

Encuentro Internacional de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

**Red de Investigación
Interuniversitaria**
Delito, Subjetividad e Instituciones



**2 de Junio
2011**

Univ. Católica de Bgo. del Estero



UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

**Letra
Viva**

AA.VV.

Encuentro Internacional de Investigadores en Derecho y
Psicoanálisis – 1° ed. – Buenos Aires: Letra Viva, 2011.
262 p.; 20 x 14 cm.

ISBN 978-950-649-338-7

1. Psicoanálisis. I. Título
CDD 150.195

© LETRA VIVA, LIBRERÍA Y EDITORIAL

Av. Coronel Díaz 1837, (1425) Buenos Aires, Argentina

E-MAIL: info@imagoagenda.com / WEB PAGE: www.imagoagenda.com

ISBN 978-950-649-338-7

Primera edición: Julio de 2011

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos la reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito de los titulares del copyright.

I S B N



ENCUENTRO INTERNACIONAL de INVESTIGADORES en DERECHO y PSICOANÁLISIS

2 de Junio de 2011. Univ. Católica de Sgo. del Estero

**Inicio de las actividades de intercambio de la
RED de INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA
*DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES***

ORGANIZADORES:

Proyectos de Investigación:

La subjetividad y las formas jurídicas

Univ. Católica de Sgo. del Estero

Delito y menor. El niño homicida, una mirada psicoanalítica

Univ. Kennedy (Bs. As.)

Violência, culpa e ato: causas e efeitos subjetivos para os adolescentes

Univ. de Fortaleza (Brasil)

***Infancia e Institución(es): Estudio y análisis del Dispositivo integral de
protección a la Niñez y Adolescencia***

Univ. Nac. de Mar del Plata

***A imagem da violência: causas e efeitos traumáticos em vítimas da violência em
espaços públicos***

Univ. de Fortaleza (Brasil)

AUSPICIANTES

- Proyecto 26K408 Práctica e interpretación en el dispositivo judicial.
Abordaje Psicoanalítico-CIUNT.
- Maestría en Psicoanálisis-Univ. del Aconcagua (Mendoza)
- Seminario de Pre Grado: Abuso sexual en la infancia-Univ. Nac. de Rosario
- Fac. de Humanidades-Cs. Soc. y de la Salud-Univ. Nac. de Sgo. del Estero
- Laboratório de Psicanálise e Psicopatologia Fundamental- Univ. Federal do Pará
(Brasil)
- Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud
- CLIO-Associação de Psicanalise (Brasil)

AUTORIDADES

Presidencia:

Prof. Elsa Hernández de Sánchez-UCSE

Comité Científico:

Dra. Amelia Imbriano-UK

Dra. Marta Gerez Ambertín-UCSE

Dra. Mercedes Minnicelli-UNMDP

Dr. Henrique Figueiredo Carneiro (UNIFOR)

Asesor en Derecho. Dr. Oscar Emilio Sarrulle

Asesor en Psicoanálisis: Dr. Néstor Braunstein

Coordinación de Pósters: Prof. Estela Madias de Barrio-UCSE

Coordinación de Paneles: Prof. Marta Sialle de Gauna-UCSE

Coordinadores de Mesas

Dra. María Elena Elmiger

Prof. Gabriela Alejandra Abad

Prof. Alfredo Carol

Lic. Federico Soler

Prof. M. Susana Medina

PRESENTACIÓN

Los trabajos reunidos en este libro son el resultado de investigaciones desarrolladas por docentes universitarios, investigadores, graduados y estudiantes en torno a la intersección del Psicoanálisis y el Derecho.

Pero, a la vez, este libro inaugura los trabajos que, a partir de ahora, surgirán de la RED de INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA **DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES** conformada por los Proyectos de Investigación:

- *“La subjetividad y las formas jurídicas”* dirigido por la Dra. Marta Gerez Ambrerín en la Univ. Católica de Sgo. del Estero;

- *“Delito y menor. El niño homicida, una mirada psicoanalítica”* dirigido por la Dra. Amelia Imbriano en la Universidad J. F. Kennedy);

- *“A imagem da violencia: causas e efeitos traumáticos en vítimas da violencia en espaços públicos”* y

- *“Violência, culpa e ato: causas e efeitos subjetivos para os adolescentes*

dirigidos por el Dr. Henrique Figueiredo Carneiro en la Univ. de Fortaleza (Brasil)

- *“Infancia e Institucion(es): Estudio y análisis crítico del Dispositivo integral de protección a la niñez y adolescencia”* dirigido por la Dra. Mercedes Minnicelli de la Univ. Nac. de Mar del Plata en el marco del proyecto “Psicología y Moralidad”.

Haber concretado el anhelo de conformar institucionalmente esta RED, que desde el día 2 de junio de 2011 se pone en marcha con un primer **Encuentro** y lanza este primer libro, es verdaderamente un gran logro.

Como afirma nuestro colega brasileiro Henrique Figueiredo, hoy la investigación en las Universidades no puede pensarse sino en red, no pueden sino sostenerse en un trabajo conjunto e interdisciplinario que, por otra parte, brinde permanentes contribuciones y respuestas a la sociedad. Porque es esa una de las funciones fundamentales del investigador universitario: devolver permanentemente al medio, que alberga y sostiene las universidades, herramientas que, en forma de saberes, permitirán comprender y contribuir a la compleja trama de la relación del sujeto, la sociedad y la ley.

Junto a la transferencia al medio de las conclusiones de sus trabajos, la RED ha de generar un ámbito de formación permanente de los graduados y estudiantes de grado y posgrado.

Nuestro reconocimiento a la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univ. Católica de Sgo. del Estero, Prof. ELSA HERNÁNDEZ de

SÁNCHEZ, verdadera *alma mater* de la constitución de la RED así como a las autoridades de la Univ. Católica de Sgo. del Estero la cual brindó todo su apoyo para que este evento fuera posible; a los expositores y asistentes (estudiantes y graduados) de Colombia, México y Brasil que nos acompañaron en una instancia más de las muchas que se están abriendo para la integración y complemento —en el plano académico— de los países latinoamericanos; y a los estudiantes de la Univ. Católica de Sgo. del Estero que aportaron participación y entusiasmo. Su presencia fue, la que en última instancia, justificó este ENCUENTRO.

RED de INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA
DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Dres.
Amelia Imbriano
Mercedes Minnicelli
Henrique Figueiredo Carneiro
Marta Gerez Ambertín

ÍNDICE

Abad, Gabriela Alejandra	9
La subjetividad del niño en el Proceso judicial	
Alves Coelho, Jane - Nobre Ferro Bucher-Maluschke, Júlia Sursis	15
Adolescentes em situação de risco: violência familiar e social numa comunidade carente de Fortaleza	
Argüelles Buffa, Melisa Gimena	21
Más allá del amor al cine: una arqueología psicoanalítica del Séptimo Arte	
Auatt, Sara de las Mercedes	27
Contradicciones en el discurso sobre la inimputabilidad penal en la Rep. Argentina. Sus efectos sobre la subjetividad	
Braceras, Diana	33
Culturas Mortificadas: La función reparatoria del Estado	
Carol, Alfredo Orlando	43
Asentimiento subjetivo, pena y sanción simbólica	
Costa Matos Carneiro da Cunha, Thiago - Figueiredo Carneiro, Henrique	51
Lo Traumático a partir del discurso de las víctimas de violencia en espacios públicos	
De Castro Korgi, Sylvia	57
Segregación y victimización	
Elmiger, María Elena	63
Subjetivación y Condición Humana: un investigación desde Lacan y Arendt	
Figueiredo Carneiro, Henrique	69
Relato sobre las causas y efectos de la violencia en la visión adolescente	
García Colomé, Norah Cecilia	77
Feminidad: sentimiento y conciencia de culpa en las mujeres. El superyó femenino	
Gerez Ambertín, Marta	87
La subjetividad y las formas jurídicas	
Imbriano, Amelia H.	99
Actos homicidas cometidos por Niños/as y Adolescentes	
Karlen Zbrun, Hilda T. et al	109
Violencia y consumo en adolescentes insertos en escuelas y universidades	
Lescano Dib, Silvia Daniela	121
La función "Nombre del Padre" en niños en situación de riesgo. Una lectura psicoanalítica de casos	
López Villarreal, Leticia	127
La influencia de la violencia infantil en la deserción escolar a nivel primaria en México	
Madias de Barrio, Estela	137
Impedimento Vincular	
Medina, Marta Susana	143
Las nuevas subjetividades en el derecho argentino actual	
Mercado, Pablo Martín	151
La legitimación como categoría constructora de sujeto en el procedimiento administrativo	
Minnicelli, Mercedes	157
Infancia e Institución(es): Análisis crítico del dispositivo de protección integral de la niñez y adolescencia (DiPro)	
Pinhoiro Maia Júnior, Ricardo - Figueiredo Carneiro, Henrique	167
Desculpabilização Subjetiva pelos Atos Violentos	

Ribeiro Sampaio, Anne Jamille - Figueiredo Carneiro, Henrique	173
Atos de violência e subjetividade: o (des)valor do próximo	
Seva Montero, Viviana Guadalupe	181
Adopción y Relato ¿Cómo decirle a un hijo que es adoptivo?	
Sialle de Gauna, Marta	187
Raúl Barón Biza: Un escritor censurado	
Soler, Federico Miguel	197
Nietzsche y Freud: entre las opacidades de lo humano, demasiado humano	
Uribe Aramburo, Nicolás Ignacio	207
Maltrato infantil, fantasma y responsabilidad subjetiva	
Uribe Cano, Juan Manuel	215
Cognición e ingenuidad del Derecho del criminal: Una crítica psicoanalítica a Jakobs	

SECCIÓN DE PÓSTERS

Abad, Luciana - Ávila, Paulo - García Sir, Carina - Nofal, Andrea - Sigona, Silvia	223
La lógica en la escritura de un Caso Clínico	
Barros, Daniel - Pasteris, Estefanía - Hernández, Sergio - Díaz, Blanca R.	231
Entrevistas Preliminares	
Díaz, Blanca Rosa	235
Adopción, un derecho dentro del matrimonio igualitario	
Heredia, Santiago	239
Diferencias entre Acting Out y Síntoma en Adolescentes	
Gutiérrez, Romina -Solaiman, Mónica - Rinaldi, Paola - García Bercellini, Ma. Albana - Ternavasio, Sonia	245
Cómo pensar un caso clínico desde el Grafo del Deseo	
Maldonado, María Paulina	251
Ver para poder mirar	
Vallino Salazar, Gabriela Yésica	257
Identidades silenciadas, diversidad bajo sospecha: Una investigación psicoanalítica enfocada desde la interculturalidad	

La subjetividad de niño en el proceso judicial

Abad, Gabriela Alejandra

Filiación Institucional:

Docente Fac. de Artes de la Univ. Nac. de Tucumán.

Integrante del Proyecto 26K408 (Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac. de Tucumán)

Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: En este trabajo abordaremos la problemática que se plantea respecto de la declaración del niño en los procesos judiciales, porque a pesar que la ley le otorga valor de prueba y establece estrictas medidas para tomarla, entre las que se destaca que puede ser tomada por un experto Psi, no necesariamente por el Juez, al momento del juicio esto presenta grandes controversias. Podríamos afirmar que la ley no logró modificar el prejuicio que aun reina en muchos agentes judiciales respecto de la palabra del niño. La hipótesis que se plantea es: que el valor concedido a la palabra del niño es revelador de la condición de sujeto que se le otorga. A pesar de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en gran parte de la sociedad, sin exceptuar al poder judicial, continúa siendo concebido como objeto de los padres.

Palabras claves: Declaración del niño, subjetividad, peritaje.

“Para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual” (Francoise Dolto)

Introducción

La Convención sobre los Derechos del Niño, a la que nuestro país le da rango constitucional, estipula taxativamente que “El niño tiene derecho a ser escuchado cada vez que se toman decisiones que lo afectan directamente.” Y que “El niño tiene el derecho de poder decir lo que piensa, con los medios que prefiera.” A pesar de este marco legal, algunos de los procesos judiciales que tiene a los niños como víctima, no respetan la normativa.

Es altamente controversial el tratamiento que se le da a la declaración de los menores en los procesos jurídicos de abuso sexual o violación agravado por el vínculo. Se invalida su palabra usando argumentos de baja calidad legal y científica: que sus dichos están influenciados por los adultos de referencia de adultos, o por considerar que los niños no tienen capacidad para diferenciar realidad de fantasía. Prejuicios que terminan produ-

ciendo una devaluación de la declaración, como así también de las pruebas y testimonios que se afirman en estas palabras, maestros, especialistas psi o adultos del entorno, son sospechosos de hacerse eco de fantasías o mentiras infantiles.

Esta sombra de sospecha que se cierne sobre la infancia por su sola condición de tal, cercena gravemente su condición de sujeto de derecho. Se produce un deslizamiento mediante el cual el eje del proceso judicial deja de ser probar o desechar un delito cometido por el imputado y lo que se juzga es la palabra del niño.

La hipótesis con la que trabajamos es que desvalorizar la capacidad del niño de testimoniar en el proceso judicial es negar su lugar de sujeto, más allá de las intenciones que motiven los planteos:

- 1.- Ya sea en un intento deliberado de desvalorizar el testimonio infantil, como estrategia de la defensa.
- 2.- Verdaderas dudas acerca de capacidad del niño para discriminar y denunciar el abuso del que es víctima.
- 3.- Genuinas preocupaciones por garantizar la legítima defensa.

El testimonio del niño

Que la declaración del niño tenga valor de prueba en un proceso judicial, implica guardar ciertos recaudos al momento de recoger dicha prueba:

- 1.- En primera instancia para garantizar el resguardo del pudor y la intimidad violentados del niño.
- 2.- En segundo lugar, para lograr que las condiciones bajo las cuales declare sean las más óptimas para que pueda verbalizar, de todas las maneras que tenga a su alcance, lo que se indaga.
- 3.- En tercer lugar para protegerlo de ser sometido a excesivas tomas de declaración, del tribunal, de las partes y sus respectivos peritos, en las que no siempre se guarda el debido cuidado en los interrogatorios.

Todas estas razones fueron las que motivaron la reforma de la Ley N° 25852 del Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 250 *bis*, allí se especifica que tratándose de víctimas de abuso sexual que no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;

- b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;
- c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriba;
- d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieron durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

Las condiciones que esta ley dispone para recoger la declaración testimonial, tienen como fin, no solamente resguardar su integridad, como hacíamos referencia anteriormente, sino también permitir que el niño despliegue todas las formas discursivas que tiene a su alcance, más allá de lo verbalizado, tales como expresiones gráficas, dibujos, imágenes, comportamientos: agresividad, angustia, risa, llanto e incluso el mostrarse desinteresado en la situación.

El requerimiento de un gabinete adecuado a la edad pone de relieve que la ley contempla a los niños en sus particularidades discursivas, sin perjuicio de otorgarle menor valor o rango por no estar formuladas en palabras.

Estas manifestaciones discursivas serán valoradas por un profesional experto en la materia, ya que en muchos casos se trata de un material significativo, que solo en el encadenamiento discursivo de la integridad de la entrevista, se puede arribar a una conclusión.

Crear las condiciones necesarias para que los niños se manifiesten, no implica simplemente facilitar un proceso comunicacional, sino y fundamentalmente saber que el lenguaje no representa a las cosas, las construye.

En muchos de estos casos los niños no tienen las palabras con las que podrían hablar de lo vivido traumáticamente, crear las condiciones para que lo verbalice, es otorgar todas las herramientas significantes, para que encuentre modos de expresión de lo vivido.

Cuando el sistema jurídico aloja la palabra del niño cumple también una función terapéutica, en tanto abre el camino para que lo que es puro trauma y dolor encuentre modos de ser subjetivado y dimensionado. Poner en palabras, en dibujos, en juego, etc, lo traumático es una forma de ir calmando su efecto.

En definitiva es otorgar un lugar como sujeto de derecho, más allá de las particularidades de la infancia.

La controversia entre las garantías del imputado y el valor del testimonio del niño

Se desprende del análisis de algunos expedientes judiciales sobre abuso sexual infantil, que en su mayoría, se esgrime el argumento de que se vulneran los derechos constitucionales a la legítima defensa y se pone en tela de juicio las condiciones bajo las cuales se realiza la declaración del niño. Uno de las estrategias más usadas es que la representación de la defensa no puede interrogar ni presenciar en forma efectiva la toma de declaración del niño.

Por otro lado, se cuestiona que dicha declaración será valorada por un experto psi, pero no por ello se la considera pericia, ni se le da el tratamiento de las mismas. Y con mayor frecuencia aún se cuestiona las unidades de análisis con las que los psicólogos y psiquiatras valoran dicho testimonio.

El niño víctima tiene, como afirmábamos anteriormente, derecho a ser protegido por un conjunto de prescripciones en las que se contemplan el respeto por el interés superior del niño, pero en algunos casos no hay una correspondencia entre lo que dictamina la norma y el modo efectivo en que los agentes judiciales intervienen, incluidos en este grupo algunas participaciones de Jueces que bajo la figura de ubicarse como garantes de la legítima defensa (inalienable derecho, sin duda, en tanto limita el poder punitivo del estado), pero en detrimento de la situación de los niños víctimas de abuso.

Se encuentran fallos posteriores a la reforma de la ley 25.852, que haciendo caso omiso de la reforma legal continúan devaluando la palabra del niño en pos de resguardar derechos garantistas, terminan olvidando que los menores se encuentran en la franja más vulnerables de todos los integrantes de la sociedad y cuando el Estado deja de velar por su protección hace un abandono absoluto de la infancia.

Tomaremos un fallo de La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal donde se ve claramente las controversias que resultan de la modificación de la ley 25.852, fallo que felizmente rechaza los argumentos en este sentido y explica claramente los derechos que la norma ampara :

“los artículos 250 bis y ter. que incorporó al Código Procesal Penal de la

Nación la reforma de la ley 25.852 fueron incluidos en el capítulo atinente a los 'Testigos' y no al siguiente vinculado a los 'Peritos'...

En este sentido, la entrevista celebrada con un menor de edad en los términos del artículo 250 *bis* y *ter* CPPN es por su naturaleza jurídica un modo distinto de llevar adelante una declaración testimonial, donde se trata de evitar la interrogación directa del tribunal o de las partes en los casos en que los menores han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados, con el objetivo de protegerlos.

La Cámara considera que "el sentido de la reforma se ubica en proteger al menor, en coordinación directa con la Convención sobre los Derechos del Niño (...). Asimismo, afirma que los informes valorativos elaborados por los psicólogos intervinientes, previsto en los art. 250 *bis* y *ter*, no revisten la calidad de peritaje y, en consecuencia, no resulta aplicable la normativa que se regula estrictamente para la prueba de peritos.

Por ello, concluye que la falta de notificación previa a la defensa no acarrea la nulidad del acto, en la medida en que la asistencia letrada conserva la facultad de examinar el testimonio así producido e introducir las inquietudes que crea necesarias."

Como podemos observar en este caso, el tribunal de la Cámara de Casación no hace lugar al recurso, justificando el fallo en los argumentos que fuimos desarrollando a lo largo del trabajo. La claridad que reviste la sentencia en cuanto al resguardo de la integridad vulnerada de un menor, no es, lamentablemente, regla general, por el contrario encontramos casos en que los Magistrados no interpretan el espíritu de esta reforma legal.

Conclusión

De este sintético recorrido sobre la declaración del niño en los casos de abuso sexual infantil agravado por el vínculo.

Llegamos a la conclusión que no basta con la eficaz reforma de la norma, sino que es necesario garantizar la eficacia material de la misma, para lograr este cometido es necesario profundizar las acciones de resguardo, asegurando en el poder judicial un altísimo nivel de formación, independiente, que logre romper con prejuicios patriarcales y machistas que continúan guiando las acciones de algunos agentes.

Por otra parte profundizar las reformas legales existentes, para garantizar el debido resguardo del Estado, a la franja más vulnerable de la escala social: los niños. Finalmente la ejecución de verdaderas políticas pú-

blicas, en tanto el Estado es responsable último, de garantizar la protección de la infancia.

Bibliografía

Francoise Dolto en "La causa de los niños", Editorial Paidós.

Berlinerblau, V, Taylor, Estela: (2003) Abuso Sexual: Evaluación Psiquiátrica Forense. En Denuncias De Niños. Cuadernos de Medicina Forense. Publicación cuatrimestral del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Año 2. Bs. As. N°2. www.csjn.gov.ar/cmfcuadernos.htm

Rozanski, Carlos: Artículo 5 del Proyecto de Reforma al Libro I, Título IV, Capítulo III y al Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación

<http://www.proteccioninfancia.org.ar/jurisprudencia>

http://biblioteca.afip.gob.ar/gateway.dll/Normas/Leyes/ley_c_025852_2003_12_04.xml

Adolescentes em situação de risco: Violência familiar e social numa comunidade carente de Fortaleza

**Alves Coelho, Jane -
Nobre Ferro Bucher-Maluschke, Júlia Sursis**

Filiación Institucional:

Jane Alves Coelho (Universidade de Fortaleza UNIFOR) Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos (Lesplexos)

Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher-Maluschke (Universidade Católica de Brasília/UCB).

Introdução

Há algumas décadas, sobretudo a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990/2004), têm sido uma preocupação constante da sociedade o bem-estar, a segurança e a integridade da criança e do adolescente. No entanto, dados apontam que os ambientes que deveriam ser promotores de segurança e proteção, como a família e outros sistemas sociais, não têm proporcionado os direitos garantidos por lei à criança e ao adolescente (Day et al, 2003).

A infância e a adolescência são eventos humanos em constante evolução, perpassados por dimensões históricas, geográficas, socioeconômica, políticas, religiosas, psicológicas e familiares. Desse modo, é relevante se discutirem alguns fatores de risco dessa população, pois ajuda também a entender as fases do ciclo vital, além de poder sugerir políticas de saúde preventivas. Para isto, é necessário entender-se risco como processo e, como tal, sempre relacionado a diversos fatores (Yunes & Szymansky, 2001).

No contexto bioecológico, com suas múltiplas interações sociais, visto que toda experiência humana se dá sempre no ambiente ecológico, contemplado como "estruturas encaixadas, uma dentro da outra" (Bronfenbrenner, 1979/1996:5), o indivíduo em desenvolvimento está inserido em ambientes onde ocorrem muitos eventos, os quais podem enquadrar-se como fatores de risco ou de proteção.

Estudos mostram que fatores de risco e estressores sempre acompanharam a infância e a adolescência, independentemente dos aspectos temporais e espaciais. No entanto, há variações quanto à construção sociohistórica desses fatores considerados de risco à segurança, à proteção e à integridade da criança e do adolescente. Consideram-se fatores de risco todo e qualquer acontecimento negativo nessas fases do ciclo vital, os quais podem no decorrer dessa fase prejudicar ou inibir os desenvolvimentos físico, cognitivo, psicológico e social.

O ambiente familiar, considerado como um agente primário, promotor de segurança, proteção e socialização, não tem correspondido, em muitos casos, a essas expectativas. Ao contrário, é justamente no âmbito familiar que a criança e o adolescente têm sofrido violência, tanto física, quanto sexual e psicológica (Bucher-Maluschke, 2004). Alguns autores mencionam um quarto tipo de violência intrafamiliar: a violência por negligência e omissão (Day et al, 2003).

É notório que a convivência em ambientes ameaçadores pode dificultar os desenvolvimentos físico, cognitivo, psicológico e social desses sujeitos expostos a freqüentes fatores estressores, uma vez que crianças e adolescentes em situação de risco familiar e social podem apresentar sérias defasagens nessas áreas devido às condições ambientais em que se encontram (Alves & col., 1999).

Além disso, esses ambientes podem influenciar de modo marcante todas as fases do ciclo vital desses sujeitos, inclusive no ingresso à delinquência infanto-juvenil. Assim sendo, o objetivo desta pesquisa foi acompanhar adolescentes em situações de risco com intuito de se trabalhar suas relações familiares e sociais.

Método

Estudo de prevalência qualitativa e de caráter exploratório, baseado em dados das fases do ciclo vital dos sujeitos participantes (Sp).

Participaram do primeiro encontro 12 adolescentes em situação de risco, promovido por uma Organização Não-Governamental (ONG) para acompanhamento psicopedagógico, pois no segundo encontro 3 deles já haviam sido presos pela polícia por assalto a mão armada.

Assim sendo, somente 9 deram continuidade a deste estudo até à sua conclusão, sendo eles de ambos os sexos (8 rapazes e 1 moça), com idade variando entre 12 e 19 anos, com baixa escolaridade, predominando o Ensino Fundamental I (a maioria havia abandonado a escola).

Os nomes dos participantes são fictícios para resguardar suas identidades. Devido à semelhança com os personagens do romance Capitães de

Areia (Amado, 1937/1993), rotulados de marginais, infratores, agressivos, mal-vistos pela comunidade e de conduta delinqüente.

Os dados foram coletados na sede de uma ONG, numa comunidade carente da periferia de Fortaleza, capital cearense, Brasil.

Foram realizadas entrevistas com roteiro semi-estruturado e aplicado o Fast System Test (Gehring, 1993), com o intuito de apreender informações sobre a estrutura e o funcionamento das famílias.

Resultados e Discussão

Os resultados foram distribuídos em cinco categorias, determinadas e analisadas conforme a fluência dos significados contidos nas narrativas.

1. Os Sp e a família

Dos 12 Sp, somente 2 não viviam com a família, porque ela "Não quer nem saber se a gente tá vivo", comentado por Volta-Seca.

Na opinião da maioria dos Sp, a família é vista como elemento importante para qualquer pessoa. Contudo, todos mencionaram que eram espancados violentamente, na maioria dos casos pelo padrasto e/ou pela mãe. Esses espancamentos eram de "borradas", como lembrou Volta-Seca, ou de "fio", comentou Gato: "Todos [o padrasto, os 2 tios, os avós e a mãe] batiam em mim; mas eu jurei: um dia eu cresço e me vingo de todos".

Na maioria das famílias dos Sp, havia pelo menos um familiar com registros de violência doméstica, fatores parentais de risco como alcoolismo, usos de outras drogas e passagem pela polícia, além das precariedades socioeconômicas, com alto índice de desemprego e subemprego. Acentuada ausência de investimentos nos vínculos familiares.

2. Os Sp e a comunidade

Os Sp mencionaram que eram mal-vistos pela comunidade, a ponto de "Tudo que acontece de errado, vão lá em casa ou na casa de qualquer de nós para tomar satisfação", comentou Sem-Pernas.

Foi relembrado um episódio em que assaltaram uma casa na comunidade, e a polícia foi à ONG para retirar os garotos, porque tinham sido acusados pela vizinhança. Mesmo estando eles à tarde inteira lá, ninguém acreditou neles. "No fundo, eles querem nos ver pelas costas. Por isso, somos chamados de Meninos de Deus, porque só Ele é que nos quer", finalizou Querido-de-Deus.

3. Os Sp e a rede de apoio (ONG)

O trabalho desenvolvido pela ONG era a única rede de apoio social com que os Sp contavam, constituindo, assim, uma interfase entre eles e o sistema social como um todo, pois eles tinham aulas de capoeira, informática, grafismo e culinária, sendo proporcionado a eles, portanto, apoios emocional, instrumental e informacional.

Assim sendo, na opinião dos Sp, a ONG era importante para eles, "Lugar de encontro e de apoio pra gente", como ressaltou Pirulito.

É importante frisar-se que, mesmo com os objetivos de estimular as competências individuais e trabalhar a auto-imagem e auto-estima dos Sp, percebia-se que havia necessidade de se trabalhar também a equipe interna, pois a própria Associação se comportava de modo diferente quando eles adentravam à sede, "fechando portas e trancando gavetas, e nos olhando de cara virada", como referiu João Grande.

4. Expectativas de futuro

Quanto às expectativas de futuro, isto representava para eles "Uma vida mais fácil, e ganhar muito dinheiro, ter casa e carro, feito jogador", comentou Volta-Seca.

Quando questionados como poderiam ter uma vida mais fácil e ganhar muito dinheiro, somente um deles mencionou que já havia feito dois cursos em culinária para ser um bom cozinheiro, talvez assim "Eu possa ter tudo que quero na vida", argumentou Pedro Bala que, mesmo repassando esses ensinamentos, era considerado o líder do grupo por ter já passagens pela polícia.

5. Os Sp e as concepções de violência, culpa, ato e ações punitivas

Na concepção dos Sp, a violência faz parte da própria existência deles, pois "Comecei a apanhar de todos eles foi cedo; mas um dia eu iria crescer e me vingar de todos", ressaltou Gato.

Quanto à culpa, verificou-se que há um total desvanecimento desse sentimento, visto que os Sp referem que os outros [as pessoas das quais sofreram – ou ainda sofrem – maus-tratos e perseguições] são os culpados.

Percebeu-se também uma crueza quanto à passagem ao ato infrator em si: falar dos delitos era feito de modo natural, espontâneo e até sarcástico.

Em alguns momentos, verificou-se até satisfação e projeção de poder, sobretudo na figura de Gato que falava que gostava dos "velhinhos e cuida-

va bem deles, principalmente no dia de pagamento", referindo-se aos idosos de quem roubava nas filas do INSS ou dos bancos.

É importante ressaltar-se que a vida do outro parecia não ter o menor valor para os Sp, visto que a deles também nada significava: "Hoje a gente ta ki, amanhã quem é que sabe?", afirmou Pedro Bala.

Quanto às ações punitivas, estar preso significava para a maioria dos Sp "Estar bem, pois eles lá [os três colegas detidos] têm tudo: casa, todas as refeições, e até divertimento!", salientou Professor, "Estão melhor do que antes", frisou Dora.

Todos comentaram seus atos infracionais (naquilo em que eles "eram bons e se garantiam!") e algumas passagens pelos reformatórios ou pela polícia. Contudo, é relevante mencionar-se que, desde o encontro inicial, elaborou-se com eles um Contrato de Convivência, o qual foi cumprido e, o mais importante, fiscalizado e cobrado por eles próprios.

Conclusões

Convivendo com esse grupo em situação de risco, verificou-se a fragilidade dos laços familiares, vínculos bem empobrecidos, quer pela ausência paterna e/ou materna, quer, sobretudo, pela frequência da violência doméstica, assim como os laços sociais, representados pelas relações interacionais com a comunidade, a escola e a ONG.

Observou-se que há uma resistência quanto ao respeito às normas: para o grupo deste estudo, as leis sociais significam imposição; contudo, em sua concepção, sempre é possível violá-las, como forma de se mostrar aos colegas, de delimitar "seu espaço" ou de sobreviver à violência cotidiana.

É relevante frisar-se, porém, que eles não apenas respeitaram o Contrato de Convivência elaborado com sugestões deles, como também acompanharam e exigiram o cumprimento.

Constatou-se, ainda, desvanecimento da culpa, a qual sempre está atribuída a outra pessoa, cujo motivo também advém de outrem. E isto reforça a desvalorização da vida (tanto a deles quanto à de outras pessoas) e, conseqüentemente, a banalidade da morte.

Acredita-se que se deva persistir nas políticas sociais preventivas para que não se chegue a necessitar de propostas para resolução de tais conflitos em última estância. É um trabalho árduo, contínuo, processual e, acima de tudo, persistente.

Referências

- Alves, P. & col. (1999). A construção de uma metodologia observacional para o estudo de crianças em situação de rua: criando um manual de codificação de atividades cotidianas. *Estudos de Psicologia*, 4(2), 289-310.
- Amado, J. (1937/1993). *Capitães de Areia*. 76ª ed. Rio de Janeiro: Record.
- Bronfenbrenner, U. (1979/1996). *A ecologia do desenvolvimento humano: Experimentos naturais e planejados*. Porto Alegre: Artes Médicas. (Original publicado em 1979).
- Day, V. et al. (2003). Violência doméstica e suas diferentes manifestações. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 25, 1, 9-21.
- ECA. (1990/2004). *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Brasília: Ministério da Educação.
- Gehring, T. (1993). *FAST: Family System Test Manual*. Zurich: Hogrefe & Huber Publishers.
- Newcombe, N. (1999). *Desenvolvimento infantil: Abordagem de Mussen*. Porto Alegre, Brasil: Artmed.
- Yunes, M., & Szyamanski, H. (2001) Resiliência: noção, conceitos afins e considerações críticas. Em J. Tavares (Ed.). *Resiliência e educação*. São Paulo, Cortez.

Más allá del amor al cine: una arqueología psicoanalítica del Séptimo Arte

Argüelles Buffa, Melisa Gimena

Filiación Institucional:
Universidad Católica de Sgo. del Estero

Resumen: El presente trabajo desarrollará los vínculos, cercanías entre el Psicoanálisis y las formaciones discursivas; específicamente su dialéctica con el séptimo arte, investigación que nace del precedente Trabajo Final de Grado llamado “Amour du Cinéma”. El cine así, será analizado mediante los significantes que nos presenta en la pantalla emergiendo como un gran Otro plausible de ser interpretado a través de los personajes y sus situaciones. Se intentará de esta manera profundizar sobre la denominada arqueología psicoanalítica” que nos permite transformar films (documentos cinematográficos) en obras del Psicoanálisis.

Palabras claves: significante/significado, gran Otro, orden real, imaginario y simbólico, identificación, inconsciente, deseo.

Introducción:

El presente texto deriva de la investigación realizada en el Trabajo Final de Grado “Amour du Cinéma” (1) , estudio que propuso una ligazón entre la teoría psicoanalítica y las muestras cinematográficas con el fin de dilucidar la conformación de la noción de amor en el sujeto.

En vistas a que tal proceso permitía la emergencia de nuevas inquietudes y paralelamente, nuevas postulaciones; en dicho trabajo se expuso como metodología interpretativa, una “arqueología psicoanalítica” (2) consistente en la labor de análisis de ciertos documentos y en su posterior transformación en obras; monumentos como diría Michel Foucault que, en el caso de films, se proyectan desde la pantalla, cual gran Otro que nos mira; hacia otras áreas de saber.

Cuando se habla de formaciones discursivas, innegablemente nos referimos a un saber, saber poder que “sabe” la verdad del sujeto que enuncia ese discurso y que también “puede” representarlo. Las representaciones del sujeto como personajes generados por un deseo particular, inmersos en situaciones que, a veces rondan el sin sentido, permite que las películas sean tanto arte en movimiento, pero además material accesible al análisis, por

su familiaridad con lo que se expone a la mirada del espectador y lejano a la vez por la ficción que nos de-muestra. Será en el inconsciente de algún personaje donde se podrá develar la verdad del sujeto.

Desde éste vínculo entre el cine como discurso y el psicoanálisis como teoría y método; partirán las sucesivas líneas para descifrar cómo se logra ese diálogo, cuestionar sobre la relevancia de realizar interpretaciones filmicas y finalmente dilucidar el proceso de descubrimiento de significaciones que nos brinda la "arqueología psicoanalítica".

Sobre el decir cinematográfico y el sujeto sujetado en la pantalla:

Hay un decir que el cine nos propone. Mientras la imagen, soporte del film, nos muestra la trama; existe un enunciado, un discurso que cada personaje desarrolla acorde a la sucesión de las escenas y que se expresa en los diálogos donde aparece un deseo latente. Las imágenes también conllevan una significación, son parte indivisible de ese discurso y contextualizan las situaciones que desencadenarán las acciones del personaje. Se puede decir que el escenario, la temporalidad que lo sostiene conforman signos posibles de complementar la psicología del protagonista. ¿Por qué se habla de enunciado, signos y significantes en el cine? Pues bien, considero a partir de una seriación de análisis al respecto, que no existe lo azaroso o casual en el film; en realidad "el azar del personaje es la conveniencia de nuestro texto, y el mundo de casualidades en que éste se mueve, no es más que la manifestación superficial de una lucha entre dos fuerzas que tensan la estructura narrativa (...)" (3) ; al igual que para la teoría psicoanalítica. Cuando el cine nos habla, su enunciado es una representación de la realidad y por ende consiste en un saber que emerge de antemano a las escenas que se proyectan. El film para los personajes sería aquel gran Otro regulador, pues legítima el hacer y decir de éstos. Lo hace puesto que remite a un código interno donde signifi-cante y significado marcarán el devenir del sujeto barrado, personaje deseante. Pero he aquí un obstáculo ¿es acaso el personaje un ser que hace o bien, un efecto o consecuencia de un acto que lo hace ser?

Frank Baiz Quevedo dirá que es "un efecto de persona y como tal, es aproximado, para su construcción, con variables idénticamente "realistas" (4); por ello un personaje reviste las mismas condiciones que el hombre presenta: resultado de las significaciones que lo preceden y provocador de actos, de sentido. Un personaje que habla es así, una persona que desea por estar atravesada por un lenguaje (de imágenes y de tramas), código que una y otra vez le permitirá la llamada, el intento de consecución de aquel objeto de deseo por siempre huido, por siempre perdido. Todo lo que el per-

sonaje encuentre en su búsqueda no será más que una sustitución del objeto originario (amado), por ello mismo el deseo es atemporal, no tiene finitud; ese deseo se cumple por el sólo hecho de circular. Por esto siempre nos referimos a que el sujeto barrado, deseante es resultado de un deseo anterior, de la alteridad.

Ahora, dado que los personajes desean, las intencionalidades del actante serán diversas según aquello que deseen, de lo cual carezcan. Se podrá plantear la siguiente tipología de personajes, descrita por Taibi Kahler, donde se aprecian los llamados “impulsores” (5) y las “confrontaciones modales” (6):

* **El impulso de ser perfecto:** implica un personaje marcado por el deber hacer y por su contracara no poder no hacer. Éste actante se ve arrinconado por el superyó, la culpa de la no consecución, y el gran Otro tirano, que no le da tregua en pos de que su yo sea amalgamado con su ideal. El deseo del personaje es el deseo del gran Otro haciendo de él “un juguete del destino” (7). El personaje interpretado por Jack Nicholson en “Mejor imposible” (8), el obsesivo Melvin Udall, es perfecto ejemplo de ello.

* **El impulso de ser fuerte:** el actante se muestra indiferente en parte, al deseo de la alteridad, encontrando modalidades del deber hacer y no querer no hacer. Aquí el querer nos demarca una diferencia con el impulso anterior: estamos hablando de un atisbo de deseo propio, de esquivar de la legalidad del gran Otro. Una Beatrix Kiddo, la protagonista de “Kill Bill” (9), representada por Uma Thurman; se presenta como fuerte; movida por la venganza y la rebeldía hacia su alteridad, el sabio Bill.

* **El impulso del apuro:** el actante inicia su acción por el deber hacer porque no sabe no hacer. La angustia de éste personaje nace por ese desconocimiento. El deseo del gran Otro lo deja a la intemperie, por ello lo intempestivo de su actuar, con impaciencia. Así lo devela el personaje de Edward Norton, un supuesto “Jack” en “El club de la pelea” (10); film de David Fincher.

* **El impulso de tratar:** el personaje emerge desde la negativa no querer hacer y poder no hacer. Esa reticencia se debe además por la pasividad – agresividad que despliega, como en el caso de Alvy Synger, el neurótico comediante interpretado por Woody Allen en “Annie Hall” (11).

* **El impulso de complacer:** personaje seductor y sumiso, basado en un no querer hacer y un saber no hacer, como aquella Sally en “Cuando Harry conoció a Sally” (12), personaje que Meg Ryan nos expresa como un sujeto suplicante ante el saber verdad del gran Otro, lloroso ante ésta autoridad a quien sólo le demanda amor.

Pero, ¿cómo se pueden dilucidar, descubrir éstas tipologías de personajes?, es decir, ¿cuál es el proceso mediante el que emerge el inconsciente del actante?

La significación de un análisis: ¿cómo analiza un “arqueólogo psicoanalítico”?

El estatuto de los objetos de estudio en sus correspondientes disciplinas, es decir, el hecho de que exista inflexibilidad aparente en los productos de conocimiento ya que sólo son valorados (y estudiados o reinterpretados) en la ciencia que los hizo emerger, provoca cierta tentación en ser corrompida.

Estamos hablando aquí de lo impensado, tal como lo planteaba Foucault en “Las palabras y las cosas”; impensado porque reviste dificultades iniciales, metodológicas que motivan otras perspectivas de estudio. La relevancia de tomar films, unidades analizables en el séptimo arte; a modo de objeto de estudio psicológico, psicoanalítico; subyace en la posibilidad de resignificar o sea de generar nuevos sentidos desde la mirada externa, tal vez ingenua de alguna otra ciencia.

Esos objetivos permiten la aparición de campos insospechados en el estudio de la psicología, ya no intrínsecos sino dialécticos: diálogos que utilizan significantes diferentes a los conocidos para hacer circular interpretaciones develadoras de sentidos, transformadoras.

Una muestra de cine, se transforma, sí, en un elemento psicoanalítico, los llamados “monumentos”. Pero, ¿qué es un monumento? Se define como obra valiosa, que se erige por su relevancia artística, y social.

Ahora bien, en su origen un monumento es un documento, como se lo había planteado en las primeras líneas de éste trabajo, esto implica una ardua tarea para lograr el cambio que haga de esas huellas culturales, manifestaciones de sentido, de discurso.

Imaginemos a un arqueólogo. Su labor consiste en excavar en alguna zona determinada de la geografía, una serie de sedimentos, que se analizan de forma inversa a como se fueron generando, su estudio parte de la superficie hacia la profundidad la cual será relevada en informes contemplando los detalles de lo encontrado. Siempre tiene en cuenta las limitaciones del suelo y para ello se recubre de instrumentos que lo ayuden a “controlar” esas variables.

Pues bien, la tarea psicoanalítica clínica es en sumo grado semejante a la arqueología, el psicoanalista se enfrenta a resistencias partiendo del discurso del sujeto, de las marcas psíquicas del trauma del paciente que serán evidenciadas por síntomas en la superficie de su cuerpo y de su mente. Cuanta mayor resistencia halle en su camino, sabrá que mas importante y útil para la terapia será lo que ha de encontrar, necesario es entonces el registro que de esto realiza, ésto es documentar.

Pero desde allí en más, su trabajo será el más difícil, analizar la signifi-

cación de aquello descubierto, ahí están los significantes que develan el deseo subjetivo, el del gran Otro, las defensas, los ideales, su yo.

Al arqueólogo le tocará determinar cuál es el sentido de su hallazgo para la sociedad, si remite a un avance aclaratorio de las costumbres de otra época, si en realidad lo que nos hizo únicos fue el descubrimiento del fuego.... Y es que, en la interpretación psicoanalítica, también hay quimeras, con respecto al posible sujeto que el profesional tiende en el diván.

Un personaje, un protagonista se nos presenta de igual manera lleno de vacuidad, sólo conocemos su historia, su verdad mediante el comportamiento en los films donde aparecen, aunque presentimos que hay algo más allí. ¿Por qué no suponer que detrás de toda película, se encuentra una posible “Gradiva” (13), un “Fausto” (14) dispuesto a ser expuesto?

Conclusión

La propuesta de la arqueología psicoanalítica es tomar las palabras de los personajes, efectos de persona como a las huellas naturales del arqueólogo, como a las huellas mnésicas del psicoanalista; ahí donde el personaje actante nace como identificación del sujeto real (y por lo tanto está plagado de actos fallidos, de manifestaciones inconscientes), sabremos arqueológicamente, psicoanalíticamente que se logrará descubrir un monumento. Cada sujeto, cada sedimento y huella, dejarán de ser meros datos aislados, y conjuntamente serán esos monumentos discursivos que hablarán sobre la sociedad, serán espejos de ella.

A partir de allí, sólo le queda al arqueólogo psicoanalítico, esperar para ser sorprendido por lo que los films, el cine, le reflejará de la realidad que observan, de la cual dejan en latencia un inconsciente para analizar.

Notas:

- 1)-Trabajo Final de Grado realizado en Diciembre del 2008, escrito por melisa G. Argüelles Buffa para la aprobación de la Licenciatura en Psicología, dictada en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
- 2)-Remite a un concepto generado específicamente para el Trabajo Final de Grado “Amour du Cinéma”, mencionado en Parte I: “Metodología: Modalidad de Interpretación”, pág. 20, de dicha investigación.
- 3)-Frank Baiz Quevedo; “La ventana imposible”, Capítulo “Personaje, objeto”; Fundarte Editorial, Caracas, 1993, pág. 6.
- 4)-Frank Baiz Quevedo; “La ventana imposible”, Capítulo “La construcción del personaje: El personaje de los manuales”; Fundarte Editorial, Caracas, 1993, pág. I.
- 5)-Frank Baiz Quevedo, “Nuevos instrumentos para la escritura del guión”, Capítulo “El personaje”, página web: <http://www.lapáginadelguión.org/necestruct.htm>
- 6)-Frank Baiz Quevedo, “Nuevos instrumentos para la escritura del guión”, Capítulo “El personaje”, página web: <http://www.lapáginadelguión.org/necestruct.htm>

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

- 7)-Frase célebre dicha por el personaje de Romeo en “Romeo y Julieta” (William Shakespeare)
- 8)-Nombre original en inglés “As good as it gets”, dirigida por James L. Brooks, de 1997.
- 9)-Nombre original en inglés “Kill Bill” dirigida por Quentin Tarantino, del 2003. El nombre del personaje principal es mencionado en “Kill Bill: Vol. 2”, del año 2004.
- 10)-Nombre original en inglés “Fight club”, del año 1999, dirigida por David Fincher.
- 11)-Nombre original en inglés “Annie Hall”, dirigida por Woody Allen, del año 1977.
- 12)-Nombre original en inglés “When Harry met Sally”, dirigida por Rib Reiner, del año 1989.
- 13) -Narración del escritor alemán Wilhem Jensen, del año 1903, de la cual Sigmund Freud realizó un estudio llamado “El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen”, de 1931.
- 14) Obra trágica de Johann Wolfgang von Goethe, realizada en dos partes, la primera publicada en 1808 y la continuación en 1832. Freud realizó numerosas ejemplificaciones y relaciones sobre el personaje de Fausto y otros manuscritos como el del artista Cristóbal Haitzmann, en el año 1922.

Bibliografía

- Baiz Quevedo, Frank; “La ventana imposible”, Cap. “Personaje, objeto”; Caracas: Fundarte, , 1993.
- Baiz Quevedo, Frank, “Nuevos instrumentos para la escritura del guión”, Capítulo “El personaje”, página web: <http://www.lapáginadelguión.org/necestruct.htm>
- Foucault, Michel; “La arqueología del saber”, Editorial Siglo XXI, México, 2003.
- Foucault, Michel; “Las palabras y las cosas”, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1978.
- Freud, Sigmund; “El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen”, Tomo IX, Obras Completas, Amorrortu Editorial, Buenos Aires, 1996.
- Lacan, Jacques; Seminario IV: “El deseo y su interpretación”, Clase I, O. C. versión CD room.

Contradicciones en el discurso sobre la inimputabilidad penal en la Rep. Argentina. Sus efectos sobre la subjetividad

Auatt, Sara de las Mercedes

Filiación Institucional:
Univ. Católica de Sgo. del Estero

“precisamente porque algo ha quedado anudado con algo semejante a la palabra, el discurso puede desanudarlo”

J. Lacan “Las Formaciones del Inconsciente”

Para el tratamiento del tema elegido es menester el desarrollo de algunas cuestiones previas que sustentan la elaboración y fundamentación de los planteos inherentes al mismo en el cual se articulan el discurso del Derecho y la Psiquiatría y la Psicología y la posibilidad de identificar las contradicciones del texto legal y su discurso en este entrecruzamiento interdisciplinario. El decir del jurista se conjuga entonces en un entrecruzamiento interdiscursivo con la psiquiatría y la psicología, en la búsqueda de verdades diferentes. El interés que suscita el mencionado estudio surge de los interrogantes acerca de la ética del psicólogo, en especial de aquél que tiene formación psicoanalítica, que se desprende de la lectura de su texto a la luz de los aportes hechos por dicha concepción teórica sobre el sujeto y también al quehacer del psicoanalista que se halla inserto en el ámbito forense y desempeñando una función que se halla limitada y acotada por una tarea que desde lo formal se espera que deba emitir un informe, siendo la producción del mismo la culminación de su intervención, que puede continuar solo a través de su declaración testimonial en juicio oral. Esto implica la imposibilidad de dar continuidad a un quehacer inherente a su práctica con el sujeto implicado en un hecho delictivo, sobre el cual en términos procesar-

les no se sabe cual será su destino, ni se hará demasiado para intentar que subjetivice la responsabilidad sobre su acto durante el período de cumplimiento de su condena. Todo ello teniendo en cuenta el sistema penal vigente en nuestro país y las condiciones bajo las cuales funciona la tan bastardeada rehabilitación carcelaria y sus consecuencias sobre la subjetividad.

Para su análisis se parte de la concepción del sujeto que tiene el psicoanálisis, teoría que sostiene que todo síntoma es una formación del inconsciente que se estructura como un lenguaje. Lacan recurre a la lingüística (fundada como ciencia por Ferdinand de Saussure) para legitimar su saber tomándola como una disciplina auxiliar que tiene como objeto de estudio esta herramienta fundamental del lenguaje en la clínica del trabajo analítico.

Podríamos decir desde el psicoanálisis que el sujeto tiene un efecto **“mariposa”** con dos alas: la del cuerpo (lo Biológico) y la necesaria dependencia de ese ser del otro del lenguaje, del deseo (la Cultura). La estructura del lenguaje sujeta al sujeto; desde su otra ala biológica lo hace nacer prematuro, indefenso y a merced de lo simbólico. La estructura del lenguaje lo captura y lo vuelve su prisionero y en tanto a-sujetado a esa estructura lo produce como sujeto. El sujeto no es un dato primero, es su efecto.

La lingüística toma al lenguaje como un elemento propio de la comunicación social. El lenguaje y la comunicación hacen posible la existencia de la sociedad.

La concepción de sujeto de la que parte el psicoanálisis considera al malentendido como la forma de expresión de esta falta de plenitud y correspondencia en la comunicación intersubjetiva.

El discurso implica la comunicación viva del sujeto a través el habla, se forma y transforma recurriendo a la estructura de la lengua en su comunicación con el otro.

Cuando el sujeto habla tiene a su disposición el conjunto de material de la lengua, y a partir de allí se forma el discurso. Cada sujeto junta los significantes (conjunto sincrónico y metonimia) según su sistema discursivo y a partir de allí tiene un efecto de significación, lo cual ocurre en el tiempo, que es el discurso (conjunto diacrónico y metáfora).

En las ciencias del derecho o ciencias que tienen su origen en lo social, el saber es objetivo y se expresa a través de enunciados que deben ser aceptados en forma general por toda la comunidad que la integra. No hay un sujeto de la enunciación que se considere en forma individual. Es mas necesario considerar acerca de lo que se habla, por ejemplo: el delito de homicidio y su normativa legal. No se toma en cuenta el criminal, en el caso de ser mayor de edad, sino a su acto. La sanción recae entonces sobre el acto y no sobre la persona. Tiene un carácter general e impersonal.

En correspondencia con la lingüística y en contraposición con el psicoanálisis, el derecho no indaga desde la semiosis social, sino desde la semio-

logía, operando sobre el discurso del texto legal tratando de reducir el anónimo con inclusión de un sujeto dentro de una lógica formal, exento de contradicciones, idéntico a sí mismo, un sujeto “de bien decir”, normalizado, sin otro deseo que el de emitir un discurso o mensaje que es soporte de estructuras fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas sustentadas como ideal científico.

El psicoanálisis en cambio indaga desde la semiosis social; al sujeto en su semi – decir, el sujeto del inconsciente, dividido, el sujeto indeterminado de la significancia, atravesado de lenguaje y que solo puede ser social por las enunciaciones. Al jerarquizar al sujeto, apunta al lo que en el habla resalta por su irregularidad: el lapsus, el olvido, el tropiezo, el trastorno del síntoma que aparece como efecto del deseo. Hay que diferenciar lo que es un síntoma en sentido psicoanalítico de lo que no lo es y lo es de origen orgánico.

Julia Kristeva dice que la psiquiatría desde su visión positivista del hombre busca una lesión física para hacerla causante del trastorno; el psicoanalista se refiere tan solo al decir del sujeto, aunque lo hace para sonsacar una “verdad” subjetiva que sería la “causa” de los trastornos, “escucha con igual interés, en lo que le dice el sujeto, lo real y lo ficticio, ya que uno y otro tienen una misma *realidad discursiva*”. Quiere descubrir la motivación primero conciente e inconsciente del síntoma, que al ser descubierta aparece siendo el símbolo de esa motivación finalmente encontrada.

Teniendo en cuenta estos aportes que contribuirán sin lugar a duda al enriquecimiento del tema propuesto, se tendrá por objeto de estudio el análisis del texto legal del artículo 34, apartado 1º de Código Penal Argentino y los antecedentes en relación con el mismo desde otros aportes teóricos, pero tomando el psicoanálisis como principal fuente teórica que da cuenta de la posición del sujeto en la estructura.

La propuesta no está exenta desde el comienzo de contradicciones inherentes a las diferentes concepciones del sujeto desde ambas disciplinas: el derecho en la búsqueda de la verdad objetiva y el Psicoanálisis en la búsqueda de la verdad subjetiva, por lo cual se tendrían como objetivos principales:

- Conocer los antecedentes de la evolución histórica del artículo 34, inciso 1º del Código Penal Argentino hasta nuestros días.

- Identificar las contradicciones del discurso inherentes al análisis de su texto.

- Establecer sus relaciones de interdisciplina con el psicoanálisis y la posibilidad de su modificación legal que tenga en cuenta el registro simbólico de la culpa y la responsabilidad del sujeto en la comisión de actos delictivos.

Se considerará la metodología de estudio que surge de la contrastación de la bibliografía rastreada y aportada sobre el tema, de cuyo tratamiento se ocupa no solo la disciplina jurídica sino también la psicología y el psicoanálisis en un entrecruzamiento interdiscursivo que ofrece obstáculos y requie-

re de un minucioso estudio y análisis cualitativo de la fuente teórica y bibliográfica seleccionada de toda la existente sobre el tema.

La relevancia y originalidad de este estudio radicaría en realizar aportes tendientes a plantear una problemática que muestre las limitaciones, contradicciones y ambigüedades inherentes al texto del artículo en cuestión. Se impone desde los dispositivos jurídicos y del sistema legal vigente en nuestro país la incorporación de nuevos aportes que incluyan la consideración en la creación y re formulación de nuevas normas y leyes, desde una concepción teórica que tenga en consideración no solo los actos y su correspondiente sanción concebida por el derecho, sino que tome en cuenta, en entrecruzamiento interdiscursivo, los aportes hechos por el psicoanálisis para abordar la subjetividad y la necesidad de un cambio en tal sentido que posibilite al sujeto una modificación de su posición estructural y lo habilite para significar su acto en un registro simbólico de la culpa y responsabilidad. A ello le sigue la consecuente aplicación del castigo, cuyo efecto sea subjetivante y humanizante, y no reproductor de otros actos similares, realidad a la que asistimos hoy en día, y de la cual somos cómplices silenciosos.

Finalmente se podrá considerar como posible hipótesis de trabajo la siguiente:

“La Ley vigente en la República Argentina sobre inimputabilidad penal es desde sus orígenes ambigua y contradictoria, dificultando el necesario entrecruzamiento de los discursos interdisciplinarios en su aplicación y en sus efectos sobre la subjetividad”.

En estos últimos, sus efectos sobre la subjetividad, el juego de significantes dará como efecto la significación del acto, siendo capturado por la ley en la medida en que éste puede ser denunciado con la culpa concomitante. La ley captura al sujeto a través de la lengua. La ley es lo sincrónico, pero también es lo diacrónico.

Estas consideraciones tienen como hipótesis primordiales las que postula la Dra. Marta Geréz Ambretín en su libro “Deudas y Sacrificios”, en el cual sostiene que “no es posible pensar en la estructura del sujeto sin tener en cuenta a esa categoría omnipresente que es la culpa” y como hipótesis secundaria la que afirma que “la culpa da cuenta de la relación del sujeto con la ley”.

Finalmente y en relación al análisis del texto del artículo 34 en cuestión, vale la pena recordar, a modo de señalar una primera contradicción legal la afirmación hecha por el jurista Pierre Legandre “cuando mas loco lo queremos poner a un sujeto para que se lo declare inimputable mas lo condenamos”.

Consideraciones Finales

El Trabajo de investigación propuesto circula en la idea de un planteo teórico en el cual el Análisis de los Discursos Interdisciplinarios se impone. Se podrá considerar las contradicciones del texto en la aplicación de la norma legal de un artículo de la ley penal de nuestro país que se erige como ideal en las ciencias del Derecho por su valor simbólico y su significado de sanción y los casos de excepción de la sanción por inimputabilidad penal, no exenta de contenido ideológico.

A ello se agrega intentar su análisis desde el punto de vista de la semiología social y del psicoanálisis, lo cual pone en cuestión la legitimidad de su continuidad y su vigencia o abre un campo posible de su reformulación al incluir al sujeto que desde su estructura a partir del lenguaje nos habla de su acto de acuerdo a la cadena significativa y a la significancia que cobra el mismo en el uno a uno del caso en particular, lo cual se irá desgranando y develando en sus implicancias concientes e inconscientes a través de su discurso, dando cuenta de su posición frente a la Ley, de su lugar ante el deseo y el otro social que le posibilitará subjetivar su falta.

Bibliografía

- Bartes, R.: El placer del texto. Trad. Nicolás Rosa. I ed. en francés. 1973, 7ma. Ed. en español México: Siglo XXI
- La lección inaugural. Trad. Oscar Terán. I ed. en francés: 1978, 4ta. ed. ampliada en español. México Siglo XXI, 1987.
- La aventura semiológica. Barcelona: Paidós, 1990
- El grano de la voz. México: Siglo XXI, 1983.
- Braunstein, N.: Psiquiatría, Teoría del Sujeto, Psicoanálisis. México: Siglo XXI, 1985
- Foucault, M.: El orden del discurso. Barcelona: Siglo XXI. 3ª ed. 1987.
- La verdad y las formas jurídicas. Bs. As.: Gedisa, 1990.
- Freud, S.: Todas las obras citadas están tomadas de la editorial Amarrortu
- El chiste y su relación con lo inconsciente. Vol VIII, Bs. As., 1979.
- Tótem y Tabú. Vol. XIII, Bs. As., 1980
- Psicología de las masas y análisis del yo. Vol. XVIII, Bs. As., 1979
- El Malestar en la Cultura. Vol. XXI, Bs. As., 1979
- Moisés y la religión monoteísta. Vol. XXIII, Bs. As., 1980
- Gerez Ambertín, M.: Entre deudas y culpas: sacrificios: Bs. As.: Letra Viva. 2008
- Las voces del Superyó. Bs. As.: Manantial, 1993. 2º ed. 1998.
- Fundamentos de Semiología. Ficha de Cátedra N° I. Fac. de Psicología. UNT
- Ley, prohibición y culpabilidad. En Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico. Gerez Ambertín, M. (Comp.) Fac. de Psicología. UNT. 1999.
- Kristeva, J. : Semiótica 2 Tomos. Madrid: Fundamentos, 2º ed. 1981.
- (El) Trabajo de la Metáfora. Barcelona: Gedisa, 1985.

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

Lacan, J. : Intervenciones y textos. Bs. As.: Manantial, 1988.

----- Seminario III. Las Psicosis. Barcelona: Paidós, 1984.

----- Seminario V: Las Formaciones del Inconsciente: Paidós, 1984.

Rosa, N. : Léxico de lingüística y semiología. Bs. As.: CEAL, 1978.

Vallejo, A.: Vocabulario lacaniano. Bs. As.: Helguero Editores, 1980.

Culturas Mortificadas: La función reparatoria del Estado

Braceras, Diana

Filiación Institucional:

Psicóloga. Psicoanalista. Docente Adscripta de Salud Mental. Fac. de Medicina. UBA. Instituto de Salud Popular 'Dr. Floreal Ferrara'.
Fundación Ibarra Grasso
Fundación de Actividades Biosféricas

Resumen: La creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, en el marco del programa "Consecuencias Actuales del terrorismo de Estado", con el nombre del psicoanalista Dr. Fernando Ulloa, auspicia un gesto fundacional de fuerte inserción en una perspectiva del Derecho y del Psicoanálisis. La 'fábrica del hombre' de Occidente según Legendre, exporta sus instituciones, construidas por el Derecho y con ellas una 'sociedad mundializada', instituida en el orden del notodo, el mundoespejo ilimitado, para la cual la excepción no existe. De allí su aspiración a una totalidad exhaustiva, con el exterminio más o menos controlado y dosificado, de las comunidades diferentes ¿En qué consistirían las intervenciones en la población indígena, sometida a lógicas concentracionales en sus propios territorios o en continuas migraciones, si estos centros asistenciales decidieran alojarlos? En la medida que se siga sosteniendo el imaginario del 'país sin indios', el genocidio continúa en la 'encerrona trágica' de depender de quien tiene el poder de masacrar con impunidad a nivel estatal y neutralidad e indiferencia social.

Milner, en *Las inclinaciones criminales de la Europa democrática*, se pregunta por la persistencia del nombre 'judío'. Como el del 'indio' no son nunca predicados, localizan al enunciadador. 'Donde eso estaba yo advengo', subjetivación en acto. El 'indio' se nos despierta en las metáforas de las pasiones alegres: como nombre de la infancia inquieta, rebelde, revoltosa y de la potencia sexual, deseante y disfrutadora. Un feliz retorno en la lengua, del oprobio renegado en nuestra historia.

*"La revolución por las armas es un juego de chicos,
comparada con la revolución cultural"*

Rodolfo Kusch

En marzo de 2011 fue creado el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, en el marco del programa "Consecuencias Actuales del terrorismo de Estado", de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Con el nombre del psicoanalista Dr. Fernando Ulloa, auspicia un gesto fundacional de fuerte inserción en una perspectiva del Derecho y del Psicoanálisis con un quehacer situado, éticamente comprometido con los procesos colectivos de reparación histórica e investigación de los procesos de subjetivación, resistencia y construcción de lazos sociales.

En la *Novela Clínica Psicoanalítica*, con que Fernando Ulloa nos ‘pasa’ su ‘estar psicoanalista’ como gustaba definir su arte y oficio, justamente en el capítulo reservado al ‘Lugar del Sujeto y la producción de Subjetividad’, hermana el genocidio de América con el terrorismo de estado en la sistemática tarea de supresión de la condición humana a la que se dedicaron con fruición.

Allí, Ulloa cuenta una anécdota de viaje por la Patagonia, su encuentro con un mapuce:

“Aquella única vez que hablé con Cañuqueo, un viejo balseiro del Colloncurá, le pregunté más o menos: ‘¿Usted guarda la religión de los antiguos de antes?’ Me impresionó la figura a la vez expresiva y reservada, de aquel abuelo añoso... Los *antiguos de antes* es un modismo regional, no muy frecuente, con que suele aludir a los abuelos míticos de la tradición.

Cañuqueo afirmó que sí guardaba su religión. Esto me animó a insistir acerca de qué era esa religión y si la enseñaba a sus hijos: ‘*La religión es la lengua*’, dijo, escueta y nítidamente, para luego murmurar: ‘*La paso a mis nietos cuando puedo..., señor*’”.

La cultura Occidental construyó privilegiadamente a partir del Derecho sus instituciones, “las formas de vida social, esos montajes hechos de palabras, las que con la condición de ser proferidas, por quien tiene el poder de hacerlo, promueven la existencia de lo que ellas enuncian”.

Estos procedimientos son sintetizados en el análisis que Pierre Legendre hace de su cultura, como ‘la fábrica del hombre’, desmitificando la naturalización que sería inmanente a lo social, pone de manifiesto lo arbitrario de las prácticas y saberes, que no sólo engendra la cultura hegemónica Occidental, sino que las exporta.

La exportación de instituciones es el soporte de la Modernidad occidental, afirma Legendre: El mundo sería el ‘vertedero de los modelos de pensamiento’ de occidente, como si no existiera un marco extratemporal que fundara la legitimidad de la construcción cultural en la pertenencia mutua del sujeto y la civilización. La ilusión occidentalista sería creer que la exportación de modos de vida y las transferencias de tecnologías, - acompañadas estructuralmente por las normas jurídicas de construcción de montajes familiares en los ‘países vertedero’- convierten la identidad de otras culturas.

La posibilidad de nuestro ‘des-cubrimiento de América’ y sus categorías subjetivas pluriversales, implican reconocer que la historia local de la Europa occidental, en otras lenguas y memorias, interrumpidas y rebajadas por una geopolítica del conocimiento que vació de diversidad a los mundos, y naturalizó el empobrecimiento teórico y la imitación práctica en nuestras sociedades colonizadas, formadas literalmente en la universidad del pensamiento único eurocentrado

Mirarnos con los ojos de ‘occidente’, lo cual remite al Ideal en la construcción de la subjetividad, coincidiendo Aníbal Quijano con Franz Fanon, cuando sostienen: “Fuimos derrotados no porque el enemigo fuera invencible sino porque lo tenemos aquí adentro, en la cabeza, desde donde opera. Cuando se trabaja sobre un problema que ya está mal visto, estará mal planteado.”

La versión mitológica del desembarco en el ‘Nuevo Mundo’ y la infantil fascinación de los indios por los ‘espejitos’, podemos leerla entonces: “El hombre aprende la razón para vivir de los emblemas, las imágenes, los espejos. Quien maneja el Espejo tiene al hombre a su merced.”

De alguna manera el planteo revierte en la cuestión de los límites de la ‘sociedad mundializada’, instituida en el orden del *notodo*, el mundoespejo ilimitado que replica lo mismo desde todos los ángulos. Tal es la caracterización de la sociedad moderna, requiriendo la no postulación de existencia alguna que le haga límite, de allí su aspiración a una totalidad exhaustiva y el exterminio más o menos controlado y dosificado de las sociedades diferentes, que le solucionarían el ‘defecto’.

Pero los efectos globales, los efectos masivos de la mundialización, no son el origen o la causa, sino un resultado.

Son determinados *objetos institucionales* donde se alojan relaciones y prácticas heterogéneas, recibiendo de la ley y del derecho una unidad de calificación y significación que posibilita el juicio y la decisión racional, los que elaboran modos de existencia o la niegan.

Tanto los procedimientos de constitución subjetiva como los de des-subjetivación son efectos de discurso.

Los dispositivos de enunciación de las leyes no son los únicos, pero su expresión en algunos planos es definitiva, la existencia histórica tiene como condición de posibilidad el cuadro institucional y sus reglas positivas, legales y extralegales. Pero la aprehensión de la política de actuar del lenguaje en el proceso de subjetivación, no se reduce a un juego significativo.

“Lo que permite transformar las palabras y las proposiciones de la len-

gua en una enunciación completa, en un “todo”, son fuerzas afectivas pre-individuales y fuerzas sociales y ético-políticas que son externas a la lengua, pero internas a la enunciación.”

Es posible que encontremos en el pensamiento de lo ‘múltiple’, aportes para la construcción de una cartografía teórica mucho más próxima a ‘visiones’ comunitarias originarias, nunca pensadas con rigor.

El lugar de la lengua, de la palabra y el lazo social se transparenta en la función del performativo, cuya sola potencia creadora bien merece el lugar de lo sagrado, como bien lo transmitió el abuelo mapuce. Desde el trabajo clásico de Austin, se admite que la fuerza de enunciación performativa proviene del hecho que implica una ‘obligación social’, crea una situación nueva para el interlocutor, obligando a considerar el hecho: a responder.

‘Víctimas del terrorismo de estado’, activa una constitución de ‘sujeto político’ que no estaba calculada, en la brecha se coló el ‘indio’. Novedad fuera de contexto incluso para los organismos de DDHH, que pensaron un espacio asistencial y de estrategias de intervención para testigos y querelantes, vinculados al último genocidio.

Evidenciamos la apertura a lo imprevisible, a la indeterminación de la respuesta de los otros: reconfigura el espacio político, obliga a posicionarse, a expresar un punto de vista, una evaluación que es siempre a la vez afectiva y ético-política pero el locutor, el enunciado y el destinatario no necesariamente están ya instituidos, todo ello más allá de lo que el autor mismo hubiera deseado.

La potencia de transformación del espacio público y de subjetivación no surge de las meras estructuras semánticas, de la lengua como una simple convención o una confirmación de las relaciones sociales ya instituidas; el discurso como relación dialógica crea la novedad que no imaginaron los autores .

El grado más elevado de destrucción subjetiva, paradigma del terror de Estado, según las elaboraciones surgidas de los primeros equipos asistenciales de los organismos de DDHH, es el lugar del ‘colaborador’, una ‘obediencia’ que no responde al asentimiento subjetivo, sino a la ‘encerrona trágica’ - renegación + crueldad- la mortificación de depender de quien tiene el poder de masacrar con un respaldo tal, que asegura la impunidad a nivel estatal y la indiferencia o neutralidad a nivel social.

El trabajo semiológico de Ulloa destaca los eficacia de la renegación: insensibilidad a la crueldad, aceptación mortificada, estabilidad dolorosa... ‘los paisanos son así’. Poco frecuentado por el Psicoanálisis el campo de ‘lo colectivo’, el trabajo institucional de Fernando Ulloa y su compromiso con la lucha

de los organismos de DDHH, instaló como pocos, la inspiración del analista para hacer surgir la dignidad de la existencia y la construcción de la ternura.

¿En qué consistirían las intervenciones en estos grupos sometidos a lógicas concentracionales en sus propios territorios o en sus continuas migraciones por la supervivencia, si la iniciativa política de brindar asistencia decidiera alojarlos, en el marco de las 'Políticas Reparatorias del Estado nacional, de Memoria, Verdad y Justicia'?

La función reparatoria, está pensada no sólo en el aspecto económico, que en cierta medida, escasa y lenta por cierto, está siendo implementada a través de intervenciones sobre la territorialización y los recursos naturales de comunidades originarias, vía organismos específicos. Lo que no ha entrado aún a consideración es el impacto del terrorismo estatal en la construcción de subjetividad y los efectos que se derivan del particular modo de construcción de los lazos sociales, a partir de marcas que provienen de la impunidad cronicada en relaciones mortificantes, tal como las describe el Dr. Ulloa.

¿Estamos dispuestos a un proceso reparatorio que consiste en restitución de identidad y los lazos sociales que implica legua, historia y nominación, con su potencia para filiar, religar y transmitir en un alojamiento hospitalario del Otro instituido por la sociedad, el Estado de Derecho, reparando la memoria, respetando la palabra, el relato, y los cuerpos, con sus conmovidas narraciones tocadas de verdades en la carne y el silencio que bordea lo inimaginable, insoportable? ¿Será posible la tramitación de duelos 'coagulados', de 'estrágos' que sólo la sanción jurídica y social, con efectos en lo subjetivo y en lo colectivo, pueden inscribir? Penoso, lento, duro trabajo de cura transgeneracional reconocido como política de gobierno, pero aún no de Estado... ¿lo podremos escuchar, testimoniar, escribir?

"El psicoanálisis se sostiene en un propósito: el develamiento de aquella verdad que, estando cubierta para el propio sujeto que la soporta, se presenta como síntoma. Alcanzar o no este propósito suele ser aleatorio, pero que el psicoanalista no desmienta en su práctica lo que afirma teórica y técnicamente, fundamenta la calidad ética de su quehacer."

El mantenimiento de las condiciones de invisibilidad facilita la expropiación, ya no sólo simbólica, en cuanto hace a la historia colectiva, instituciones propias, lenguas, sabiduría, sino que constituye el resorte eficiente para la expropiación material de sus recursos, de los que depende la subsistencia de las comunidades y el freno a la que podríamos llamar 'asimilación forzada de personas'. Una forma más de la desaparición. "En la medida que se siga sosteniendo el imaginario del 'país sin indios', el genocidio continúa"

Y la dimensión continental de la cuestión, nos recuerda la preexistencia y pertenencia a un Otro mundo donde cada solución nacional de asimilación a la modernidad, de estos contingentes, puede peligrar ante la afluencia de indios provenientes de países en los que la desaparición no fue implementada. De ahí el rechazo a los migrantes de países vecinos menos modernizados, mediterráneos como Bolivia o Paraguay, pero también de las regiones más alejadas del centro de nuestro país, de los puertos y la comunicación fluida con las grandes ciudades.

Esta escisión es señalada tempranamente por Rodolfo Kusch, para pensar 'nuestros fracasos', oponiendo cultura popular y colonizante. "La cultura significa lo mismo que un cultivo... finalmente no sabemos qué cultivar y descubrimos que nuestra existencia transcurre entre un pa'mí, un 'estar en banda', una necesidad de 'deschave' y una desgraciada necesidad de 'quedarse en el molde'"

Siguiendo la tesis de Milner, la solución definitiva del siglo XIX ilustra lo implica a la vez patriotismo y racismo. Idealmente, el nombre indio, cesa así de presentarse como límite en el seno de la sociedad ilimitada, sin excepciones, es capturado por lo lógico-político. El límite que significaba para el notodo social, queda reinscrito como un derecho del hombre garantizado por el Estado, en nombre de la diversidad cultural... pero hasta cierto límite, allí mismo es donde la lógica hace una operación de reversibilidad y se le atribuye al indio los rasgos de lo ilimitado: están en todos lados, no son de ninguna parte, desarraigados, no tienen territorio, circulan sin fronteras, tienen rasgos de lo femenino: cobardes, tiernos, llorones, domésticos; y todo lo opuesto, mostrando su estofa imaginaria: peligrosos, ladinos, resentidos, insensibles, inmovibles, desconfiados, torvos. La necesidad de censos, documentación y catastros, intenta abordar lo ilimitado uno por uno: como con la peste, nadie puede estar seguro de no tener algo de indio, salvo que lo niegue la ciencia, mostrando sangre cifrada y terminaron cifrando lo reprimido, la mismísima Facultad de Bioquímica de la UBA (56% de mestizaje en la población argentina). El nombre de raza tranquiliza al sujeto social, en cuanto la biología garantizaría que no hay desliz y oscuridades en el nacimiento y filiación, culpa de algún indio malonero o sirvienta violada. El nombre de criollo, paisano o gaucho, blanquea al indio. Adolfo Colombres, nos habla de los efectos de la 'deculturación de la política' y el desmantelamiento de las matrices simbólicas, propios de la maquinaria etnocida.

Milner, que se pregunta por la persistencia del nombre judío, sostiene que ya sea que se lo acepte o rechace tiene un efecto de subjetivación: "El que señala no se han matado suficientes judíos /indios, también se dice como sujeto". Como performativo el nombre judío o indio no son nunca

predicados, por más que el enunciado le de apariencia de tal, ubica, habla del enunciador. 'Donde eso estaba yo advengo', se realiza, en acto. Pasarlo de generación en generación, a los hijos, o a los nietos, como cuando podía el balcerero mapuce Cañuqueo, es la forma en que persiste el indio. A los otros, el indio se nos despierta en las metáforas de las pasiones alegres: como nombre de la infancia inquieta, rebelde, revoltosa y de la potencia sexual, deseante, y disfrutadora. Un retorno feliz en la lengua, de lo renegado en la nuestra historia.

Ya lo advertía Don Arturo Jauretche en su célebre polémica con Félix Luna: 'El ocultamiento de la historia es una política'. Pero también el retorno de lo reprimido pone en acto el saber "no sabido" y su propia eficacia, siempre y cuando encuentre quien lo escuche y lo haga escuchar. Y quienes puedan leerlo. Una lectura oportuna y rigurosa es algo muy activo, las huellas de la historia transforman las relaciones con el tiempo. El porvenir es otro sin ellas, por eso decidir saber, decidir pensar y reparar, también es una política en el Psicoanálisis que nos compete.

Y en Europa... no se consigue.



Notas

- (1) Ulloa, Fernando, *Novela Clínica Psicoanalítica*, Buenos Aires, Paidós, 1995.
- (2) Thomas, Yan. *Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano*. Buenos Aires, Eudeba.
- (3) "Se refiere a aquello que ha sido calificado en términos de perspectiva cognitiva desde Europa pero que elabora toda la experiencia del colonialismo y de todos sus efectos, en particular uno que llamo la colonialidad del poder". Quijano, Anibal. 'Imaginación y racialización', texto originalmente publicado en *Anuario Mariateguiano*, Vol. IX, No. 9, 1998, pp. 113-122, Lima, Perú.
- (4) Quijano, Anibal. Ob. Cit.
- (5) Legendre, Pierre, *La fábrica del hombre occidental. Seguido de El hombre homicida*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008. Pág. 13.
- (6) Lazzarato, Maurizio. *Políticas del Acontecimiento*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2006. Pág. 22
- (7) Siguiendo a M. Lazzarato: Una mutación de la subjetividad, es decir, de la manera de sentir: no se soporta más lo que se soportaba anteriormente, "la repartición de los deseos cambió" en el alma. La consigna "Otro mundo es posible" es sintomática de esta metamorfosis. En relación con otros acontecimientos políticos del siglo que acaba de terminar, el desfasaje es radical.
- (8) Caracterización de 'Encerrona trágica': transfondo de invalidez extrema, lógica binaria opresor/oprimido, sin tercero de apelación, condiciones para la extorsión. La víctima depende por completo para dejar de sufrir o sobrevivir de alguien a quien rechaza y repudia. Efectos: desadueñamiento del cuerpo, desesperanza, acostumbramiento al maltrato, quiebre y desarticulación de lazos sociales, dependencia de una voluntad arbitraria, vivencia de circularidad infernal. Construcción de Recursos para salir: Convicción del propio valor, lazos solidarios, instancia de apelación, negarse a aceptar aquello que niega la realidad, producción crítica comunitaria, organizar los dinamisismos inteligibles del drama, organizar una narración que proponga salida, imaginar el porvenir.
- (9) Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Serie Normas y Acciones en un Estado de Derecho, Colección Derechos Humanos para Todos. Secretaría de DDHH, Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, Presidencia de la nación. I ra. Ed. 2008, Buenos Aires, 2010. Contiene escritos de F. Ulloa, A. Stolkner, J. Dobón, O. Saidón, G. Guilis, G. García Reynoso, entre otros.
- (10) Ulloa F. "La ética del analista ante lo siniestro" en *Revista Territorios* N°1, 1985.
- (11) Dr. Pedro Navarro Floria, director del Centro de Estudios Patagónicos de la Univ. Nac. del Comahue, en las *Jornadas sobre Políticas Genocidas del Estado Argentino*, en la Legislatura de Buenos Aires, 2004.
- (12) Kusch, Rodolfo, *Pozo de América* en O. C. , Rosario, Fundación Ross. Tomo IV. 2000.
- (13) Milner, Jean-Claude. *Las inclinaciones criminales de la Europa democrática*, Bs. As., Manantial, 2007.
- (14) Arturo Jauretche: "He querido mostrar en el transcurso de este libro (...) la gravitación que las pautas dominantes en una sociedad tienen sobre su destino. Esta es la única función docente que tiene la historia: enseñarnos el presente y el futuro, por lo que sucedió ayer. Esa es la razón por la que se la falsificó sistemáticamente en nuestro país, oponiendo a una historia de la política, una 'política de la historia', como lo digo en *Política nacional y Revisionismo histórico*". De El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, 14ª Edición, Peña Lillo editor, Bs. As., 1982.

Bibliografía

- Casalla, Mario: *América latina en perspectiva*. Bs. As., Ed. Altamira, 2003.
- Colombres, Adolfo: *Celebración del Lenguaje*. Bs. As., Ediciones del Sol, 1997.
- Lazzarato, Maurizio: *Políticas del Acontecimiento*, Bs. As., Tinta Limón, 2006.
- Legendre, Pierre: *Lo que Occidente no ve de Occidente*. Bs. As., Amorrortu, 2008.

- Legendre, P.: *La fábrica del hombre occidental y El hombre homicida*, Bs. As., Amorrortu, 2008.
- Milner, J.-C. *Las inclinaciones criminales de la Europa democrática*. Bs. As., Manantial, 2007.
- Ulloa, Fernando: *Novela Clínica Psicoanalítica. Historial de una práctica*. Bs. As., Paidós, 1995.
- Taber, Beatriz y Altschul, Carlos (comp.): *Pensando Ulloa*, Bs. As., Libros del Zorzal, 2005.
- Thomas, Yan: *Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano*. Bs. As., Eudeba.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Asentimiento Subjetivo, Pena y Sanción Simbólica

Carol, Alfredo O.

Filiación Institucional:

Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Univ. Católica de Sgo. del Éstero

Proyecto 26K408 Cons. de Invest. de la Univ. Nac. de Tucumán

Introducción

El presente texto pretende articular conceptos centrales para el Psicoanálisis con relación al campo de la legalidad como son los de asentimiento subjetivo, pena y sanción simbólica a partir de la presentación de un trabajo clínico-social con grupos de adolescentes en un programa provincial de inclusión social.

Los conceptos mencionados son destacados por Lacan para dar cuenta de la relación del Psicoanálisis con la Criminología pero también permiten realizar y fundamentar el abordaje e intervenciones en el campo de lo social a través de la creación de dispositivos sociales inclusivos. El desafío consistía en la creación de espacios sociales donde las intervenciones produjesen efectos que pudiesen ser interpretados y leídos como productos de las subjetividades en el marco de una situación social que arrasa con ellas.

Descripción del Proyecto y de la población

En el curso del año 2009 se pone en marcha un proyecto de inclusión social gubernamental en el cual participo como coordinador y supervisor del grupo de psicólogos (posteriormente se incluyeron pedagogos y trabajadores sociales) que acompañarían a docentes de áreas artísticas en el trabajo grupal con adolescentes de zonas marginales de S.M. de Tucumán.

El propósito central que guiaba el trabajo con grupos de adolescentes tenía como eje la inclusión en actividades recreativas y artísticas es espacios no escolarizados y de considerar a estos grupos (integrados por adolescentes de entre 12 y 18 años) como de riesgo ante el avance del consumo y la comercialización de drogas (especialmente, el paco).

Se habían realizado experiencias previas de trabajo grupal coordinadas por docentes de materias recreativas y artísticas pero este Proyecto se proponía incluir psicólogos para registrar, evaluar, acompañar y aportar respuestas e intervenciones a las problemáticas psico-sociales que se hacían presentes en el trabajo con los docentes.

Teniendo en cuenta esta situación se consideró que los psicólogos que participarían tendrían a su cargo una tarea no asistencial y si de intervenciones en el interior del trabajo grupal de acuerdo a la dinámica que se generaba y la posibilidad de acciones oportunas con relación a los lazos que en el interior del grupo se creaban con los compañeros, el docente y los psicólogos que participaban.

También se intentaba incluir a los lazos familiares y sociales como a los aspectos institucionales y las representaciones sociales referidas a familia, lazos sociales y sexualidad.

El espacio de trabajo recreativo-artístico aparecía como una posibilidad y alternativa frente a la desvalorización de la educación formal aunque no la sustituye.

El número de adolescentes y jóvenes que habían abandonado la escuela era alto así como, en general, no consideraban a la misma y a los docentes que la representan bajo algún tipo de valor social, familiar o personal.

Las relaciones entre pares presentaban una particular violencia y las relaciones entre los sexos oscilaban entre la idealización y la degradación.

Con relación al mundo adulto (del que los docentes y los psicólogos que coordinaban la tarea eran los representantes visibles) estaban marcados por el desdibujamiento de la palabra ordenadora de los adultos, la desvalorización de posibles aprendizajes, el nulo registro de instituciones del Estado (escuela, centros de atención primaria, etc.). Al decir de Silvia Bleichmar “ las generaciones que tienen a su cargo el completamiento de la crianza de quienes vendrán a relevarlos en el proceso reproductivo y social se ven despojadas ya no de certezas sino de propuestas mínimas a ofrecer.” (Bleichmar.2005:47)

Ante esta perspectiva se pone en marcha el trabajo de grupo y la supervisión de la tarea a realizar en un contexto que aparecía como refractario a toda intervención.

Desde el inicio de la tarea, tanto en lo que se instrumentaba grupalmente como en el trabajo de registro, evaluación y supervisión de las dificultades en los grupos partíamos de la idea que nuestro abordaje de las subjetividades y de las intervenciones que realizábamos tenía como eje central darle la palabra a cada sujeto integrante del grupo. Esto ya suponía el intento de implicarlos en su propio decir y en las acciones que se realizaba en el interior del espacio creado.

Nos enfrentábamos con una amplia gama de posiciones ante esta idea central: desde sujetos que apenas o solo débilmente podían sostenerse en ella o que se mantenían al borde de la subjetivación con una importante pobreza representacional hasta los que lograban hacer funcionar su palabra en un espacio propiciador como el que se iba construyendo.

En los distintos abordajes psico-sociales que se realizan en poblaciones que se consideran “excluidas”, “vulnerables” o “en riesgo”, entre otros significantes utilizados para describirlas, dos posiciones que a veces se congelan aparecen como consideraciones: por un lado, un activismo de la realización sin considerar la participación de los sujetos lo que termina alimentando la idea que el mundo adulto y las instituciones del Estado cumplen el papel del dador o el desasosiego por todo lo que no anda y que puede hacerse nada, lo que termina produciendo un eterno comienzo de proyectos inclusivos que no terminada de producir un anclaje de los sujetos en los espacios construidos o alimentan la deserción.

Tratando de evitar, en la medida de lo posible, de caer en alguna de estas dos tentaciones es que nos parecía importante en la creación de espacios de producción artística y recreativa que permitiera alojar la producción de adolescentes y que incluya lo que puedan decir de lo que realizan y no que tuviese como propósito el entretenimiento u ocupar el tiempo.

Si, en líneas generales, podemos considerar que allí donde las palabras de un sujeto no tienen lugar comienza la manifestación de distintos tipos de violencias. Nuestro objetivo era crear condiciones para que eso ingresara en un lugar y un espacio donde la palabra y el lazo consecuente con otros sea posible.

Lo que nos brindaba la posibilidad de asistir a la construcción de textualidades subjetivas e intervenir en ellas a partir del entramado que iba produciéndose.

En el abordaje de la tarea habíamos decidido que la conformación de los grupos de adolescentes no sería un grupo terapéutico ni que los psicólogos participantes actuarían en algún tipo de asistencia psicológica.

Aunque sí propiciaríamos todo pedido o demanda que formularan los adolescentes en el amplio campo de la salud, desde la posibilidad de acceder a un médico, a un dentista o de realizar algún tipo de consulta psicológica o psicopedagógica.

Intentábamos sostener las singularidades que se presentaban al considerar a los sujetos integrantes de los grupos en tanto “separados-juntos”.

Si bien las subjetividades siempre es con otros y en el marco de otro no constituyente cada mensaje, texto o decir es de cada sujeto.

Especialmente en el caso en el que nos encontrábamos trabajando don-

de los otros son vistos a través únicamente del para amigo/enemigo y el Otro (social, institucional, escolar, etc.) no es reconocido dado que es expulsivo.

Ambos aspectos de la inermidad y orfandad subjetiva en adolescentes nos encaminaba a sostener el espacio en tanto lugar Otro de producción de textos y la palabra de cada uno.

La posibilidad de sostener estos lugares hacía, a veces, posible la intervención en el campo diferencial de la responsabilidad por el decir, el asentimiento subjetivo por las acciones producidas y la sanción simbólica de actos y palabras.

Difícilmente podría considerarse a alguien responsable de algo (palabras y acciones) si no ha incluido, al estar él mismo incluido, en el marco de un universo social y simbólico que establezca la diferencia de espacios y lugares.

Por lo que los actos producidos sobre los otros o las propiedades del otro aparecen sin razón o por la única razón de pertenecer a otro y el castigo aparece también como una acción caprichosa en tanto respuesta.

Dos intervenciones

En este apartado quisiera mostrar dos ejemplos de intervenciones, una de ellas donde participó todo un grupo y el segundo, donde Augusto de 13 años será el protagonista.

En un grupo de trabajo, compuesto con alrededor de 60 adolescentes entre los 12 y los 19 años pertenecientes a distintas zonas del barrio donde se realiza la tarea, se presenta un conflicto.

Es el que mantiene la mayoría de estos adolescentes con un geriátrico de la zona, la queja de directivos, médicos y enfermeros se centra en las repetidas veces en que estos adolescentes producen la rotura sistemática de los vidrios de la institución. Ninguna medida podía parar este accionar, por lo que se había desistido del cambio de los vidrios y los integrantes de la institución estaban en permanente conflicto con los jóvenes.

La palabra adulta sólo producía descalificación y abonaba el desafío, por otro lado los adultos no podían encontrar algún modo de considerar a estos adolescentes más que como productores de actos vandálicos y delictivos.

Ni la prohibición expresa, ni la violencia como respuesta ante una acción violenta en sí misma, ni el intento de establecer algún acuerdo o pacto, etc. había funcionado para establecer una mediación.

En la evaluación de la situación de conflicto consideramos importante implementar una visita dividiendo al grupo total en grupos de no más de 6 personas, luego de la visita donde se recorre el establecimiento, se habla

con los profesionales, se indaga sobre los propósitos de un lugar así y de los objetivos institucionales se pone en marcha una tarea de trabajo en el espacio grupal.

Desde este se trabajo produciendo textos que intenten incluir en el panorama cotidiano un establecimiento dedicado al cuidado de la salud de los ancianos pero también nos preguntábamos ¿por que unos adolescentes debían valorar y cuidar algo que se había establecido en los márgenes de la ciudad revelando la propia desvalorización política, institucional y ciudadana?

El intento de incluir en el paisaje social y simbólico el geriátrico como institución donde se cuida ancianos, aún con todas las dificultades institucionales en juego, produjo el efecto de reducir sensiblemente la rotura de los vidrios.

Intentábamos con esto rearmar un circuito y construir un texto mínimo donde la salud fuera considerada un valor a proteger intentando implicar a cada uno de los integrantes del grupo en dicha protección.

Augusto de 13 años participa en el taller de música. Al mismo tiempo es el líder de un grupo de niños más pequeños compuesto por hermanos, primos y amigos. Por ello lidera la clase de música.

Ha desertado en distintas oportunidades de la escuela, por lo que su nivel de instrucción escolar es pobre, al igual que su lenguaje y su expresión escrita.

Si bien participa desde que se inicia el trabajo grupal hace sentir en permanente desafío al docente y a los integrantes del grupo hasta imposibilitar, a veces, el desarrollo de la tarea.

Se ha planteado muchas veces que es necesario separarlo del grupo por que su presencia y accionar obstaculizan todo intento de trabajo.

La situación familiar de Augusto es compleja: el padre fue muerto en un enfrentamiento con la policía y la madre trabaja para mantener a una familia numerosa. Situación que hace que Augusto sea el protector de sus hermanos más pequeños.

Todo intento de escolarización ha resultado infructuoso pero... presenta un verdadero talento para la música aunque si situación de líder grupal y de desafío a todo y a todos impide un desarrollo de esta habilidad.

Las intervenciones realizadas ofreciéndole distintos perspectivas para el desarrollo y aprendizaje de la música no han prosperado en el marco de lo que ofrece el Proyecto.

A raíz de sus reiterados abandonos de su escolarización la institución escolar ha solicitado su evaluación para determinar un diagnóstico psicopedagógico y psicológico. Se propicia esta intervención pero atendiendo al cuidado de que estas intervenciones profesionales no encasillen a Augusto en un diagnóstico cuyo efecto sólo sea de remarcar su exclusión.

La evaluación se hace a partir de las entrevistas en una institución psiquiátrica cuyo jefe de servicio infantil también es músico.

En todas las evaluaciones realizadas Augusto oscila entre la apatía y el desafío pero habla de música estableciendo un lazo con el musicoterapeuta de la institución con el que empezará a trabajar creándose un espacio donde aprender música.

El riesgo que tratamos de evitar en el caso de Augusto era no precipitarlo en la escuela donde no encontraba lugar ni en la institución ni otorgaba algún valor a los contenidos que se transmitían ni en el camino de evaluaciones psiquiátricas y/o psicológicas. Más bien se propicio un espacio singular donde sus ficciones se anudaban a la música.

No abandonó el grupo y comenzó a participar desde otro lugar al que se propicio su construcción: enseñando a los otros niños lo que iba aprendiendo.

Conclusiones

En el presente trabajo quisimos mostrar algunos de los intentos de trabajo en un Proyecto estatal de inclusión social.

Más allá de logros y obstáculos en su establecimiento y sostenimiento es necesario que toda tarea de intervención psico-social tenga límites y posibilidades. Ellas pasan por distintos lugares: desde la definición de subjetividad que una sociedad tenga, o los discursos acerca de qué hacer con la adolescencia que producimos en contextos marcados por la desigualdad y la exclusión, o en la oferta social no de algún tipo de valor social, familiar o subjetivo sino de objetos a poseer o ser arrebatados al otro, o el eclipse, la ausencia, hasta llegar a la desaparición, del ofrecimiento de alojamiento en las redes simbólicas en el vasto campo de la cultura.

Intentamos con todas las dificultades consecuentes a tal intento ofrecer un lugar y un espacio donde abrir las vías para construir un texto, único y subjetivo, donde mediante escrituras y ritualidades mínimas algunos sujetos adolescentes pueden sostenerse.

Ya que según Silvia Bleichmar: "La inestabilidad de la sociedad argentina, atravesada por acontecimientos históricos aún no metabolizados y cuyo movimiento no garantiza que se encuentre en tránsito hacia lugar previsible alguno, no puede homogéneamente determinar el marco representacional en el cual se inserten las generaciones que atraviesan hoy este tránsito entre la infancia y la juventud". (Bleichmar. 2005: 47).

La adolescencia llamada marginal se ve asediada desde el orden normativo por las consideraciones que abonan la "mano dura" con ella dado que ha comenzado el camino de la delincuencia y la consideración de

la baja de edad de la imputabilidad que daría la posibilidad de la penalización de los menores de edad.

Si la única solución que se prevé desde los órdenes institucionales es penalizar a la niñez y adolescencia se deja de lado la posibilidad de instaurar dispositivos que apuntando a la construcción de ficciones desde las cuales sostenerse permita a cada sujeto responsabilizarse de actos y palabras. Es decir, asumirlos para responder por ellos.

Es necesario también incluir en la discusión no solamente la posibilidad de la penalización por actos cometidos sino también la construcción de espacios donde la sanción no sea sinónimo únicamente de castigo sino que implique la recepción de la palabra de un sujeto en contextos poco propicios por la destrucción de los lazos con los semejantes y donde el Otro (social, institucional, escolar, etc.) evalúa, registra, diagnostica pero no aloja a los sujetos.

Bibliografía

Bleichmar, S.: (2005) La subjetividad en riesgo. Topía. Bs. As., 2005



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

O Traumático a partir do discurso das vítimas de violência em espaços públicos

**Costa Matos Carneiro da Cunha, Thiago -
Figueiredo Carneiro, Henrique**

Filiación Institucional:

Costa Matos Carneiro da Cunha, Thiago: Psicanalista. Mestrando de psicologia – UNIFOR. Vice-Presidente da CLIO – Associação de Psicanálise. Pesquisador do Laboratório sobre as Novas Formas de Inscrição do Objeto (LABIO). Representante Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação em Psicologia do Brasil – ANPEPP (2º Titular).

Figueiredo Carneiro, H.: Psicanalista, Doutor pela Universidad de Comillas – Madrid (1997) e prof. titular do PPG-Psicologia da UNIFOR. Pos-doc sênior pelo CNRS – CERMES 3 – Paris V – Sorbonne. Coordenador do LABIO e presidente da CLIO – Associação de Psicanálise. Pesquisador Pq2 CNPq. Pesquisador da ANPEPP - GT Psicopatologia e Psicanálise. Membro fundador da AUPPF. Editor da Revista Mal-estar e Subjetividade.

Integrante -como Director de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumen:El presente trabajo es decurrente de la experiencia adquirida en la realización de la investigación intitulada "Imagens da Violência: causas e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos" del LABIO (*Laboratório sobre as Novas Formas de Inscrição do Objeto*), financiada por CNPq (*Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia do Brasil - Conselho Nacional de Investigación y Tecnología de Brasil*). El objetivo, a partir del recorte de la referida investigación, es analizar la importancia de la dimensión traumática para la subjetividad, y su relación con la violencia a partir de los fragmentos discursivos de 22 sujetos, víctimas de violencia en espacios públicos. A escucha psicoanalítica de esos sujetos invadidos por la escena traumática fue realizada en las comisarías de Fortaleza, siendo utilizada la técnica de investigación intervención en psicoanálisis. Técnica que forma parte de los estudios emprendidos por el LABIO, y lleva en consideración a escucha psicoanalítica, la transferencia y el lazo social, a partir del sufrimiento psíquico que el sujeto manifiesta – aún bajo el impacto de la escena traumática. Imágenes de violencia en espacios públicos (de forma indirecta), como también, paisajes y escenas del cotidiano de ciudades urbanas, fueran utilizadas para la suscitación de las hablas de los sujetos. El análisis de las categorías encontradas señala la fragilidad del lazo social en los días actuales. La dimensión traumática se encuentra desprotegida y hace con que la paranoia y la desconfianza invadan el sujeto de forma abrupta. La fantasía pierde su fuerza por la inconsistencia de creencia en el lazo social delante de eventos violentos que inundan los espacios públicos.

Palabras-clave: Trauma, Violencia, Discurso e Investigación en Psicoanálisis

Resumo: O presente trabalho é decorrente da experiência adquirida na realização da pesquisa “Imagens da Violência: causas e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos” do LABIO (Laboratório sobre as Novas Formas de Inscrição do Objeto), financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia do Brasil). O objetivo, a partir do recorte da referida pesquisa, é analisar a importância da dimensão traumática, para a subjetividade, e sua relação com a violência a partir dos fragmentos discursivos de 22 sujeitos, vítimas de violência em espaços públicos. A escuta psicanalítica desses sujeitos invadidos pela cena traumática foi realizada nas delegacias de Fortaleza, sendo utilizada a técnica de pesquisa intervenção em psicanálise. Técnica que faz parte dos estudos empreendidos pelo LABIO, e leva em consideração a escuta psicanalítica, a transferência e o laço social, a partir do sofrimento psíquico que o sujeito manifesta – ainda sob o impacto da cena traumática. Imagens de violência em espaços públicos (de forma indireta), como também, paisagens e cenas do cotidiano de cidades urbanas, foram utilizadas para a suscitação das falas dos sujeitos. A análise das categorias encontradas assinala a fragilidade do laço social nos dias atuais. A dimensão traumática encontra-se desprotegida e faz com que a paranóia e a desconfiança invadam o sujeito de forma abrupta. A fantasia perde a sua força pela fragilidade da crença no laço social diante de eventos violentos que inundam os espaços públicos.

Palavras-chave: Trauma, Violência, Discurso e Pesquisa em Psicanálise

O presente trabalho é decorrente da experiência adquirida na realização da pesquisa “Imagens da Violência: causas e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos” do LABIO (Laboratório sobre as Novas Formas de Inscrição do Objeto), financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia do Brasil). O objetivo, a partir do recorte da referida pesquisa, é analisar a importância da dimensão traumática, para a subjetividade, e sua relação com a violência a partir dos fragmentos discursivos de 22 sujeitos, vítimas de violência em espaços públicos.

A escuta psicanalítica desses sujeitos invadidos pela cena traumática foi realizada nas delegacias de Fortaleza, sendo utilizada a técnica de pesquisa intervenção em psicanálise. Técnica que faz parte dos estudos empreendidos pelo LABIO, e leva em consideração a escuta psicanalítica, a transferência e o laço social, a partir do sofrimento psíquico que o sujeito manifesta – ainda sob o impacto da cena traumática. Imagens de violência em espaços públicos (de forma indireta), como também, paisagens e cenas do cotidiano de cidades urbanas, foram utilizadas para a suscitação das falas dos sujeitos.

O trauma se tornou um dos mais importantes conceitos da teoria freudiana, a partir do abandono da teoria da sedução pela teoria da fantasia, identificada nos estudos com histéricas. É a partir de uma experiência traumática que o sujeito passa a construir suas defesas, o que constitui o repertório de sua fantasia.

A angústia é o sinal de alerta emanado do Eu sempre que há a possibilidade de encontro com a alguma referência traumática (Lacan, 1962-63). Marca no sujeito a invasão do real, o inassimilável e, por isso, do sem-sentido, o remetendo à dimensão do traumático (Lacan, 1964). Esta dimensão alude à gênese do *Outro*, e permite ao sujeito (S), devido à castração, a construção de dois caminhos para tentativa de dar sentido à angústia, proveniente de sua relação com o *Outro*: a constituição do *objeto a*, objeto perdido, implicado em sua fantasia, como causa de seu desejo (S $\diamond$ a) – à medida que ele resiste à assimilação significativa – e do gozo, enquanto relação de prazer e dor sentida no corpo, proveniente do sintoma e de sua repetição (Lacan, 1962-63). O sujeito goza do seu sintoma, dando vazão as suas pulsões que buscam a satisfação no corpo, ação do significante sobre o corpo. Assim, “as ilusões nos são gratas porque afogam sentimentos de desprazer e nos deixam, por outro lado, gozar de satisfações” (Freud, 1915). São estes os mecanismos postos em ação quando se trata do gozo. Tais ilusões são caras ao sujeito, porque se traduzem em uma tentativa desesperada de dar sentido à relação com o *Outro*, já evidenciada, na tendência à repetição, ao prazer-dor sentido no corpo da pulsão de morte (Freud, 1920).

A relação do gozo com o saber é estabelecida por Lacan (1969-70). Afirma que as pulsões sexuais são dirigidas pela linguagem, através das repercussões estabelecidas entre desejo e gozo e o articula no discurso, como laço social. O gozo estabelece uma exclusão da linguagem. O desejo atua no limite ao gozo e se insere numa forma de barreira ao mesmo. Os discursos são instituídos levando em consideração as evoluções e transformações de cada época da civilização.

Freud, em 1915, realiza algumas considerações sobre a realidade dos laços sociais em época de 1ª Guerra Mundial, onde a pulsão de morte impele com toda a sua pujança destrutiva sobre o homem e, consequentemente, a sua subjetividade. Destaca sua decepção com o desenvolvimento civilizatório, afirmando estar vivendo um estado de regressão de “nossa vida afetiva” aos impulsos primitivos, pela recusa da renúncia das satisfações pulsionais em detrimento das leis morais civilizatórias. Violência estampada nos embates dos exércitos, nas relações entre os Estados, na ciência e na arte. Violência, pois, da violação das leis, responsáveis pela regulação do social e do desenvolvimento humano. Em estado de guerra, há a violação do principal direito do homem: o direito à vida. Não por acaso, Freud, no segundo capítulo, disserta sobre a morte.

A violência presenciada no mundo atual se diferencia da presenciada na horda primitiva e da 1ª Guerra Mundial. O sistema social atual é infini-

tamente mais complexo e os discursos que o sustentam possuem características próprias – diferentes, por exemplo, da época da obra *A Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna* (1914) de Freud. Hoje, evidencia-se um apelo ao consumo e ao controle dos corpos através do biopoder (Agamben, 1995).

Entretanto, na atualidade, como pensar nos efeitos traumáticos para os sujeitos vítimas de atos violentos empreendidos em espaços públicos? Se a vida passa a ser tratada como um valor qualquer, quais são as consequências para o sujeito?

Os discursos apontam para sentimentos de impotência, desamparo, desespero, pânico e medo no momento do acontecimento traumático.

As referências discursivas para os efeitos dos acontecimentos na relação com o outro em espaços públicos são: desconfiança generalizada, desproteção, restrição de liberdade e abdicar de sair com objetos de valor; os efeitos sintomáticos: ansiedade e pânico; os tratamentos dos sintomas decorrentes: psicológico e psiquiátrico (medicações); as providências para proteção pessoal: segurança eletrônica, grades, câmeras, cercas elétricas e blindagem de carro; os efeitos ideológicos identificados: declínio do desejo de lutar pelos direitos humanos.

A análise das categorias encontradas assinala a fragilidade do laço social nos dias atuais. A dimensão traumática encontra-se desprotegida e faz com que a paranóia e a desconfiança invadam o sujeito de forma abrupta. A fantasia perde a sua força pela fragilidade da crença no laço social diante de eventos violentos que inundam os espaços públicos.

A pesquisa encontra-se em sua fase final. As análises estão sendo realizadas à luz de outras pesquisas desenvolvidas no laboratório de pesquisa LABIO.

Bibliografia

- FREUD, S. (1896). La Etiología de la Histeria. In: Obras Completas, Tomo I. Buenos Aires: El Ateneo, 2005.
- AGAMBEN, G. (1995). Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
- FREUD, S. (1898). La Sexualidad en la Etiología de las Neurosis. In: Obras Completas, Tomo I. Buenos Aires: El Ateneo, 2005.
- FREUD, S. (1908). La Moral Sexual 'cultural' y la Nervosidad Moderna. In: Obras Completas, Tomo II. Buenos Aires: El Ateneo, 2005.
- FREUD, S. (1915). Consideraciones de Actualidad sobre La Guerra y la muerte. In: Obras Completas, Tomo II. Buenos Aires: El Ateneo, 2005.

- FREUD, S. (1920). Além do Princípio do Prazer. In: E.S.B., Vol. XVIII, Rio de Janeiro: Imago, 1990.
- LACAN, J. (1969-70). Livro XVII; O Averso da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 2007.
- LACAN, J. (1972-73). Livro XX; Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1985.
- ROUSSEAU-DUJARDIN, J. (1993). Trauma. In: KAUFMANN, P. (org.) Dicionário Enciclopédico de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1996.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Victimización y segregación

De Castro Korgi, Sylvia

Filiación Institucional:

Prof. Asociada en la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Univ. Nacional de Colombia

Editora de *Desde el Jardín de Freud* Revista de Psicoanálisis de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, Fac. de Cs. Humanas de la Univ. Nacional de Colombia

Resumen: En un trabajo de reflexión que adelanto sobre la tendencia a la victimización y a la adopción del lugar de la víctima en la sociedad actual, me he preguntado por el lazo social que favorece dicha tendencia y, en ese marco, he encontrado oportuno aproximarme a la categoría de segregación pensada por el psicoanálisis como una modalidad de disgregación del lazo. Presentaré entonces, a grandes líneas, los elementos requeridos para definir la categoría de segregación y la particularidad que esta asume en la época contemporánea.

Palabras clave: Víctima, violencia política, victimización, lazo social, segregación

Mi reflexión se inscribe en el marco de una elaboración sobre los efectos de la impunidad en las víctimas de la violencia política. En su curso me he encontrado con la exigencia reconocer a estas víctimas la especificidad que les es propia, y que tiende a diluirse en el tratamiento que se hace del asunto en diferentes instancias. La dilución de la especificidad de las víctimas y sobrevivientes de crímenes atroces obedece a estrategias políticas mediante las cuales, confundiendo unas víctimas con otras que no lo son, se actualiza la pretensión de minimizar esas “protuberancias de goce” (1) que son los crímenes en cuestión (2).

Ahora bien, la confusión entre unas víctimas y otras que no lo son, entre las víctimas de un conflicto político y, por ejemplo, los damnificados de los desastres llamados naturales, se facilita por una doble tendencia que puede reconocerse en las sociedades contemporáneas que, por una parte, pretende la despolitización de los conflictos, mientras que, por otra, favorece la adopción del lugar de víctima.

En cuanto a lo primero, basta con mencionar la manera como aconte-

cimientos cuyo carácter político es evidente son presentados bajo el rótulo de “catástrofes humanitarias”, que ameritan entonces “asistencia —igualmente— humanitaria” de la población afectada, fundada en razones puramente morales.

Y, acerca del recurso a la adopción del lugar de víctima, quizás sea suficiente con invocar la generalización de una cierta “lógica de la victimización”, en virtud de la cual asistimos por doquier a la presentación de sujetos identificados como víctimas impotentes ante muy diversas circunstancias, cuya situación fundamental es la de un sufrimiento excesivo, cada vez más inmersas en la trama de la reglamentación de la vida como quienes han sido dañados, y cuya gama va desde aquellos en quienes la queja pueril se sostiene en la decepción ante una satisfacción que no se compadece con el goce de los objetos que les es prometido por el mercado, hasta otros quienes, confrontados a coyunturas traumáticas, no cuentan con las “soluciones ontológicas” **(3)** de las que se podía echar mano en el pasado inmediato para simbolizar el malestar y aminorar las consecuencias del traumatismo.

No obstante la distancia entre unos y otros, la lógica de la victimización tiende a uniformarlos, haciendo de todos víctimas que solo en su calidad de tales tienen una existencia reconocida, lo cual supone una estrategia perversa —ampliamente denunciada— en la medida en que, así las cosas, la protección que se les brinda es co-responsable de su situación de víctimas **(4)**.

La cuestión es tanto más alarmante cuanto que las medidas de protección tienden a plantearse, cada vez más, en el terreno de las necesidades fundamentales...

Para entender el alcance de este asunto tal vez sea acertado insistir en la diferencia que separa a un sujeto sufriente, cuya queja encuentra su resorte en el deseo, de un viviente necesitado. Un viviente necesitado, animado por un anhelo básico de supervivencia, ¿no es acaso un sujeto en el que el rebajamiento del deseo a la necesidad lo ha conducido a un estado de de-subjetivación?

Y bien, esta de-subjetivación parece ser un corolario de la victimización.

Ahora bien, esta lógica de la victimización no es ajena al movimiento actual de las sociedades y, en particular, al predominio del discurso contemporáneo en su modalidad de la defensa de los derechos (humanos), cuyo énfasis instrumental después de la segunda guerra mundial ha sido ampliamente denunciado **(5)**.

Son estas relaciones, entre la victimización y el discurso los derechos, lo que me ha interesado dilucidar, con la idea de que bien vale la pena atender críticamente al riesgo que pesa sobre las prácticas de defensa de los derechos, independientemente de la razón “humanitaria” en la que se sos-

tengan, o justamente por eso mismo. De este riesgo exonero respetuosamente a los defensores de derechos humanos, pues no es a la particularidad de sus acciones a lo que me refiero, sino al discurso en el que, en todo caso, estas se inscriben.

El discurso, en el sentido de Jacques Lacan, precipita un tipo de lazo social según el modo en que se ordena, más allá de la voluntad de los sujetos **(6)**.

Planteo la hipótesis según la cual un incremento de la disgregación del lazo social, bajo la forma de la segregación, llega a ser promovido por el discurso de los derechos, toda vez que, al operar de manera parcelaria, participa de la tendencia contemporánea a la conformación de comunidades humanas unificadas en torno a un trazo identificatorio que, al tiempo que las consolida, las separa, aislándolas, por lo cual constituyen, ellas mismas, efectos de segregación **(7)**. Este trazo identificatorio tiene una doble dimensión, según sea que congregue en torno a un ideal o en referencia a un tipo particular de uso de bienes y objetos, es decir, un tipo particular de goce.

Se trata, entonces, de un doble soporte de la segregación lo cual, al fin de cuentas, se constata en la finalidad discernible en todas las organizaciones humanas que se sostienen sobre la idea de la fraternidad, dado que ellas mismas son tipos de agenciamientos alrededor de un elemento del discurso que hace las veces de mando, un significante amo, o modos ordenados de tratamiento del goce **(8)**.

Estos efectos de segregación son, según Lacan, consecuencia de las determinaciones que impone la ciencia moderna sobre las agrupaciones sociales, una consecuencia que tiende a generalizarse de modo tal que, según concluye, “nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación” **(9)**. Para ser más precisos, digamos que la práctica segregativa es correlativa de la universalización del sujeto por la ciencia, es decir, del despojo de la singularidad, su de-subjetivación. Pero, justamente por esa vocación de universalidad, un proceso paradójico tiene lugar, según el cual, al tiempo que hace existir al sujeto “universal”, el discurso científico produce fenómenos de protesta del sujeto “hablante”, ese sujeto que ha debido rechazar para constituirse. En virtud de esta paradoja se conforman comunidades humanas que objetan el proceso de universalización y el imperialismo de la ciencia, comunidades que se organizan precisamente en torno a un trazo que no se quiere universalizable, mediante el cual, en el mismo movimiento, alcanzan a una cohesión y el estatuto de... ¡efectos de segregación!

Ahora bien, esto no parece ocurrir al margen de esa modificación radi-

cal que tuvo lugar en “los umbrales de la vida moderna”, a la que Foucault designa con el nombre de biopolítica, en razón de la cual una reivindicación sin precedentes de la vida natural toma un puesto de avanzada sobre la forma de vivir de los sujetos integrados al dominio de la polis, y la vida misma empieza a ser incluida de manera central en los cálculos explícitos del poder estatal (10).

La modificación puede resumirse de manera muy precisa, en los siguientes términos, tomados de Agamben: “... si hay algo que caracterice a la democracia moderna con respecto a la clásica, es que se presenta desde el principio como una reivindicación y una liberación de la zoe, es que trata constantemente de transformar la nuda vida misma en una forma de vida y de encontrar, por así decirlo, el bios de la zoe” (11).

La consecuencia que busco destacar de todo esto es, precisamente, esta reivindicación de la vida del hombre en cuanto ser viviente —nuda vida— en cuanto que linda peligrosamente con el rasgo identificador de las agrupaciones sociales arriba mencionadas: ¡el bios de la zoe! Uno puede medir la fuerza con la que esta reivindicación se inscribe en el discurso político moderno al advertir, según lo señala el mismo Foucault, que las expresiones de resistencia frente a dicho discurso se apoyaron en lo mismo que procuraban cuestionar.

Fue así como, desde el siglo XIX, las luchas políticas en contra en este nuevo biopoder abandonaron poco a poco las reclamaciones orientadas a un estado de cosas más justo, para reivindicar la vida, ¡la simple vida entendida como necesidades fundamentales!

Así, las luchas políticas desembocaron en una novedosa afirmación del derecho que sin embargo pone la vida por encima del derecho mismo:

“El ‘derecho’ a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades; el ‘derecho’, más allá de todas las opresiones o ‘alienaciones’, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno puede ser, este ‘derecho’ tan incomprensible para el sistema jurídico clásico, fue la réplica política a todos los nuevos procedimientos de poder que, por su parte, tampoco dependen del derecho tradicional de la soberanía” (12).

Tal vez podamos medir el alcance biopolítico de este proceso si constatamos el afán con el que ciertas minorías sexuales esgrimen una explicación genética de su orientación sexual, es decir, un trazo de diferencia positiva, indudablemente biológica, sobre el cual sostener sus “derechos”.

Pero más allá de esta ilustración, aquí tenemos el punto de encuentro en el que la biopolitización de la vida y la despolitización del discurso configura un nicho en el que se alojan las declaraciones de los derechos humanos que marcan, según Agamben, el momento histórico en el que la *nuda vida* se inscribe en el orden jurídico-político del estado actual.

Es esto lo que explica por qué los derechos humanos se esgrimen para hacer respetar una vida despojada de “humanidad” y se concretan en las paradójicas “misiones humanitarias”.

Vistas así las cosas tal vez podamos plantear que la alternativa ética desde el psicoanálisis consiste en reconocer en la víctima a un sujeto sufre, lo cual implica des-identificarlo con respecto a la posición objetivada —“deshumanizada” o “vida sagrada”— en la que el discurso contemporáneo, incluida su versión de defensa de los derechos, lo sitúa y tiende a fijarlo, determinándolo. Es esta, más precisamente, la situación en la que bien puede decirse que la posición de víctima... victimiza.

Víctimas las hay, de hecho. Pero lo que hace víctima a un sujeto es el hecho de que no pueda sino permanecer aferrado a la actualidad de eso... en cuya ocurrencia quedó situado a merced del Otro y por lo que sufre pasivamente. La única posición subjetiva de la víctima que le permitirá franquear la permanencia de la situación de inermidad que en su momento la objetivó, es aquella en virtud de la cual puede abandonar, mediante un duelo, su propia posición de víctima. Hay que hacer, pues, el duelo de la posición de víctima. De lo contrario, es el goce propio de esa posición lo que se instala, bajo el ropaje de una pretendida inocencia. Se entrevé aquí el goce masoquista, ese del que podríamos decir que provoca el verdugo en la forma de hacer surgir en su víctima la *nuda vida*...

Como fácilmente puede deducirse, en este asunto del duelo del lugar de víctima, que supone un cambio de posición subjetiva, cada uno está implicado en su condición de sujeto singular, pero hay circunstancias —sociales, políticas, jurídicas— que facilitan o que, por lo contrario, obstaculizan el recorrido. Esclarecerlas quizás sea el motivo que nos reúne.

Notas

- (1) Žizek, Slavoj. La medida del verdadero amor es: “puedes insultar al otro”. Entrevista concedida en Frankfurt con motivo de la Feria de Libro, 2001. Versión en Internet.
- (2) Esta es una estrategia que, en el contexto colombiano, mantuvo la pretensión de negar la existencia misma de las víctimas, de la misma manera que negó por años la existencia del conflicto armado para dar paso a la versión del accionar de grupos terroristas al que el estado responde en legítima defensa.
- (3) Sauret, Marie-Jean. « Topologie, religion, psychanalyse », en *Psychanalyse*, No. 11 (Toulouse: Érès, Janvier 2008).
- (4) Cfr. Žizek, Slavoj. “Víctimas, víctimas por todas partes”. En *El frágil absoluto*. (Valencia: Pretextos, 2002), 79.
- (5) Cfr. Agamben, Giorgio. *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida I* (Valencia: Pretextos, 1998).
- (6) Lacan, Jacques. Seminario 19. El saber del psicoanalista. Clase de mayo 4, 1972. Inédito. Disponible en Folio Views, Bases Documentales.
- (7) Habría que anotar que todo efecto de segregación se sostiene en el carácter estructural de la segrega-

ción, en razón del cual podemos admitir que no hay agrupación humana y, por lo tanto, “fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados del resto”. Lacan, Jacques. El Seminario. Libro 17. El reverso del psicoanálisis. (Barcelona: Paidós, 1992), 121. Por lo demás, el carácter estructural de la segregación puede medirse en relación con un aporte freudiano explícito, el del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, en virtud del cual Freud discierne una satisfacción de la inclinación agresiva dirigida hacia la comunidad vecina establecida, “por cuyo intermedio se facilita la cohesión de los miembros de la comunidad”. Freud, Sigmund. “El malestar en la cultura”. Obras Completas. (Buenos Aires: Amorrortu, 1980). Vol. 21, (8) Askafaré, Sidi. “Aspects de la ségrégation” (1999). Artículo incluido en el volumen de la tesis doctoral del autor. Inédito.

(9) Lacan, Jacques. “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el analista de la escuela”, en Jacques Lacan y otros, Momentos cruciales de la experiencia analítica. (Buenos Aires: Manantial, 1991), 22. La cursiva es mía.

(10) Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. I.- La voluntad de saber. (México: Siglo XXI, 1986), 172-173. Las cursivas son mías.

(11) Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la vida nuda. (Valencia: Pretextos, 1998), 19.

(12) Foucault, M. Op. Cit., 176.

Subjetivación y condición humana: una investigación desde Lacan y Arendt

Elmiger, María Elena

Filiación Institucional:

Profesora Adjunta Semiosis Social. Fac. de Psicología-UNT

Integrante Proyecto 26K408. Cons. de Invest. de la Univ. Nac. de Tucumán

Presidenta del Cons. de Administración de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: Me propongo en este trabajo, intersectar las categorías: subjetivación desde el psicoanálisis lacaniano y condición humana, tomando este concepto desde la Filosofía Política de Hannah Arendt, a los fines de pensar tanto lo subjetivo como lo social

Palabras claves: Subjetivación- Desubjetivación- Lacan- Arendt

No hay pensamientos peligrosos; el pensamiento es peligroso. Hannah Arendt

1.- Consideraciones generales

Me propongo en este trabajo, intersectar las categorías: *subjetivación* desde el psicoanálisis lacaniano y *condición humana*, tomando este concepto desde la Filosofía Política de Hannah Arendt, a los fines de pensar tanto lo subjetivo como lo social.

El desembarco en estos conceptos fue a partir de una anterior investigación acerca de los duelos (Tesis Doctoral: “La subjetivación del duelo en Freud y Lacan”, Elmiger, 2010), en las que abordé los duelos como subjetivados o desubjetivados, lo que no había sido planteado por otras investigaciones, suponiendo que de tal aporte podían obtenerse importantes réditos clínicos para el psicoanálisis y la psicología clínica.

En este trabajo pretendo mostrar la intersección entre estas dos cate-

gorías, lo que puede servir no sólo para la clínica, sino para abordar el lazo social y su ruptura.

2.- Determinación del problema

La importancia de pensar la subjetivación desde el psicoanálisis anudada a la filosofía política de Arendt se sustenta en la clínica: muchas veces llegan a la consulta privada o pública, sujetos o, más bien “personas” o “individuos” en posición de objeto: desubjetivados.

Sea luego de un pasaje al acto, sea tomados por las impulsiones o por la coacción a la repetición, (en sus distintas versiones: adicciones, compulsiones, pasajes al acto suicidas u homicidas).

Deliberar sobre la subjetivación desde Lacan e intersectarla desde el concepto de condición humana en Arendt quien estudia la relación entre las legalidades públicas y privadas, con lo íntimo –allí ubicamos al inconciente- nos permitirá pensar en la clínica los sujetos cuando se “desanudan del discurso”, se desanudan de lo público y de lo privado, quedan fuera de toda legislación y desde allí, actúan lo que debiera quedar en lo íntimo (en la intimidad del inconciente, en las fantasías, en los sueños, en los síntomas) Así como también pensar cómo lograr una resubjetivación (el re - amarre del sujeto al Otro y al discurso)

3.- Hipótesis Centrales

1) La subjetivación o la conservación de la condición humana liga el sujeto al discurso. Dirá Lacan: “Para que algo se signifique es necesario que sea traducible en el lugar del Otro” Lacan. Jacques. El Seminario. Libro VIII. La Transferencia. 2003. Bs. As. Paidós, p. 279

2) Condición humana para Hannah Arendt es que en el sujeto se conserven anudadas las esferas pública (leyes públicas) privada (lo que queda privado de lo público: la vida privada y sus leyes) e íntima (lo más íntimo: fantasías, sueños, transferencia, equívocos, todos ellos posibilitan una cierta resonancia subjetiva y un efecto de verdad responsable)

3) Pensar la intimidad como lo que Freud y Lacan llaman el enigma del inconciente, conservado en sus formaciones, al que se puede interrogar y producir algún nuevo saber como significancia, que mantiene la condición subjetiva y el lazo social.

4.- Metodología

Esta investigación refirió a la teoría y clínica psicoanalítica desde Freud y Lacan, la que está enmarcada en lo Néstor Braunstein llama “las ciencias del signo” o ciencias del discurso.

Apelé, para desarrollar este trabajo, a la “Lógica del Procedimiento”.

Dicha lógica del procedimiento consiste en:

1) Un eje **sintagmático** reconociendo la importancia de las lecturas del psicoanálisis en una contigüidad suplementaria con los discursos de las disciplinas en las que nos apoyamos y de las que abrevamos. O sea: la combinación de las lecturas de los diferentes discursos, que fueron: Psicoanálisis de Freud y Lacan, Filosofía Política e Historia. (Hannah Arendt y Ariés).

2) En otro pilar, en el eje **paradigmático**, implica la puesta a prueba de la hipótesis. Las afirmaciones se constatan en la lectura de los datos desde este horizonte que hemos producido. Del entrecruzamiento de los textos y de los datos, se produce un nuevo saber o un nuevo efecto de significación en el que puede apoyarse la clínica y las nuevas teorizaciones.

Así, desde el horizonte de este nuevo saber: la relación entre subjetivación y condición humana, es posible leer la clínica. Pretendo desde allí la interpretación de casos clínicos y la conducción de la clínica psicoanalítica tanto en diagnósticos como en la dirección de la cura. Los datos pueden analizarse, entonces, desde el espectro discursivo que surge del entrecruzamiento de los dos ejes.

En el Seminario VIII, del año 60, Lacan dice de la **subjetivación**:

“Para que algo se signifique es necesario que sea traducible en el lugar del Otro” (Lacan. Jacques. El Seminario. Libro VIII. La Transferencia. 2003. Bs. As. Paidós, p. 279).

La división estructural del sujeto y del Otro, la falta que ella conlleva y el *objeto a* como resto nos llevan a pensar en la necesidad de la función subjetivante.

Por lo tanto, para significar o subjetivar es preciso que lo real pueda ser traducido en el orden del lenguaje, en el orden de las costumbres, de las religiones, de los rituales. Así es posible para el sujeto escuchar-se, traducir-se, en tanto decir produce una cierta resonancia subjetiva que el sujeto tiene la responsabilidad de escuchar. Sólo así se sostiene el lazo social con los semejantes.

Y llegamos también, desde Ariés (que trabaja la cuestión de lo privado) y

Arendt, a lo que entendemos por **condición humana**: Hannah Arendt propone que el sujeto se humaniza por la conjunción de tres esferas: la pública, la privada y la íntima. La necesidad de lo público que produce al sujeto humano como tal, que modela y permite su vida privada para conservar su vida íntima. (El lazo íntimo del sujeto con la ley y sus efectos en fantasías, en sueños, en lo más interior) Arendt desmonta estas tres categorías. Que pueden estar articuladas y conservar la condición humana, o desarticuladas y el sujeto va –lo piensa en los campos de concentración- indefectiblemente a la muerte. Esto es lo que se busca en los totalitarismos: despojar de lo público y de lo privado a los detenidos. Entonces lo íntimo, lo que permite la condición humana: la esperanza, las ilusiones, las singularidades subjetivas, las creencias, las fantasías... todo esto que es sostén del amor, del lazo social, de la solidaridad, de los proyectos, del deseo de vivir, cae. Se disuelve, se fragmenta.

4.a- Subjetivación y Condición Humana

Desde aquí entrecruzamos los discursos y planteamos que en la subjetivación se anuda lo público, lo privado y lo íntimo. Esto afecta tanto el ahora del sujeto y de su entorno, como el porvenir del mismo y su descendencia.

Partiendo de lo que plantea Lacan como subjetivación “Para que algo se signifique es necesario que sea traducible en el lugar del Otro” (Lacan. Jacques. El Seminario. Libro VIII. La Transferencia. 2003. Bs. As. Paidós)

Pasar lo real, la catástrofe –a veces el horror– por los sistemas de la lengua que incluye sus equivalentes: Sistema Jurídico, Sistema Político, Sistemas Lingüísticos y hasta los diversos Sistemas Semiológicos. Para ser *traducidos*, anudados en prácticas privadas y en las intimidades del inconciente. Lo que retornará de otra manera al sujeto vía el lazo social, las identificaciones, los síntomas, el amor o el acto, lo que le permitirá a su vez hacer lo público de otra manera.

5.- Conclusiones

Articular lo que proponemos como subjetivación –desde el psicoanálisis, y condición humana, desde la filosofía política, abre las puertas a indagar la clínica hoy, cuando muchas veces no nos es posible pensar el sujeto en transferencia –subjetivado- aquel que sostiene la transferencia a su propio saber no sabido del inconciente, en el lugar del Otro, de la estructura que lo produjo, la estructura de la lengua. Pues este sujeto, cuando ha-

bla, de sus bienes y de sus males, de sus culpas, de sus deudas y sus ganancias, de sus amores y sus odios, apela a un saber que le supone a Otro pero que, paradójicamente, lo habita. Y ahí, cuando se-escucha, se apropia, se hace responsable, puede responder por lo que del Otro habita en él. Y esto articula, necesariamente lo que ese Otro propone desde lo público y desde lo privado. Pero es interrogando lo que del Otro habita en la intimidad que el sujeto se produce.

En cambio, en la desubjetivación, el sujeto se desujeta del inconciiente y del Otro. Y actúa en lo público lo que debiera haber quedado en lo privado y en lo íntimo.

Esto es lo que buscan los regímenes totalitarios: despojar de lo público (leyes jurídicas y mitos), para destrozar lo privado (costumbres, vida cotidiana). Entonces, la intimidad, la condición humana, estalla.

Dice Primo Levi, en *Si esto es un Hombre* ([1947] Barcelona. Muchnik, 1998, p. 11):

*Los que vivís seguros
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontráis, al volver por la tarde,
La comida caliente y los rostros amigos:
Considerad si es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un panecillo
Quien muere por un sí o por un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos.
O que vuestra casa se derrumbe,
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.*

Primo Levi lo dice, desde este relato, lo que es haber sido arrasado, desubjetivado, suspendiendo las legalidades jurídicas –públicas y privadas–. (No tener nombre, ni cabellos...) y, entonces, vaciada la intimidad. ("La mirada vacía"...)

Relato sobre las causas y efectos de la violencia en la visión adolescente

Figueiredo Carneiro, Henrique

Filiación Institucional:

Psicoanalista.

Doctor por la Universidad de Comillas – Madrid.

Prof. Titular del Programa en Posgraduación de la Univ. de Fortaleza (UNIFOR). Pos-Doc-tor Senior por el Centre National de la Recherche Cientifique (CNRS) – CERMES 3 – Paris V – Sorbonne.

Coordinador del *Laboratorio de Nuevas Formas de Inscripción de Objeto*.

Presidente de CLIO – Associação de Psicanálise.

Investigador Pq2 de la CNPq (Comisión Nacional de Investigación-Brasil)

Investigador de la Asociación Nacional de Investigación en Psicopatología Fundamental.

Editor de la Revista *Mal-estar e Subjetividade* (UNIFOR).

Autor de: *AIDS A nova desrazão da humanidade* (Ed. Escuta, 2000)

Que Narciso é esse? (Livro eletrônico CNPq, 2007- http://www.cnpq.br/cnpq/livro_eletronico/index.htm)

A Soberania da clínica na psicopatologia do cotidiano - Org. - (Ed. Garamond, 2009)

O Erotismo e o Paraíso – (Ed. As Musas, 2010). (Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3235805127730480>).

Integrante -como Director de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumen: Este trabajo presenta el relato de investigación realizada sobre la violencia y el adolescente. El objetivo, las causas y los efectos subjetivos que desencadenan la violencia en la actualidad. Una investigación cualitativa con base teórico-conceptual del psicoanálisis, destacándose los conceptos de malestar, ley, anomia, límites, lazos sociales, necesidad, deseo, culpa, pasaje al acto, individualismo, discurso capitalista, consumo, amor, vida y muerte. Fueron utilizadas fotografías y fragmentos de películas presentadas a los adolescentes insertados en un proyecto social del gobierno brasileño, llamado Projovem, desarrollado en la ciudad de Maracanaú, Estado de Ceará, Brasil. Los análisis confirman las hipótesis de la investigación, que la violencia guarda una relación directa con la ineficacia de los discursos normativos, que la culpa no se presenta como consecuencia de los actos contra el prójimo y que el sujeto no se guía por una referencia mítica de un representante de la ley.

Palabras clave: violencia; culpa; acto; adolescente; ley.

1. Introdução e situação da pesquisa

Este relato de pesquisa é resultado do projeto *Violência, Culpa e Ato: causas e efeitos subjetivos em adolescentes*, desenvolvido pelo Laborató-

rio sobre as Novas Formas de Inscrição de Objeto (LABIO), da Universidade de Fortaleza (Unifor), com o apoio do CNPq, no período de 2007 a 2010.

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), localizado no Município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará.

A equipe envolvida com a pesquisa foi distribuída em três grupos. Esses três grupos de pesquisadores atuaram com sete grupos de adolescentes, totalizando 56 participantes na faixa etária entre 15 e 17 anos, todos participantes do Pró-jovem, projeto desenvolvido pelo governo federal em Maracanaú.

Previamente ao início do trabalho em campo, foram realizadas sessões de preparação dos pesquisadores, com vistas ao aprofundamento da intervenção com o material visual, que consistia na utilização de imagens e fragmentos de filmes a serem aplicados nos trabalhos com os adolescentes. Foram realizadas séries de quatro encontros, intercalados com as supervisões de discussões do material.

As 53 imagens exibidas aos adolescentes denotavam diversos contextos de violência. Elas foram escolhidas aleatoriamente pela equipe de pesquisadores, extraídas de *sites* que tratam do tema da violência. Essas imagens propiciaram aos adolescentes uma associação com a expressão de seus sentimentos, estabelecendo, dessa forma, uma discussão sobre a violência vivida no social, dentro do espaço do grupo.

Também foram usados como técnica de pesquisa um trecho do filme *Escretores da Liberdade* e o trailer do filme *Parada 174*, com finalidades distintas.

O primeiro por se aproximar de um contexto em que os adolescentes se identificam: situações de tédio, tempo esvaziado e a busca de sentido para o esvaziamento. O objetivo era a mobilização dos adolescentes para falarem a respeito das atividades praticadas por eles que lhes traziam satisfação (por meio de atividades de ócio), o sentimento de pertencimento à cidade e suas percepções acerca do sentido da vida e as circunstâncias da morte no contexto social.

A escolha do trailer do filme *Parada 174* foi por representar cenas de violência em espaços públicos, que ocorrem no cotidiano. Sua apresentação se deu em dois momentos, ao final da exposição inicial do projeto em que foi exibido sem nenhum comentário por parte da equipe ou dos participantes; e, no segundo momento, ao finalizar o trabalho de campo, tempo em que os adolescentes puderam se expressar a respeito das cenas.

A pesquisa perseguiu os seguintes pressupostos:

- a) que a violência é efeito do enfraquecimento de limites discursivos

que, na atualidade, fomenta o ato de consumo como prioridade nas relações sociais;

b) que o ato de consumo suporta outros atos classificados como violentos e dirigidos ao próximo;

c) que a culpa do sujeito ao desenvolver o ato contra o próximo fica diminuída quando os mitos estruturantes que limitam os espaços entre os cidadãos estão desgastados e, inclusive, impossíveis de serem tomados como referência, dada a dinâmica substitutiva de investimento no consumo.

Dessa forma, a meta era atender aos objetivos propostos no projeto. O objetivo geral da pesquisa era propiciar aos adolescentes e jovens a possibilidade de discutir novos paradigmas subjetivos frente aos impasses vivenciados no seu espaço social, questionando, assim, a relação direta entre o espaço social violento e uma saída diante do mal-estar pelo uso da violência e da passagem ao ato. Como objetivos específicos, o destaque era dirigido ao discurso do consumo como marca contemporânea; do uso de drogas como formas de fazer frente ao desamparo psíquico; e da aniquilação do próximo como uma desilusão e falta de identificação com o representante de um discurso, cuja função possa suportar e desviar simbolicamente sua eliminação.

2. Coleta e organização dos dados

Os dados foram coletados por meio de anotações realizadas por um pesquisador, que exercia o papel de observador, designado previamente para essa função durante as sessões efetuadas. O material era coletado, debatido com a equipe de pesquisadores em reuniões intercaladas com as sessões e representado nas sessões com os adolescentes.

As análises dos dados foram realizadas com base no discurso dos adolescentes previamente registrados pelos pesquisadores durante a execução dos grupos.

Como referência à base teórica da organização metodológica dos dados, foram utilizados os *mapas conceituais* e a *árvore de associação de ideias* de Spink (1999). Assim, foram delineados os passos da pesquisa, em que o ponto inicial foi a leitura de todo o material selecionado, uma vez que Spink (1999, p. 106) afirma que “é comum, em pesquisas que buscam entender os sentidos dos fenômenos sociais, a análise iniciar-se com uma imersão no conjunto de informações coletadas”.

Após o estudo metodológico, o passo seguinte foi a realização de uma leitura seletiva desses dados, destacando-se as repetições em trechos sig-

nificativos, articulados à luz do referencial teórico da psicanálise, com as teorias de Freud (1914/1976) e Lacan (1964/1998).

As oito categorias finais identificadas para análise foram:

I - Declínio das referências familiares;

II - Desimplicação subjetiva;

III - Ócio e violência;

IV - Vida e morte;

V - Violência e consumo;

VI - Anomia, violência e lei;

VII - Pertença subjetiva;

VIII - Violência e culpa.

Conclusão

A análise das categorias construídas na pesquisa aponta em direção à confirmação qualitativa dos pressupostos considerados.

As causas do desencadeamento dos brotes de violência, identificadas nos fragmentos discursivos dos adolescentes, indicam uma desorganização dos laços sociais e corroboram, sobremaneira, com a ideia de que não há mais limites nítidos entre desejo e necessidade, pois a necessidade está sendo constantemente elevada à condição de desejo. Esse dado se deixa notar principalmente pela exacerbação no cumprimento de um imperativo de consumo que emana da ordem vigente e que se transforma em controle das necessidades. São ideias que atendem ao que Lacan (2008) chama atenção, para o deslocamento do desejo para a necessidade por causa do apetite como a marca principal de uma sociedade.

O consumo, pelo discurso capitalista, é efetivado como uma lei própria e com autonomia imperativa, como se fosse uma referência balizadora de valores sociais. Eis o imperativo de gozo em que sujeito é acometido. Com isso, o que se instala é um estado de anomia em que a lei subsiste, porém em sua desorganização. A castração é extirpada por tal lógica discursiva, e o resultado é o rechaço de uma das referências constituintes da subjetividade: o amor.

Desse modo, o laço social está ameaçado em sua base, em sua crença (Ambertin, 2008), pois o legislador, a autoridade que o sustenta, distribui como insígnias, não mais a ordem, balizada pelos ideais sociais, senão atos de consumo, que, consequentemente, são responsáveis pela disseminação de atos de violência ao autorizar a nova lei (anômica) que promove a (in) sustentabilidade dos laços.

Sem a baliza da autoridade reguladora, não há como sustentar, diante de cada cidadão, a referência à culpa, quando o sujeito, no espaço da cidadania, comete um ato transgressor. A transgressão passa a ser um elemento próprio da representação do estado de anomia que salta de uma política para uma biopolítica moderna (Agamben, 2003) de invasão do desejo, pois o que se impõe é a ordem da necessidade.

Uma consequência importante no campo das relações sociais e que afetam os laços da cidadania é que a voz imperativa situada no controle do consumo, objetivando um retorno de mais-valia que alimenta o dispositivo de controle, não permite que o cidadão identifique um responsável pela ordem do consumo. Essa ordem sobre o edito da necessidade é circulante e também distribuída, de forma igualitária, dentro de toda a sociedade. A diferença é o acesso ao bem colocado como o referencial regulador das relações sociais, como uma espécie de semblante dos pressupostos éticos das relações entre as pessoas.

Como a alteridade vigente é o acesso ao bem, que também se confunde com objeto da subjetividade de cada sujeito, o que fica exposto radicalmente é uma das formas de mal-estar que Freud (1976d) destaca no “Mal-estar na civilização”, ao dizer que as relações entre as pessoas é a fonte mais complexa de geração de sofrimento psíquico. Acrescentamos, nesta pesquisa, que o grau de complexidade advém principalmente da revelação de que não há responsável pela ordem do consumo, senão um discurso sem um representante específico que possa ser responsabilizado. O discurso capitalista dilui a responsabilidade entre órgãos de controle da economia globalizada.

Como não há um responsável pela ordem do consumo, não há como responsabilizar a ninguém pela impossibilidade de acesso ao bem materializado, nem mesmo ao próprio sujeito. A consequência dessa conclusão da pesquisa aponta muitas variáveis de grande valia para o estudo da violência, suas causas e efeitos subjetivos. Um dos efeitos é que o bem fica reduzido às bugigangas do mercado. Com isso, o bem-estar social segue a mesma linha de argumentação discursiva e ganha espaço de verdade no discurso do consumo. A outra consequência destacável é que implode o lugar da alteridade como um lugar de referência a um mito. Se o mito é importante para regular a relação entre amor e ódio, o que subjaz dessa operação é a constatação de que sua ausência promove um levante na tolerância da diferença entre os sujeitos no laço social. O que resta é o império “thanático” por excelência, como forma de relação amorosa (Carneiro, 2007).

A ordem vigente indica que a diferença se manifesta pela balança do mercado. Um mercado sem responsáveis e com uma ordem distributiva pauta-

da no acesso pela necessidade, não importando a forma de acesso. Enfim, não há um mito que sustente um discurso, como na religião ou em outros campos, em que o Outro sustenta o foco e as revoltas. Dessa forma, estas são dirigidas ao próximo por meio dos excessos de atos violentos que permeiam o cenário social contemporâneo.

Referências

- Agamben, G. (2003). *Homo sacer: o poder soberano e a vida nua*. Belo Horizonte: UFMG.
- Agamben, G. (2004). *Estado de exceção*. São Paulo: Boitempo. (Coleção Estado de Sítio).
- Ambertín, M. G. (2006). *Ley, prohibición y culpabilidad*. In: *Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico*. Buenos Aires, v. 1, 37-56.
- Ambertín, M. G. (2007a). Entrevista concedida em 14-6-2007 [tradução própria]. Recuperado em 19 de setembro, 2008, de www.elsigma.com/site/detalle.asp?IdContenido=11463.
- Ambertín, M. G. (2007b). Entrevista concedida à Rádio Universitária no programa Rádio Debate, no dia 18 de setembro de 2007. Recuperado em 20 de agosto, 2009, de www.labiopsi.com.br.
- Ambertín, M. G. (2008). *Entre deudas y culpas: sacrificios*. Buenos Aires: Letra Viva.
- Ambertín, M. G. (2009). *As vozes do supereu*. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
- Arendt, H. (1985). *Da violência*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Arendt, H. (2003). *Entre o passado e o futuro*. São Paulo: Perspectiva. (Texto original publicado em 1954).
- Carneiro, H. F. (2006). Banalização do patrimônio cultural material e consequências perversas para a vida na cidade. In: MARTINS, C. *Patrimônio Cultural: da memória ao sentido do lugar*. São Paulo: Roca.
- Carneiro, H. F. (2007). *Que Narciso é esse?: mal-estar e resto*. Fortaleza: Encaixe.
- Carneiro, H. F. (2008a). O ócio subjetivo: aportes para uma leitura psicanalítica. In: CUENCA, M. C. & MARTINS, J. C. (Orgs.). *Ócio para viver no século XXI*. Trad. Artur Rocha, Clerton Martins e Maurício Benevides et alii. (pp. 271-284). Fortaleza: As Musas.
- Carneiro, H. F. (2008b). O sujeito nas armadilhas da tecnociência: desafios para o mal-estar da época. *Polêmica*, 7 (4), 16-31.
- Carneiro, H.; Rocha, M.; Souza, C. R. B. & Borja, R. V. (2008). Toxicomania e mal-estar na adolescência: saída pela via do sintoma. In: III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental. Niterói. Anais. Recuperado em 12 de maio, 2009, de www.fundamentalpsychopathology.org/8_cong_anais/PST_525.pdf.
- Carneiro, H. F. & Santos, M. B. (2008). A lei e a anomia nas torcidas organizadas de futebol. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 60, 104-112.
- Cifuentes, R. L. (2003). *A maturidade*. São Paulo: Quadrante.
- Cifuentes, R. L. (2004). *Pedagogia del ocio: modelos y propuestas*. Bilbao, España: Instituto de Estudios de Ocio; Universidad de Deusto.
- Dor, J. (1991). *O pai e sua função em psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Dumazedier, J. (1980). *Biblioteca científica: valores e conteúdos culturais do lazer*. São Paulo: Editora do Serviço Social do Comércio – SESC. (Série Lazer; 3).
- Ehrenberg, A. (2010). *La société du Malaise*. Paris: Odile Jacob.
- Freud, S. (1976a). *Totem e tabu*. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XXI). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1913).

- Freud, S. (1976b). Repetir, recordar e elaborar. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XII). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1914).
- Freud, S. (1976c). Além do princípio do prazer. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XVIII). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1920).
- Freud, S. (1976d). O mal-estar na civilização. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XXI). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1930).
- Freud, S. (1980). Reflexões para os tempos de guerra e morte. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XIV). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1915).
- Freud, S. (2005). Duelo y melancolia. Obras Completas (Tomo II). Buenos Aires: El Ateneo. (Texto original publicado em 1917).
- Freud, S. (2006). Sobre o narcisismo: uma introdução. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud (v. XIV). Rio de Janeiro: Imago. (Texto original publicado em 1914).
- La Gravenese, R. (2007). Escritores da Liberdade [filme-vídeo]. Estados Unidos: 1 DVD, 123 min. color. son.
- Lacan, J. (1985). Os complexos familiares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Texto original publicado em 1938).
- Lacan, J. (1992). Seminário, livro XVII: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Texto original publicado em 1969/1970).
- Lacan, J. (1998). A ciência e a verdade. In: Escritos (V. Ribeiro, Trad.). (pp. 869-892). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Texto original publicado em 1965).
- Lacan, J. (2008). Seminário, livro XI: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Texto original publicado em 1964).
- Lebrun, J-P. (2004). Um mundo sem limite: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
- Marin, I. S. K. (2002). Violências. São Paulo: Escuta.
- Martins, F. C. & Carneiro, H. F. (2009). Sobre leis, narciso e seus clamores. In: Revista Mal-estar e Subjetividade, Fortaleza, 9 (2), 603-617.
- Meireles, M. M. (2004). Anomia: ruptura civilizatória e sofrimento psíquico. São Paulo: Casa do Psicólogo. (Coleção Clínica Psicanalítica).
- Ministério da Saúde. (2005). Marco legal: saúde, um direito de adolescentes. Brasília: Editora do Ministério da Saúde. Recuperado em 4 de abril, 2009, de http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf.
- Padilha, J. (2008). Ônibus 174 [filme-vídeo]. Brasil: 1 DVD, 150 min. color. son.
- Pró-jovem adolescente. Pró-jovem adolescente: serviço socioeducativo. In: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Recuperado em 27 de janeiro, 2010, de www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/projovem-adolescente-2013-servico-socioeducativo/.
- Roudinesco, E. & Plon, M. (2008). Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar.
- Roudinesco, E. (2003). A família em desordem. Rio de Janeiro: Zahar.
- Spink, M. J. (2009). Práticas discursivas e produção de sentido no cotidiano. São Paulo: Cortez.
- Souza, A. (2007). A psicanálise de hoje: o cansaço do sexo. In: Cogito, 8, 39-43. Recuperado em 20 de outubro, 2009, de http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792007000100007&lng=pt&nrm=iso.
- Souza, C. R. B.; Santos, M. B. & Carneiro, H. F. (2009). Adolescência e sua relação com a autoridade: entre o estado-limite e o estado de exceção. In: Ildo. Congreso Internacional de Investigación en Psicoanálisis, Derecho e Cs. Sociales, 2009, Buenos Aires: Letra Viva.
- Souza, S. J. & Salgado, R. G. (2008). Mikhail Bakhtin e a ética das imagens nos estudos da infância: uma proposta de pesquisa-intervenção. In: Besset, V. L. & Castro, L. R. Pesquisa-intervenção na infância e juventude. (pp. 490-513). Rio de Janeiro: Trarepa/FAPERJ.

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

UNESCO / Sector de la Cultura. (2009). Salvar nuestro patrimonio cultural. In: Fórum Universidade e Patrimônio. Recuperado em 5 de agosto de 2009, de www.unesco.org.

Venturini, C. et alii. (2006). Vergonha e adolescência. In: Adolescentes. São Paulo: Escuta.

Feminidad: sentimiento y conciencia de culpa en las mujeres. El superyó femenino

García Colomé, Norah Cecilia

Filiación Institucional:

Área de Investigación: Subjetividad y Procesos Sociales, perteneciente al Departamento de Educación y Comunicación, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México, D.F.

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo continuar con las reflexiones realizadas en un texto anterior llamado: *Las mujeres y la culpa según el mito de los orígenes* (Shimada, Vargas, García, 2007) . De ahí que en él se presente como tarea imprescindible continuar con estas reflexiones e indagar cómo manifiestan las mujeres el sentimiento y la conciencia de culpa. En esta investigación se trató de analizar desde el papel de la mujer como síntoma de la cultura y el lugar de la familia como garante de la ley y soporte del lugar de subordinación de la mujer, hasta la articulación de un superyó específicamente femenino, coludido con el peso que ha tenido la cultura patriarcal en la promoción y exteriorización de síntomas somáticos característicos de esta época, como serían las enfermedades autoinmunes, en ocasiones, vehiculizadas por el llamado masoquismo moral. Síntomas y enfermedades que parecieran develar, por un lado, la inconformidad de las mujeres ante los condicionamientos sociales y culturales a los que se ve sometida y, por el otro, el costo de su rebeldía.

Palabras clave: Cultura patriarcal, familia, sentimiento y conciencia de culpa, superyó, masoquismo.

El objetivo del presente trabajo será el de profundizar en el sentimiento y la conciencia de culpa en las mujeres y sus diversas manifestaciones, en especial en el cuerpo. Pareciera que ellas tienen un vínculo especial con la culpabilidad, diferente a como la viven los hombres. De ahí la importancia de diferenciarla. Por consiguiente, no la sentimos igual, ni la llenamos de los mismos contenidos. De aquí, el propósito del siguiente trabajo, en el que se analizará la relación entre síntoma y cultura, culpa y superyó en las mujeres (1).

Cuando Freud empezó a indagar en la psique de las mujeres develó la situación social y cultural en la que vivían ellas en cada uno de sus síntomas. En su artículo titulado: *La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna*, (1908) (2), encontramos las formulaciones que realizó sobre la mujer como síntoma de la cultura, en el que la mujer manifiesta inconformidad,

sometimiento y rebeldía. Situación que se reflejó en cada uno de sus casos. Silvia Tubert nos dice: "...se desvela una relación de dominación que se ejerce sobre la mujer, una miseria real que subtiende la miseria simbólica. Estas observaciones ponen de manifiesto la imagen freudiana de la sujeción social de la mujer." (3) Pues esto hará posible que ella "encarne el síntoma de *la nerviosidad moderna*: el cuerpo histérico aparece como ilustración de un destino cultural, revelando la *neurosis* propia de la cultura." (4)

En la lectura que hace esta autora de la obra de Freud, *El Malestar en la Cultura*, nos dice que la mujer está en el centro de tal *malestar*. "Cuando Freud dice que la mujer está menos dotada para la sublimación que el hombre, no deja de articular esta *incapacidad* con el lugar que ella ocupa en la cultura, que limita sus posibilidades de asumirse como **sujeto**." (5)

Si Freud sitúa el sentimiento de culpa "como el problema más importante del desarrollo cultural, y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa" (6), entonces, según Freud, ese déficit ha marcado más a las mujeres por tener, según él, mayor necesidad de llevar a cabo renunciaciones pulsionales. Pareciera que por esta situación estarían, sobre todo, destinadas a vivir fuertemente la represión de sus pulsiones, y tener menos capacidad de sublimación, no aportando beneficios a la cultura. Contradicción ya señalada en el artículo anterior (7), siendo que en el hombre van de la mano la represión con más posibilidades de sublimación, ya que para él, los hombres serán los constructores del *desarrollo* y del *progreso cultural* por haber vivido aquella primera renuncia pulsional (8).

Para Paul Assoun, estas renunciaciones trajeron en las mujeres un sentimiento de hostilidad hacia la cultura, la cual trata de mostrar con sus síntomas, resistencia y protesta. De ahí que aporte dos ideas centrales para este trabajo.

Por un lado, la mujer como síntoma de la cultura, en el que refleja su malestar, devela su propia condición y la de ésta, y por el otro, partiendo de la idea de Freud de que la feminidad es el reverso de la cultura, el autor propone la idea de que las mujeres han representado el inconsciente de la *Kultur* (9). De ahí que señale cómo "lo femenino parece contener unas posibilidades de reparación" (10).

Al realizar E. Roudinesco un recorrido antropológico de la familia, en su libro: *La familia en desorden* (2002) (11), da cuenta de la condición de las mujeres a lo largo de la historia. Si bien el poder patriarcal ha prevalecido por siglos, es con el advenimiento del modo de producción capitalista y, por consiguiente, de las familias en las sociedades burguesas, que las mujeres manifestaron de una manera más contundente sus lugares de subordina-

ción, la represión de su sexualidad y los síntomas como producto del nuevo sistema económico.

La familia se vuelve una institución básica para la sociedad burguesa y por consiguiente, indispensable para el Estado en la “correcta” transmisión de los valores culturales, sociales, éticos, políticos. La autora señala, que uno de los motivos para tal represión, se debe a que se le teme a una supuesta *irrupción de lo femenino, situación considerada peligrosa, ya que, puede provocar más poder sobre una sexualidad considerada mucho más salvaje o devastadora si no está enfocada a la función materna como punto central de su existencia, ya que, contiene las huellas de la sinrazón, caos, exceso, muerte*. A lo que más se le teme es a una supuesta *feminización del lazo social* (12). Con tal de que prevaleciera el logos patriarcal, había que reprimir a la mujer, con todos los recursos, por posible transgresora de la sexualidad y de este orden.

Sin embargo, con el tiempo los cambios políticos, económicos, sociales y culturales trajeron a las mujeres la oportunidad de cambiar muchas situaciones, entre ellas parte de su destino “marcado”. No sin pagar un precio importante a considerar. Nos dice Roudinesco que, a partir de finales del siglo XX, cuando las mujeres se apoderaron de todos los procesos de la procreación, “...conquistaron un temible poder y tuvieron en ese momento la posibilidad de convertirse en madres prescindiendo de la voluntad de los hombres” (13).

En este sentido no sólo han tenido la posibilidad de convertirse en madres cuando lo deseen, sino de decidir no serlo, así como de disponer de su sexualidad; lo que ha constituido un serio problema considerado como una amenaza para el logos y los procesos “civilizatorios masculinos”. El punto central del ser mujer, colocado en la maternidad, se tambaleó. Maternidad y feminidad se separaron. Ya no son sinónimos.

Aunque la familia y la sexualidad de las mujeres han ido cambiando, siguen existiendo atavismos, ya que, se ha observado cómo los síntomas de éstas en este largo proceso, no han dejado de manifestar su inconformidad. Luego, entonces, estas transformaciones a lo largo de la historia no han sido sin un costo psíquico importante para las mujeres.

A la luz de estos señalamientos, es probable que con la instauración de la familia burguesa como institución de control y vigilante de la ley; el superyó de las mujeres se haya constituido en imagen de unos padres que inmersos en una cultura patriarcal, contiene las huellas, primeramente, de una madre inmersa en ésta y que, más tarde, cuando la niña vire hacia el padre, contendrá las huellas de éste. Actualmente, se observa en muchos casos, cómo ambos la colocan más como objeto de deseo que como suje-

to y exigiéndole, de nueva cuenta, renunciaciones pulsionales, lo que favorecerá desde estos momentos que el destino de la pulsión sea de forma pasiva: ser amada, ser deseada, ser mirada, justificaciones que la harán proclive a la sumisión y a la debilidad. La voz pasiva en las mujeres constituirá parte de su identidad y devenir, su subjetividad se verá opacada, o mostrará las huellas de la sujeción a otros, no haciéndose responsable de su vida. Se constituirá un superyó encargado de vigilar que la sexualidad sea reprimida, un ideal de maternidad a seguir, juicios de valor, tradiciones, acordes con un ideal cultural patriarcal, un superyó abogado del mundo interior. “Entiendo que cuando Freud pregunta: “¿*Qué quiere la mujer?*”, sugiere precisamente que hay en la mujer una posición deseante que no se agota en ser soporte de los fantasmas del hombre, en ser objeto de amor exclusivamente.” (14)

El superyó es una instancia que se estructura al interior de la etapa edípica con la fuerza que proviene de su historia. Freud hace una clara diferenciación entre el complejo de Edipo en el niño y en la niña, al igual que en el complejo de castración que traerá consigo el advenimiento del superyó. Al poner la diferencia en el eje del análisis, da cuenta del papel central de ésta en la constitución psíquica. Considero que leyendo entre líneas, el autor nos está hablando de un superyó masculino y otro femenino (15). Roudinesco señala en su libro el hecho de que de alguna forma la simbolización de la diferencia sexual en niña y niño trajo el rebajamiento de una y la superioridad del otro, lo que constituye de diferente manera el superyó de ambos (16).

En torno a esta idea, sugiero comenzar a pensar desde una postura psicoanalítica y con las reservas del caso, cómo muchos de los síntomas somáticos de algunas mujeres pueden ser reflejo de esta represión, de esta autocensura por parte de un superyó que se vive como terrorífico. Siendo éstos, nuevamente los que hablen del inconciente de la cultura.

Este trabajo pretende dejar planteada la importancia de tomar en cuenta más enfáticamente síntomas que en la actualidad puedan ser producto de un severo *superyó cultural*. Algo se denuncia con éstos. De ahí que sea importante tomar en cuenta la relación estrecha que hay con el cuerpo, ya que es este espacio el que sale afectado. El problema a pensar, que dejo planteado como hipótesis, es si algunas de las enfermedades que se presentan en la actualidad en ciertas mujeres, entre las que destacan las llamadas *autoinmunes*, (cabe señalar que hoy en día va aumentando el número de mujeres que las tienen), podrían considerarse desde un supuesto masoquismo femenino y/o moral, tal y como lo trata Freud en su trabajo: *El problema económico del masoquismo* (1924) (B) (17).

Reflexionando sobre el discurso médico, los principales síntomas que presentan estas enfermedades son caracterizados por el desconocimien-

to hacia algún órgano por parte de los mecanismos de defensa del cuerpo, como serían los *anticuerpos*; éstos actúan atacando al órgano en cuestión.

A partir del psicoanálisis, pienso que es importante tomar en cuenta la vertiente simbólica de esta afección. Se juegan significantes que nos hablan de otra cosa. Una lectura posible es la relativa a la *autodestrucción*. Significante que los mismos médicos usan. De aquí, considero que se abre un abanico de preguntas y posibilidades para ser abordados.

Si bien, algunas de estas enfermedades tienen un posible origen genético, algunas de sus raíces podrían estar también, en el ámbito emocional, en algún conflicto psíquico no resuelto. El mismo Freud señala cómo el sujeto puede sacar provecho de alguna afección física, para vehicular los problemas del alma, ya que el conflicto psíquico puede tener una incidencia somática.

Freud enfatiza en su trabajo sobre *el masoquismo* (1924), cómo hay un fuerza sexualizada que debería ir hacia fuera y se instala al interior del cuerpo agrediéndolo. "...aquí la pulsión de destrucción fue vuelta de nuevo hacia adentro y ahora abate su furia sobre el sí-mismo propio..." (18)

Este autor menciona que en el contenido de las fantasías masoquistas se encuentra un sentimiento de culpa y en el fondo hay una necesidad de castigo. Y la instancia encargada de castigar es el superyó. Hay algo que se realizó y debe pagarse mediante el dolor. Se trata del masoquismo moral.

Si lo que importa es sufrir, la duda cabe: *¿podría ser mediante la autodestrucción que ocasiona una enfermedad autoinmune?*

En este sentimiento de culpa hay una tensión entre el superyó y el yo. El superyó se ha vuelto implacable y exige castigo. El autor nos remite a las vivencias, las mociones sexuales y la culpa a pagar que se conformaron al interior del complejo de Edipo. Tomando en cuenta lo que Freud menciona, considero que, si el superyó contiene las huellas de los padres, conservará su misma severidad. Luego, el superyó se vivirá intensamente desde lo más profundo de su ser, hasta colocarlo en el mundo exterior si es necesario. De ahí que los mandatos de los padres, al ser portavoces de esta cultura, más lo que las instituciones nos hayan ordenado, servirán de fundamento al poder exigente del superyó. Podría haber cierta culpa de no estar a la altura de lo que debería ser.

Como mencioné anteriormente, la voz pasiva en muchas mujeres constituirá parte de su identidad y devenir, manifestándose en sus fantasías de corte masoquista: ser amada, golpeada, maltratada, sometida. Freud señala, son situaciones características de la feminidad como el ser castrada, o ser poseída sexualmente, el parir (19). En estas fantasías, existen mujeres que se colocan como objeto de deseo, en el que se satisface el deseo

del Otro. Esta característica masoquista sirve a los intereses y coincide con la cultura patriarcal, que impone como mandato el que la mujer se sitúe al servicio del Otro. Por un lado, “lo aceptan”, con tal de no vivir la castración simbolizada en que las dejen de querer. Más, por otro, muestran su inconformidad y rebeldía hacia una situación insostenible en la que sus antecesoras les mostraron que otro camino era posible, el de ser un Sujeto. Situación que se manifiesta en síntomas, por eso reflejan el malestar de la cultura. Luego, entonces, su *culpa* está en defender la diferencia, en desear, en convertirse en sujetos deseantes, ya que esto implica ocupar el lugar del varón que estaba prohibido.

Algunas mujeres tienden a colocar en el Otro al superyó, de ahí la voz pasiva y la victimización. Con esto, guardan un lugar en el deseo del Otro a costa de ser maltratadas o humilladas. Es el precio que tienen que pagar por haberse atrevido a cambiar, no sin una cuota de angustia. Helí Morales, desde una lectura lacaniana, nos dice que “el masoquista es aquel que hace de la ley del Otro su deseo para gozar a través de la angustia” (20). La pregunta es *qué tanto*, estas mujeres que se han atrevido a cambiar su destino marcado por la cultura, lo han hecho con una enorme dificultad.

Por un lado, buscando caminos, nuevas maneras de ser con la pareja, los hijos, en el campo laboral, etc. y por otro, con el costo de una enfermedad que las coloca bajo la ley del Otro que las humilla, las castra, quedándose con angustia por no tener el reconocimiento de Este. Porque la angustia es el sentimiento del sujeto frente al deseo del otro, la angustia será no saber qué se es para el deseo del Otro; una vez que la mujer se atrevió a cambiar, le queda en el horizonte, **la expectativa** (21).

En este sentido quiero rescatar dos ideas centrales de Freud que nos pueden ayudar a pensar en esta hipótesis. Por un lado, la tesis reiterativa de Freud, que incluso vuelve a mencionar al final del trabajo: cómo el sadismo hacia la propia persona se da cuando ejerce una *sofocación cultural de las pulsiones* (22) La persona no se atreve a ejercer y/o sacar sus pulsiones destructivas, por considerarlo prohibido –pienso por la cultura, luego, entonces, las vuelca sobre sí. Pareciera, entonces, que el deseo de destrucción puesto en el mundo exterior retorna y es acogido por el superyó volcándolo su sadismo sobre el yo. De aquí que el sadismo del superyó y el masoquismo del yo se complementen. Por eso se vive como sentimiento de culpa por parte del yo, “y que la conciencia moral se vuelva tanto más severa y susceptible cuanto más se abstenga la persona de agredir a los demás” (23). Ante estas aseveraciones cuestiono, como resultado de esta cultura patriarcal, si acaso, a las mujeres no se les enseña desde niñas a sofocar más sus pulsiones agresivas que a los niños, teniendo como consecuen-

cia el que éstas las regresan a su interior, manifestándose en un sufrimiento psíquico y somático.

Hasta aquí dejo planteada la hipótesis, que será retomada en un trabajo posterior. Por lo pronto, para terminar estas reflexiones, dejaré hablar a Freud en la excelente exposición de la otra idea a rescatar:

También es instructivo enterarse de que, contrariando toda teoría y expectativa, una neurosis que se mostró refractaria a los empeños terapéuticos puede desaparecer si la persona cae en la miseria de un matrimonio desdichado, pierde su fortuna o *contrae una grave enfermedad orgánica. En tales casos una forma de padecer ha sido relevada por otra, y vemos que únicamente interesa poder retener cierto grado de padecimiento. El caso es sufrir, padecer, pagar con un castigo debido a un sentimiento inconciente de culpa (24).*

El autor subraya que para pagar la culpa mediante un castigo, “el masoquista se ve obligado a hacer cosas inapropiadas, *a trabajar en contra de su propio beneficio, destruir las perspectivas que se le abren en el mundo real y, eventualmente, aniquilar su propia existencia real (25).*

Leyendo estas líneas, nuevamente salta la pregunta: Qué tanto ciertas mujeres, al no poder vehicular de otra forma un sentimiento de culpa muy profundo, producen una enfermedad de tipo autoinmune, en la que vuelcan sobre sí la *devastación*, siendo una situación *autodestructiva*, en la cual pagan el castigo por atreverse a ser diferentes de lo que el Otro decía, por no sofocar las pulsiones como la cultura manda. Con todo y los procesos históricos, culturales, políticos, económicos, parece que hay algo que nos orilla a los atavismos ancestrales de un orden patriarcal aún vigente en muchos sentidos.

Notas

(*) Para abundar sobre el tema véase el artículo completo en el Anuario de Investigación 2009 del departamento de Educación y Comunicación, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, México, D.F.

(1) El presente trabajo tiene como objetivo continuar con las reflexiones hechas en un texto anterior de llamado: Míchiko Shimada, Lilia Esther Vargas, Nora García, 2007 Las mujeres y la culpa según el mito de los orígenes, Anuario de Investigación del Dep. Educación y Comunicación, Div. CSH, UAM-X, México, D.F. En este texto quedaron pendientes varios cuestionamientos acerca de cómo se constituyó en las mujeres, desde los orígenes de la cultura, el sentimiento y la conciencia de culpa, así como las posibles consecuencias de ello en el devenir de la feminidad. Este artículo mencionado se presentó en el Segundo Congreso

Internacional de Investigación en Psicoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica Santiago Del Estero, Argentina, Agosto 2009.

(2) Véase Sigmund Freud, (1908) La moral sexual “cultural” y la nerviosidad moderna, O. C., Tomo IX Amorrortu, Buenos Aires, 1989

(3) Tubert toma esta idea de Assoun, P. L. Freud et la femme, Calmann-Levy, Paris, 1983, véase S. Tubert, La sexualidad femenina y su construcción imaginaria. (1988), Ediciones El Arquero, Madrid, pag. 160

(4) Ibid., pag. 162

(5) Ibid, pag. 165

(6) Véase Sigmund Freud, (1929-1930) El malestar en la cultura y otras obras, O. C., Tomo XXI, Amorrortu, Buenos Aires, 1989, pag 130

(7) Véase M. Shimada, L.Vargas, N. García, Op.Cit.

(8) Véase S. Freud, (1913), Tótem y Tabú, O. C. Tomo XIII, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1989

(9) Véase: Paul-Laurent Assoun, (2003) Freud y las ciencias sociales. Del Servai, Barcelona. Pag. 175

(10) Ibid, pag. 176

(11) Véase Elizabeth Roudinesco, (2002) La familia en desorden, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires.

(12) Véase E. Roudinesco, op.cit., pag. 46-47. (Las cursivas son mías)

(13) Véase Roudinesco, Ibid, pag. 126.

(14) Véase S. Tubert, op.cit., pag. 165-166

(15) Véase S. Freud, (1924) El sepultamiento del complejo de Edipo. O. C., Tomo XIX, Bs. As, Amorrortu, 1989.

Véase S. Freud, (1925) Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. O. C., Tomo XIX, Bs. As, Amorrortu, 1989. Es importante resaltar que los planteamientos de Freud sobre la vida de las mujeres fueron hechos desde la cultura patriarcal de la cual no estuvo exento. Por otro lado, se requiere analizar cómo las mujeres han vivido y viven la culpa, desde un inconciente que se estructuró con base en un Otro inmerso en esta cultura, quedando subordinadas a lo que ésta les dicta que deben ser y con ello ser, por un lado y como lo afirma Freud, soportes de la cultura, y por el otro, síntoma de ésta. Así, cabría preguntarse si lo que hizo el autor fue más bien plasmar y profundizar lo que las mujeres ponían en acto de esta cultura falocrática.

(16) Es probable entonces que la niña se identifique con la madre y busque a su objeto de amor padre para repetir y seguir promoviendo un papel de subordinación a los deseos masculinos. Tal vez, ésta sea la razón por la que podría parecerle a Freud un superyó débil. Tal vez, se debería analizar cómo la cultura patriarcal las ha orillado a vivir, en relación con los hombres, domesticando intensamente sus pulsiones.

Véase Shimada, Vargas, García, op.cit., Habrá todo un universo de significaciones sociales apuntalando este ideal que irá moldeando el cuerpo de la mujer “que será siempre objeto de representaciones, todas ellas, del deseo primitivo que fertiliza el campo de la cultura hegemónicamente masculina”, pag. 7

Finalmente, en palabras de Bourdieu, vivimos en una sociedad donde el cuerpo ha sido culturalizado, desde una visión androcéntrica. Pareciera un discurso construido históricamente acerca del cuerpo en el que el hombre ha sido la referencia. Véase P. Bourdieu (2000) La dominación masculina, Ed. Anagrama, Barcelona.

(17) Véase Freud, Sigmund (1924)(B) El problema económico del masoquismo, Tomo XIX, Amorrortu, Buenos Aires, 1989

(18) Freud, Ibid. (1924)(B) Pag. 171

(19) Véase Freud, op.cit., 1924(B): 168.

(20) H. Morales, Seminario: Los trazos del masoquismo, 2009

(21) Ibid. (las cursivas son mías)

- (22) Freud, Op.Cit., 1924(B), pag. 175 (Las cursivas son del autor)
- (23) Freud, Op.Cit., 1924(B), pag.175-176
- (24) Freud, Op.Cit., 1924(B), pag. 172 (Las cursivas son mías)
- (25) Freud, Op.Cit., 1924(B), pag. 175 (Las cursivas son mías)



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

La subjetividad y las formas jurídicas

Gerez Ambertín, Marta

Filiación Institucional:

Doctora en Psicología. Máster en Teoría Psicoanalítica. Posdoctora en Psicología Clínica -Mención Psicoanálisis. Directora del Doctorado en Psicología de la Univ. Nac. de Tucumán. Prof. Titular de Psicopatología I. Univ. Católica de Sgo. del Estero
Prof. Titular de *Psicoanálisis-Esc. Francesa y Semiosis Social*. Fac. de Psicología-UNT. Investigadora Categoría I. SPU. Min. de Educación de la Nación.
Directora del Proy. de Invest. 26K408. Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac. de Tucumán. Directora de Proyecto de Investigación *La subjetividad y las formas jurídicas*, SECyT-Univ. Cat. de Sgo. del Estero.
Integrante -como Directora de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumen: Presento extractos de la investigación que desarrollamos con las Profesoras Estela Madias de Barrio y Marta Sialle de Gauna en la Univ. Católica de Sgo. del Estero

Formulación del problema

Las prácticas judiciales en Occidente son la manera en que entre los hombres se arbitran daños y responsabilidades, es decir, el modo en que se concibe y define tanto el procedimiento bajo el cual los sujetos deben ser juzgados en función de las faltas que han cometido, como la forma en que se impone a ellos la reparación de algunas de sus acciones y la sanción de otras.

Todas esas reglas, prácticas, normatividades, se apoyan y cruzan en saberes diversos —jurídico, filosófico, antropológico, psicológico, sociológico, psicoanalítico, político, etc.— y se han modificado sin cesar a lo largo de la historia.

El más importante de los cambios se produjo, sin dudas, con los reformadores de fines del siglo XVIII momento en el cual se abandonan los suplicios que acompañaron la práctica judicial del absolutismo.

A partir de entonces dos objetivos comienzan a campear entre los fines de la sanción: a) la corrección, b) la preservación de la sociedad. El transgresor puede y debe ser “reformado”; la sociedad puede y debe ser preservada de estos sujetos transgresores.

Pero ¿cómo es ese sujeto? Sancionar a quien no se conoce ya no es po-

sible desde estas premisas. *Corrección e inocuización* requieren de un saber sobre el encausado que no era necesario en el período anterior.

Del mismo modo, el juez ya no es un simple árbitro de entre los tipos penales que se materializan en los códigos del siglo XIX, su misión es mucho más extensa haciendo las veces de terapeuta del cuerpo social

Para realizar una misión de estas características el juez debe saber en nombre de *qué valores* condena o absuelve, en base a *qué teorías o análisis* otorga la tenencia de los hijos a alguno de los padres o a un tutor, en última instancia, qué *weltanschauung* subsume su decisión. Ese *corpus* extrajudicial de disciplinas, saberes, ciencias o enunciados varios planea sobre él.

También esto remite a las reformas de fines del Siglo XVIII. Si hasta ese momento las pruebas se ponderaban cuantitativa y cualitativamente (plena y semiplena, prueba enteras, semipruebas, indicios de varios tipos, etc.) a partir de lo cual se modulaban las sanciones, ahora aparece el principio de la *“intima convicción”*: el juez sólo puede comenzar a sancionar cuando está íntimamente persuadido de la culpabilidad.

¿Puede negarse que en ese proceso “íntimo” influye ese *corpus* extrajudicial al que aludimos?

Así pues, la práctica judicial occidental, desde los inicios del siglo XIX, tanto ha impuesto la necesidad de alzar “los ojos del Código Penal, para dirigirlos al principal actor del drama: el hombre delincuente” (Neiman, 1968:21) como ha transformado la tarea del juez quien ya no será sólo “la boca de la ley” —como quería Montesquieu— sino también su conciencia.

Las disciplinas y saberes que —aunque forzando las definiciones— podrían subsumirse bajo la denominación de “psicología”, desde hace más de un siglo han erigido al sujeto en su objeto de investigación, análisis, postulados y teorías es evidente que tienen —y mucho— para decir sobre ese ser que es, ante todo, “vida instituida”, vida capturada por instituciones que pautarán su devenir desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte.

Al estudiar Expedientes Judiciales y Sentencias se advierte sin dificultad el abismo que separa a “los hechos” —o mejor decir, los hechos devenidos “texto” que son los expedientes— de las hipótesis, tesis, teorías o “saberes” que elaboran psicólogos, psicoanalistas, asistentes sociales y otros científicos sociales, sobre los mismos.

En una investigación anterior (Programa de Áreas de Vacancia 2003-065 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica —SEPCYT—) el grupo de trabajo advirtió en entrevistas realizadas a jueces de instrucción “con-

tradiciones” como estas: aunque la mayoría admitía la importancia de las “pericias psicológicas”, puestos los entrevistados a dar su opinión sobre una lista de test prospectivos o intervenciones psicológicas revelaban desconocer no sólo en qué consistían dichas pruebas sino en “para qué servían”.

Asimismo, aunque también la mayoría admitía que mejor que encerrar a un individuo resultaría que hiciera una “terapia”, casi ninguno estaba seguro ni en qué consistían las “terapias psicológicas o psicoanalíticas” ni en su efectividad.

En síntesis, se admite la importancia de instrumentos cuya función, desarrollo u objetivos se desconoce casi por completo.

Aún así, bien podría argumentarse que no es tarea del juez conocer los instrumentos conceptuales, metodológicos o prospectivos de uso de los peritos que él ha llamado a dictaminar. Para los jueces la fuerza probatoria de la “prueba pericial” se apoya o en la evidencia material asegurada por los peritos según las observaciones que hayan efectuado o en la confianza que inspiran las experiencias científicas de que han hecho uso o, en fin, en la confianza que inspiran ellos mismos, porque sólo teniendo en cuenta su “pericia” y habilidad puede creerse que los procedimientos del arte han sido adecuadamente aplicados por ellos.

Pero tampoco los peritos psicólogos parecen inspirar mucha confianza y no por algo subsanable –como sería su grado de pericia o capacidad profesional– sino por el saber o disciplina que comanda su trabajo.

Sin embargo, esto tampoco sería excesivamente destacable ya que son muchos los saberes o disciplinas que no recogen la completa adhesión de la comunidad jurídica o la comunidad académica. Lo notable, y es sobre lo que nos proponemos trabajar, es que los Tribunales apelen a la terminología psicológica o psicoanalítica, pero en un sentido, en el mejor de los casos “sesgado”, y en el peor muchas veces errado.

Un buen ejemplo de lo expuesto es una sentencia de un Tribunal en una acusación sobre abuso sexual de un profesor sobre sus alumnos de jardín de infantes dictada en el año 2006.

El Tribunal apoya su sentencia en una supuesta *Psicosis Inducida o Delirio Colectivo* (sic) –ninguna psicosis puede “inducirse” y psicosis no es sinónimo de delirio– pero desestima las pericias psicológicas por cuanto las mismas habrían sido realizadas desde una (cito) *posición intelectual dogmática y absoluta frente a los instrumentos de diagnóstico -por ejemplo una postura psicoanalítica extrema que haga centrar todo en lo sexológico a la*

hora de interpretar gráficos-. Lo cual implicaría que si se lleva el psicoanálisis al extremo todo es interpretado en términos de sexualidad.

Que cualquier psicólogo o psicoanalista sepa que es un error hablar de *psicosis inducida*, que es un error asimilar delirio a psicosis, que es un error pensar que el psicoanálisis haga centrar todo en lo sexológico, etc. no implica que *todos* deben compartir ese conocimiento.

Muy por el contrario, sentencias como la citada muestran meridiana-mente que hay un inmenso trabajo a realizar con nuestros administradores de justicia para difundir un conocimiento sobre nuestras disciplinas que se ajuste a su realidad.

La justificación de lo expresado la expuso un Magistrado del Fuero de Familia en el 2do. *Congreso Internacional de Investigación en Derecho, Psicoanálisis y Cs. Sociales* (UCSE, 2009):

“el juez de los nuevos tiempos, (...) no es (...) el juez espectador, puro, histórico, neutro, sin ninguna relación con lo extrajurídico, confinado en el expediente..., sino el juez protagonista, que dialoga con las partes y que tiene frente a él a los autores del drama y los acompaña. El modelo de justicia familiar, que es la justicia de colaboración o acompañamiento, en la cual el juez, sin perder de vista la imparcialidad, se coloca cerca de las partes adentrándose en el conflicto para orientarlas, buscando soluciones no traumáticas que contemplen los distintos intereses en juego (...). Para esto es de gran valor la contribución de los Equipos Interdisciplinarios y en especial la colaboración del Psicólogo. El juez necesita el asesoramiento del Psicólogo que le aporte datos para su decisión, para su sentencia” (Dr. Sebastián Billaud, Juez de Familia de 1ª Nominación, Poder Judicial de Santiago del Estero).

Entendemos que es necesario un trabajo amplio y profundo en la esfera judicial de psicólogos y psicoanalistas fundamentalmente con aquellos que llevan adelante la instrucción y el proceso que desemboca en la sentencia.

Ello así no sólo para revalorizar nuestro trabajo sino y, fundamentalmente, en beneficio de encausados y víctimas.

Estado actual del conocimiento en el problema a investigar

Dos son los “*objetos*” de conocimiento de este proyecto. Por un lado se trata de los “discursos” que sustentan las imputaciones pero que, inclusive, van mucho más allá de esa etapa, inciden decididamente en la pena o bien determinan la desincriminación. Este efecto del poder de definición a cargo de quienes están legitimados para poner en marcha el sistema penal, aunque desarrollado brillantemente por M. Foucault (1977, 1978) fue

analizado, también, por la llamada Escuela de Chicago y el “interaccionismo simbólico”. Este enfoque de las investigaciones volcó el interés desde el sujeto del acto a los actores de la cuestión criminal (funcionarios policiales, magistrados, encargados de la ejecución penitenciaria) quienes realizan procesos de selección e identificación de sujetos como delincuentes. Son ellos quienes producen criminalidad al orientar el control penal sobre determinadas situaciones e individuos concretos (vid. Bergalli, R. “¿Qué se controla: individuos o el propio sistema penal?” En Rev. Crítica Jurídica N° 15. México. 1994).

Por otro lado, se trata de investigar la “episteme” (en el sentido foucaultiano del término) desde la cual un sujeto es nominado “delincuente” y un hecho “delito” (en igual sentido Frosini, V., “La letra y el espíritu de la ley”. Barcelona: Ariel, 1995).

Ello así porque para la mayoría de las corrientes contemporáneas el Derecho es, ante todo, un proyecto de ordenación social, o una voluntad de control social (vid Castex, Mariano “El poder penal”. Bs. As.: Fac. de Psicología UBA, 1996; o Wacquant, Loïc “Las cárceles de la miseria”, Bs. As.: Manantial, 2000) y las leyes no se sancionan para comunicar verdades teóricas sino para dirigir el comportamiento de los hombres (vid. Ross, A. “Sobre el derecho y la justicia”, Bs. As.: EUDEBA, 1963:8).

Es en el tema de la violencia familiar, del abuso de mujeres y niños donde con mayor claridad se advierte que, a las ya numerosas dificultades de la institución penal, se agrega el sufrimiento que la propia institución produce en las víctimas.

Mientras para algunos penalistas “el derecho penal no es una procesadora que puede solucionar los problemas irresueltos de la política social, sino sólo servir al control de comportamientos dañosos” (Elbert, C. La Nación 25-06-00) —aquí cabe la pregunta de si para controlar el comportamiento dañoso de, por ejemplo, un abusador, es necesario propinar a la víctima tanto o más daño que el ya sufrido— para otros “El derecho penal debe asumir y cumplir una función social” (Neiman, E. 1968) y, si tal es, como creemos, el caso, es absurdo pretender que el dispositivo jurídico se desentienda del conocimiento sobre los sujetos que llegan a sus puertas.

Las preguntas kantianas, aunque relativas a los instrumentos hermenéuticos del jurista, tienen plena vigencia: *quid sit iuris? quid sit ius?*

En resumen, se trata de intentar una arqueología, de ocuparse de la episteme, es decir, del *a priori* del saber, de las reglas de formación de los

discursos que latentes, implícitos o explícitos, conscientes o inconscientes producen la decisión del agente judicial.

Por último. Se carece de una tradición que articule la investigación con la gestión de políticas públicas destinadas a la prevención y tratamiento de las víctimas. Las experiencias de combinar política pública e investigación científica muestran que esto permite un círculo enriquecedor para ambos componentes: la investigación ha hecho progresos interesantes, y las políticas públicas han mejorado su eficacia.

En este campo podría decirse que, además de carecer de ‘tradiciones’ de articulación entre política pública o social e investigación, se nota además la ausencia de verdaderos centros de investigación y docencia dedicados a éstas.

Justificación y relevancia social y/o académica de investigar el problema

Una rápida mirada al funcionamiento del sistema judicial advierte la “inflación” del Derecho Penal. Para Silva Sánchez, (*vid.* Silva Sánchez, J. M. “La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”, Madrid: Civitas, 2001) ello es producto de la aparición de nuevos riesgos, la sensación social de inseguridad, la identificación de la mayoría social con la víctima del delito, el descrédito de otras instancias de protección, y la labor desarrollada de los llamados “gestores atípicos de la moral colectiva” (la Cruzada Axel Blumberg por caso).

Hay quienes explican estos movimientos porque “los extremos del garantismo han generado en la sociedad civil la convicción de que se protege demasiado al transgresor en desmedro de sus víctimas...” (*vid.* Seguí, Luis “Sobre la responsabilidad penal. Consecuencias de la concepción sanitaria de la penología” en «Psicoanálisis en el hospital» N° 19, Bs. As.: Junio de 2001. pág. 104) con lo cual, quieranlo o no, adhieren a la falsa opción “seguridad versus derechos humanos”.

Es en función del control social que se produce el mecanismo de rotulación mediante el cual se cataloga a alguien como “peligroso” y, la incriminación de alguien como delincuente, es ejercicio de un poder sustentado en discursos sociales; pero *¿cuáles son estos discursos?* y, *¿en qué episteme se encuadran?* (“objetos” ambos de esta investigación).

Resulta evidente la necesidad de abordar el proceso relativo a la cultura, historia y prácticas de las agencias estatales de seguridad y sus articu-

laciones con el sistema político y judicial ya que, como planteó Michel Foucault: *“En el fondo las personas son juzgadas no tanto por su actos cuanto por su personalidad. (...) Se juzga al criminal antes que al crimen. Y precisamente del conocimiento o desconocimiento que se tiene del criminal se justifica que se le imponga o no una pena determinada”* (Foucault, 1977).

Pero, ¿cómo es ese conocimiento? ¿qué premisas lo sustentan? Porque “Los elementos que componen la estructura final de la sentencia son (...) finalmente, *el convencimiento del propio juez, que debe ser libre, pero que puede estar decisivamente influenciado por preceptos de ética religiosa o social, por esquemas teóricos imperantes en un determinado momento...*” (Frosini, 1995:86, cursiva nuestra).

Si el juez, como el psicólogo, resulta, en los hechos, un “intérprete” del accionar del sujeto; si suplicios, castigos y patíbulos han sido reemplazados por la institución carcelaria a la que se le asigna –al menos en el texto– la función de “corrección”, de “enmendar” al inculcado es innegable la necesidad de adentrarse en la estructura del sujeto en general y en la estructura individual del sujeto delincuente en particular (objeto de conocimiento de la investigación).

Así pues, resulta evidente la necesidad de trabajar con todos los sectores implicados en la administración de justicia tanto para intentar mejorar las instituciones y sus prácticas, como para reelaborar las formas de concebirlas.

Objetivos del Proyecto

Si la práctica judicial es la manera en que se arbitran daños y responsabilidades, el modo en que se concibe y define tanto el procedimiento judicial como la forma en que se imponen las reparaciones, tal práctica debe ser analizada indagando las cosmovisiones de sentido implícitas y explícitas en las estrategias generales así como en los universos de sentido que guían las rutinas de los actores concretos que llevan a cabo y ejecutan tales estrategias generales.

Esta investigación pretende abarcar ambas dimensiones.

Se parte de considerar que tales universos de significación son producidos en específicos lugares en el espacio institucional y social, los cuales cuentan con una trayectoria específica y similar.

Hipótesis de trabajo

El objetivo de esta investigación no refiere únicamente a la mera constatación de la hipótesis sino a contribuir a la transformación de las concepciones y prácticas de aquellos encargados, por nuestro sistema normativo, de administrar justicia. Se trata, entonces, de una investigación sobre prácticas sociales que no se propone transformar la realidad sino aportar a esa transformación habiendo demostrado —previamente— la necesidad de dicha transformación (tarea que permite combinar estrategias explicativas y descriptivas, objetivos operacionales y funcionales).

Fundamento de las hipótesis

Aunque el Derecho Penal moderno se quiere a sí mismo como “derecho penal de hecho” (un hombre es sancionado por lo que ha hecho y no por lo que es o podría ser o hacer) los códigos (C.P. y C.P.P.) y el funcionamiento del dispositivo judicial desmienten este principio y en su misma letra hacen concesiones a las teorías del “hombre peligroso” o derecho penal de autor.

Por ejemplo, el Art. 18 de la C.N. dice que las cárceles serán “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo...” ¿a qué otra cosa que a la “peligrosidad” del reo puede hacer alusión esa “seguridad”? Obviamente no se trata de la “seguridad” del reo sino de la “seguridad” de la sociedad.

A su vez, el C.P. :

a) señala al juez que, para la consideración de la condena (Art. 40), deberá tener en cuenta “la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad” (art. 41 inc 2º).

b) Art. 53. Indica que el juez estará facultado para otorgar la libertad condicional siempre que las actitudes del penado “permitan suponer verosímelmente que no constituirá un peligro para la sociedad”.

Ahora bien, esta “peligrosidad” subjetiva no es lo mismo que el peligro que podrían correr vidas y/o bienes por un “hecho”, es decir, no es lo mismo realizar “actos” que *ponen en peligro* vidas y/o bienes, que constituir un *peligro* para la sociedad. Mientras en un caso puede determinarse objetivamente -en base a un hecho- el peligro corrido por vidas y bienes, en el otro se trata de un “parecer”, de una “opinión” que por más que apele a bibliotecas y casuísticas es imposible de corroborar con “hechos” ya que el “hecho” no se ha producido.

El punto es que en este segundo caso se trata de las concepciones ideo-

lógicas, filosóficas, políticas, jurisprudenciales o penales que sostenga el encargado de determinar la “peligrosidad” de un sujeto.

Que ello es así lo aceptaba el redactor mismo de nuestro C.P.: “Para juzgar con acierto al acusado de un delito, es necesario considerar no sólo las circunstancias del hecho sino las personales del sujeto. Teniendo en cuenta ambos elementos, la solución consultará mejor la defensa social desde que tendrá especialmente en cuenta la peligrosidad del individuo” (Moreno, 1933:147). Y en virtud de esta concepción redactó el Art. 41 del código por el cual los tribunales fijarán la condenación teniendo en consideración -inc 2º: “la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad”.

Advirtamos que en este catálogo se mencionan tanto circunstancias objetivas comprobables: edad, educación, miseria, reincidencia, etc., como subjetivas u “opinables”: calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, calidad de las personas que demuestren su mayor o menor peligrosidad.

Lo ¿curioso? es que un concepto que tanto influye en la determinación de la excarcelación y, más aún, en la de la pena -consideremos la amplitud de rango que indica n/C.P. para los delitos, *v.gr.* el homicidio simple de 8 a 25 años- no esté definido ni por el código ni por la psiquiatría. Es decir, se apela a algo que nadie puede decir taxativamente qué es, y, aún cuando pudiera hacerlo, habría bibliotecas enteras para refutarlo.

Un aspecto que muestra las contradicciones en los hechos atañe, precisamente, a nuestra práctica. En efecto, ¿a qué apelar sino a la psicología –evolutiva en este caso– para fijar la imputabilidad de los menores? o ¿cómo pretender “dirigir” la “voluntad”, hablar de “déficit de motivación” y negarse, al mismo tiempo, a considerar todo lo que “trascienda el plano meramente normativo” como pretenden algunos juristas? La normatividad, en nuestros C.P y C.P.P indica:

a) Art. 26 del C.P. -CONDENACION CONDICIONAL-: el juez debe fundar su decisión “en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir...”;

b) Inc. 2º del Art. 41 C.P.: el juez deberá tener en cuenta “La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad

de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos...”

c) Art. 193 del CPP, la instrucción deberá “Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad”.

Pero, para aplicar normas como las mencionadas, es obvio que el agente judicial lo hará *desde* y *con* la concepción que, sobre los temas planteados en la norma, sostenga. ¿Cómo pronunciarse sino desde un “sí mismo” sobre los motivos, la situación, la mayor o menor “peligrosidad”, etc. del encausado?

Entonces, ¿cuál es el concepto de “peligrosidad” que subyace en las concepciones de los agentes del Poder Judicial (jueces de instrucción y sentencia, fiscales, defensores, peritos psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales) y ¿cómo se refleja esa concepción en sus dictámenes?

De allí que la HIPÓTESIS PRINCIPAL del proyecto sea: *Aunque de forma el sistema penal adhiere a un derecho penal de hecho, en su funcionamiento efectivo se da un derecho penal de autor* y las HIPOTESIS DERIVADAS:

a) En las manifestaciones prácticas del dispositivo judicial el delito es visto, ante nada, como una orientación individual y patológica respecto del sistema normativo compartido,

b) Las tradiciones, cultura y prácticas de los agentes del sistema judicial están orientadas a una conceptualización “patológica” del fenómeno delin cuencial, c) los curiales sostienen concepciones “doxológicas” (en el sentido que da Bachelard al concepto) de la subjetividad de los encausados.

“¿Por qué la sociedad entera —la sociedad de los inocentes— pone tanto fervor en escrutar al asesino y en sopesar su crimen, en poner en escena —en ese teatro que es la Justicia— la catástrofe de alguien?

Porque con cada crimen, con cada asesinato, somos alcanzados en lo más íntimo, en lo más secreto, en lo más oscuro de nosotros mismos: por un breve instante sabemos que podríamos ser ese, el náufrago, un homicida. Con cada crimen, con cada asesinato cometido, tenemos que aprender de nuevo la prohibición de matar.

Esta es la razón por la cual las sociedades organizan puestas en escena en las que se juega el duelo de todos con el asesino.

En la cultura occidental, jugar el duelo significa un proceso que rememora en nombre de todos la escena del asesinato consumado, y que obra de modo que el criminal responda de su acto ante todos.

Ahora bien, ¿sabemos que un proceso contra el asesino no es un ajuste de cuentas, sino un ritual de separación del asesinato? ¿Somos bastante civilizados como para reconocerlo?” (Legendre, 1996 :40/41)

“¿Somos bastante civilizados como para reconocerlo?”... esa es la pregunta, al final de cuentas, que subsume este proyecto de investigación.

Ref. Bibliog.

FOUCAULT, M. (30/5/1977) La angustia de juzgar. Debate sobre la pena de muerte. En *Le nouveul observateur*. En Saber y Verdad. Madrid: La Piqueta. 1991.

FOUCAULT, M. (1978) La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa. 7ª reimpr. 2000.

LEGENDRE, P. (1996) *La fábrica del hombre occidental* seguido de *El hombre homicida*. Bs. As. Amorrortu

MORENO, R. (1933) El problema penal. Bs. As.: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso.

NEIMAN, E., IRURZUN, V. (1968) La sociedad carcelaria: aspectos penológicos y sociológicos. Bs. As.: Depalma.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Delito y Menor. El niño homicida, un estudio psicoanalítico

Imbriano, Amelia H.

Filiación Institucional:

- Especialista en Psicología Clínica- Universidad Kennedy
- Doctora en Psicología Clínica- Universidad Kennedy
- Diploma Estudios Avanzados (D.E.A)- Universidad de Paris
- Directora Maestría en Psicoanálisis- Universidad Kennedy
- Decana del Departamento Psicoanálisis- Universidad Kennedy
- Investigadora del Gabinete de Investigación y Vinculación Tecnológica, Universidad Argentina John F. Kennedy

Libros

- La odisea en la sociedad contemporánea. Bs. As.: Letra Viva
- La función del neologismo. Bs. As.: Letra Viva
- Las enseñanzas de las psicosis. Medellín: Univ. de Antioquia.
- Testimonios de una praxis. Tomos I y II. Bs. As.: Praxis Freudiana
- Integrante -como Directora de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Las características de la época, estudiadas por el psicoanálisis, el derecho y la sociología, entre otras disciplinas, muestran un evidente predominio de procesos de transmutación de lo ilegítimo en legítimo, la forclusión del Nombre-del-Padre en la cultura, y un predominio de la “renegación” como mecanismo psíquico. Ellos componen el macro-marco en el cual se alojan las conductas delictivas actuales, entre ellos los homicidios cometidos por niños y adolescentes en la Argentina.

Frente a la evidencia de nuevas formas de malestar subjetivo y frente a la creciente actividad delictiva de menores, particularmente, el homicidio cometido por niños y adolescentes, la investigación se propone investigar desde el psicoanálisis, la constitución subjetiva comprometida en estos actos delictivos.

Las preguntas que guían el trabajo de investigación son:

- ¿Cuáles son las posibles relaciones entre el Psicoanálisis y el Derecho? A cargo del Instituto Universitario de Envisgado

- ¿Cuáles son las lógicas subjetivas comprometidas en los homicidios cometidos por niños y adolescentes? , a cargo de Universidad de Antioquia
- ¿Cuáles las lógicas del discurso contemporáneo sobre el fenómeno?, a cargo de la Universidad Kennedy.

Estas preguntas incluyen diferentes categorías. Las mismas han sido planteadas por los miembros de las tres unidades académicas y explicitadas en el proyecto de autoría conjunta por César A. Sánchez Taborda, Clara Cecilia Mesa Duque y Amelia Haydée Imbriano. Ellas son:

- Lógicas subjetivas
- Actos homicidas
- Niño/Adolescente
- Discurso contemporáneo

Lógicas subjetivas

La pregunta sobre las “lógicas subjetivas” pretende interrogar por el modo de organización subjetiva inconsciente que puede determinar que un sujeto realice o no la prohibición esencial de la cultura: “No Matar”. En el sentido estricto de la concepción psicoanalítica, la pregunta por las lógicas o resortes subjetivos es interrogar por las causas, inconscientes y pulsionales, que participan en la realización de ciertos actos y que son irreductibles a otras mediante las cuales se ha intentado dar cuenta del fenómeno tradicionalmente, tales como las económicas, históricas, sociológicas e incluso psicológicas y biológicas.

De tal forma, una premisa esencial de toda investigación psicoanalítica exige en primer lugar, considerar cada caso en su singularidad y, en segundo lugar, atribuir al sujeto la responsabilidad de sus acciones puesto que en cada una de ellas se presupone en él una elección, aún cuando sea de carácter inconsciente. El sujeto del inconsciente es así esencialmente culpable y el hecho de que su estructuración -en el sentido más freudiano- se presente como una “elección de neurosis” frente a un goce excesivo traumático acontecido en la infancia, lo implica de entrada como “agente” y no como víctima. La experiencia psicoanalítica permite verificar que las respuestas que cada sujeto da frente a las contingencias están más allá de las determinantes antes expuestas.

Una de las intenciones de esta investigación es lograr alguna formalización respecto a la iniciación temprana en los actos contra la cultura, tales

como el homicidio, y las consecuencias, no solamente para el menor sino para el lazo social.

Actos homicidas

Considerando que el significado del término homicidio implica la muerte de un ser humano efectuada por otro ser humano, siendo un delito instantáneo, de acción pública, de daño material y que se puede cometer por acción u omisión. Nos ocuparemos de la acción delictiva circunscrita al hecho en el cual un niño o adolescente le quita la vida a su semejante en el cuerpo a cuerpo, es decir, presenciando el daño ejercido por su acto, clasificando como: material, directo y positivo.

La Unidad Académica de Universidad de Antioquia trabajará en relación al niño soldado, y la Unidad Académica de Universidad Kennedy, dentro del rasgo investigativo a cargo del Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis del Depto. De Psicoanálisis, encargado de investigar las incidencias de la globalización en relación a los actos homicidas, se ha planteado el estudio de casos relativos a aquellos que parecieran ocasionarse por la incidencias socioculturales relacionadas con la globalización (cuestión que se deberá verificar), tales como los actos homicidas cometidos por adolescentes en ocasión de robo, que tienen la particularidad de acometer el homicidio sin que haya por parte de las víctimas resistencia respecto al robo. Se dará cuenta de ello en el Informe de avance III. Estos casos conforman la mayoría estadística denunciada por las instituciones ad-hoc y los medios periodísticos.

Niño/Adolescente

Esta categoría para la presente investigación será inscrita específicamente desde el psicoanálisis, lo cual no excluye un debate sobre los nombres que la cultura utiliza tales como: “menor”, “minoría”, “minoridad”, “infante”, ni sobre el hecho de que en el derecho la categoría menor incluye tanto a los adolescentes como a los niños.

Comunmente, estas denominaciones están ceñidas todas, a pesar de sus variantes, al criterio de maduración biológica y a las coordenadas del organismo y del tiempo cronológico. En su acepción jurídica, presuponen que la diacronía sobre la que se mueve el tiempo cronológico y la maduración orgánica es al mismo tiempo el eje para la maduración psicológica. En contrapartida, el psicoanálisis ha descubierto que la constitución del sujeto no se mueve en la diacronía del tiempo cronológico, sino que el sujeto es efecto de estructura y su ordenamiento se opera en tiempos lógicos. Para el psicoanálisis “niño” o “adolescente” son nociones que no coinciden nece-

sariamente con la cronología, sino que aluden a una posición particular del sujeto respecto del vínculo con el semejante, con la cultura y con su cuerpo, con el metabolismo pulsional, lo que correspondería hipotéticamente en Freud a los momentos de infancia, latencia y adolescencia.

Discurso contemporáneo

La categoría “discurso contemporáneo” será utilizada en tanto se consideran los actos homicidas como correlativos de una época en la que se ha operado un viraje en los modos de tratamiento de la exigencia pulsional que la cultura realiza. La tarea de pensar el mundo en que vivimos se impone al campo de la investigación más que nunca; las transformaciones de nuestras sociedades, derivadas de la conjunción entre el desarrollo de las tecnociencias y el florecimiento del liberalismo económico, nos obligan a interrogarnos constantemente.

La investigación parte de considerar el delito en la actualidad relativo a dos variables: la declinación de la función paterna y el efecto de la globalización en el discurso. El psicoanálisis sostiene que no hay estructura sino de discurso y ha estudiado los diversos modos discursivos del lazo social, sus posibilidades, su circulación, sus impotencias e imposibilidades. Así, el discurso “capitalista” es una modalidad que surge como mutación del discurso del amo que tiene efectos subjetivos incidiendo sobre lo pulsional, causando su desborde por falta de acotamiento y/o represión.

Pensar los aportes posibles del psicoanálisis a la criminología es un motivo para la investigación “El delito y el menor. El niño homicida, una mirada psicoanalítica” (1). También es una lógica necesaria del tiempo de una investigación que se denomina “transferencias” a la comunidad, que abordaremos en las conclusiones finales del proyecto investigativo.

Recordar el momento del surgimiento del proyecto investigativo nos permite volver a inquietudes que surgieron en aquel tremendo día que sufrió Carmen de Patagones, y todos los argentinos (2).

Una pregunta central guía nuestra ocupación: ¿por qué un niño mata? Léase que no preguntamos desde un tiempo verbal condicional “por qué podría matar”. Es perentorio interrogar el hecho: ¿Por qué matan nuestros niños? ¿Por qué matan los hijos de nuestra sociedad? ¿A quién matan? ¿Quién ordena al niño homicida? ¿Quién ordena la muerte?

Uno de los objetivos de esta investigación consiste en indagar la posibili-

dad de aplicación de un dispositivo, de tratamiento psicoanalítico y forense, por la palabra, que se centre en una escucha psicoanalítica (de esa palabra) para aquellos menores cuyas conductas se encuentran en conflicto con la ley.

Cuando nos referimos –dentro de esta perspectiva psicoanalítica- a los actos “homicidas” o de “homicidio”, no estamos presuponiendo ni prejuzgando que los casos examinados confirmen la realización de tales ilícitos, en tanto esta cuestión se encuentra reservada al ámbito judicial. En efecto, en los Estados de Derecho, nadie puede ser condenado sin una ley previa que tipifique con anterioridad a la comisión del hecho presuntamente ilícito y si la pena no se encuentra prevista en dicha norma.

Se utilizan datos de casos tal cual han sido tratados periodísticamente y sin que ello implique, de nuestra parte, adjetivación ni atribución alguna de delito. A su vez, en la conformación de población testigo para el estudio de casos, se nombra a las personas sólo por su nombre de pila, a efectos de resguardar su derecho a la intimidad y sus derechos como menores, incluso los de sus padres o tutores.

Siguiendo una orientación recibida en asesoría con el Prof. Dr. Carlos Fayt (3), nos hemos referido al texto de la “Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, Ley 26.061 de la Nación (4), y la Ley 13.298 (5) de la Provincia de Buenos Aires, ambas de 2005. Ocasión que motivó una revisión histórica de diversos antecedentes, tales como: la creación, en el Virreinato del Río de la Plata, de la Casa de Niños Expósitos (luego Casa Cuna) y su Torno como lugar de recepción de los niños abandonados, realizada por el virrey Juan José de Vertiz en 1779; la Ley del Patronato de la infancia o Ley Agote (Ley 10903) de 1919; la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1959, y su reformulación en 1989-90 (6). Queremos destacar que el camino retrospectivo nos lleva a evidenciar un cambio de modalidades que tiene la sociedad de ocuparse de los niños. No obstante, cabe preguntarnos, respecto de si se ha encontrado el modo adecuado para proteger al niño en nuestra sociedad (argentina).

Han pasado 50 años, y aún hoy, en muchos países de América Latina, y del mundo, incluido Argentina, las leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes, tienen un carácter de intención que está lejos de realizarse. Razón por la cual preguntamos:

¿Hay un lugar para los niños en una sociedad en donde las leyes de protección integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, en adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de los niños, son solamente declamación?

Como sociedad, que no podemos catalogar de ciudadanía, - por el desconocimiento y la falta del ejercicio de derechos y deberes -, nos encontramos frente a una evidencia, quizás la más nefasta: los niños, muy frecuentemente, cometen homicidio.

Desde el psicoanálisis, luego de transgredir la ley de inscripción a la cultura, “no matar”, cabe la pregunta: ¿Cuál es la consecuencia subjetiva en los niños que han cometido un acto homicida?

Esta investigación tiene por objeto poder esgrimir la causación del aumento superlativo de supuestos homicidios cometido por menores, y como intenta renovar las preguntas toma como punto de partida hechos que se presentan hoy como cotidianos: homicidios cometidos en ocasión de robo realizados por menores **(7)**, para lo cual se ha conformado una población testigo de cien casos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Se trata de delitos de gran importancia numeraria, el homicidio se ha cometido aunque las más de las veces no logran el robo, o roban cosas poco significativas.

La investigación no tiene solo como objetivo calcular una explicación respecto del estado mental del menor en el momento de la realización del acto homicida **(8)**. Resultan relevantes la situación socio-familiar y cultural antecedente. Interesa poder precisar la secuela psíquica resultante –tanto para el menor homicida y la sociedad que lo alberga **(9)**– y desde esa consideración pensar un tratamiento posible del menor y su familia, en pos de una justicia reparadora. No sabemos si la secuela resultante tiene “reparación” (ponemos en cautela el concepto de reparación), pero pensamos que el ejercicio de una democracia debe ir acompañado no solamente de una justicia que se encargue del castigo, sino también de una justicia que reivindique el lugar del sujeto, en ese sentido “reparadora” –del actor, de la víctima, de la sociedad -. Y, nos preguntamos, si el psicoanálisis tiene allí algo para ofertar.

Tal como señala Pedro David **(10)**, hoy vivimos en un sistema social en donde se transforma lo ilegítimo en legítimo, con alta velocidad de cambio, donde las tradiciones fallecen, los puntos de referencia se pierden en la rapidez de las transformaciones y hasta se industrializa la muerte. Y, el niño se encuentra inmerso en él, es su habitante. Entonces, propongo interrogarnos por el mundo que habitamos.

El psicoanálisis siempre se ha interesado por considerar la incidencia de la cultura sobre el sujeto **(11)**. Ella tiene una función normativa y permite la

regulación de la relación entre los ciudadanos haciendo posible la civilización –acotando el malestar del “hombre lobo del hombre” (12)–.

Sabemos que la vida en comunidad se organiza en torno de la inscripción cultural “no matar”. En la vida en civilización se acumula malestar, por ello es necesaria la justicia y un sistema penal que se encargue de regular la acción delictiva de los ciudadanos. El aumento contemporáneo de la violencia social es un hecho que se agrava día tras día. Desde el psicoanálisis sabemos que es causado por un debilitamiento de la función paterna instauradora de la ley, perdiendo vigencia el orden y el respeto necesarios para el desarrollo de una sociedad. Hay modalidades del uso de la libertad que generan comportamientos antisociales, ya sean estos la locura o la delincuencia. Actualmente, la clínica nos muestra sujetos que quedan atrapados en patologías delictivas. Y, nos permitimos poner en duda la función de las cárceles, como lo hiciéramos anteriormente con los nosocomios psiquiátricos.

¿Será la cárcel un modo adecuado para el tratamiento reparador de los menores que han delinquido? O, ¿será un modo autorizado y legítimo de enviarlos a vivir la máxima experiencia de crueldad humana? (13).

Las coordenadas sociales actuales se definen desde la aceleración producida por los medios de comunicación y la globalización. Los cambios en las civilizaciones contemporáneas se presentan a partir de la producción de crisis de puntos de referencia. El modo de circulación del capital ofrece variables que se despliegan con gran velocidad produciendo un borramiento de las coordenadas témporo-espaciales que las originaron. Brutalmente se transportan modos de economía de un lado al otro del mundo generando los fenómenos de globalización, con consecuencias que traspasan la economía, implicando una mutación en los sistemas biofísicos, político-valorativos y societario-gnoseológicos.

Las transformaciones de nuestras sociedades derivadas de la conjunción del desarrollo de las tecnociencias y el florecimiento del liberalismo económico, arrojan al hombre a un mundo con nuevas variables político sociales, entre ellas: una nueva actitud frente a la vida y a la muerte, la promoción de la violencia, la utilización de los niños como mano de obra barata no solo como campesinos, sino como mercancía sexual o como asesinos a sueldo. El peso de lo mediático, la inflación de la imagen, la alienación en lo virtual, la transparencia a toda costa, y, sobre todo el recurso al derecho como comodín para legitimar lo ilegítimo, son el in-mundo creado por el hombre contemporáneo (14).

Vivimos un mundo sin límites que crea nuevos desasosiegos del sujeto. Cada época se caracteriza por el modo en que el hombre enfrenta sus sufrimientos, la contemporánea también: el modo es el “sin límite” y su consecuente descomposición personalitaria, social y política.

El Derecho Integrativista desarrollado por Pedro David, entre otros, considera que los cambios societarios conllevan consecuencias valorativas y tóxicas. Desde el psicoanálisis se puede considerar que ellos han generado un debilitamiento de la función paterna, causando un detrimento de la función simbólica de la ley. Consecuentemente fallan mecanismos que posibilitan la operatividad de lo simbólico, tales como:

1.- fallas en las articulaciones simbólicas que operan para la resolución de conflictivas imaginarias a través de lógicas de terceridad que posibilitan la pacificación,

2.- fallas de los mecanismos de defensa del yo que operan desde lo simbólico: represión y sublimación. La disminución de la operación de estos mecanismos deja al sujeto totalmente expuesto a otros destinos de la pulsión: la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario.

Los medios de comunicación y la gestión comercialista contemporánea causan inflación de lo virtual hasta el punto de lograr la fusión con la realidad.

Como consecuencia, aumenta la tensión imaginaria de rivalidad con el prójimo, y, al estar disminuida la función simbólica, las conflictivas no tienen otra alternativa de resolución más que a través de un empuje en lo real como lo evidencian conductas violentas y antisociales que pueden llegar a su máxima expresión: *mato o muero*.

Notas

(1) La denominación utilizada en el título de la presente investigación se hace sobre la base de los aspectos designativos del lenguaje coloquial y en ningún modo implica connotar la conducta de los niños ni pretende realizar imputaciones jurídicas. Para el Derecho sólo puede hacerse alusión a la comisión de un delito de homicidio cuando ha habido a su respecto una condena que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, el título de “niño homicida” nos parece que presentifica la cuestión social en forma más directa, sin que implique opinión alguna jurídica, lo cual se encuentra reservado al ámbito exclusivamente judicial.

(2) Me encontraba en reunión de trabajo con la Dra. María Elisa Herren, Rectora de Universidad Kennedy, y la Dra. Luz Stella Correa Botero, Decana de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Antioquia. Era un 28 de septiembre de 2004, y las noticias sacudieron la Argentina: en la localidad de Carmen de Patagones, Junior, un joven de 15 años, abre fuego contra sus compañeros de aula. “Hoy va a ser un gran día”, le dijo al encargado de encender los calefactores de la escuela. El drama se desató pasadas las 7.30 de la mañana en la escuela “Islas Malvinas”. Todos los chicos participaron del izamiento de la bandera y luego se dirigieron a sus aulas para esperar la llegada de los profesores. El agresor, que cursaba el 10 año del Po-

limodal, entró al aula en último lugar. Sacó un arma, una pistola 9 milímetros, y tiró varios balazos contra las paredes. Sus veintinueve compañeros, aterrorizados, se tiraron al piso. El adolescente empezó a disparar contra ellos. No pronunció ni una palabra mientras los atacaba. El joven siguió disparando hasta que se quedó sin balas. Mientras varias ambulancias llegaban al lugar para asistir a los heridos, el agresor se sentó en un banco y se puso a llorar. Otro compañero le sacó el arma. Allí fue capturado por la policía. Más tarde, interrogado por la policía, sólo logra decir "No me di cuenta, se me nubló la vista" y se sorprende al enterarse de la muerte de sus compañeros.

(3) Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina desde 1983 a la actualidad, Profesor Emérito de la UBA, Profesor Titular en la Universidad de Belgrano, Director del Instituto Argentino de Ciencia Política, entre otros cargos. Premio Konex de Brillante (2008), Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Salta (2009), entre otros premios y galardones.

(4) Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ley 26.061. Sancionada el 28 Septiembre 28 de 2005 y promulgada el 21 de Octubre por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso

(5) Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ley 13.298, Prov. Buenos Aires. 2005. Promulgada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Prov. De Buenos Aires, a través del decreto 66/05 del 14 de Enero de 2005.

(6) Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

(7) En principio se realizó una recopilación de casos de homicidios cometidos por menores en general. Advirtiéndose que la mayoría de los casos se trataban de homicidios en ocasión de robo, se especificó la población testigo con este rasgo.

(8) Se ha agrupado una población testigo de casos relatados por los medios periodísticos y sus títulos. En strictu sensu no puede hablarse de la comisión de ningún ilícito si no ha habido al su respecto una condena judicial firme.

(9) El psicoanalista S. Freud refiere que si interrumpe el período de latencia habría consecuencias graves para el niño y la cultura (Tres ensayos, punto II)

(10) David, Pedro. Primer presidente de la Comisión del Delito del Menor de ONU, Juez del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Juez Nacional de Casación Penal, Profesor Titular de UBA, Decano de Sociología de la Univ. De Albuquerque (EEUU), Director del Doctorado en Derecho (Univ. Kennedy) autor de numerosos libros sobre Delincuencia Juvenil.

(11) El autor se ha referido al tema en La odisea del siglo XXI, Letra Viva, Bs.As. 2006.

(12) Thomas Hobbes considera que el hombre liberado a si mismo es el lobo del hombre (homo hominis, lupus). Es sus consideraciones es necesario refrenar tal impulsividad que hace de la sociedad humana una formación de individuos dominados por ambición de mando y de dominio. En el Leviatán (1651) describe que "en su estado natural todos los hombres tienen el deseo y la voluntad de causar daño" de modo que hay -cuando menos en principio- una constante "guerra de todos contra todos" (bellum omnium contra omnes). El fin de dicho estado y con él las condiciones para que pueda existir una sociedad, surge mediante un pacto por el cual cesan las hostilidades y los sujetos (pié de página N° 16) delegan sus derechos. Tal renuncia permite el establecimiento de una autoridad que está por encima de ellos, pero en la cual se sienten identificados.

(13) Se han utilizado los informes de Pedro David en Criminología y Sociedad, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2005 (Pág. 165).

(14) Punto destacado en las consideraciones de Pedro David en Criminología y Sociedad, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2005.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Realidad educativa en Mendoza: violencia y consumo en adolescentes insertos en escuelas y universidades

Karlen Zbrun, Hilda Teresita

Filiación Institucional:

Consejo de Investigaciones de la Universidad del Aconcagua (Mendoza) CIUDA
Facultades de Psicología y de Ciencias Sociales y Administrativas.

Proyecto de Investigación

Directora: Mgter. Hilda Teresita Karlen Zbrun

Co-Directora: Mgter. Mónica Silvia Lucero de Nofal

Asesor metodológico: Mgter. Eduardo Escalante

Equipo de Trabajo:

Mgter. Ana Laura Rodriguez

Mgter. Aldo Cicutto

Lic. María Nieves Echave

Lic. María Verónica Rigotti

Mgter. Emiliana Ganem

Lic. Daniela Freitas

Lic. Natalia Illuminati

Lic. María Eugenia Reta

Lic. Virginia Brennan

Lic. María Micaela Vera

Mgter. Silvia Arzac

Lic. Nicolás Marchini

Lic. Guadalupe Esteban

Tesinista de Grado Adriana Copello

Introducción

Se busca establecer relaciones entre los actos de violencia y consumo en adolescentes, y el desempeño de las funciones de los adultos, especialmente en las instituciones educativas.

Investigar las causas asociadas con conductas de violencia y consumo desubjetivantes, es una prioridad para lograr cambios.

La adolescencia implica un proceso de desarrollo que afecta al sujeto. En dicho proceso, los adultos son referentes necesarios: cumplen funciones de protección, amparo, guía, y orden.

Hipótesis

Existe relación entre el lugar que desocupa el adulto -y por ende las instituciones educativas- en tanto guía y autoridad con el surgimiento de actos de violencia y de consumo en los sujetos adolescentes. Un adulto que opera desde su función posibilita la instrumentación de recursos simbólicos.

Objetivos

a. Generales

- Investigar las causas asociadas con conductas de violencia y consumo desubjetivantes en adolescentes escolarizados, y realizar aportes desde el marco psicoanalítico.
- Establecer relaciones entre los actos de violencia y consumo en adolescentes, y el desempeño de las funciones de los adultos en las instituciones educativas.

b. Específicos

- Identificar modos de presentarse los actos de violencia y consumo en diversos ámbitos educativos.
- Analizar la relación de los avances tecnológicos con los modos de hacer lazo social de los adolescentes entre sí.
- Identificar la influencia de los medios de comunicación y las publicidades en la violencia y el consumo. Detectar modelos que siguen los adolescentes relacionados con series de TV nacionales e internacionales, películas y las bandas de música.

- Indagar los modos violentos de relación en el contexto escolar. (Bullying, acoso, sometimiento físico y/o psicológico, descontrol y desmesura en reacciones agresivas, entre otros).

- Examinar los alcances del consumo y sus aspectos desubjetivantes en los adolescentes: conductas de inadecuación en el consumo, excesos en el consumo, o diferentes modos de consumo, etc. (Exceso tecnológico, falta de límites en la ingesta de alcohol, alimentos y/o drogas, velocidad, entre otros).

- Estudiar la función del adulto en el proceso adolescencial. Conocer las respuestas de los padres y de las instituciones educativas frente al exceso.

- Proponer acciones factibles de ser aplicadas en las instituciones educativas por los adultos para posibilitar cambios.

Metodología

Esta investigación ha adoptado como metodología el modo observacional y documental, centrado en el uso de estrategias cualitativas, especialmente en el estudio de casos.

1- Análisis general del problema. Rastreo bibliográfico y estudio de antecedentes.

- La búsqueda bibliográfica está referida a los sujetos adolescentes escolarizados y los adultos, orientada hacia dos líneas de análisis: los actos de violencia y los de exceso de consumo.

- Indagación acerca de los actos de violencia en relación a los modos en que surgen en el contexto escolar: Bullying, acoso, sometimiento físico y/o psicológico, descontrol y desmesura en reacciones agresivas, entre otros.

- Estudio acerca de los alcances del consumo y sus aspectos desubjetivantes en los adolescentes: conductas de inadecuación en el consumo, excesos en el consumo, o diferentes modos de consumo, etc. (Exceso tecnológico, falta de límites en la ingesta de alcohol, alimentos y/o drogas, velocidad, entre otros).

2- Selección de categorías teóricas para el análisis y relevamiento de unidades de análisis.

- Las categorías teóricas de análisis se seleccionaron a partir de lo obtenido en el rastreo bibliográfico y en el análisis de antecedentes.

- El relevamiento de unidades de análisis (escuelas y universidades) se realizó en la provincia de Mendoza. Se consideraron cuatro zonas: Zona 1 (Gran Mza y Zona Norte), Zona 2 (Este), Zona 3 (Valle de Uco) y Zona 4 (Sur).

3- Observación de actos de violencia y consumo a través del relato de los adolescentes en el contexto escolar. La intervención de los padres y adultos responsables en la institución educativa también es considerada. A dicho fin se realizan encuestas, entrevistas y grupos focales de discusión.

4- Análisis e interpretación de los datos obtenidos en encuestas, entrevistas y grupos focales considerando la fundamentación bibliográfica rastreada. La observación de los fenómenos de violencia y consumo orienta la explicación de las causas asociadas. Se trabaja en forma interrelacionada desde una visión interdisciplinaria realizando cruce de información. Se analiza siguiendo los fundamentos psicoanalíticos

Marco Teórico

Los antecedentes rastreados muestran que violencia y consumo son dos términos fuertemente asociados. Por violencia se entiende una estrategia que se emplea para resolver conflictos en los que se pretende obtener una satisfacción inmediata, aún a costa de dañar o lesionar gravemente a otras personas. Al hablar de consumo nos referimos al aspecto problemático que se manifiesta en excesos e inadecuación que implican una desubjetivación de los adolescentes.

Entendemos que los momentos de desubjetivación en los adolescentes se encuentran relacionados con la desocupación de sus funciones por parte de los adultos.

La desubjetivación es un fenómeno que se produce en determinados momentos, no se trata de un estado permanente. La desocupación de los adultos de sus funciones, implica también en ellos una desubjetivación.

a. ¿Qué se entiende por desubjetivación?

Siguiendo a las autoras Duschatzky y Corea, entendemos que existen

modos desubjetivantes, y no una desubjetivación en estado puro (la cual a remitiría a la muerte).

Estos modos desubjetivantes provocan fallas en los vínculos familiares, una imposibilidad de ocupar funciones simbólicas. Se trata de una condición que despoja al sujeto de la posibilidad de decidir, elegir, responsabilizarse. En el entorno familiar se hace visible en la indiferenciación de los lugares tradicionales de padre, madre, hijo y en las fallas en la función de autoridad.

La alteración de los lugares simbólicos de autoridad da cuenta de que no es un simple cambio histórico en la configuración familiar, sino que emergen nuevas relaciones y fenómenos que denotan experiencias desubjetivantes. La desubjetivación se manifiesta a través de conductas como consumo excesivo, violencia, etc.

Cuando se habla de subjetivación se hace referencia a un sujeto que se mueve en los términos del “no todo es posible”, de un sujeto con responsabilidad subjetiva.

El objetivo de la investigación está referido a la realidad educativa. En relación con esto nos preguntamos: ¿qué le acontece a este Otro (padres, educadores, adultos en general) que no posibilitan experiencias subjetivantes? Y también, ¿qué le acontece al sujeto que no puede ir en busca de sus propias experiencias de subjetivación?

b. La subjetividad como efecto del malestar

El malestar que Freud conceptualiza no consiste en un elemento accidental, el sujeto se encuentra con este malestar, él mismo es efecto de este malestar estructural.

Freud reconoce tres fuentes de malestar, ubicando los vínculos entre los hombres como la más ligada a la subjetividad humana.

No hay respuestas o modos de hacer con el malestar que sean universalizables.

El malestar estructural obliga al sujeto a responsabilizarse subjetivamente en sus elecciones frente a los límites lógicos que estructuran la vida humana. De acuerdo al modo en que se haya estructurado la subjetividad, se podrá responder a la falta estructural con mayores o menores grados de libertad.

b. 1. Las adicciones en relación con el malestar

De las diferentes respuestas descriptas en “El Malestar en la Cultura”,

una cobra importancia hoy por su extensión: aquella que Freud denomina “intoxicación”.

La completud imaginaria a la que el sujeto accede a través de la intoxicación dificulta la relación con el mundo, la libidinización de nuevos objetos, la atribución fálica y la responsabilidad subjetiva. En términos de Freud: “una independencia ardientemente anhelada respecto del mundo exterior” (Freud, 1989[1929]: 78)

Considera al onanismo como adicción primordial, y entiende a las otras adicciones como sustitutos y relevos de aquella. Establece así una relación entre las adicciones o la intoxicación y la dificultad en el movimiento subjetivo.

c. Los modelos identificatorios a través de la publicidad y la música.

c. 1. Publicidad: ¿captación imaginaria?

La publicidad oferta vías para el consumo imponiendo modelos a seguir basados en un ideal de igualdad y satisfacción plena de necesidades. Se considera que tanto la seducción como el espectáculo son características imperantes en relación a la lógica consumista.

Freud en relación a los fenómenos de masa plantea el mecanismo de idealización, donde el objeto viene a ocupar el lugar del ideal del yo del sujeto generando fascinación y servidumbre ante el mismo. La noción de “seducción” encierra elementos ligados a la reducción de posibilidades subjetivas, pérdida de libertad de elección, captación imaginaria. El imperativo es consumir. Siguiendo a Freud, es el mismo sujeto el que sostiene esta lógica consumista vía la idealización como un modo de encontrar plenitud evitando encontrarse con la castración. El ideal de consumo obstaculiza los intercambios. Consumo de objetos que prometen imposibles.

La publicidad en éste contexto cultural viene a ejemplificar los ideales de la época, lo puesto en valor, aquello que se quiere ser, lugar de completud imaginaria, promesa tan ilusoria como frágil. Los objetos vienen a ocupar ficticiamente el lugar del otro, como promesa de satisfacción plena, favoreciendo relaciones autoeróticas.

c. 2. El rock como fenómeno cultural, un camino posible para pensar los modelos identificatorios en la adolescencia.

La música como producción es uno de los caminos posibles para leer fenómenos de la cultura. A través de estilos musicales como el rock, los jóvenes encuentran un espacio para diferenciarse de otro escenario, el de los adultos.

Existe una autoridad y por lo tanto una ley que ordena. Ser joven y sumarse al movimiento que esta música propone, ser diferente a otra generación es también reconocer que ésta existe, que hay una brecha generacional.

No obstante ocurriría algo diferente con los nuevos estilos hechos para el consumo masivo, donde la música más que un modo de producción, simplemente se impone como un objeto más del mercado para ser consumido por cualquiera, sin distinción jóvenes y adultos.

El “ser joven” como rasgo identificador permite pensar en lo planteado por Freud en Psicología de las Masas y análisis del yo, donde se refiere a la identificación. El joven puede aspirar a formar parte de este movimiento tomando rasgos, atributos del otro, no ocupando una posición de sumisión, puede movilizarse a pensar, a crear, diferenciándose. También puede ubicarse en un lugar de sometimiento al objeto rock como ideal. Freud especifica: “Ahora es fácil describir la diferencia entre identificación y enamoramiento... en la primera el yo se ha enriquecido con las propiedades del objeto,..., en el segundo, se ha empobrecido, se ha entregado al objeto, le ha concedido el lugar de su ingrediente más importante.” (Freud, 1986 [1921]: 107)

d. El fenómeno de la violencia entre pares

d. 1. La violencia en el entorno educativo

Los docentes (en escuelas y universidades) coinciden en que los alumnos no respetan los límites, no muestran interés por aprender y muchas veces cuestionan con violencia y se tratan en forma agresiva entre ellos.

d. 2. La violencia ¿entretiene? (1)

Se abre la interrogación acerca de algunos modos de entretenimiento de los adolescentes actuales y su relación con la violencia creciente.

Es notorio el aumento de fenómenos como el *bullying*, el *ciberbullying*, el acoso, la burla sistematizada, el *happy slapping*. En estos se encuentra/n uno o varios jóvenes sometido/s al poder de sus pares. Hay dificultad de los adultos para intervenir en estas problemáticas.

Se encuentran borrados los parámetros que ayudan a diferenciar, y que sostienen el marco que posibilita el lazo social. Este aparece amenazado, contradictorio, difuso. Observamos adultos que quedan por dentro. Participan y quedan incluidos desde la impotencia para intervenir.

Se propone poner en serie estos fenómenos y diferenciarlos de aquellos que hacen posible el lazo social. Tanto en el chiste como en el humor, en la picardía, en las travesuras, y en el juego, hay entretenimiento. Hay franqueamiento de la represión y esto se manifiesta en la risa, en el festejo.

En cambio, ¿qué ocurre con el lazo social cuando hay un aparente entretenimiento actuado como violencia? ¿Es esta apariencia de estar entretenido un modo de evitar el aburrimiento?

d.3. Bullying: el sujeto y el acoso

El conflicto con el que el ser humano se enfrenta a causa del poder y las paradojas en que lo sumergen las soluciones buscadas manifiestan en nuestro días un fenómeno llamado "bullying" o acoso entre pares, que si bien tiene como protagonistas a una cantidad de adolescentes en diferentes ámbitos.

Hay un modo de presentarse este sufrimiento, por ello es importante explicitar sus características y efectos. También hay que considerar a las instituciones, ya que constituyen el espacio en el que se sostiene y desarrolla la cultura, han sido creadas para bienestar y protección, favorecen los lazos de cohesión, promueven la vinculación de cada sujeto con la ley y lo comprometen con su cumplimiento.

Así como hay aspectos del orden cultural que posibilitan las operaciones de constitución del sujeto, hay condiciones culturales y posiciones individuales que obstaculizan la regulación de la vida en comunidad y el espacio de la particularidad.

En el vivir con otros, por la indefensión estructural de todo sujeto, es posible la desmesura del poder que da lugar a la instalación de lo que Gerez-Ambertín define como montajes perversos (2).

Como lo afirma Freud: "el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo" (Freud, 1989[1929]: 108)

Hay circunstancias en las que se puede producir una parálisis resultante de la influencia ejercida por una persona a quien se la considera omnipotente sobre un sujeto impotente y sin defensa.

También en la constitución psíquica hay algo que inmoviliza a quien es testigo, y del mismo modo a muchos adultos.

Pero es importante considerar que desde los procesos psíquicos hay un giro posible respecto del poder. A través de casos tomados de la clínica se analizan diferentes posiciones subjetivas.

Resultados

Por tratarse de una investigación en curso, pueden mencionarse las siguientes etapas cumplidas:

- 1. Análisis general del problema. Rastreo bibliográfico y estudio de antecedentes. 80%*
- 2. Selección de categorías teóricas para el análisis y relevamiento de unidades de análisis. 100%*
- 3. Aplicación de encuestas:*
 - a. La muestra fue modificada. Cumplimiento de la etapa de administración de la encuesta: 100%.
 - b. Análisis estadístico de la encuesta: cumplido en el 100%
 - c. Análisis descriptivo de la encuesta: cumplido en el 100%
 - d. Análisis de hipótesis sustantivas: 80%
- 4. Realización de grupos focales de discusión:*
 - a. Estudio de técnicas de orientación: 100%
 - b. Planteo de hipótesis a ser exploradas y realización: 70%
- 5. Elaboración del segundo informe de avance: 100%*

Objetivos alcanzados

- Identificar modos de presentarse los actos de violencia y consumo en diversos ámbitos educativos. 100%
- Analizar la relación de los avances tecnológicos con los modos de hacer lazo social de los adolescentes entre sí. 80%
- Identificar la influencia de los medios de comunicación y las publicidades en la violencia y el consumo. Detectar modelos que siguen los adolescentes relacionados con series de TV nacionales e internacionales, películas y las bandas de música. 80%
- Indagar los modos violentos de relación en el contexto escolar. (Bu-

llying, acoso, sometimiento físico y/o psicológico, descontrol y desmesura en reacciones agresivas, entre otros). 80%

- Examinar los alcances del consumo y sus aspectos desubjetivantes en los adolescentes: conductas de inadecuación en el consumo, excesos en el consumo, o diferentes modos de consumo, etc. (Exceso tecnológico, falta de límites en la ingesta de alcohol, alimentos y/o drogas, velocidad, entre otros). 80%

- Estudiar la función del adulto en el proceso adolescencial. Conocer las respuestas de los padres y de las instituciones educativas frente al exceso. 30%

- Proponer acciones factibles de ser aplicadas en las instituciones educativas por los adultos para posibilitar cambios. 10%

Notas

(1) Síntesis del trabajo “La violencia ¿entretiene?”, presentado en el II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVII Jornadas de Investigación y VI encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur”. Organizado por la Universidad de Buenos Aires. 22, 23 y 24 de noviembre de 2010, Buenos Aires, Argentina.

(2) El concepto “lazos perversos” fue desarrollado por la Dra. Marta Geréz-Ambertín en el curso de posgrado “Lazos perversos en las neurosis y perversiones”, año 2009, Facultad de Psicología, UBA.

Bibliografía:

- ANDRÉ, S. (1995). La impostura perversa, Campo Freudiano, Barcelona, Paidós
- AUSTIN, J. L. (2004). ¿Cómo hacer cosas con palabras? Madrid: Paidós Ibérica.
- BAUMAN, Z. (2007). Vida de Consumo. Buenos Aires: Fondo de cultura Económica.
- BRAUNSTEIN, N. (2001) Ficciones del Psicoanálisis. México: Siglo XXI.
- COSENTINO, J. C. Curso Los manuscritos inéditos de “El yo y ello. La Reformulación del Inconsciente., dictado en la Maestría en Psicoanálisis, Facultad de Psicología, Universidad del Aconcagua, 9 y 10 de octubre de 2009.-
- DAN OLWEUS. Acoso escolar, “bullying” en las escuelas : hechos e intervenciones. Recuperado el 10 de octubre de 2010 en www.acosomoral.org/pdf/Olweus.pdf
- COREA, C., LEWKOWICS, I. (2004) Pedagogía del aburrido, Escuelas destituidas, familias perplejas, Buenos Aires, Ed. Paidós.
- DUSCHATZKY, S y COREA, C. (2006) Chicos en banda. Bs As., Paidós.
- FLEISCHER, D. y otros. (Comp.) (2007) Alcances y actualidad del concepto de compulsión. Su relación con las adicciones. Buenos Aires: Ediciones Grama.

- FREUD, S. (1987-2004) Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
- a.El proyecto de psicología (1895). Tomo I.
 - b.El creador literario y el fantaseo. (1908). Tomo IX.
 - c.La novela familiar de los neuróticos (1909). Tomo IX.
 - d.Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico: Las excepciones". (1916) Tomo XIV.
 - e.Pulsión y destino de pulsión (1915). Tomo XIV.
 - f.Psicología de las masas y análisis del yo (1921) Tomo XVIII.
 - g.El Malestar en la cultura". (1929). Tomo XXI.
- GEREZ AMBERTÍN, M. (Comp.) (2006) Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico, Volumen I y II. Buenos Aires, Letra Viva.
- GEREZ AMBERTÍN, M (2008) "Entre Deudas y Culpas: Sacrificios. Crítica de la razón sacrificial". Buenos Aires: Letra Viva.
- GERÉZ-AMBERTÍN, M. (2009) Curso de posgrado "Lazos perversos en las neurosis y perversiones", Facultad de Psicología, UBA.
- GIRARD, G y RAFFA, S. (2001) El adolescente varón. Buenos Aires: Lumen.
- GRASSI, A. y CORDOVA, N. (2010) Entre niños, adolescentes y funciones parentales. Psicoanálisis e interdisciplina. Buenos Aires, Entreideas
- LACAN J.:
- Variantes de la cura tipo (1955) en Escritos I, Buenos Aires: siglo veintiuno editores ,Argentina, 1988.-
- b. El seminario I: Los Escritos Técnicos de Freud. (1953-1954) .Buenos Aires: Paidós
 - c. El Seminario. Libro 3. Las Psicosis (1955-1956). Buenos Aires: Paidós.
 - d. El Seminario. Libro 5. Las formaciones del inconsciente (1957-1958) Buenos Aires: Paidós, 1999.
 - e. El Seminario. Libro I I. Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis. (1964). Buenos Aires: Paidós.
- LEGENDRE, P. (2008) Lo que Occidente no ve de Occidente. Conferencias en Japón. Buenos Aires: Amorrortu, Argentina.
- LEGENDRE, P. (2008) La Fábrica del Hombre Occidental, Buenos Aires: Amorrortu, Argentina.
- LIPOVESKY, G. (2006) La era del vacío. Barcelona: Anagrama.
- PUJOL, S. (2007). Las ideas del Rock, genealogía de la música rebelde. Rosario: Homo Sapiens.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

La función “Nombre del Padre” en niños en situación de riesgo. Una lectura psicoanalítica de casos

Lescano Dib, Silvia Daniela del Valle

Filiación Institucional:
Universidad Católica de Sgo. del Estero

Resumen: La función “Nombre del Padre” es un referente psicoanalítico trascendente en la constitución subjetiva, ordenando su interioridad y habilitándolo para relacionarse con el exterior. Esta función puede ser sostenida por instituciones, sobre todo en niños en situación de riesgo social, donde los pilares familiares con frecuencia son inconsistentes.

En Santiago del Estero cada vez es mayor esta población que parecería no solo de “expulsados” del sistema económico predominante, sino, “expulsados” del sistema social, produciendo individuos con faltas: de filiación, de lugar en la sociedad, con lazos sociales deteriorados, etc. En la postmodernidad, esta situación se agrava por la caída de los ideales, el descreimiento en la ley, es decir el quiebre de la función “Nombre del Padre”; resultando sujetos sin proyectos de vida, con conductas violentas, desmedidas, que atentan contra el lazo social; desubjetivándolos. Se abordó niños en situación de riesgo que concurrían a una institución y se analizó el papel de la misma en la constitución subjetiva, a través de la función nombre del padre.

Se realizó un estudio cualitativo de casos con una lectura psicoanalítica. Lo novedoso del trabajo es que se confeccionó una metodología sistemática que posibilitó la organización de la información recabada y el análisis del discurso; generalmente escasas en el predominio de las ciencias sociales.

Las instituciones pueden posibilitar la función Nombre del Padre, si consideran a sus integrantes como sujetos de derecho, brindando: presencia, límite, acompañamiento, transmisión de valores (algunos de los rasgos de la función “Nombre del Padre”). La institución trabajada cumplió con la transmisión de la Función Nombre del Padre otorgándoles a los integrantes analizados un “nombre”, “un lugar” dentro de la historia de la misma y posibilitando el “lazo social”; organizando, subjetivando, inscribiendo en la genealogía de la comunidad.

Palabras claves: niños en situación de riesgo social, institución, función Nombre del Padre, sujeto de derechos.

El hombre no puede dejar de pensarse sino inserto en una organización social en relación con el “Otro” e incluido en la cultura, es un sujeto social por excelencia. Esta organización es estructurante de la subjetividad

del sujeto y de su comportamiento, comienza en la familia, continúa en la escuela y en las distintas instituciones por las que transita el mismo. Dicha organización se realiza a través de las instituciones sociales operando sobre el sujeto: Organizando su mundo, introduciéndolo en el lenguaje, incorporándole normas, tendiendo al logro de una subjetividad particular, provocando el reconocimiento del deseo del otro tan legítimo como el suyo y posibilitándole el progreso intelectual mediante la promoción de mecanismos como la sublimación.

Sin embargo, la población de niños en situación de riesgo es la marginada por excelencia de la organización social, a través del sistema económico predominante en el mundo, en la República Argentina y por supuesto, también en la provincia de Santiago del Estero. El contexto del fenómeno de ésta es amplio, puesto que incluye un problema estructural económico que se traduce en el desempleo, el crecimiento del trabajo informal, también el infantil, la deserción escolar, la desnutrición, entre otros. Pero más importantes son las marcas que dejan la “expulsión del sistema social” que la “expulsión del sistema económico”, debido a que producen “individuos-objetos”, “desaparecidos del escenario público”, con lazos sociales rotos o muy débiles.

Aunque dentro de la organización social hay instituciones posibilitadoras (públicas, privadas y ONGs) que se ocupan de esta población, sosteniéndola, haciéndola destinataria de su trabajo y procurando su reintegración al sistema social.

Los niños en situación de riesgo social, generalmente tienen: figuras significativas endebles, vínculos familiares deteriorados y con graves falencias; lo que provoca: falta de filiación, nombre, lugar en el “Otro”, problemas en el manejo de los impulsos, etc. Todo esto genera con frecuencia serias dificultades en la inserción en el sistema social. Y es allí donde las instituciones posibilitadoras cumplen una función trascendental, promoviendo la inclusión de sus miembros en la sociedad a través del lazo social.

El sujeto se vincula con otros sujetos y con las instituciones de la comunidad donde participa, en una relación de intercambio, haciendo suyos aspectos de la institución y ésta nutriéndose a la vez de los mismos. Esta relación pone en juego: Afecto, cuidados y contención; creando un sentimiento de pertenencia que integra al sujeto a la trama social.

Las instituciones, también le brindan un lugar en sus miembros, en la institución misma y en la comunidad, a través de planificaciones, proyectos, programas, etc. Como así también, lo inscriben en una línea de filiación y genealogía por medio de un nombre: Que lo identifica y lo diferencia, interviniendo en la constitución subjetiva.

Las instituciones tienen sus fines, objetivos y modalidades de trabajo que pueden llevarlas al progreso o estancarlas o hacer que decaigan de manera regresiva. Las modalidades pueden tener elementos: altruistas, de cari-

dad, de bondad, de prestigio (aunque no siempre son favorables para sus miembros), como también elementos perjudiciales; sin que esto sea un impedimento para que se ejerza la función “Nombre del Padre”. Lacan, toma al padre, no como figura paterna, sino como una función, un significante que ordena, que regula el lazo con sus semejantes y con la sociedad; “los padres pueden ser débiles, sumisos, sometidos, ..., lisiados” y aún así posibilitar dicha función, (Lacan, Jacques, 1998).

La función “Nombre del Padre” es un referente psicoanalítico trascendente en la constitución subjetiva, ordenando su interioridad y habilitándolo para relacionarse con el exterior. Esta función puede ser sostenida por instituciones, sobre todo en niños en situación de riesgo social, donde los pilares familiares con frecuencia son inconsistentes (Lescano Dib, Silvia Daniela, 2006).

El debilitamiento de los ideales en esta sociedad postmoderna lleva a pensar en un “no orden”, “no ley”, en caos, que se manifiesta cada vez más en niños y adolescentes. Las conductas actuadoras, autoagresivas y heteroagresivas, el desgano, la falta de proyectos de los jóvenes lleva a preguntar qué pasa con las normas, con la ley, con el nombre, el lugar en el Otro, con el lazo social (éstos últimos, elementos primordiales desde el psicoanálisis, de la función “Nombre del Padre”). Evidentemente ésta función “Nombre del Padre” en la sociedad postmoderna, sufre una declinación importante que afecta a los niños y jóvenes en la regulación de la satisfacción pulsional, y aún más a los que están en situación de riesgo; favoreciendo la desubjetivación.

Como parte de una investigación en Santiago del Estero, se abordó niños en situación de riesgo que concurrían a una institución (I) y se analizó el papel de la misma en la constitución subjetiva a través de la función Nombre del Padre. Se realizó un estudio cualitativo de casos con una lectura psicoanalítica. Lo novedoso del trabajo fue que se desarrolló una metodología sistemática que posibilitó la organización de la información recabada y el análisis del discurso; generalmente escasas en el dominio de las ciencias sociales. La metodología consiste en cinco fases: Marco Teórico, Selección y Justificación de Unidad de Análisis, Recolección de la Información, Análisis de la Información y Valoración del Proceso; siguiendo los lineamientos generales de la práctica psicoanalítica, donde la entrevista semiestructurada, la observación y fundamentalmente la escucha, son las herramientas primordiales; dando lugar a la palabra y siguiendo la vía de los significantes.

Uno de los casos analizados en la institución (I) fue el de “C1”, al que la misma la nombra como: activa, expresiva, demandante, crítica, afectuosa, inteligente, estudiosa, referente. “C1” puede apropiarse con mayor fuerza de los significantes (“estudiosa” y “referente”), planificando estudiar y oficiar

como referente para futuros integrantes de (I) donde planifica servir como voluntaria a modo de reconocimiento.

El signifiante “expresiva” estaría relacionado con el “demandante”, la posiciona en un lugar de: reflexión, de no conformidad y bregar por sus derechos, como así también de peticionar y hacer escuchar su voz. La (I) le ofrece el signifiante “adolescente” y ella lo significa como “referente del grupo de adolescentes” y también como “iniciadora del grupo de adolescentes”. Aduciendo que ella conjuntamente con otros pares, entre sus demandas, peticionaron se creara un espacio específico para ellos. Asumiendo esta función se adjudica la responsabilidad de asumir las dificultades del grupo. Se orienta vocacionalmente hacia la “enfermería” y el “voluntariado”, este último como resultado de la identificación con miembros de (I).

La institución le brinda un lugar de importancia: Seleccionándola para las prácticas de psicodiagnóstico, ofreciéndole un seguimiento psicológico, acompañamiento en las actividades escolares; como así también, permitiéndole la participación en programas de radio, festejos de sus cumpleaños, entre otras. La (I) le otorga a través de sus integrantes un lugar en el Otro, en: Talleres, convivencias y momentos diarios; creando espacios propicios para compartir: Experiencias, actividades, charlas; acordando normas, promoviendo la participación y la reflexión. Se la incentiva en sus inquietudes artísticas: Escribe poesías, recita, dibuja, etc. Los integrantes del equipo técnico, la psicóloga y encargadas la consideran un miembro referente del “grupo de adolescentes” de (I). Con respecto al lazo social, la (I) trabaja con C1 ante sus conductas, a veces impulsivas. C1 progresa en su relación con el establecimiento educativo al cual asiste y con el “saber”. La (I) promueve la integración con los vecinos del barrio, como parte de la comunidad, como también a la sociedad, a través de: muestras artísticas y artesanales, encuentros provinciales, interprovinciales, en los que C1 participa.

Por lo anteriormente expresado se puede inferir que en C1, la institución (I) ha posibilitado la función “Nombre del Padre”, contribuyendo al encuentro de un nombre como forma de diferenciación; ofreciendo un lugar simbólico en el Otro y facilitando el establecimiento del lazo social.

Las instituciones que se ocupan de niños en situación de riesgo pueden funcionar como sostén de la función “Nombre del Padre” en sus destinatarios, si: facilitan el encuentro de un “nombre” en la institución, con el cual sentirse nominado, representado, identificado; y que ese nombre lo inscriba en un línea de filiación, lo diferencie de los otros, posibilitan el encuentro de una profesión, un oficio o un ideal; si brindan un “lugar” a través de sus: Prácticas, proyectos y especialmente la “escucha atenta” de cada uno de sus integrantes; si viabilizan el establecimiento de lazos sociales con: Su familia y con la sociedad permitiéndole su integración social. Considerando a sus integrantes como sujetos de derecho, brindando: presencia, límite, acom-

pañamiento, transmisión de valores. Siendo estos algunos de los rasgos de la función “Nombre del Padre”, los que producen singularidad, sin modelos a imitar y fundamentalmente preparándolos para la partida de la institución; otorgándoles un nombre, un lugar en el Otro y promoviendo lazos sociales, (Lescano Dib, Silvia Daniela, 2006).

Bibliografía

1. Aramburu, Javier (1995), “Significante y su discurso”, La palabra, temporalidad e interpretación, Escuela de Orientación Lacaniana, Bs. As., Rep. Argentina: EOL, pp. 9-14.
2. Braunstein, Néstor (1981), A medio siglo de “El malestar en la cultura” de Sigmund Freud (7ma ed., 1997), México: Siglo veintiuno editores.
3. Braunstein, Néstor (1986), Psiquiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis (hacia Lacan), México: Siglo veintiuno editores.
4. Carretero, Andrés M. (1996), Chicos de la calle, Bs. As., Rep. Argentina: Ediciones Corregidor.
5. Castoriadis, Cornelius (1975), La institución imaginaria de la sociedad: El imaginario social y la institución (1ª ed., 1993), vol. II, Bs. As., Rep. Argentina: Tusquets Editores.
6. Di Caccia, Antonio (1994), “El niño y la institución”, la ciudad del discurso, psicoanálisis e instituciones, Bs. As., Rep. Argentina, vol. N° 2, pp. 21-25.
7. Duschatzky, Silvia y otra (2001), Chicos en banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones, Bs. As., Rep. Argentina: Paidós.
8. Fernández, Lidia M. (1994), Instituciones educativas, dinámicas institucionales en situaciones críticas, Bs. As., Rep. Argentina: Paidós.
9. Fernández, Lidia M. (1998), El Análisis de lo institucional en la escuela, un aporte a la formación autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales, notas teóricas, Bs. As., Rep. Argentina: Paidós.
10. Fernández del Valle, Jorge y otro (2000), El acogimiento residencial en la protección a la infancia, Madrid: Ediciones Pirámide.
11. Freud, Sigmund (1953a), Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora), tres ensayos de una teoría sexual y otras obras (1901-1905) (1ª ed., 1978), Obras completas, tomo VII, Bs. As., : Amorrortu.
12. Freud, Sigmund (1953b), Moisés y la religión monoteísta, esquema del psicoanálisis y otras obras (1937-1939) (1ª ed., 1980), Obras completas, tomo XXIII, Bs. As., Amorrortu.
13. Freud, Sigmund (1955a), Tótem y tabú y otras obras (1913-1914) (1ª ed., 1986), Obras completas, tomo XIII, Bs. As.: Amorrortu.
14. Freud, Sigmund (1955b), Más allá del principio del placer, psicología de las masas y análisis del yo y otras obras (1920-1922) (2ª ed., 1984), Obras completas, tomo XVIII, Bs. As., Amorrortu.
15. Freud, Sigmund (1961a), El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y otras obras (1927-1931) (2ª ed., 1986), Obras completas, tomo XXI, Bs. As., Rep. Argentina: Amorrortu editores.
16. Freud, Sigmund (1961b), El yo y el ello y otras obras (1923-1925) (2ª ed., 1984), Obras completas, tomo XIX, Bs. As.: Amorrortu.
17. Girardi, Graciela (2001), “¿Qué es la adolescencia?”, en Berkoff, Mirta y otros (comp.), Sexuación y otras investigaciones, Centro Pequeño Hans, Bs. As., : Centro Pequeño Hans/Tres Almenas, pp. 147-149.
18. Izaguirre, María Antonieta (1997), “Tropiezos de la inscripción social”, El niño y el lazo social, Centro Pequeño Hans, Bs. As.,: Centro Pequeño Hans/ATUEL, pp. 27-33.
19. Lacan, J. (1938), La familia (1ª ed., 1978), Barcelona, España: Editorial Agronauta.

- 20.Lacan, J. (1966a), *Escritos I* (1ª ed., 2002), tomo I, Bs. As.: Siglo XXI.
- 21.Lacan, J. (1966b), *Escritos 2* (1ª ed., 2002), tomo II, Bs. As.: Siglo XXI.
- 22.Lacan, J. (1981), *El seminario. Libro 3, las Psicosis (1955-1956)* (2ª ed., 1984), Bs. As.: Paidós.
- 23.Lacan, J. (1998), *El seminario. Libro 5, las formaciones del inconsciente (1957-1958)* Bs. As.: Paidós.
- 24.Lacan, Jacques (2005), *De los nombres del padre (1963)* (1ª ed., 2005), Bs. As.: Paidós.
- 25.Lefort, Rosine y otro (1997), "El acceso del niño a la palabra, condición del lazo social", el niño y el lazo social, Centro Pequeño Hans, Bs. As.: Centro Pequeño Hans/ATUEL, pp. 9-15.
- 26.Lescano Dib, S. D. (2006), "La función "Nombre del Padre", en niños en situación de riesgo que forman parte de un programa asistencial en Sgo. del Estero. Una lectura psicoanalítica de casos instrumentales", Trabajo de Investigación presentado para optar por el título de Licenciada en Psicología, UCSE.
- 27.Miller, J.- A. (1998), *Lectura del seminario 5 de J. Lacan* (2ª ed., 2000), Bs. As.: Paidós.
- 28.Rocha, Marta (2000), "La infancia: psicoanálisis y pedagogía", diván lacaniano, estudio lacaniano, formación clínica del campo lacaniano, Tucumán-Salta, Rep. Argentina, vol. N°0, pp.33-36.
- 29.Sosa, G. et al. (2000), *Pequeños seres grandes realidades*, informe social sobre "niños y niñas en situación de calle" en la ciudad de Sgo. del Estero, (trabajo de investigación inédito), Sgo. del Estero: Programa "El Patio".
- 30.Stevens, Alexandre (2000), "Cuando la adolescencia se prolonga", (conf.), Univ. Nac. de Córdoba.
- 31.Stevens, Alexandre (2001a), "La clínica de la infancia y la adolescencia" (2a ed., 2005), (seminario), Centro de Investigación y Estudios Clínicos, Fundación Asociada al Instituto del Campo Freudiano, Córdoba, Rep. Argentina: CIEC.
- 32.Stevens, Alexandre (2001b), "Salidas de la adolescencia", en Berkoff, M. (comp.), *Sexuación y otras investigaciones*, Centro Pequeño Hans, Bs. As.: Centro Pequeño Hans/Tres Almenas, pp. 13-20.
- 33.Uribe, Juan Guillermo y otra (1997), "Niños de la calle... ¿Niños de quién...?", *El niño y el lazo social*, Centro Pequeño Hans, Bs. As.: Centro Pequeño Hans/ATUEL, pp. 39-44.
- 34.Villarroel, Gladys (1999), *Las vidas y sus historias, cómo hacer y analizar historias de vida*, Caracas, Venezuela: AVEPSO/Psicoprisma.

La influencia de la violencia infantil en la deserción escolar a Nivel Primaria en México

López Villarreal, Leticia Ivonne

Filiación Institucional:

Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

Resumen: La violencia social en México se ha estado incrementando en los últimos diez años, así como la deserción escolar. Y son el contexto familiar y el socioeconómico del individuo, los que parecen contribuir con mayor fuerza a comprender las diferencias encontradas en las instituciones del ámbito educativo. Por lo que en este trabajo se analiza a través de una investigación documental, cómo la violencia infantil que es un problema originado en el ámbito fuera de la escuela, influye en la deserción presente a nivel primaria en México. La CEPAL-UNESCO (1992), han considerado que la educación primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país. Y los problemas educativos son generados también por diversos factores que se encuentran fuera de control de los planificadores del sistema escolar formal, por lo que es importante prestar atención a los problemas que se han originado en el ámbito extraescolar, como lo es la violencia.

Palabras clave: 1.- deserción escolar, 2.- violencia, 3.- contexto familiar, 4.- costos sociales, 5.- México

En los debates públicos sobre la deserción escolar, la gran mayoría de las opiniones centran sus explicaciones de forma exclusiva en las disfunciones del sistema educativo. Sin embargo, con los datos aportados hasta ahora en éste tema, son el contexto familiar y el socioeconómico los que parecen contribuir con mayor fuerza a comprender las diferencias encontradas en el ámbito educativo (Marchesi y Hernández, 2003, pág. 37). La reflexión anterior sobre el contexto socioeconómico en el progreso escolar de los alumnos puede aplicarse igualmente al contexto familiar, en la medida de que cada familia tiene un nivel económico y social determinado.

El objetivo específico de este trabajo es Identificar los factores del fenómeno social, llamado violencia que influyen directamente en la deserción escolar a nivel primaria. En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo de este documento, fue la investigación documental. Existen dos ti-

pos de investigación documental: la argumentativa (exploratoria) y la informativa (expositiva) (Montemayor, et. al, 2006, pág. 13).

Esta es una investigación informativa (expositiva), es decir, este documento presenta una panorámica acerca de información relevante de diversas fuentes confiables sobre los temas específicos en cuestión (deserción escolar a nivel primaria y violencia familiar), sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. De la información encontrada en las fuentes, se analizó solamente aquella que fuera relevante para los objetivos generales y específicos de ésta investigación.

Este análisis es útil porque existe una conciencia creciente de que la educación primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país (Ahmed y Carron, 1989; CEPAL-UNESCO, 1992).

El primer fenómeno a analizar es la violencia. La complejidad del estudio de la violencia, aumenta dada la existencia de una diversidad enorme de definiciones construidas para propósitos específicos de las investigaciones realizadas en los últimos años en relación a éste tema (Campillo y Zúñiga, 2006, pág. 22). Sin embargo, Brennan-Galvin (2002) señala que la violencia se ha dividido en tres grandes categorías generales: la política (guerrilla, asesinatos políticos, conflictos armados), la económica (crimen en las calles, secuestros, robos de autos, tráfico de drogas) y la social (violencia familiar, abuso sexual al interior de la familia). Cada categoría hace uso de la violencia para ganar o mantener una forma de poder dentro de la sociedad. Así que considerando los tipos de violencia, presentados por Brennan-Galvin (2002), el tipo de violencia que se analizará en conjunto con la deserción escolar, será la violencia social, específicamente la violencia familiar, que es un tipo de violencia social.

El otro problema a analizar en el ámbito educativo y su relación con la violencia familiar es la deserción escolar a nivel primaria. La deserción escolar es un fenómeno que genera enormes costos tanto sociales como privados. Dentro de los primeros se encuentra el impacto negativo sobre el nivel de capital humano de la fuerza de trabajo, lo cual tiene efectos sobre las tasas de crecimiento de la economía (Barro, 1991; Barro y Lee, 1994; Man-kiw, Romer y Weil, 1992; Krueger and Lindhal, 2001).

El informe de 1995 y 1998 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre fracaso escolar, apunta a tres manifestaciones diferentes de este fenómeno. La primera se refiere a los alumnos con bajo rendimiento académico, es decir, aquellos que a lo largo de su escolarización no alcanzan un nivel de conocimientos mínimo. La segunda abarca a los alumnos que abandonan o terminan la educación obligatoria sin la titulación correspondiente. La tercera apunta a las consecuencias so-

ciales y laborales en la edad adulta de los alumnos que no han alcanzado la preparación adecuada (Marchesi y Hernández, 2003, pág. 26). Para éste trabajo se consideró el análisis de la segunda manifestación de la deserción escolar: abandono escolar ó terminan su educación pero sin la titulación.

La deserción escolar es grave, sin embargo, aquella que se presenta en el nivel educativo básico es aún más alarmante. Porque como menciona la CEPAL-UNESCO (1992), la educación primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país. Lo anterior, se confirma con Ahmed y Carron (1989), sin una base educativa mínima, un proceso de desarrollo centrado en el ser humano no puede implantarse ni sostenerse, ni pueden construirse oportunidades reales de aprendizaje posterior. Por lo que si se abandona la escuela en este nivel, la probabilidad de reintegrarse posteriormente al sistema educativo formal, disminuye. Y el desarrollo del individuo dentro de la sociedad donde se desenvuelve también se limita. Las oportunidades educacionales constituyen un requisito previo para mejorar las posibilidades de cualquier persona en la vida (Reimers, 2000, pág. 26).

La educación primaria es el fundamento a partir del cual es posible enfrentarse a sociedades en rápidos procesos evolutivos y de cambio, así como a la era de la información (Chantanavich, Chantanavich y Fry, 1990, pág. 1). Dos aspectos latentes en nuestra sociedad actual, en México y el mundo. Por lo que la deserción escolar a nivel primaria es un problema educativo que debe atenderse.

Debido a que como menciona The World Bank (1990), la educación primaria tiene varios propósitos, de los cuales dos son esenciales: producir una población alfabeta que pueda enfrentar los problemas del hogar y el trabajo, y servir como base sobre la cual se construya el aprendizaje futuro. Es por lo anterior que este trabajo se enfocó a este problema educativo (deserción escolar a nivel primaria).

Además países industriales sugieren que ingresar a la educación primaria en la edad que le corresponde al estudiante, incrementa las posibilidades del alumno de continuar en los siguientes niveles educativos posteriores y disminuye la posibilidad de reprobar (Vegas y Petrow, 2008, pág. 80).

Por lo que se puede inferir que si un niño empieza a recibir educación en la primaria, desarrolla fuertes competencias que le ayudarán en su desempeño académico posterior. Es por lo anterior, que colocar la atención en disminuir al mínimo la deserción escolar de primaria, contribuye a colocar las bases para incrementar el nivel educativo de la población presente y futura de un país.

El abandono de la escuela antes de la terminación del ciclo obligatorio

tiene implicaciones determinantes para el desempeño laboral del individuo (Marchesi y Hernández, 2003, pág. 55). Con lo que se reafirma lo mencionado anteriormente por Ahmed y Carron (1989), existe una conciencia creciente de que la educación primaria es un requisito esencial para el desarrollo equitativo de un país.

Y un grupo presente en cualquier estructura social de un país es la familia. Así que, factores constitutivos de la pobreza, como la desnutrición, los problemas de salud, la escasa posibilidad de la familia para ofrecer un ambiente propicio para el aprendizaje, las propias características culturales que la familia otorga al avance escolar de sus hijos, son importantes condicionantes del acceso, la permanencia y el aprovechamiento escolar (Schmellkes, 1999, pág. 13). Por lo que la familia es un factor de gran influencia en la educación formal de un individuo y especialmente para su permanencia dentro del sistema educativo, es decir, el contexto familiar influye en que el niño abandone ó no la escuela. Y la violencia es un fenómeno social presente en la sociedad mexicana, dentro de la familia.

La situación económica y las desigualdades sociales son dos de los factores más importantes de la violencia. Es un hecho demostrado que las tasas de comportamiento violento son más altas entre aquellos que tienen ingresos más bajos.

Los porcentajes de violencia son mayores en sociedades con mayores tasas de pobreza (Blau y Blau, 1982; Williams, 1984).

Lo anterior se puede comprobar con lo que menciona Campillo y Zuñiga (2006), de que ha existido un incremento de la violencia en México, y que de acuerdo a datos del Banco Mundial, esta violencia está ligada a las grandes desigualdades presentes en el país. Y los actos violentos son formas de violencia por inequidad económica y social (Moser y Lister, 1999)

En términos generales, las investigaciones relacionadas con diagnósticos del sistema educativo, la deserción y reprobación escolar han arrojado dos tipos de conclusiones: por un lado los problemas son generados por diversos factores que se encuentran fuera de control de los planificadores del sistema escolar. Por el otro, se han observado que los planificadores, al distribuir los recursos de que disponen, no aplican criterios tendientes a contrarrestar los problemas que se han originado en el ámbito extraescolar (Muñoz, 1979). Es decir, no se puede aislar a la escuela del resto de la sociedad.

En los 90's es cuando se incrementan las denuncias por delitos violentos en contra de la propiedad, por delitos sexuales y por violencia familiar.

Por ejemplo, de las personas que se presentaron durante el 2004 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de N.L. para solicitar apoyo legal, el 75% eran casos de violencia familiar; además el 65% de los casos atendidos por el Centro de Atención de Víctimas el Delito de Nuevo León, en el mismo año, fueron casos relacionados con cuestiones de familia (Campillo y Zuñiga, 2006, pág. 86). Por lo que se infiere que el tipo de violencia que se presenta en más de la mitad de los casos de violencia denunciados en Nuevo León, son de violencia familiar.

De acuerdo a la información divulgada en la página <http://www.unicef.org/lac/Mexico.pdf>, en el Distrito Federal, la violencia es una de las razones principales por las que los niños y las niñas no van a la escuela. Uno de cada 25 estudiantes de la capital abandona sus estudios antes de cumplir los 15 años de edad. El número total de niños y niñas en esas circunstancias supera los 64.000. Otro dato importante es que la deserción escolar en el nivel básico ha pasado de 5.5% en 2005, a 7.4% en 2008 y a 12% en 2009 (Martínez, 2008). Es decir, se ha incrementado a través del tiempo.

Es importante considerar que el nivel básico, incluye dos años de educación preescolar, seis de primaria y tres de secundaria

El sistema educativo mexicano (SEM) acarrea deficiencias producto de la historia de centralización, ineficacia en la administración, rezagos, eficiencia terminal baja, deserción, financiamiento escaso agravado por derroches considerables (Ornelas, 2008). Y la deserción es una de las deficiencias incluidas en la lista del sistema educativo en México. Los niños y niñas menores de 12 años son quienes ingresan y participan activamente en la educación primaria, los cuales son hijos e hijas dentro de una familia.

En el Distrito Federal, una de las víctimas más comúnmente afectadas por la violencia y maltrato son hijas, hijos con el 44.9% y los cónyuges con 38.9% del total (Martínez: 2009, 28 de noviembre). Es decir, casi la mitad de la violencia dentro de la familia es directa hacia los niños y niñas.

De acuerdo a cifras estimadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social de cada 100 niños, de 6 a 12 años de edad, 30 sufren maltrato en su entorno familiar y escolar. Además de acuerdo a la OCDE (2010), México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las madres que maltratan a sus hijos tienen más dificultades para interpretar la conducta infantil. Aunque el coeficiente del niño que es maltratado sea semejante al de otros niños, se visualiza al menor como limitado o atrasado, por eso se suele hablar de la percepción que los padres tienen

del niño como “subjetiva”, debido a que no corresponde a la realidad (Bringiotti, 2000, pág. 70). Así que la violencia infantil sí afecta en el rendimiento académico del niño, y uno de los factores que intervienen son las expectativas distorsionadas de los padres hacia sus hijos, cuando estos últimos viven la violencia dentro de casa y son considerados como “atrasados”. Por lo que es posible observar una gran falta de habilidades educativas de los padres para con sus hijos (en un ambiente de violencia familiar) y muchas veces hasta de rechazo, todo ello apoyado en un déficit de estrategias para resolver los problemas que se presentan en la educación de los menores (Díaz Aguado, 2006).

Por lo que se puede inferir que los alumnos que pertenecen a familias que recibieron más educación que los alumnos que han desertado, viven en ambientes exentos de violencia ó con bajos índices de ésta. Y esto ha favorecido el desarrollo de una serie de habilidades y actitudes útiles para su aprovechamiento escolar.

Estudios han encontrado que el ambiente en el hogar influye en las oportunidades de aprendizaje del niño y la niña, y las interacciones internas dentro de la familia impactan en los procesos cognitivos de los niños y niñas que pertenecen a ella (Brooks-Gunn y Duncan, 1997, pág. 65).

Los niños y niñas que sufren violencia en casa, se caracterizan por conductas agresivas, desobediencia y comportamiento antisocial y como se ha mencionado anteriormente, es menor su rendimiento durante sus tareas cognitivas.

Y los procesos cognitivos en un niño y niña durante la edad escolar son esenciales para lograr un adecuado desempeño y terminar sus estudios adecuadamente. Varias investigaciones han mostrado la relación entre el déficit en el rendimiento escolar y el funcionamiento intelectual de los niños y niñas maltratados (Horn y Trickett, 1998).

Estos investigadores han detectado una diferencia promedio de 20 puntos en el CI (Coeficiente Intelectual), comparándolos con niños que no han sufrido violencia en el hogar. Sin embargo los bajos puntajes obtenidos en los test de inteligencia por los niños y niñas maltratados serían más el efecto de problemas motivacionales, antes que de deterioro intelectual (Bringiotti, 2000, pág. 120). En este caso se refiere concretamente a las condiciones de vida de las familias, a la pobre motivación, estimulación y a la falta de actitudes positivas de los padres hacia los niños y las niñas.

Como se mencionó anteriormente en este documento, la pobreza y la desigualdad económica se vinculan con la violencia. Es decir se evidencia lo que Blau y Blau (1982), comentan: los índices de violencia son mayores en aquellas sociedades con mayores tasas de pobreza. Y crecer en pobreza

está asociado con deficiencias cognitivas durante el desarrollo de la infancia (Danziger y Haveman, 2001, pág. 146). Y la pobreza de los padres está también asociada con altas probabilidades de abandonar la escuela, pero también se relaciona con la raza ó etnia a la que pertenece, nivel educativo de los padres, estructura familiar y el vecindario donde habita (Danziger y Haveman, 2001, pág. 146). ¿Qué significa pobreza en los niños y niñas?, ¿Cómo afecta en sus vidas?. La respuesta según Brooks-Gunn y Duncan (1997), tienen una inadecuada nutrición, pocas experiencias de aprendizaje, inestabilidad de residencia, baja calidad de escuelas, exposición a ambientes tóxicos, violencia en la familia y peligro en las calles. Es decir, confirma lo que comparte Reimers (2000), las oportunidades educacionales y la pobreza se hallan relacionadas en múltiples formas.

Así que al analizar los datos presentados en todo el documento, se puede concluir que la pobreza está relacionada con la violencia (a mayor tasa de pobreza, mayor índice de violencia). Y la violencia (específicamente la violencia social), presenta índices altos dentro de la familia, y la violencia familiar está relacionada directamente con el maltrato infantil (en donde, como se menciona en este trabajo, el porcentaje más alto de violencia dentro de la familia, es hacia los hijos menores de 12 años), y la violencia infantil trae como consecuencias bajo rendimiento cognitivo y por lo tanto bajo rendimiento académico en el niño y niña que sufre maltrato.

Los retrasos y abandonos escolares son generados por factores externos a las instituciones educativas (Muñoz Izquierdo, 1979). Y los factores externos como violencia familiar, presión económica influyen en el abandono escolar.

Rumberger (1995) encontró que incluso resolviendo los problemas de rendimiento académico, las relaciones violentas dentro de la familia constituyen un factor importante de abandono escolar.

Por lo que la pobreza, produce violencia, y ésta se manifiesta en el grupo base de la sociedad que es la familia, específicamente en los niños y niñas, y si las relaciones violentas dentro de la familia son un elemento importante que influyen en la deserción escolar, se puede concluir que si existe relación directa entre violencia familiar y deserción escolar a nivel primaria, que incluye a los niños de 6 a 12 años-rango de edad en donde se presenta el más alto índice de violencia infantil, de acuerdo a los datos presentados a lo largo de este documento.

En lo que se refiere a la atención de la creciente problemática de la violencia social, delincuencia y narcotráfico, el Estado mexicano ha seguido una línea conservadora sustentada en el discurso de la imposición de la ley, sin que en la práctica exista una política que atienda las causas de es-

tos fenómenos sociales ni tampoco una re-organización y reestructuración de las instituciones dedicadas al combate de la violencia. Y como mencionan Campillo y Zuñiga (2006), el reclamo social por la seguridad solamente ha tenido como respuesta la creación de una comisión conformada por algunos grupos de la sociedad civil, pero que no tienen ninguna capacidad de decisión en cuanto al diseño de programas que impacten directamente a la reducción de la violencia.

Lo anterior requiere, además de estar más informados para conocer y comprender mejor la magnitud de la violencia y los costos sociales, en donde uno de ellos es la deserción escolar, es importante proponer soluciones factibles en donde se incorporen diferentes sectores de la población, como lo son los investigadores sociales.

Propongo que se realicen investigaciones relacionadas con la violencia social y su impacto en el sistema educativo mexicano.

La incorporación de la investigación social en el diseño de programas de atención a la violencia, desde una óptica abierta a la participación social.

Fuentes Bibliográficas:

1. Ahmed, Manzoor; Carron, Gabriel (1989). The Challenges of Basic Education for All. Prospects, vol. XIX. Num. 4
2. Barro, R. (1991) "Economic Growth in a Cross Section of Countries". The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2 (May, 1991), pp. 407-443.
3. Barro, R. y Lee J-W. (1994) "Sources of Economic Growth". Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 40, (June, 1994), pp. 1-46.
4. Blau, J.R., y Blau, P.M. (1982) "The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime", American Sociological Review, 47, pp. 114-129
5. Brennan-Galvin, Ellen (2002). Crime and Violence in an urbanizing world. Journal of International Affairs, Fall, Vol. 56. No. 1 pp. 123-145
6. Bringiotti, María Inés (2000). La escuela ante los niños maltratados. Buenos Aires, Barcelona, México. Paidós.
7. Brooks-Gunn, Jeanne; Duncan, Greg J (1997). The Effects of Poverty on Children. Journal The Future of Children. CHILDREN AND POVERTY. Princeton University. Vol. 7. No. 2. Pp. 56
8. Campillo Toledano, Claudia; Zuñiga Zárate, José Guillermo (2006). La Violencia Social en México y sus manifestaciones. Universidad Autónoma de Nuevo León. Pp. 86
9. CEPAL-UNESCO (1992). Oficina de Montevideo. Enseñanza Primaria y ciclo básico de educación media en Uruguay. Montevideo.
10. Chantanavich, A.B. Chantanavich y G.W. Fry (1990). Evaluating Primary Education: Quantitative and Qualitative Studies in Thailand, Ottawa, IDRC.

11. Danziger, Sheldon; Haveman, Robert (2001). *Understanding Poverty*. Chapter 4: Mobility, Persistence, and Consequences of Poverty for Children. Harvard University Press/Russell Sage Foundation. PP. 146
12. Díaz Aguado (1996). *Infancia en situación de riesgo social*. Madrid. Consejería de Educación y Cultura.
13. Horn, J.L y Trickett, P.K. (1998): "Community violence and child development: A review of the research", Washington DC, American Psychological Association, pp. 103-138
14. Martínez Rizo, Felipe, Annette Santos del Real, Eduardo Backhoff Escudero, Héctor Robles Vázquez, Guadalupe Ruiz Cuellar y Antonieta Díaz Gutiérrez. (2008) *¿Avanza o retrocede la calidad educativa? Tendencias y perspectivas de la Educación Básica en México*. Informe Anual 2008. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
15. Marchesi, Alvaro; Hernández Gil, Carlos (2006). *El Fracaso Escolar. Una perspectiva Internacional*. España. Alianza. Pp. 26.
16. Montemayor Hernández, María Velia; García Treviño, María Consuelo; Garza Gorena, Yolanda (2006) *Guía para la Investigación Documental*. México. Trillas. No. 2. Pp. 13.
17. Moser, Caroline y Lister, Sarah (1999). *Violence and Social Capital: Proceedings of the LCSES Seminar Serie, 1997-1998*. LCR Sustainable Development Working Paper. No. 5. The World Bank.
18. Muñoz Izquierdo, Carlos (1979). El síndrome del atraso escolar y el abandono en el sistema educativo. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*. México. Vol. IX. No. 3. 1979. Pp 1-60.
19. OCDE (2010). México, primer lugar en violencia infantil: *El Economista*. 19 de noviembre. México.
20. Ornelas, Carlos (2008). *Política, Poder y Pupitres. Crítica al nuevo federalismo educativo*. México. Siglo XXI editores S.A de C.V.
21. Reimers, Fernando (2000). *Unequal Schools, Unequal Chances. The Challenges to Equal Opportunity in the Americas*. Cambridge, MA. Harvard University Press. Pp. 26.
22. Rumberger, Russell W. (1987). *High School Dropouts: A review of Issues and Evidence*. *Review of Educational Research*. Vol. 57. No. 2 pp. 101-121.
23. Schmelkes, Sylvia (1999). *La calidad de la educación primaria: Un estudio de caso*. México, D.F. Fondo de Cultura Económica.
24. The World Bank (1990). *Primary Education: A World Bank Policy Paper*, Washington.
25. Vegas, Emiliana; Petrow Jenny (2008). *Raising Student Learning in Latin America. The Challenge for the 21st Century*. Washington, DC. The World Bank. Part I. The Central Rol of Student Learning. PP 101-210.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Impedimento Vincular

Madias de Barrio, Estela.

Filiación Institucional:

Coordinadora de la Carrera de Licenciatura en Psicología

Facultad de Ciencias de la Educación.

Integrante del proyecto de Investigación: *La subjetividad y las formas jurídicas*

Universidad Católica de Sgo. del Estero.

Integrante de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumen: Este trabajo surge del proyecto de investigación que llevamos a cabo en la UCSE, desde el año 2010, bajo la dirección de la Dra. Marta Gerez Ambertin cuyo título es “La subjetividad y las formas jurídicas” y como resultado del abordaje clínico. El objetivo del mismo, es hacer un aporte teórico en relación al procedimiento judicial cuando la ausencia o demora de resolución en los procesos de tenencia o regímenes de visita a hijos e hijas, con el progenitor no conviviente, pone en riesgo su subjetividad. La búsqueda del límite a la no convivencia esta puesta en el ministerio público pero, si este no se expide con la rapidez necesaria, el padre o la madre se convierten en una parodia. En particular la nominación del padre se desmorona, ya que no se trata de su presencia, sino de dar su representación para la puesta en vigencia de la metáfora, además tampoco está en el discurso de la madre. El niño/a queda remitido al poder jurídico, quienes al no hacer vigencia a la metáfora, colocan a la infancia en mero objeto de un caso.

*Genius llaman los latinos al dios al cual todo hombre
es confiado en tutela en el momento de su nacimiento.
Giorgio Agamben*

Presentación

Este trabajo surge del proyecto de investigación que llevamos a cabo en la UCSE, a partir del año 2010, bajo la dirección de la Dra. Marta Gerez Ambertin cuyo título es “La subjetividad y las formas jurídicas” y como resultado del abordaje clínico. El objetivo del mismo, es hacer un aporte teórico en relación al procedimiento judicial cuando la ausencia o demora de re-

solución en los procesos de tenencia o regímenes de visita de hijos e hijas, con el progenitor no conviviente pone en riesgo su subjetividad.

Tendremos en cuenta el respaldo de la ley penal 24.270 “Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes”. De la ley destacaré dos puntos fundamentales: 1) “será reprimido con prisión de un mes a una año el Padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes”, considera mayor gravedad si el menor es discapacitado, y aún si mudare a los hijos de domicilio o los llevare al extranjero sin autorización judicial. En su artículo 3° dice “El tribunal deberá: 1) disponer en un plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con sus Padres y 2) Determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provisorio por un término no superior a tres meses o de existir hará cumplir lo establecido. En todos los casos el Tribunal deberá remitir los antecedentes a la Justicia civil.

La ley pretende restaurar los efectos negativos que produciría en la subjetividad de la prole la repentina no convivencia con sus padres o madres.

Destaco brevemente que la ley hace una denominación única cuando se refiere a Padres e Hijos, aquí se puede inferir que el problema solo lo tienen los padres no convivientes con sus hijos. También podemos entender que al colocar la palabra padres con mayúscula involucra al padre y a la madre, al igual que hijos, con mayúscula a niños y niñas.

También la asociamos con la ley de divorcio vincular N°23.515 que en el art. 206 dice que “Los hijos de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor”.

Hay razones para afirmar, que la tendencia jurídica y la social, en general, sostiene, que el lugar predominante en la crianza de un niño pequeño lo tiene la madre. Nosotros tampoco ponemos en duda la participación privilegiada de la madre tanto en los cuidados elementales como en la libidinización del niño/a, solo queremos destacar que, tener presente ese primer lugar materno no implica el olvido del padre. Como tampoco que de ella depende la presencia o ausencia del mismo.

Es interesante escuchar aquí al Dr. Volnovich cuando dice que “Nunca como en nuestros días los hombres hemos dado muestras más evidentes de estar iniciando un movimiento que tiende a involucrarnos cada vez más en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos. Nunca como en nuestros días tantas niñas y tantos niños se han criado separados de su padre y de cualquier otro varón” (1)

Hay uno que molesta

Si hay normativa para la restauración del vínculo, es porque el riesgo de su pérdida tiene vigencia. Hay un mensaje claro: se quiere sacar del medio al padre o a la madre. Las razones son múltiples.

La vigencia del vínculo de filiación se debilita ante la ambivalencia con que se vive la disolución de la pareja, es el padecimiento de una realidad que no discrimina de lo real y que necesita contar con los auxilios suficientes para que lo simbólico o legal le ponga un límite.

Ser padre, madre, hijo, hija: “Son categorías significantes en las que el sujeto se identifica para vivir y cuya permutación simbólica no puede ser desprendida. A partir de que el montaje genealógico de base es afectado por una maniobra institucional cualquiera, se continúan allí efectos sobre el registro simbólico del sujeto” (2).

Una maniobra institucional cualquiera afecta la genealogía y produce efectos en lo simbólico. La dramática particular que sufren las parejas ante su separación por la caída del objeto amoroso y su desvinculación subjetiva supone tener presente todo el cuadro de la angustia, desde la inhibición al pasaje al acto, y en este escenario la pregunta acuciante sobre el destino de los hijos e hijas.

El sufrimiento infligido a los niños/as por la pérdida del vínculo con alguno de sus progenitores y el tiempo y forma de su restauración, que muchas veces se remite a una expectativa sin fin, abrirá campo fértil a la angustia y continuará en efectos sintomáticos. Angustia por el desamparo, angustia por la duda de amor, angustia ante la omnipotencia del Otro caprichoso.

¿Quién hablará de ese padre o de esa madre no conviviente si se hace todo lo posible para que la situación permanezca en la distancia y peor en el silencio? ¿Quién le contará la singularidad de su historia de filiación, su lugar en el amor, su lugar de causa en el deseo de sus padres?

Son niños, niñas, padres y madres en estado de decepción, denominación freudiana de una de las lógicas de la pérdida por la caída del objeto amoroso “...las situaciones de vejación, de humillación y de decepción, por las que una oposición de amor y de odio puede ser introducida en la relación o por la cual una ambivalencia presente puede ser reforzada” (3).

El impedimento vincular intrafamiliar como falta grave es la cuestión que

la ley 24.270 pretende reparar, ya que una cosa es la desvinculación de la pareja y otra muy distinta la separación de padres o madres de sus hijos e hijas.

Se pone en juego la distancia, la diferencia y la jerarquía que guardan los miembros familiares después del Edipo, ese orden y su identificación es el que se conmueve. En este lugar es llamado el juez.

Como dice Marta Gerez: “El juez ya no es un simple árbitro de entre los tipos penales que se materializan en los códigos del siglo XIX, su misión es mucho más extensa haciendo las veces de terapeuta del cuerpo social” (4).

La responsabilidad de ese ministerio es sostener la representación de la infancia que se encuentra ante la imposibilidad de modificar algunos elementos, ya que depende de las decisiones de sus padres, cuyos motivos le resultan enigmáticos e inexplicables.

El niño/a desconoce el porqué y el cómo de lo que ocurre, a la vez que le cuesta adecuarse al nuevo formato familiar. Hay un nuevo orden que afecta su realidad.

El largo trajinar que suponen los procesos tribulancieros, las denuncias, la búsqueda de escribanos que corroboren del incumplimiento de lo dispuesto por el juez o la jueza, los cambios de abogados, las pericias cuyos informes no aparecen o no son tenidos en cuenta, la múltiple presentación de denuncias sobre la cuestión, son tiempos la mayoría de ellos infructuosos, que acentúan posiciones que se revelan en las prácticas como de omisión o de quita de importancia con respecto al daño subjetivo que se produce en el niño o niña desvinculado.

Ellos son puestos en el medio de la escena como el objeto en anamorfosis, del cuadro de “Los embajadores” de Holbein. Sus tutores o representantes rodeados de cuestiones superfluas, han perdido de vista a ese objeto que para unos es un pan y para otros una calavera. Extremos de vida en el pan, muerte en la calavera, términos de negociación constante que trata el objeto hijo/a.

Negociación de este objeto que como tal queda ligado en estas circunstancias a la normativa jurídica constituyendo así su destino de infancia.

Referencias bibliográficas

- (1) Volnovich, Juan Carlos. Claves de Infancia. Ed. Homo Sapiens. 2000. página 194.
- (2) Legendre, Pierre. El inestimable objeto de la transmisión. Siglo XXI. México. 1996. Página 346.
- (3) Freud, Sigmund. Duelo y melancolía O.C. T Ed. Amorrortu. Bs.As.
- (4) Gerez Ambertin, Marta. Fundamentos del Proyecto de Investigación. UCSE. “La subjetividad y las formas jurídicas”. Sgo. del Estero. 2010

Bibliografía

- Lacan, Jacques. La relación de objeto. Seminario 4. Ed. Paidós. Bs. As. 1994.
- Lacan, Jacques. Escritos 2. Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Ed. Siglo XXI. Bs.As.1987
- Freud, Sigmund. Duelo y melancolía O.C. TXIV (1917) Ed. Amorrortu. Bs.As.1975
- Legendre, Pierre. El inestimable objeto de la transmisión. Siglo XXI. México. 1996.
- Minnicelli, Mercedes. Infancias en estado de excepción. Ed.Noveduc. Bs.As. 2010
- Minnicelli, Mercedes. Infancia e institución (es). Ed.Noveduc. Bs.As. 2008.
- Agamben, Giorgio. Infancias e historia. Adriana Hidalgo Ed. Bs.As.2001.
- Agamben, Giorgio. Profanaciones. Adriana Hidalgo Ed. Bs.As.2005.
- Volnovich, Juan Carlos. Claves de Infa



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Las nuevas subjetividades en el Derecho argentino actual

Medina, Marta Susana

Filiación Institucional:

Integrante del Proyecto de Investigación 26K408: *Práctica e interpretación en el dispositivo judicial. Abordaje Psicoanalítico* del Consejo de Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (C.I.U.N.T.)

Resumen: Análisis de algunas modificaciones realizadas en el derecho argentino en los últimos años con el objeto de mostrar que se ha otorgado más presencia a la subjetividad en general y a las nuevas subjetividades de la época en particular. (Modificaciones penales: Derecho Penal de menores; nuevos tipos de delitos en el Código Penal, como la integridad sexual. Anteproyecto de Reforma Integral al Código Penal; Modificaciones civiles: ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nueva Ley de Salud mental)

Palabras clave: derecho –subjetividad – marcas de la época

Introducción

En investigaciones anteriores señalamos que la subjetividad inconsciente se hallaba prácticamente ausente en el derecho penal, pero con las nuevas modificaciones penales y civiles comienza a estar presente y con esto consideramos que se da la posibilidad de una mejor administración de justicia. Analizar esto es el objetivo de este trabajo.

La subjetividad inconsciente en la ley

La modificación del Título III del Libro Segundo del Código Penal “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”, que deja atrás los delitos contra la honestidad, categoría moral, para ocuparse de la integridad sexual es un reconocimiento de esa creación singular de cada sujeto que es la sexualidad.

Por esto consideramos que la denominación “Delitos contra la integridad sexual”:

1) Alude a la sexualidad y no al sexo biológico, y la sexualidad es una construcción singular que se inicia desde el momento en que cada uno comienza a construir su subjetividad en relación con el Otro de la cultura, del deseo y de la ley, y consiste en un complicado ajuste de deseos, lenguajes y lugares entre el sujeto y el Otro.

2) Por lo anterior, la sexualidad es parte de la integridad subjetiva, sus raíces están en el comienzo de la organización de ese ser que nace y no sin esfuerzos debe valerse de estrategias para ingresar en los circuitos de la cultura, de modo que si la sexualidad es violentada de cualquier forma, se conmociona toda la subjetividad.

3) El derecho a la autodeterminación sexual, como se entiende actualmente este artículo, es un enorme avance en la comprensión de la subjetividad con todas sus particularidades, porque esta construcción única de cada sujeto se da justamente cuando el humano, al entrar en el mundo del lenguaje pierde la “naturalidad”. El sexo en los seres humanos los implica como sujetos, no como meros cuerpos biológicos. Por lo tanto los modos, el cómo y el cuándo de goce sexual no están predeterminados, sino que responden a una posición subjetiva. Por esto ahora ni el matrimonio o el concubinato sirven de excusa para invadir la sexualidad de la mujer sin consentimiento.

Con nuestras apreciaciones coinciden algunos juristas: Dr. Ignacio Caffarata Nores “las agresiones de referencia afectan, no al honor o la honestidad de las víctimas de esas acciones, sino su integridad y dignidad como personas. Y, aunque también afectan a la vez a su libertad y a menudo equivalen a una privación de esa libertad, las personas afectadas viven esas situaciones sobre todo como atentados a su propia integridad, privacidad e identidad” (...) En efecto, a partir de la reforma, se acepta que el crimen sexual equivale a una injuria a la integridad física y psíquica y, también, a la libre decisión de la víctima” (Alejandro Maria Negroni, 2008 - Revista: 188)

Nuevo Derecho Penal de Menores.

El nuevo derecho penal de menores que contempla la protección integral de los derechos del niño, enunciados en la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1959. En relación con estas declaraciones, para el psicoanálisis el niño es un sujeto como los otros en

cuanto a su estructura subjetiva. Esto implica que se inscribieron en él las leyes fundantes de la subjetividad y la cultura y por ende es un sujeto de derechos y responsabilidades. Pero para su estructuración de sujeto es necesario lo que señalan los siguientes artículos de la Declaración de los Derechos del Niño

Art 6° declaración “El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión”

12 Los Estados parte garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio; el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez.

El niño, por su indefensión, obligadamente necesita de un entorno que lo contenga, apalabre su angustia y desee hacer de él un sujeto y no un objeto de discursos institucionales que no tienen en cuenta su singularidad de sujeto, como lo hizo el régimen del Patronato. Como tampoco es posible una invasión de su subjetividad por parte de los padres o cuidadores que deben poner frenos a sus goces y a sus castigos para dar lugar a que ese niño se constituya en un sujeto libre y creativo

El niño es un sujeto cuya estructura subjetiva está en proceso de formación, pero no carece de capacidades y potencialidades que pueden desarrollarse en un ambiente con otros que lo reconozcan como tal, al punto que si no hay otro que lo hable y le otorgue significado a la realidad, el niño no puede conocerla ni significarse a sí mismo como sujeto diferente de los otros. Silvia Bleichmar, en relación con la crianza de los niños afirmó: “no hay que discutir ya sobre los límites, sino sobre las legalidades que constituyen al sujeto.

El problema no está en el límite; está en la legalidad que lo estructura. Y hoy podemos volver a pensar cómo se constituye un sujeto que, inscripto en legalidades, sea capaz de constituir, más allá de esas legalidades, la ética. Me refiero a la construcción del sujeto ético”. (Bleichmar: clase N° 1 del Seminario “La construcción del sujeto ético”, dictada el 10 de abril de 2006. 2000-2007). Y no hay sujeto ético sin libertad ni dignidad.

Ley N° 26657 -Nueva ley de salud mental

Así como con las mujeres y los niños, ahora se reconocen los derechos del enfermo mental y su dignidad de sujeto humano. Y, si bien todos sus artículos merecen un detenido análisis, nos centraremos en dos de ellos que pensamos resumen la condición de sujeto de derecho del enfermo mental.

Capítulo II Definición

Artículo 3° - En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas.-

El artículo 14- considera la internación un recurso de carácter restrictivo, que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones.

Esta ley revierte la idea de la locura expresada por M. Foucault de este modo: “Ignorada - la locura - desde hacía siglos, o al menos mal conocida, la época clásica habría empezado a aprehenderla oscuramente como desorganización de la familia, desorden social, peligro para el Estado. Y poco a poco, esta primera percepción se habría organizado, y finalmente perfeccionado, en una conciencia médica que habría llamado enfermedad de la naturaleza lo que entonces sólo era reconocido en el malestar de la sociedad. Habría que suponer así una especie de ortogénesis que fuera desde la experiencia social hasta el conocimiento científico y que progresara sorpresivamente desde la conciencia de grupo hasta la ciencia positiva” (Foucault, Michel, 1992: 285)

Hemos observado que, en general, que se considera al psicótico (estructura subjetiva demarcada por el psicoanálisis que designa un sujeto sin atravesamiento de la ley), sin pretender que sea el único internado en estas instituciones, como alguien perdido, sin coordenadas temporo-espaciales y no es así, muchos de ellos pueden y es conveniente que lo hagan, convivir con sus parientes o amigos, en sociedad, salvo algunos casos que presentan riesgos para su seguridad o la de los otros. A estos sujetos la doxa los identifica como “locos” porque manifiestan, a veces, extravagancias en sus comportamientos cotidianos sin que ello implique desconocimiento total de la realidad.

Ley 26.618 y Decreto 1054/2010. Código Civil. Matrimonio Civil

Compartimos las palabras del legislador Carlos Heller al dirigirse al presidente de la Cámara de Diputados:

“La sanción y entrada en vigencia de la ley 26.618 conocida como “matrimonio igualitario”, ha representado un avance trascendental en la cons-

trucción de la igualdad y la dignidad para todas las personas y familias, y nos ha puesto ante los nuevos desafíos que conlleva el pleno ejercicio y reconocimiento de la diversidad familiar (...) Como dijimos, la ley no inventó ninguna realidad, sólo se propuso afrontar los desafíos de poner en el lugar que correspondía la libertad de todos y todas. Uno de los muchos y urgentes nuevos desafíos que trajo esta igualdad, es la regularización de la inscripción de los hijos e hijas de parejas de mujeres que, al nacer antes de la sanción de la ley, no fueron inscriptos como hijos de sus dos mamás, dificultando el acceso al ejercicio de sus derechos (Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación) <http://www.carlos-heller.com.ar/2011/05/10/proyecto-incorporacion-de-una-clausula-transitoria-en-la-ley-26618-de-matrimonio-igualitario-sobre-manifestacion-del-conyuge-excluido-del-acta-de-inscripcion-del-nacimiento-del-hijo-a-favor-de-la-fil/>

Para el psicoanálisis la homosexualidad nunca fue una perversión y la psiquiatría se vio obligada a cambiar esa clasificación ante la presión de los movimientos gay, pero creemos necesario reafirmar que la homosexualidad no es una enfermedad ni una desviación, sino una elección de objeto sexual como cualquier otra, por esto tampoco hay que considerarla como un tercer sexo ni como estructura subjetiva diferente, en cualquier estructura neurótica, perversa o psicótica puede darse.

Como dijimos al tratar los delitos contra la integridad sexual, para Lacan, la relación sexual no existe como complementariedad sexual porque el objeto que lograría esa completitud está perdido y esto significa que la sexualidad ha perdido la fijeza y naturalidad de los instintos de modo que si la relación sexual no existe, lo que hay son relaciones sociales posibles y la homosexualidad es una de ellas. Si hay que inventar respuestas particulares, singulares, la homosexualidad es una de ellas.

La pérdida de naturalidad del instinto sexual en los sujetos humanos es el núcleo del descubrimiento freudiano. Esto implica que el valor absoluto que se perdió es la complementariedad entre los sexos, que brindaría un goce todo, completo o sea, en otros términos, la naturalidad de la sexualidad humana y del objeto está perdida. La expresión de Lacan "no hay relación sexual" es eso, que no hay instinto sexual.

Entonces se trata de la subjetivación del sexo, de cómo cada sujeto se implica en él definiendo su objeto y sus modos de goce sexual, masculino o femenino independientes del sexo biológico. Por esto la ley de matrimonio

igualitario es un reconocimiento a la libertad e integridad sexual, por ende, a la dignidad de la persona humana.

Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Promulgación: Abril de 2009.

ARTICULO 3º. de la Ley de protección a la mujer Derechos Protegidos.- Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,

ARTICULO 4º.- Definición.- Sintetizo: Se entiende por violencia contra las mujeres toda acción u omisión, que de manera directa o indirecta, público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

ARTÍCULO 5º.- Tipos. Describe los siguientes tipos de violencia: Física, psíquica, simbólica y patrimonial

Con relación a las violencias psíquica y sexual podemos afirmar que el sujeto es, coincide, con su realidad psíquica, y la sexualidad es parte de ella, como dijimos al comienzo. De modo que atentar contra la integridad psíquica, implica la ruptura o la devastación de la subjetividad, convirtiendo al sujeto en objeto. ç

Las violencias psicológica y sexual tocan algo de lo constituyente singular, algo que lo representa como sujeto, y pueden romper el marco simbólico-imaginario que es esa matriz fantasmática que pone distancia de la angustia y la violencia.

Con relación a las otras violencias prohibidas, ponen de manifiesto que la mujer ha dejado de pertenecer al amo patriarcal y es un sujeto de derechos, dotada de sexo y deseo que no debe someterse a nadie por el simple hecho de su sexo biológico.

Conclusiones:

Como observamos luego de este rápido análisis de las modificaciones realizadas en el derecho argentino, ellas no solo permiten considerar la subjetividad inconsciente y los derechos de cada uno de los protegidos sino que

estas consideraciones, al posibilitar un mejor conocimiento del sujeto hacen posible una mejor administración de la justicia.

Hay en estas leyes una nueva concepción del hombre y un cambio de paradigmas, cambio del que el psicoanálisis fue agente entre otras disciplinas y discursos.

Referencias Bibliográficas:

- Foucault, Michel: "Historia de la locura en la Época Clásica", Ed. Fondo de cultura, Bs.As., 1992.
Negroni, Alejandro M. <http://lexforionline.com/doctrinaRevista:188-24/04/2008>



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

La legitimación como categoría constructora de sujeto en el procedimiento administrativo

Mercado, Pablo Martín

Filiación Institucional:

Abogado. Fac. de Derecho-Univ. Nac. de Tucumán

La presente investigación se realiza en el marco del Proyecto CIUNT “Derechos Humanos y construcción de ciudadanía en un Estado constitucional de Derecho” de la Facultad y Derecho de la U.N.T. y beca doctoral CIUNT “Participación Ciudadana y Procedimiento Administrativo” que se desarrolla en el ámbito del proyecto mencionado.

El derecho como sistema de conocimiento

Un punto de partida que se plantea en el presente trabajo se refiere a la concepción del derecho de la cual se parte y en correspondencia con ello el aparato metodológico (1) para su abordaje, como objeto de estudio e investigación. Volviendo a la asunto de la concepción del derecho que fuera planteada, tenemos que aunque los fundamentos epistémicos de las teorías jurídicas no suelen explicitarse están siempre presentes.

De modo que los doctrinarios en sus textos y los docentes en sus clases tienen por referencias ciertos principios algunas categorías y presupuestos, estas operan generalmente de manera inconsciente y se reiteran ya que se han asimilado acríticamente, por tradición, porque estaban presentes en las enseñanzas recibidas, en los autores consultados (2).

Desde este punto, nuestra disciplina “el derecho”, opera con diversas categorías teóricas y abstractas las cuales cobran dimensión al momento de su aplicación concreta (3).

Si bien en cualquier investigación es necesario el uso de categorías, principios, clasificaciones, tipos institucionalizados etc. debemos tener presente todo este material son meros discursos elaborados por otros, con su ideología, interés etc., con lo cual el investigador, si sigue la misma línea

arribará a una conclusión preelaborada por sus antecesores en el pensamiento, implicando ello una reproducción de un discurso que tendrá homogeneidad y uniformidad ideológica **(4)**. Una reproducción acrítica sin expresar la justificación de la adhesión o uso no conlleva conocer, abordar o razonar o explicar un objeto sino es una adhesión dogmática a un pensamiento existente y anterior.

Históricamente el abordaje del derecho se produjo desde dos grandes paradigmas teóricos, el jusnaturalismo y el juspositivismo, teorías que se expusieron con diferentes matices y devinieron en cada caso en disímiles versiones.

A estas formas de entender y bordar el derecho se le ha señalado una imposibilidad de dar cuenta de la complejidad epocal de lo social y, correlativamente de la complejidad del derecho, imposibilidad que está dada por no poder de superar los respectivos reduccionismos que cada uno de ellos representaba; el de carácter ontologista, en el caso del jusnaturalismo y el de carácter normativista, en el juspositivismo **(5)**. Es por ello que creemos necesario recurrir a nuevos paradigmas cognitivos **(6)** que permitan comprender lo jurídico desde lo social o mejor dicho a partir del fenómeno social abordar lo jurídico **(7)**.

Entonces, presentar al derecho como un aspecto de lo social, es establecer la conexión del hombre en su rol jurídico y presentar al derecho en la estructura sistemática del contexto para analizarlo desde una base epistemológica que comprende niveles superpuestos y espacios de saberes distintos pero comunicados entre sí **(8)**.

Debemos comprender que el derecho está dentro y no fuera del fenómeno social y que este como tal, no solo es complejo, sino contradictorio y para su análisis se debe prescindir que la dogmática de la abstracción. Así a partir de la crisis de los modelos paradigmáticos de la teoría jurídica emergieron, a partir de los años 70 aproximadamente, corrientes de pensamiento alternativo que, en un sentido u otro procuran reconstruir la conexión del derecho con otros discursos sociales (el de la política, el de la ética, el de la economía, el de la comunicación social).

Tal el caso de la denominada "Teoría Crítica". Esta se piensa a sí misma como un conjunto de problemáticas consistentemente enlazadas, pero abiertas **(9)**.

Se ha expuesto a partir de diversos trabajos una especie definición del derecho desde este nuevo paradigma, entendiéndolo como una práctica social específica en las que están expresados históricamente los conflictos, las tensiones y los acuerdos de los grupos sociales que actúan en una formación social determinada encuadrándose dentro de una epistemología materialista que supone la consideración de su objeto científico en su pro-

ceso de producción, desde un abordaje multidisciplinar, esto es el análisis del discurso jurídico en su materialidad, como productor del sistema social, donde se enlazan mitos y funciones, otorgándoles al derecho el carácter de una red semiótica atravesada por la ideología y el poder, cuestión que presupone una consideración del sujeto del derecho **(10)**.

A lo expuesto debemos agregar una nueva dimensión de análisis el del carácter funcional del derecho.

Desde estas perspectivas conceptuales y el marco teórico enunciado pretendemos un abordaje de la problemática expuesta. Es así que, estimamos un examen a través de un enfoque interdisciplinario del tópico planteado recurriendo en su caso al uso de categorías de análisis propias de otras disciplinas que teorizan sobre una problemática común.

Entendemos que muchas veces el análisis de lo “jurídico”, adolece de un tratamiento cuando menos riguroso que expliquen o pretendan explicar el desarrollo y funcionamiento de aquello que excede la estructura de carácter normativo. En el caso se recurren a pareceres o subjetividades que pretenden dar cuenta en el área de lo social, histórico, político o económico de la existencia etc., construcción y uso de determinadas categorías jurídicas. En el marco descrito el tema objeto de nuestro trabajo, “la legitimación como categoría constructora de sujeto” hace referencia el título que se esgrime para ser parte en el procedimiento administrativo **(11)** y el alcance de lo que se puede exigir, pedir o decir, en este ámbito. En el discurso jurídico, la regla de formación básica es una regla de atribución de la palabra, la distribución, extensión y características de autorización se corresponde con algún diseño de lo humano, y con una forma definida de mentar los actos que ejecuta.

El hombre, lo humano no son realidades que preexistan al discurso que los alude **(12)**. En este camino buscamos describir y caracterizar particularmente las significaciones que realiza el derecho sobre “la legitimación ciudadana en el procedimiento administrativo” objetivo que encierra una necesaria construcción previa deconstrucción **(13)**.

Así encontramos que la “construcción de ciudadanía” implica un doble juego: una deconstrucción-construcción del sujeto ciudadano.

Hallamos entonces que el concepto de ciudadano o de un modo dinámico el de ciudadanía, es una categoría histórica que en cada caso respondió en cada circunstancia a forma propio de lo social y política de una cierta organización de lo simbólico y de un peculiar imaginario social atravesada por los intereses sectoriales y de clase.

La definición de ciudadano incluye pero a la vez excluye. Otorga derechos de diversos contenidos o mejor dicho se integra necesariamente con derechos de diversos contenidos (personales, políticos, humanos, sociales

que se encuentran positivizados) y toma como centro de referencia al estado o a un ordenamiento, en donde se hacen valer o ejercen estos.

Otra cuestión importante de destacar es que la categoría de ciudadano se manifiesta permanentemente en la esfera de lo público, de lo común de lo que es de todos, donde todos pueden participar (directa o indirectamente) pero en donde necesariamente e indefectiblemente se verán afectados por las decisiones que en dicho espacio se tomen. La re conceptualización del sujeto individuo-ciudadano y sus derechos en el ámbito de la esfera pública del estado o de un ordenamiento supraestatal y los mecanismos institucionales que lo tornan “visible” es la nuestra circunstancia de análisis.

Ahora bien tal cual fue expuesto existe una relación binaria donde los términos que conforman la relación institucionalizada Ciudadano-Particular y Estado-Administración son constituidos y precisados por el derecho quien define a su vez el ámbito de desarrollo de esta relación. Pensamos que tanto el espacio donde se da esta, como los sujetos están previstos en Leyes de Procedimientos Administrativos.

Así, las categorías derecho subjetivo e interés legítimo, presupuestos únicos que contienen al particular- ciudadano le indican el alcance de su participación en este ámbito señalándole que solamente puede hablar pedir o exigir por lo cuestiones de contenido patrimonial y de naturaleza individual. El habla únicamente por si.

Como contrapartida de ello la administración es vicaria exclusiva del interés general o bien común, lo que conlleva la posibilidad de su integración. Ella habla por todos. En base a ello la relación a la que hicimos referencia, admite también una relación de jerarquía o de preeminencia de uno de los términos sobre el otro, atento lo cualitativo y cuantitativo de lo que dice.

La problemática se plantea cuando el particular-ciudadano alega frente a la administración derechos que trascienden lo individual y patrimonial referidos por ejemplo al ambiente, los usuarios de servicios, derechos sociales etc que integran la categoría de derechos humanos.

Cuando habla, pide o exige desde este lugar, lo hace por él y por todos. Esta circunstancia que se expresa pone en crisis:

a) La situación de jerarquía existente en la relación Ciudadano-Particular y Estado-Administración ya que el sujeto particular-ciudadano se presenta como un igual del otro término.

b) El poder mismo del Estado-Administración y, como consecuencia de ello sus prerrogativas y sus límites. Esto nos lleva también examinar y reformular el porqué del poder, es decir la posibilidad del Estado-Administración de definir el contenido del interés público en forma exclusiva.

Entendemos en base a lo dicho “la legitimación ciudadana en el proce-

dimiento administrativo” debe ser redefinida, en términos de derechos; es decir que el interés estatal, su poder y sus prerrogativas, debe apoyarse necesariamente en el reconocimiento y respecto de los derechos humanos de las personas, y no en conceptos evanescentes (14).

En este punto concluimos, no es posible pensar y construir el concepto de “ciudadano” unicamente desde el campo de los derechos individuales sino que es necesario redefinir este en términos de derechos humanos, sociales y colectivos y, consecuentemente, repensar las reglas e institutos de nuestro conocimiento desde esta nueva perspectiva.

Notas

(1) Si bien no pensamos que exclusivamente el método pueda estar por sobre el contenido de los investigado sin duda ayuda a realizarlo y mostrarlo; de allí que la elección de aquel implique optar por una forma de investigar y presentar las conclusiones, por quienes tenemos la obligación de transmitir una disciplina. Entonces hay sin duda una estrecha relación entre lo investigado, la metodología lógica de cómo se reflexiona y el discurso de su presentación y transmisión. Conf. , Ghersi Carlos Alberto, “Metodología de la investigación en las ciencias jurídicas”, Ed. Gowa, Buenos Aires, 2007, pág. 42-43.

(2) Cárcova, Carlos María, Carlos María, María, “Las Teorías jurídicas post positivistas”, Lexis Nexis Ira ed, Buenos Aires, 2007, pag 3.

(3) Aunque a primera vista puedan parecer especulaciones meramente teóricas y abstractas es importante no perder de vista que el lenguaje no es inocuo y que no hay un solo termino que no evoque a la vez, todo el sistema de ideas conceptos, representaciones e imágenes en el que existe. Es decir, cada vez que articulamos una palabra estamos también, adhiriendo y confirmando la totalidad del universo ideológico al que esa palabra pertenece. Conf. Yacovino, Cecilia, “Discurso y realidad: Otra Mirada sobre el debate Gordillo- Campolieti, Res Publica Argentina- Ediciones Rap, Buenos Aires, 2007- I, pag.35 cit por Nicolás Bonina y Nicolás Diana, “La deconstrucción del derecho administrativo argentino”, Lajouane, Buenos Aires, 2009, pág. 93 (4) Ghersi Carlos Alberto, “Metodología de la investigación en las ciencias jurídicas”, Ed. Gowa, Buenos Aires, 2007, pag. 203.

(5) Al focalizar su atención de manera exclusiva y excluyente en algunas de las dimensiones de un fenómeno multivóco, resultaban fatalmente insuficientes para entenderlo en aquella complejidad y en su consecuente diversidad. El derecho de la modernidad tardía es, al mismo tiempo una tecnología elaborada por siglos, un discurso justificatorio portador de criterios axiológicos un modo de transformar el poder político en práctica social, un mecanismo a través del cual se limita el ejercicio autoritario de la autoridad y se consagran garantías reciprocas incluidas en el pacto de convivencia, una ideología practica, un saber estilizado. Conf. Cárcova, Carlos María, op cit, pag 112.

(6) El aporte que una determinada concepción hace a la construcción de una teoría general (en este caso la del derecho) se define, en realidad por su carácter innovativo, por su capacidad para poner en escena, esto es, para develar, nuevas problemáticas y, consecuentemente, para elaborar respuestas alternativas. Conf. Cárcova, Carlos María, op cit, pag 110

(7) Campisi, Andera Paola, Pupo Agustín, Mercado Pablo Martín, “La Problemática epistemologica en la investigación Jurídica. Una lectura crítica de Habermas y Luhmann”; Libro de ponencias X congreso nacional de sociología jurídica, Córdoba, 2009,

(8) Ghersi Carlos Alberto, op. cit, pág. 45.

(9) Cárcova, Carlos María, María, "Las Teorías jurídicas post positivistas", Lexis Nexis 1ra ed, Buenos Aires, 2007, pag 111

(10) Assef, Lucía M, "La teoría Crítica en la Argentina", revista Doxa 21-II, 1998, Pag.21.

(11) Definimos al procedimiento administrativo como una instancia i previa a la toma de decisiones por parte de la admiistracion.

(12) Ruiz, Alicia, "Materiales para una teoría crítica del derecho", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991.

(13) Entendiendo el término deconstruir como deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. A su vez, deconstrucción significa "desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Nicolás Bonina y Nicolás Diana, "La deconstrucción del derecho administrativo argentino", Lajouane, Buenos Aires, 2009, pag 15

(14) Balbin Carlos F, op cit., pag 96

Infancia e Institución(es): Análisis crítico del dispositivo de protección integral de la niñez y adolescencia” (DiPro)

Minnicelli, Mercedes

Filiación Institucional:

Psicoanalista. Doctora en Psicología. Fundadora y Directora de la Red Interuniversitaria Interdisciplinaria INFEIES (Estudios e Investigaciones psicoanalíticas e interdisciplinarias en Infancia e Institución(es)). Docente e investigadora, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina

Autora de *Infancias Públicas. No hay Derecho* (2004); *Infancias en estado de excepción. Derechos del niño y Psicoanálisis* (2010); Compiladora de *Infancia e Institución(es)* (2008a) e *Infancia, legalidad y juego en la trama del lenguaje* (2008b). Editorial Noveduc.

Integrante -como Directora de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumen: Desde el año 2005 en que se sancionó la Ley nacional de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes No. 26061, se determina un cambio en el sistema administrativo de gestión de recursos para la niñez. A su vez, se crean por ley equipos de trabajo interdisciplinarios (ETI) como alternativa de diagnóstico (I) e intervención ante problemas sociales, que vulneran derechos de las nuevas generaciones.

Consideramos necesario avanzar en el estudio sistemático y en el análisis de lo que denominaremos *Dispositivo de Protección de la niñez y adolescencia* (DiPro) con anclaje constitucional desde el año 1994, a partir de la incorporación de la Convención Internacional de los Derechos del niño, definiéndose no sólo un cambio de paradigma de protección integral en términos jurídicos (sancionando el lugar de niños y adolescentes como sujetos de derechos), sino nuevos modos de abordajes interdisciplinarios de los problemas sociales que impactan en la formación de los profesionales actuantes.

Si bien el marco normativo de los ETI define funciones y formas de *administración* de los casos ante lo que antes sólo era tratado por las vías de la judicialización, la institucionalización y el encierro (de niños, de locos, de adictos...) -discrecionalmente definidas por los jueces actuantes-; aún no se define al Dispositivo en su conjunto como una *modalidad de tratamiento*, por parte del Estado, a las nuevas generaciones.

Sostenemos la hipótesis que enuncia *efectos paradójales* a la hora de la instrumentación de los principios de la legislación, advirtiéndose sobre el riesgo del desplazamiento de las formas discrecionales -otrotra asignadas a la figura del juez- hacia las prácticas profesionales (Minnicelli, 2010). Examinaremos en profundidad dichos efectos en torno a un triple orden de problemas: a) lógico y epistemológico; b) propios a la clínica psicoanalítica en escenarios atípicos ante la necesidad de intervenciones interdisciplinarias institucionales -e interinstitucionales-, c) La fuerte incidencia de ciertas categorías sociales que ubican en la tensión inclusión/exclusión la clave del tema.

En un significativo esfuerzo interinstitucional con alto protagonismo de parte de sus integrantes, autoridades y todos aquellos que de un modo u otro nos han ayudado a sortear obstáculos propios a las formas de la burocracia, hemos logrado esta innovación entre analistas, cual es conformar y celebrar el nacimiento de la Red Interuniversitaria de Investigaciones en Psicoanálisis y Derecho, de la cual, es para mí y para el Proyecto que llevamos adelante desde la Facultad de Psicología de la UNMDP, un orgullo poder participar junto con colegas que no ceden a considerar la presencia necesaria del Psicoanálisis en la Universidad.

Conformar redes amistosas en el marco de la universidad –y de la vida en general – es algo complejo, sin embargo, al menos es la humilde experiencia que deseo transmitirles, las renunciaciones necesarias resultan puertas que se abren a los intercambios y al lazo social. Celebro por ello. La Red INFEIES, de Estudios e Investigaciones en Infancia e Institución(es) creada en el año 2006, ahora tiene más amigos con quienes jugar el juego de la vida.

Vayamos al tema central de nuestro aporte, con y por el proyecto "Infancia e Institución(es): Análisis crítico del dispositivo de protección integral de la niñez y adolescencia" (DiPro).

Desde el año 2005 en que se sancionó la Ley nacional de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes No. 26061, se determina un cambio en el sistema administrativo de gestión de recursos para la niñez. A su vez, se crean por ley equipos de trabajo interdisciplinarios (ETI) como alternativa de diagnóstico e intervención ante problemas sociales, que vulneran derechos de las nuevas generaciones.

Consideramos necesario avanzar en el estudio sistemático y en el análisis de lo que denominamos *Dispositivo de Protección de la niñez y adolescencia* (DiPro) con anclaje constitucional desde el año 1994, a partir de la incorporación de la Convención Internacional de los Derechos del niño, definiéndose no sólo un cambio de paradigma de protección integral en términos jurídicos (sancionando el lugar de niños y adolescentes como sujetos de derechos), sino nuevos modos de abordajes interdisciplinarios de los problemas sociales que impactan en la formación de los profesionales actuantes.

Ubicar la relación de los Derechos del Niño y el Psicoanálisis, fue un arduo trabajo que finalizó en la publicación de *Infancias en Estado de Excepción. Derechos del niño y Psicoanálisis*, publicado en 2010.

Si bien el marco normativo de los ETI define funciones y formas de administración de los casos ante lo que antes sólo era tratado por las vías de la judicialización, la institucionalización y el encierro (de niños, de locos, de

adictos...) -discrecionalmente definidas por los jueces actuantes-; aún no se define al Dispositivo en su conjunto como una *modalidad de tratamiento* (2), por parte del Estado, a las nuevas generaciones. A su vez, queda abierta la pregunta respecto del lugar de los analistas en dichos ETI.

Entre diversas formas de utilización del término, en medios profesionales y académicos se habla de “dispositivos institucionales”; “dispositivos analíticos”; “dispositivos de evaluación”; “dispositivos de encierro”.

El diccionario de la Real Academia lo define como: “Del latín *dispositus*, p.p de *disponere*, disponer. Como adjetivo, dicese de lo que dispone.”

En Derecho, se aplica a la parte de una ley, sentencia o declaración que contiene precisamente lo determinado, resuelto, estatuido o dispuesto, en oposición al preámbulo o la exposición de razones y motivos que le preceden. También se lo define como: “Mecanismo o artificio dispuesto para obtener un resultado automático”. Tratándose de un artilugio, debemos precisar que ningún dispositivo es algo natural, aunque pueda parecerlo cuando se cristaliza y naturaliza como lo dispuesto, lo dado e inamovible, es decir, naturalizado.

Lacan lo ubica con relación a la metáfora, “Se dan cuenta, sin duda, que estoy esquematizando, pero el desarrollo de una metáfora, de un dispositivo para pensar, exige primero entender para qué sirve”. (1954:129).

Una metáfora, dispositivo para pensar, es decir, para habilitar significaciones condensadas en múltiples significaciones posibles que de ella derivan, es decir operando a partir de lo dicho, otros decires.

Podemos leer también, cómo el término dispositivo ha quedado asociado al pensamiento de Foucault, quien se sirvió del panóptico en Vigilar y castigar (1976) como aquello que condensa – metaforiza- una forma de tecnología de observación, pensamiento y diseño social propia a la sociedad de control.

En el año 2005, en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, el filósofo italiano Giorgio Agamben, dictó una conferencia a partir de la pregunta que retomamos ¿Qué es un dispositivo? planteando la siguiente hipótesis:

La palabra “dispositivo”, que da el título a mi conferencia, es un término técnico decisivo en la estrategia del pensamiento de Foucault. Lo usa a menudo, sobre todo a partir de la mitad de los años setenta, cuando empieza a ocuparse de lo que llamó la “gubernamentalidad” o el “gobierno” de los hombres (2005:1)

Si hablamos de dispositivo, en el sentido que Foucault inaugura, implica referirse a las formas de “gobierno de los hombres”. Veremos que, un dispositivo cumple siempre una función estratégica dominante y se inscribe en juegos de poder. Un dispositivo no es algo natural. Es un artificio que admite diferentes significaciones con efectos disímiles, a su vez, según sea

el texto argumentativo en que se inserta. Sin embargo, es posible que a un “dispositivo institucional” se lo experimente como lo dispuesto desde siempre, cristalizado, tal como lo demuestra la frase “esto siempre fue así”, anunciando a la repetición y al eterno retorno de lo mismo, ante quienes se viven sin margen de intervención. Si comprendemos el alcance de un artificio, ello abre márgenes para la acción.

Agamben (Ibid) rastrea y puntualiza un acercamiento a una definición de “dispositivo” por parte de Foucault. Plantea que sólo encontró una aproximación en una conferencia de 1977, que puntualiza de la siguiente forma:

- 1) Es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos.
- 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder.
- 3) Es algo general, un *reseau*, una “red”, porque incluye en sí la episteme, que es, para Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico”

A partir de estas puntuaciones podemos decir que, en sí, un dispositivo en el sentido que Foucault le otorga, sólo se hace visible cuando se ubican en relación los elementos que lo configuran; en la red que se establece entre ellos por circuitos de intercambio legitimadores burocrático-administrativos (P. Bourdieu, 1999) -en y por los cuales- dichos elementos no sólo se inscriben sino que, se ubican unos con relación a los otros a partir de los Estados Modernos y del complejo sistema político-jurídico-institucional.

Será a partir de poner a trabajar y de-construir la metáfora que podamos identificar los efectos paradójales que plantea el DiPro. En principio, encontramos un triple orden de problemas que puede orientarnos para avanzar en el asunto respecto de:

- 1) El complejo problema lógico y epistemológico, inherente a la estructura del lenguaje, que distancia la norma de la aplicación (Agamben, 2004), implicando en todos los casos a la *interpretación* que, desde la posición subjetiva de cada uno de los intervinientes – en nuestro caso los profesionales reunidos en ETI- hacen de la norma, de los casos y de los fundamentos teóricos que sustentan sus decisiones.

2) Las dificultades que se les presentan a los profesionales, ante la necesidad de intervenciones interdisciplinarias institucionales -e interinstitucionales-, sin contar con tradición en la formación académica ni con marcos teóricos de referencia que les permitan –en muchos casos- redefinir modos de actuar actualizados y creativos ante a) los principios del paradigma jurídico de la protección integral y, b) la conflictiva y cambiante demanda social que reciben en los diferentes escenarios educativos, sociales, comunitarios, jurídico-institucionales.

3) La fuerte incidencia de ciertas categorías sociales que ubican en la tensión inclusión/exclusión la clave del tema, abandonando a aquellos sujetos “excluidos” a su condición de tales, por los efectos pregnantes que la propia denominación social conlleva, en desmedro de creación de condiciones de posibilidad subjetivantes (Assoun, P-L, 2001; Karsz, 2004).

Al triple orden de problemas planteado, se agrega la definición jurídica de funciones para los *ETI* intervinientes; encontrando que las mismas se sujetan a diversidad de interpretaciones eclécticas. Este punto en particular, entendemos que:

a) requiere de su estudio y análisis crítico, ya que opera en desmedro de ubicar parámetros que orienten a los profesionales respecto de otras *formas de tratar a los problemas sociales*;

b) resulta de alto impacto en la producción de altos índices de malestar profesional, baja eficacia y desazón en el devenir de su desempeño.

El psicoanálisis aporta a estos debates contemporáneos, los analiza, los interroga, intentando, tal como mencionaba anteriormente, hacer de los *dichos*, otros *decires*.

Nos interesa fundamentalmente el estudio y análisis de las formas de dar tratamiento a los problemas de niños, niñas y adolescentes, desde el aporte de investigaciones acreditadas -del país y del exterior- sustentado en el Psicoanálisis, las Ciencias Sociales y las Ciencias Humanas.

En términos teóricos/prácticos, nos ubicamos en una perspectiva interdisciplinaria reunida en torno a los significativos aportes de las investigaciones postgraduadas en Psicoanálisis y Educación; en Psicoanálisis y Derecho. *En términos hipotéticos*, consideramos que la relación entre la legislación y las prácticas profesionales, presenta dificultades y efectos paradójales en el cumplimiento efectivo de la promoción y protección de derechos de las nuevas generaciones. Esto debe analizarse considerando que es sólo uno de los elementos –aunque altamente significativo- de lo que denominamos *DiPro*. Por sí solo, no logra atenuar los efectos de décadas de po-

líticas económicas devastadoras; de formación académica disciplinar, alejada de los temas sociales y, a su vez, de lógicas administrativas e institucionales tutelares y discrecionales. Tal como hemos podido identificar y damos cuenta en las publicaciones se requiere de otro tipo de análisis de los elementos que concurren en el *DiPro* que el Estado configura respecto del trato a las nuevas generaciones y, al cual aportamos y sostenemos por ceremonias mínimas.

Por estas vías nos proponemos identificar -de manera sistematizada- las dificultades que hacen a la instrumentación y al cumplimiento efectivo de los derechos mentados, de los cuales, por el momento, sólo contamos con *efectos paradójales* y aún pocas –aunque valiosas- E.T.I. que acrediten la posibilidad de institución de interferencias, ante el implacable siempre fue así.

Diversos autores coinciden en analizar dichos *efectos paradójales* que producen perplejidad cuando, en tiempos de derechos legítimos y legitimados por las leyes, los problemas que aquejan a las nuevas generaciones se acrecientan (Nuñez, 2007; Skliar, 2007; Volnovich, J. 2010; Zelmanovich, 2009).

Indicios de estas paradojas son: a) del lado de los profesionales, el aumento de pedidos de licencia por enfermedad psiquiátrica-psicológica, la conflictividad en los equipos de trabajo, el alarmante consumo de psicofármacos por parte de los profesionales, el automatismo de derivaciones entre sectores (de educación a salud, de salud a servicios jurídico-sociales) ante el desconcierto y la falta de recursos materiales y simbólicos; b) en los sujetos atendidos, irrupciones de violencias sin razones aparentes hacia los profesionales y el agravamiento y reproducción de sus dificultades y padecimientos, afectando especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

Por una parte, si consideramos que el *Dispositivo de Protección a las nuevas generaciones*, implica la transformación del sistema de administración y gestión por parte del Estado, debemos examinar esta paradoja que en términos enunciativos se dirige hacia un lugar (desjudicialización y desinstitucionalización de problemas sociales) y en términos fácticos se desvía del propósito principal generando abandono, profundización de los problemas en lo atinente a salud, educación y justicia en los destinatarios de la ley que debe protegerlos.

Por otra parte, se requiere de una revisión de los presupuestos teóricos psi-sociales que las sustentan. En este sentido se hace necesaria una deconstrucción teórica de la dupla *exclusión/inclusión* puesta al servicio de estudiar el reflejo del *DiPro* en la micro-política, en ceremonias mínimas, particularmente al interior de las instituciones que brindan servicios sociales, educativos, jurídico-institucionales y de salud (3). En las mismas se gestionan

los síntomas que los sujetos producen individualmente, pero cuyos resortes se encuentran vinculados a los síntomas, discursos y prácticas sociales.

Nos interesa ubicar cómo las prácticas profesionales y los escenarios judiciales ofician como *aparatos de gestión del síntoma* (Tizio, 2003) constituyéndose a doble vía a) prácticas profesionales que contribuyen a la producción de iatrogenia y segregación social b) oportunidad -por su intervención- de transformaciones que operen en el sentido de operaciones subjetivantes para los niños, sus familias y sus referentes significativos.

Para concluir, nos interesa en esta presentación compartir y habilitar el intercambio respecto de nuestra preocupación y algunas convicciones, siempre en revisión. Si bien estamos en tiempos en los cuales la legislación enuncia a niño como sujeto de derechos, no debemos olvidar que un niño no se hace por que la ley lo dice y establece sino que, la ley en tanto código escrito, ofrece el marco simbólico de referencia social. Se hace un niño cuando se lo nombra, se lo identifica, se lo ama, se lo mira, se le habla aunque aparentemente no nos entienda. Se hace un niño cuando ingresa en el deseo de Otro y se lo aloja, para ello se requieren pequeños actos, mínimas ceremonias.

La posibilidad para cada nuevo niño y niña que llega a este mundo, de poder escribir una historia biográfica y ser parte de un colectivo social, nos compete inicialmente y por varios años a quienes lo recibimos. Numerosos niños son alojados desde hace ya más de un siglo por el circuito institucional no familiar y, ante ellos y con ellos se presentan acotadas -para algunos lamentablemente excluyentes- las posibilidades de educación. Numerosos niños hoy, buscan la presencia de ese marco institucional y no la encuentran, se chocan con los ideales de des-institucionalización que resultan devastadores.

En este sentido, las epistemes basadas en “ilusiones (psico) pedagógicas” (de Lajonquière) del dispositivo se han encargado de afianzar esta idea que proponemos interferir a través de la interrogación: ¿cuáles son las formas ceremoniales necesarias para sostener la socialización y educación de un niño desplazada de lo familiar -por ausente o carente o impotente- hacia lo social e institucional?

La episteme que enuncia lo educativo como social, y lo aclara en la expresión socio-educativo renueva esta posibilidad y permite ubicar en el guión que liga a lo social con la educación la hiancia, la grieta donde los efectos de advenimiento subjetivo puedan emerger. Alienación-separación entre lo Socio y lo Educativo ubican el interjuego posible para otras ficciones

que las dispuestas por las formas de exclusión de aquellos otrora bastardos, huérfanos, abandonados; niños sueltos de lo social por la condena de “inadaptados” aunque sujetados al consumo –incluso de sus cuerpos– bajo sus múltiples formas.

Aquí los circuitos de inscripción social ceremonial, requieren ser especialmente considerados en su valor simbólico y en las ficciones que los sostienen. Estar documentado o indocumentado no es sólo una cuestión legal, moral o económica sino que se trata de contar con un lugar marcado simbólicamente en un linaje familiar y social al cual cada nuevo niño y niña tiene el derecho de pertenecer en una sociedad civilizada.

A partir de lo expuesto consideramos que debemos dirigirnos hacia las formas ceremoniales que sostenemos y que hacen a la producción de subjetividad contemporánea, entendiendo que, mientras pensamos que estamos operando en la producción de subjetividad de los niños, ello nos produce a nosotros. Esta afirmación expone una invariante histórica.

Producto de nuestras investigaciones nutridas por la de los integrantes de esta red en Psicoanálisis y Derecho, una hipótesis nos permite posicionarnos respecto de lo antes planteado.

Por ella enunciamos que, cualesquiera fueran las épocas y culturas a las cuales nos dirijamos para su estudio y análisis, no es posible describir e inscribir a los niños y niñas por fuera del universo simbólico de época, vehiculado por el lenguaje a través de ceremonias, discursos y prácticas hablantes y silentes, que definen y posicionan a las nuevas generaciones respecto de Otro... y de otros. Incluso en nuestra época.

En cada tiempo socio-histórico, desde los Antiguos donde hunde sus raíces el pensamiento occidental, las nociones de infancia, de niñez, de niños y niñas se encuentran subordinadas a las controversias que están presentes en los enunciados míticos, filosóficos, religiosos, educativos, legislativos, médicos y, sobre todo, a los sistemas de creencias (divinidades, genios malignos o benignos) respecto de las ficciones que sobre los niños y las niñas se formule una comunidad determinada. Estas creencias fueron determinando diversas prácticas, más o menos crueles según los tiempos, ejercidas sobre los niños, sus cuerpos y sus “almas”.

Ante ciertas corrientes que se ubican cual si no fuera necesario hacer un sujeto, y hacerse sujeto en el campo del Otro, en nuestros tiempos se requiere reiterar lo antes dicho. Bien sabemos que el sostén de las nuevas generaciones por parte de las precedentes no sucede por generación espontánea sino que conlleva una irrenunciable tarea humana si pretendemos establecer alguna diferencia y acotar la crueldad y el sacrificio de las nuevas gene-

raciones. La violencia que emerge en los comportamientos infantiles es evidencia de la frágil resistencia que se ofrece a la tendencia contemporánea a la mercantilización y sacrificio —en muchos casos— de las vidas humanas.

Notas

- (1) En nuestra investigación consideramos la noción de diagnóstico en sentido psicoanalítico, no quedando reservada al psico-diagnóstico de modo exclusivo.
- (2) Consideraremos “tratamiento” también en sentido amplio, en tanto “dar trato”; “tratar”; “abordar”; “tratado” siguiendo la definición que el Diccionario de la lengua española otorga al término.
- (3) Objetivo a cumplimentar de manera articulada con las investigaciones de la Diplomatura en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas. FLACSO-Argentina/Área Educación.

Bibliografía

- Agamben, G. [2005]¿Qué es un dispositivo?
 Disponible en: <http://www.apertura-psi.org/correo/textos/agamben01.doc>
- Estado de excepción. Bs.As.: Adriana Hidalgo, 2004
- Profanaciones. Bs.As.: Adriana Hidalgo, 2005
- Assoun, P-L & Zafiropoulos Lógicas del síntoma. Lógica pluridisciplinaria. Bs.As.: Nueva Visión, 2006
- Assoun, P-L Freud y las ciencias sociales. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003.
- El perjuicio y el Ideal. Hacia una clínica social del trauma. Bs.As.: Nueva Visión, 2001
- Fundamentos del Psicoanálisis. Bs.As.: Prometeo libros, 2005
- Calo, O. Grupo de Investigación “Psicología y Moralidad”. “Factores psicológicos en la constitución de la moralidad. Instituciones y posiciones subjetivas I, II” Facultad de Psicología, UNMDP. OCA N° 1445/04
- Gerez Ambertín, M. Las voces del super yo. Buenos Aires: Manantial, 1993
- Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y en el discurso psicoanalítico. Buenos Aires: Letra Viva, 2004
- Entre deudas y culpas: Sacrificios. Crítica de la razón sacrificial. Buenos Aires, Letra Viva, 2009
- Imbriano, A. La Odisea del Siglo XXI. Efectos de la globalización. Letra Viva, 2006. Prólogo.
- Minnicelli, M. Infancias en estado de excepción. Derechos del niño y psicoanálisis. Bs. As. Noveduc, 2010
- Minnicelli, M. (Comp.) Infancia e Institución(es) Bs.As., Noveduc, 2008a.
- Infancia, legalidad y juego en la trama del lenguaje. Bs.As., Noveduc, 2008b.
- Proyecto Red Interuniversitaria INFEIES.PPUA-SPU/ME, 2007-2010.
- “Escrituras de la ley en la trama social. Ensayo sobre la relación entre dispositivos, ceremonias mínimas y prácticas profesionales” Revista Pilquén Sección Psicopedagogía No. 5 2008 del Centro Regional Universitario Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Versión digital. Latindex.
- “Ceremonias mínimas” Clase dictada en la Diplomatura en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas, FLACSO-Argentina, Área Educación, 2010
- Minnicelli, M.-Zelmanovich, P. (Comp) Actas II Symposium Internacional sobre Infancia, Educación, Derecho de niños, niñas y adolescentes. Viejos problemas ¿Soluciones contemporáneas?. 29 al 31 de octubre 2009 Mar del Plata, Facultad de Psicología UNMDP, 2010
- (Comp) Actas Jornadas Preparatorias II Symposium Internacional sobre Infancia, Educación, Derecho de niños, niñas y adolescentes 2009

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

Sklar, C. & Tellez, M. Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Bs.As.: Nove-duc, 2008

Tizio, Hebe (coordinadora, 2003) Reinventar el vínculo educativo: aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis

Volnovich, J. Los cómplices del silencio. Infancia, subjetividad y cultura. Buenos Aires: Lvmén-Hvmanitas, 1999

----- Abuso sexual en la infancia. Buenos Aires – México: Lvmén– Hvmanitas, 2002

Volnovich, J. C. El niño del 'siglo del niño'. Buenos Aires: Lvmén– Hvmanitas, 1999

----- Claves de infancia. Rosario: Homo Sapiens, 2000

Desculpabilização subjetiva pelos atos violentos

**Pinheiro Maia Júnior, Ricardo -
Figueiredo Carneiro, Henrique**

Filiación Institucional:

Ricardo Pinheiro Maia Júnior: Graduando em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, curso iniciado em 2006. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq. Orientando do Prof. Henrique Figueiredo Carneiro. Tema de Pesquisa Violência. Área Estudos Psicanalíticos. Membro do LABIO - Laboratório sobre as novas formas de Inscrição de Objeto. (Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9193897293259480>)

Figueiredo Carneiro, H.: Psicanalista, Doutor pela Universidad de Comillas – Madrid (1997) e prof. titular do PPG-Psicologia da UNIFOR. Pos-doc sênior pelo CNRS – CERMES 3 – Paris V – Sorbonne. Coordenador do LABIO e presidente da CLIO – Associação de Psicanálise. Pesquisador Pq2 CNPq. Pesquisador da ANPEPP - GT Psicopatologia e Psicanálise. Membro fundador da AUPPF. Editor da Revista Mal-estar e Subjetividade. Autor dos livros: AIDS A nova desrazão da humanidade (Ed.Escuta, 2000), Que Narciso é esse? (Livro eletrônico CNPq, 2007- http://www.cnpq.br/cnpq/livro_eletronico/index.htm), A Soberania da clínica na psicopatologia do cotidiano - Org. - (Ed. Garamond, 2009) e O Erotismo e o Paraíso – (Ed. As Musas, 2010). (Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3235805127730480>). Integrante -como Directora de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumo: Os grandes índices de violência representam uma problemática grave para a sociedade contemporânea. A partir dos discursos de adolescentes sobre os laços sociais na atualidade e das implicações da violência sobre os mesmos, estudo realizado na pesquisa “Violência, Culpa e Ato: Causas e efeitos subjetivos para jovens e adolescentes”, identificamos no sujeito contemporâneo um processo de evitação da culpa e fuga da responsabilidade através de uma fixação em posições imaginárias. Observamos através das falas dos adolescentes as causas que levam às respostas violentas quando o sujeito é convocado a um encontro com o outro, principalmente, devido à ruptura da solidariedade entre sociedade e núcleo familiar, em função da instauração de um lugar de alteridade como promovedor desse processo. Os efeitos desse rompimento facilitam a inflação de uma instância imaginária e o distanciamento de uma ordem simbólica. É a partir dessa perspectiva que discutiremos como os atos violentos se relacionam com os enlaçamentos sociais presentes na atualidade, a partir da visão de adolescentes.

Palavras-chaves: psicanálise; culpa; responsabilidade; violência.

Resumen: Tasas grandes de la violencia son un problema grave para la sociedad contemporánea. De los discursos de los adolescentes en los lazos sociales en el presente y las consecuencias de la violencia en ellos, el estudio de investigación "La violencia, la culpa y la Ley: causas y efectos subjetivos para los jóvenes y adolescentes", identificamos en el proceso contemporá-

neo de la evasión escapar de la culpa y la responsabilidad a través de una fijación de posiciones imaginarias. Observamos a través de las palabras de los adolescentes las causas que conducen a respuestas violentas cuando el sujeto es convocado a un encuentro con el otro, debido principalmente a la ruptura de la solidaridad entre la sociedad y la familia, en función de la creación de un lugar de la alteridad como la promoción de proceso. Los efectos de esta interrupción facilitan la inflación de un lugar imaginario y el desprendimiento de un orden simbólico. Es de esta perspectiva que se discute cómo los actos de violencia están relacionados con los enlaces presentes en nuestra vida social, desde los ojos de los adolescentes.

Palabras clave: psicoanálisis, la culpa, la responsabilidad, la violencia.

Introdução

A questão da violência é algo que sempre perpassa a humanidade. Freud (2010), em *Mal-estar na civilização*, situa o homem não como um ser de pura bondade, mas sim como um indivíduo com uma imensa dificuldade em se relacionar com o outro semelhante:

[...] o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, [...] mas sim que ele deve incluir entre seus dotes instituídos, também um forte quinhão de agressividade. [...] essa cruel agressividade aguarda uma provocação, ou se coloca a serviço de um propósito diferente, que poderia ser atingido por meios mais suaves. (p. 76 e 77)

Por sua vez, Lacan (1998) também nos demonstra a agressividade inerente à constituição subjetiva. Uma agressão é a marca da primeira relação com o Outro. O sujeito é marcado pela alienação necessária para adotar como desejante na cadeia de significantes.

Essa marca é trazida pelo sujeito ao longo de suas relações através das identificações narcísicas. A agressividade é encontrada na vida ulterior do sujeito nas tendências deste de almejar os objetos de desejo do próximo, daí a facilidade de alguns desentendimentos nas relações sociais.

Dessa forma, a violência surge quando o sujeito é confrontado por impossibilidades de significações. Em outras palavras, as passagens ao ato (Lacan, 2005) são exemplos puros desse esvaziamento da capacidade de dar significado e lançar mão de atos agressivos.

Seguindo nossa linha de argumentação, focamos na violência exacerbada vivenciada na contemporaneidade. O sujeito passa facilmente ao ato, ele encontra muitas dificuldades em sustentar possibilidades de significação. Algo em seus referenciais está abalado e acaba fragilizando os laços sociais.

Utilizamos recortes de uma pesquisa realizada na região metropolitana de Fortaleza – CE – Brasil (Carneiro et. al., 2010) para trazer à tona as formas como ocorre uma desimplicação subjetiva. Isto quer dizer que as pessoas não tomam mais responsabilidades por seus atos e, em decorrência disto, não lidam mais com a culpa.

Desimplicação com a culpa

Quando a violência aparece enquanto sintoma social, deve-se evidenciar o enfraquecimento contemporâneo daquilo entendido por função paterna. Como consequência direta no laço social, encontra-se uma fragilização da ordem simbólica na vida subjetiva das pessoas. O sujeito se perde em múltiplas referências e na falsa promessa de uma felicidade instantânea da ideologia capitalista.

É nesse contexto em que os sujeitos não mantêm responsabilidade por seus atos – responsabilidade, no sentido de não mais se perceberem autores de sua atuação – e sua conduta é guiada pelo gozo imperativo abraçado pela sociedade de consumo.

O sujeito é facilmente seduzido por esses ideais imaginários por estar fixado num “primeiro regime” do desenvolvimento, a relação com a mãe (Lebrun, 2008). Neste aspecto, ele encontra-se na instância imaginária do eu onde há uma falsa idéia de completude. Falsa no sentido de que o regime materno ainda prepara o sujeito para a introdução da falha e da lei. “É evidente que se deve introduzir um outro regime” (p. 241), nos diz o autor, para que se instaure o pacto simbólico e o sujeito possa dar conta da realidade por si próprio.

Através de uma interferência de um terceiro que surge num dado momento da relação simbiótica Mãe-Filho, o regime paterno aparece como uma referência da autoridade, da lei e do poder. Freud coloca essa interferência como a castração e Lacan apresenta esse terceiro como o Nome-do-Pai, aquele que cumpre a função paterna na cena edípica. Daí o sujeito consegue sair das posições imaginárias e inaugura o seu universo simbólico.

Entretanto, quando não há mediação simbólica que sustente os laços sociais, o ato do sujeito é colocado a partir de um referencial da violência aos semelhantes.

Os discursos dos adolescentes abordados na pesquisa ilustram com

bastante perspicácia o esfacelamento do núcleo familiar e a não introjeção de uma lei simbólica:

“pais não ensinam, não ajudam a sair da violência; os pais incentivam a roubar. Um amigo me disse: ‘ei, tenho que arranjar um celular pra minha mãe...’; tem mãe que espanca, só falta matar o filho; acho que é limite; falta de educação; passaram da falta do limite; a família não dá a educação que merecia; não deram limite certo; tem mãe que bota a criança pra pedir esmola na rua” (trechos dos discursos dos adolescentes entrevistados)

A lei se estabelece de maneira diferente, no lugar de um terceiro que interceda na simbiose incestuosa, instala-se um vazio. A contemporaneidade tenta ocupar esse vazio com o Estado e suas representações sociais. Entretanto, lidamos com leis estatais sem força de Lei (Agamben, 2004), ou seja, há uma ordem que se apresenta de maneira alheia ao sujeito e torna-se impossível uma introjeção dessa lei que é obtusa.

Com tal ponto de vista acerca da fragilidade dos laços presente na contemporaneidade, os jovens encontram-se prejudicados por qualquer tipo de abuso visto que perante as limitações da própria sociedade, eles não conseguem efetuar respostas potentes às contradições sociais e acabam reprodutores da relação social pontuada pela violência.

Com efeito, a violência expressada (encontrada no determinado contexto) por tais jovens acaba por se tornar reflexo do ciclo problemático dos frágeis laços sociais.

A violência vem, portanto, como resultado de uma ordenação social anômica, de uma lei sem força (ibid.), de um desequilíbrio sócio-econômico, em que há uma troca do ser pelo ter, num declínio do Nome-do-Pai, e que culmina em sujeitos desligados de referenciais simbólicos que lhes dê sustentação diante de um rigoroso universo do real.

É assim que encontramos uma quebra no antigo contrato entre família e Estado. Não há mais uma solidariedade para com o Estado quando a família deixa de lado a introdução do sujeito nas normas de um ordenamento simbólico. Nega-se qualquer alteridade ao se manter num regime materno.

O Estado, por sua vez, falha ao tentar impor leis que ordenem a vida comum. As tentativas de implantação de leis não são eficientes, implantam-se obstáculos aos quais o sujeito se depara com uma breve negatificação

de sua vontade. Diante desse impasse, as pessoas se encontram impelidas a respostas violentas.

A partir das falas dos sujeitos abordados na pesquisa (Carneiro et. al., 2010), compreendemos que ou a culpa somente aparece na medida em que o ato violento é descoberto, causando vergonha no sujeito que o cometeu, ou ela surge com um caráter de ambivalência, que se caracterizou ora pela instabilidade ora pelo declínio do sentimento de culpa, em que esta não é mais reconhecida pelos sujeitos.

Considerações finais

Para concluir, a vergonha sugerida pelos adolescentes entrevistados na pesquisa está mais relacionada a um campo imagético, em que não há implicação subjetiva alguma. Não é uma vergonha do olhar do Outro, falta consistência nessa referência de Lei.

Isso demonstra o esmaecimento dos limites encontrado na sociedade, pois os próprios órgãos estatais representantes dos ideais que poderiam barrar de alguma forma os atos violentos não mais os barram; ao contrário, há um aumento da decadência desses ideais. Aquilo que é negado ao sujeito tem uma relação direta com a culpa, mas com esse apagamento dos limites há a instalação de uma constante alteração das fronteiras existentes entre o proibido e a culpa.

A ordem contemporânea nos aponta que a alteridade se manifesta por uma balança mercadológica. Mas de um mercado que não apresenta regulamentação alguma.

Enfim, falta aos discursos atuais algo que os estructure no campo do Outro, assim como em tempos passados a religião estava a tal serviço. Se não encontramos referências a esse ponto de basta, os laços sociais ficam marcados pelos excessos de violência.

Ref. bibliográficas

Agamben, G. (2004). Estado de exceção. São Paulo: Boitempo.
Carneiro, H. F., Ambertin, M. G., Santos, M. B. dos, Cunha, T. C. M. C., Borja, R. T. V., Souza, C. R. B. de,

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

- Rocha, L. D. L. de A., et al. (2010). Violência, Culpa e Ato: causas e efeitos subjetivos em adolescentes. *Psicologia em Revista*, 16, 417-434.
- Freud, S. (2010). O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936) (Vol. 18). São Paulo: Companhia das Letras.
- Lacan, J. (1998). A agressividade em psicanálise (1948). Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar.
- Lacan, J. (2005). O seminário, livro 10: a angústia 1962-1963. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- Lebrun, J.-P. (2008). A perversão comum: viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: Campo Matêmico.

Atos de violência e subjetividade: o (des)valor do próximo

**Ribeiro Sampaio, Anne Jamille -
Figueiredo Carneiro, Henrique**

Filiación Institucional:

Ribeiro Sampaio, Anne Jamille: Estudante do último semestre de graduação em Psicologia da UNIFOR (Universidade de Fortaleza); membro do LABIO (Laboratório sobre as novas formas de inscrição do objeto); integrante do PAVIC (Programa Aluno Voluntário de Iniciação Científica). (Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9708214291342093>). E-mail: annejamillesampaio@hotmail.com

Figueiredo Carneiro, H.: Psicanalista, Doutor pela Universidad de Comillas – Madrid (1997) e prof. titular do PPG-Psicologia da UNIFOR. Pos-doc sênior pelo CNRS – CERMES 3 – Paris V – Sorbonne. Coordenador do LABIO e presidente da CLIO – Associação de Psicanálise. Pesquisador Pq2 CNPq. Pesquisador da ANPEPP - GT Psicopatologia e Psicanálise. Membro fundador da AUPPF. Editor da Revista Mal-estar e Subjetividade. Autor dos livros: AIDS A nova desgraça da humanidade (Ed. Escuta, 2000), Que Narciso é esse? (Livro eletrônico CNPq, 2007 - http://www.cnpq.br/cnpq/livro_eletronico/index.htm), A Soberania da clínica na psicopatologia do cotidiano - Org. - (Ed. Garamond, 2009) e O Erotismo e o Paraíso – (Ed. As Musas, 2010). (Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3235805127730480>). Integrante -como Directora de Proyecto- de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

Resumo: O discurso capitalista está ditando novas formas de enlaces sociais, as quais são refletidas em um cenário contemporâneo erigido sob a prática demasiada de atos de consumo, balizados por promessas de felicidade plena. Nesse movimento de apagar qualquer indício de mal-estar, os artefatos tecnológicos são elevados a provedores de novos ideais, os quais, no entanto, são dotados de um caráter volátil, dado o dinamismo da subjetividade. De tal modo, com o ensejo do alcance de total prazer, a vida do homem contemporâneo está sendo marcada pela desvalorização, haja vista o crescente uso da violência como forma de obediência ao anunciado imperativo de consumo. Nesta seara, temos o aumento das passagens ao ato enquanto reflexo de uma atuante lei fragilizada, derivada do seu caráter anônimo. Face ao exposto, tomamos a pesquisa realizada pelo LABIO, sob a coordenação do Prof^o Dr. Henrique Carneiro, “A imagem da violência: causa e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos” no tocante à dimensão do respeito ao próximo. Os escritos que aqui se anunciam visam discutir a respeito da decadência da responsabilização do sujeito atual, emanada de uma implicação subjetiva deficiente, traduzida por atos violentos subtraídos de culpa. Tal fato é resultante da imersão do sujeito contemporâneo em uma esfera gozosa, a qual o impede de construir uma atuação social dotada de sentidos. Como efeito, os atos violentos emergem enquanto subterfúgio para uma implicação com o próximo, posto a derivação de sofrimento psíquico derivada deste encontro.

Palavras-chaves: desvalorização da vida; fragilização da lei; respeito ao próximo; responsabilização do sujeito; violência.

Resumen: El discurso capitalista está dictando nuevas formas de enlaces sociales, las cuales son reflejadas en un escenario contemporáneo erigido bajo la práctica demasiada de actos de consumo, balizados por promesas de felicidad plena. En ese movimiento de aplacar cualquier indicio de malestar, los artefactos tecnológicos son elevados a proveedores de nuevos ideales, los cuales, sin embargo, son dotados de un carácter volátil, dato el dinamismo de la subjetividad. De tal modo, con el subterfugio del alcance de total placer, la vida del hombre contemporáneo está siendo marcada por la devaluación, haya vista el creciente uso de la violencia como forma de obediencia al anunciado imperativo de consumo. En ese contexto, tenemos el aumento de los pasajes al acto mientras reflejo de una actuante ley fragilizada, derivada de su carácter anómico. Así, tomamos la investigación realizada por el LABIO, bajo la coordinación del Prof^o Dr. Henrique Figueiredo Carneiro “A imagem da violência: causa e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos” en el tocante a la dimensión del respecto al prójimo. Los escritos que aquí se anuncian visan discutir acerca de la decadencia de la responsabilización del sujeto actual, emanado de una implicación subjetiva deficiente, traducida por actos violentos sustraídos de culpa. Tal hecho es resultante de la inmersión del sujeto contemporáneo en una esfera de goce, la cual lo impide de constituir una actuación social dotada de sentidos. Como efecto, los actos violentos emergen mientras subterfugio para una implicación con el prójimo, puesto la derivación de sufrimiento psíquico emanada de ese encuentro. **Palabras-claves:** devaluación de la vida; fragilización de la ley; respecto al prójimo; responsabilización del sujeto; violencia.

Como pensar o laço social em tempos nos quais as causas da violência são pensadas enquanto derivações de atos de consumo desmedidos? Com a finalidade de edificar uma leitura sobre esta questão, o Laboratório sobre as novas formas de inscrição do objeto (LABIO), sob a coordenação do Prof^o Dr. Henrique Carneiro, realizou a pesquisa “A imagem da violência: causa e efeitos traumáticos em vítimas da violência em espaços públicos”, a qual fora balizada pela investigação da experiência traumática do desamparo ocorrida em sujeitos vítimas de violência em espaços públicos da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil.

Para tal, fazendo uso da exibição de imagens que retratassem a violência, foram coletados os sentidos atribuídos pelos preditos sujeitos sob quatro principais óticas: a concepção de vida e morte, a referência à lei e à autoridade, a representação subjetiva do cidadão sobre o espaço de pertencimento à cidade e, por fim, o lugar do corpo na sociedade e a dimensão do respeito ao próximo. A pesquisa-intervenção em psicanálise fora a metodologia utilizada, a qual enfatiza a escuta, a transferência e seus efeitos no laço social. O 2º Distrito Policial de Fortaleza fora o espaço utilizado e neste, vinte e dois sujeitos vítimas de violência foram abordados no momento

em que registravam o Boletim de Ocorrência, durante o período de 5 a 14 de julho de 2010.

O presente trabalho, então, tem como propósito realizar um recorte desta pesquisa no tocante à dimensão do respeito ao próximo. De tal modo, ao longo da discussão, trechos das entrevistas com os sujeitos vítimas de violência em espaços públicos serão utilizados com o objetivo de validá-la.

O cenário social contemporâneo tem apresentado sujeitos atravessados por uma subtração do ato de pensar. Tal fato justifica-se no vigente divórcio entre o conhecimento e o pensamento, no qual o homem apresenta-se ao arbítrio de quaisquer artefatos tecnológicos, por mais mortíferos que estes sejam (Arendt, 1991).

De tal modo, o cogito cartesiano que outrora fora apresentado enquanto sinônimo de afirmação subjetiva, marcando o ingresso do homem no universo moderno, sofrera uma alteração na contemporaneidade, tornando-se “não penso, contudo existo”.

Os créditos desta afirmação são direcionados para o poder que o ato de consumo proporciona ao sujeito, por meio da oferta de uma felicidade que pode ser comprada em suaves prestações, proporcionando ao sujeito um sentimento de pertencimento social.

No entanto, os juros destas aquisições recaem sobre a manutenção do laço social, devido à atuante formação de subjetividades aos fragmentos, estas que se afastam da dimensão do respeito do próximo, considerando a crescente desvalorização da marca imposta pela palavra e consequente aumento dos índices de violência.

No tocante ao cenário de violência crescente, este é regido pelo discurso capitalista e os avatares que proporciona. De tal modo, tem-se a produção de signos estereotipados que operam inebriando os sujeitos com promessas de bem-estar pleno.

Nesta seara, as imagens são dispostas em um lugar de destaque, tomadas enquanto uma espécie de curativo para a incompletude, esta que, no entanto, é constituinte do sujeito.

Portanto, “A imagem tem o extraordinário poder de captar suas angústias e seus desejos, de controlar-lhes a intensidade e suspender-lhes o sentido” (Kristeva, 2002, p. 15).

Como fruto da circunstância anunciada, o sujeito da sociedade do espetáculo não apenas consome os objetos, mas contempla-os em um exercício alienante, fato que colabora para um apagamento subjetivo, considerando a

grandeza que atravessa a representação destes artefatos. Em decorrência, há uma perda de integração do mundo, posto que nesta prática contemplativa, o sujeito busca satisfazer a si, unindo-se ao próximo com este objetivo, denunciando uma união vazia, desimplicada. Neste movimento, temos que “Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das ‘multidões solitárias’” (Debord, 2007, p. 23).

“O policial, o delegado, simplesmente, não deram a mínima bola para o que aconteceu, a ponto de nem inquérito abrir. Eu (me senti) tão agredida quanto pelos caras armados.”

“E, hoje, de uma certa forma, quando eu vi que a moto não tava lá [...] eu fiquei sensível de novo, eu me senti assim agredida, porque os caras se sentem no direito de chegar e apontar uma arma, ou então chegar e levar o que é seu, sabe? E fica por isso mesmo.”

Nesta conjuntura, o próximo é tomado como fonte de alívio das insatisfações e tal condição partilha da queda de referenciais simbólicos consistentes que balizem a vida em sociedade.

Como efeito, a lei é atravessada por uma plasticidade, na qual se encontra enfraquecida, criando campos para atuações transgressoras. De tal modo, tem-se uma lei sem força de lei, a qual cria empecilhos para que o sujeito estabeleça laços sociais balizados por regras legítimas de convivência em sociedade. Diante disso, Agamben (2004) indica a existência de “um estado de lei em que, de um lado, a norma está em vigor, mas não se apli-

ca (não tem “força”) e em que, de outro lado, atos que não têm valor de lei adquirem sua “força” (p. 61).

Como consequência, a predita condição anuncia a edificação de leis plurais, como resultado da exaltação de interesses particulares elevados à categoria de importância maior.

“Você vê no Barra Pesada [nos programas policiais] crianças assim, de 11 e 12 anos que matam. Se você não der o dinheiro e tiver a oportunidade eles num têm remorso não [...] é como se fosse uma coisa normal.”

“Então essas pessoas que procuram a violência, que assaltam, que roubam e que matam, eles não têm um pingão de consciência. Tem uma pessoa do outro lado, pai de família que trabalha o mês todo pra dar comida dentro de casa, pagar as contas. Aí vem um cidadão que acaba com os sonhos dele, com a vida dele e não sabe que tá afetando com uma família. Então, eu acho que nem eles têm consciência que eles não têm uma vida longa.”

Em decorrência disso, há um apagamento da alteridade, resultando em uma desimplicação subjetiva, como consequência de uma lei que se subtrai da função de criar obstáculos para o gozo.

Tem-se, então, uma atmosfera de orfandade do Outro, circunstância que situa os objetos mercadológicos como fonte de ideais balizadores do social. (Dufour, 2005)

Neste contexto, o narcisismo advém com grande notoriedade, afirmando-se enquanto inimigo da manutenção do laço social. Isso, pois o sujeito reveste-se com a marca da onipotência, subtraindo-se do sofrimento psíquico causado pela relação com seu próximo.

Logo, o enfraquecimento de limites discursivos, ocasiona a diminuição do sentimento de culpa e embora Freud (1930) aponte-o como preço pago pelo advento da civilização, os sujeitos apresentam-se subtraídos da dívida que têm com o social.

Derivado desta condição, o próximo é reduzido a um caráter descartável, logo, passível de ser atingido por atos violentos, considerando o vigente gozo de uma liberdade de governar a si mesmo e consequente subtração de qualquer esboço de responsabilidade. Logo, “Estamos às voltas apenas com um aglomerado de individualidades, todas ocupadas em se proteger coletivamente dessa perda que o outro poderia lhes infringir e em erigir muralhas para neutralizar o risco de uma subtração de gozo” (Lebrun, 2008, p. 105)

Face ao exposto, a contemporaneidade fabrica subjetividades fragmentadas, condição nutrida pela ausente crise de gozo que atravessa o cenário contemporâneo. Neste contexto, a violência ganha campo de atuação, no qual as passagens ao ato, traduzidas enquanto desorganização subjetiva, têm sido recorrentes.

Estes atos que não são marcados por um endereçamento ao Outro, apontam para uma fragilidade dos potenciais simbólicos, no qual o sujeito desaparece, posto que sua divisão, representação de sua incompletude, é negada (Lacan, 1962/63).

Em meio à discussão, é válido sublinhar a diferença existente entre agressividade e violência. De tal modo, a agressividade é uma condição formadora do sujeito, bem como, um modo de preservação deste na sociedade, portanto, corresponde a uma força de vida.

Quanto à violência, esta que emerge diante de circunstâncias que tomam a palavra em um caráter ineficaz, é expressão de um excesso de agressividade, o qual carece de simbolização; portanto, tal ato é signo de força de

morte. Em acréscimo Zizek (2009) sublinha que “Na medida em que a linguagem esteja infectada pela violência, a sua emergência acontece sob a influência de circunstâncias patológicas contingentes, que distorcem a lógica imanente da comunicação simbólica” (p. 60).

“É uma coisa que tá totalmente banalizada né? (se) mata uma pessoa como se estivesse matando um animal, né?”

“Você não pode chegar e simplesmente atirar e acabar com a vida de uma pessoa. Não existe mais diálogo, entendeu? Não existe. Nossa sociedade é uma sociedade que não tem como debater essa questão.”

Em vias de concluir, a seguinte indagação ecoa: diante da atuante onipotência do homem contemporâneo, como delimitar um ato violento frente a uma operante suspensão de limites?

A urgência deste questionamento toma como base o declínio do valor da vida que atravessa o laço social contemporâneo.

Logo, este atuante (des)valor do próximo denuncia relações sociais atravessadas por uma verticalização que não encontra-se fundamentada na marca erigida pela palavra, mas por sua ausência.

Como efeito, o sujeito contemporâneo apresenta-se, por vezes, marcado por uma atuação animalesca, na qual matar ou morrer é a decisão a ser tomada.

Nesta movimentação, os atos violentos emergem enquanto subterfúgio para uma implicação com o próximo, posto a derivação de sofrimento psíquico derivada deste encontro.

Ref. Bibliográficas

- Arendt, H. (1991). A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Agamben, G. (2004). Estado de exceção. São Paulo: Boitempo.
- Carneiro, H.F. (2007). Que narciso é esse?: mal-estar e resto. Livro eletrônico CNPQ, disponível em: http://www.cnpq.br/cnpq/livro_eletronico/pdf/henrique_carneiro.pdf Acessado em: 01 de maio de 2011.
- Debord, G. (1997). A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Dufour, D.-R. (2005). A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
- Freud, S. (1930). O mal-estar na civilização. Obras completas, ESB, v. XXI, Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- Kristeva, J. (2002) As novas doenças da alma. Rio de Janeiro: Rocco.
- Lacan, J. (1962-1963) O seminário – Livro 10 – A angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
- Lebrun, J. P. (2008). A perversão comum: viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: Campo Matêmico.
- Zizek, S. (2009). Violência. Lisboa: Relógio D'Água.

Adopción y Relato

¿Cómo decirle a un hijo que es adoptivo?

Seva Montero, Viviana Guadalupe

Filiación Institucional:
Universidad Católica de Sgo. del Estero
Trabajo Final de Grado. Licenciatura en Psicología. 2004.

En la investigación realizada (1), se utilizó un diseño de tipo bibliográfico, tomando material de autoras idóneas en la temática como fuente de datos: Eva Giberti, *'La adopción'* (2); Sara Horowitz, *'Adoptar, lo legal, lo psicológico, lo social'* (3); Dora Abadi y Cristina García Lema, *'Adopción, del abandono al encuentro'* (4) y Graciela Lipski, *'¿Estuve yo en tu panza? Las preguntas temidas'* (5), y realizando un análisis comparativo a través de cuadros y la técnica Construcción Conceptual de Cierre e Inferencia (6).

Hay acuerdo unánime en la idea que el Relato favorece el desarrollo de la identidad, también en que la construcción de la misma se realiza en tanto un otro significativo ofrezca un lugar de identificación.

El esclarecimiento de la realidad biológica del adoptivo se ha convertido en una obligación de los adoptantes en la Ley n° 24.779, inciso h), la cual rige desde el año 1997, pero no queda claro qué decir, cuándo, ni cómo; dudas que se les plantea a los adoptantes, y que a lo largo de esta investigación se desea esclarecer.

a. Información: Condición de adoptivo / Origen

En principio habría que hacer una diferenciación en cuanto al tipo de información que se le puede brindar a un hijo adoptivo. Se hablaría entonces de CONDICION DE HIJO ADOPTIVO, por un lado, y por otro, de ORIGEN.

El primer punto resultaría favorable en cuanto a su conocimiento, esta información dista de ser traumática como lo sostienen algunos mitos, por el contrario, son constituyentes de la subjetividad; mientras que en el segundo punto, el origen, se podría observar que determinadas situaciones adversas, o pormenores más o menos dolorosos contenidos en el expedien-

te, carecerían de fundamento al ser informados al niño, es decir, no resulta necesario su conocimiento para el desarrollo pleno de su persona (ej. incesto, violencia en el coito, enfermedad de la madre, etc.).

Rotenberg (7) plantea que *“No se trata de inventar una historia cualquiera, pero tampoco de dar como certeza una única versión, que es la del abandono por negligencia y falta de amor, simplemente porque causa un gran dolor, muchas veces incomprensible”*.

No se plantea que la identidad del adoptivo resulte de un corte con la identidad originaria, casi siempre desvalorizada, sino que en determinadas situaciones el conocimiento de su totalidad dañaría al sujeto, lo que se puede prevenir.

Lo que sí resultaría importante para el desarrollo de la identidad, es saber sobre determinadas cuestiones que hacen a su persona, tales como la localización geográfica, la cultura y realidad histórica de la que proviene.

El tema se complejiza cuando nos preguntamos si es necesario que los adoptantes conozcan la verdad acerca de cómo fue concebido ese niño, si el saber sobre esa concepción no hará que se espere una ‘herencia maldita’. Es preciso que sepan que estos niños tienen su propia historia vital de la que no se los puede separar, pero la cual no los determina fatalmente como podría pensarse.

b. Verdad

La verdad puede ser entendida de diversas maneras, según se entienda que la misma es la que conviene al niño, la que conviene a los padres, la verdad ‘oficial’ del expediente, la verdad que los padres sienten que el niño debe conocer, la verdad que el niño requiere mediante sus interrogantes, etc.

Se adhiere a las ideas de Sara Horowitz (8) acerca de lo que sería la ‘verdad’ en adopción: *“La ‘verdad’ es siempre y en todo caso un trozo de verdad, una versión...”*; *“En adopción como en general, la verdad es meramente un recorte de la realidad, y de la verdad misma...”*; *“En adopción nos enfrentamos con ‘verdades’, muchas ‘verdades’, aunque éstas sean opuestas entre sí, son ‘verdades’ para quien las enuncia”*.

O como sostiene Rotenberg (9) *“No es tan importante ‘la Verdad’, sino tener una historia propia; una trama, no un agujero”*.

c. Sujeto y linaje

La importancia que se le da a este punto está fundada en que la forma que adquiera el Relato será determinante en el anclaje del sujeto a un linaje,

mediante esta comunicación se cede el sentido de pertenencia; le permitirá formar parte de una estirpe en la medida que desde el lenguaje se le dé un lugar allí. El rol de la palabra es determinante en este proceso.

Sostiene Degano (10): *“En el proceso de constitución del sujeto se inscribe el hecho de estructurarse una posición de hijo respecto de un linaje”, plantea que “es en esa territorialidad donde el sujeto en tanto tal se inscribe en la trama simbólica que le permite el acceso al lenguaje y al orden humano; lo coloca en la cadena generacional situado en posición tercera desde donde va a referenciarse en la legalidad subjetiva”*.

Para Doltó (11), *“Un hijo adoptivo que no es introducido en la tradición de la familia del padre ni de la madre todavía no está adoptado. Un niño solo es verdaderamente adoptado por dos familias adoptantes.”*

El apellido brinda una legalidad objetiva, que también otorga linaje, pero no cuando sólo es el apellido y no existe el maternaje y paternaje. Sobre el tema, la misma autora (12) sostiene: *“En cuanto al patronímico añadido al nombre propio, el apellido, es coexistencial con las generaciones del sujeto e indisociable con la estructura del yo edípico. Mediante sus fonemas introduce al sujeto a la ley, que a su manera de ver, prohíbe el deseo incestuoso de sus progenitores, antepasados, colaterales y descendientes. Este nombre asocia al sujeto, por su cuerpo a una estirpe...”*

El Relato está compuesto de ‘significantes’, por lo que pueden remitir a más de una significación. *“Un mensaje es capaz de transmitir una multiplicidad de contenidos, incluso a un único receptor”* (13).

Es por eso que no se puede plantear una receta universal para ser utilizada por adoptantes de manera indiscriminada, se deben significar las palabras con la modalidad de comunicación particular de cada familia, promoviendo una continuidad histórica, a pesar de la discontinuidad biológica.

d. Series complementarias

Se tomará de Giberti la idea de que *“él que sabe es el adoptivo”*, ya que *“No puede transmitírnos lo que sabe, lo que miró desde su avance, un paso mas allá: ‘miró’ como lo dejaron, sin ‘decirle’ como lo hicieron.”*

La primera serie complementaria tendría que ver no solo con lo somático, con el orden de la necesidad, sino con una transcripción de lo somático en lo psíquico. Esta herencia de disposiciones psíquicas no coincide con el registro de los adoptantes, el niño estuvo nueve meses en contacto con un ritmo corporal que no es el de su madre adoptante, en contacto con

sentimientos que probablemente fueron ambivalentes, con deseos encontrados e inseguridades; por lo tanto debe lograr adaptarse a nuevos ritmos, así como a los diferentes sonidos de voces desconocidas hasta el momento, diferentes olores, etc.

Tomamos la idea de Guidano (14), el que sostiene que *“muchos datos indican que incluso durante la gestación existe un verdadero ‘aprendizaje intrauterino’, resultado de la participación activa del feto en esa reciprocidad rítmica”*. Si el que sabe es el adoptivo, entonces en el Relato lo que se tendría que plantear con énfasis es la incorporación en esa familia, luego del abandono previo del que el adoptivo fue víctima y testigo.

“Aunque haya sucedido durante el primer mes de vida y a los padres les parezca ‘que no puede recordar’ o que ‘no entendía nada’, constatamos en la clínica que les queda un miedo profundo al abandono” (15)

e. ¿Cuándo es conveniente comenzar a informar?

Antes de la adopción plena se produce en un lapso de tiempo un compromiso para ejercer la patria potestad sobre el niño, esto es, la guarda pre-adoptiva. ¿Que le diríamos al niño durante éste período?, es un tema que no fue tratado por las autoras estudiadas en la investigación realizada, pero que sin embargo tiene gran importancia, dado que es en éste período donde se afianzan las relaciones paterno-filiales. El tiempo de la guarda está fijado por la ley en un período de seis meses.

Podríamos tomar aquí la idea de Dora Abadi y Cristina García Lema (16) acerca de la conveniencia de familiarizar con el término adopción al niño antes del Relato, tomando el término como sinónimo de *“tomar algo por afecto”*.

No se adherirá a la postura de algunos autores que plantean que esta palabra no es necesario utilizar, se pretende que comprenda lo que es la adopción con la dimensión que esto supone, y no se cree en el entendimiento del término. El niño, para poder elaborar su condición de adoptivo deberá como primera medida conocer de que se trata ser adoptivo.

Además de esto, se propone poner énfasis desde éste primer momento en el deseo de los padres de ahijar a ese niño, Degano (17) sostiene que *“el ahijamiento vincula al sujeto con el deseo, y éste es fundante de la dimensión subjetiva, diferenciándolo de la crianza, que hace una provisión del orden de la necesidad”*. El niño tiene que percibir que se lo ha introdu-

cido en una familia en la que no nació, pero que a pesar de eso, es o pronto será legalmente la suya.

En este tiempo se deberán hacer trámites para lograr la adopción, sería apropiado que se hable sobre esto y que no sean realizados a escondidas. Cuando se requiera ir al juzgado, se debe llevar al niño, de manera que no se produzca tensión dentro de la familia por un posible ocultamiento de información.

Generalmente cuando el niño es muy pequeño el tema es hablado abiertamente en el hogar porque se supone que el niño no entiende. El niño registrará esa información y más tarde la podrá elaborar, estableciendo conexiones entre los nuevos conocimientos y los anteriores. Es aproximadamente a la edad de dos años cuando el niño puede cargar de significado la palabra, con la aparición del 'sí' y del 'no'. La función simbólica, para Piaget (18), hace posible la adquisición del lenguaje siendo esencial para la construcción del espacio representativo, así como para las categorías 'reales' de pensamiento.

Resulta significativo plantear aquí el axioma básico de la terapia familiar establecido por Watzlavick (19): *"Es imposible no comunicar"*, aún cuando no se da el mensaje verbal, analógicamente los padres comunican siempre. La comunicación puede ser digital (verbal), o analógica (gestual); durante las primeras etapas, la comunicación captada es predominantemente analógica, el bebé más que palabras, percibe el ambiente emocional mediante gestos, tonos de voz, miradas, etc.

f. Información como proceso

La información debe ser continua a través del tiempo, en este punto se adhiere a Graciela Lipski (20), quien hace hincapié en ir complejizando los conocimientos de acuerdo a la etapa evolutiva en que se encuentre el niño: *"la información no se da de una vez y para siempre, es una cadena cuyos eslabones van uniéndose en un proceso lento y gradual a lo largo del crecimiento"* y remarca acerca del cuidado de *"no inundar con información que el niño no requiere, dado que no la podrá procesar, y solo servirá para calmar la ansiedad de los adoptantes"*.

Como sostiene Rotenberg (21), los niños *"podrán metabolizar la información en la medida en que los padres lo hayan hecho previamente"*.

Es importante hablarle al niño acerca de su concepción remitiéndolo a una pareja gestante, dado que allí está la raíz de su vida.

Se adhiere a estas posturas en tanto se considera el conocimiento como

proceso, entendiendo que este no es un acto único, que se alcanza bruscamente y de una vez, sino que se va elaborando y construyendo a través del tiempo.

Notas

- (1) Trabajo Final de Grado, Licenciatura en Psicología, dirigido por Lic. María Graciela Maidana, Santiago del Estero, UCSE, Año 2004.
- (2) Giberti, Eva: "La adopción", Editorial Sudamericana, Bs.As. , 1998 (3ª edición).
- (3) Horowitz, Sara: "Adoptar: Lo Legal, Lo Psicologico Y Lo Social", Bs. As. Editorial Kargierman, 1990.
- (4) Abadi, Dora y P. De García Lema, Cristina: "Adopción, del abandono al encuentro", Ediciones Kargierman, Bs.As., 1989.
- (5) Lipski, Graciela: "Estuve yo en tu panza? Las preguntas temidas. Revista Argentina de Psicología, N°27, www.iin.oea.org
- (6) Krippendorf, Klaus: "Metodología de análisis de contenido" Paidós comunicaciones.
- (7) Rotenberg, Eva: "Adopción, el nido anhelado", Lugar Editorial, Argentina, 2001.
- (8) Horowitz, Sara: op.cit.
- (9) Rotenberg, Eva: op.cit.
- (10) Degano, Jorge y colaboradores: "El sujeto y la Ley", Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 1993.
- (11) Citado en Rosenblum de Horowitz, Sara en op.cit.
- (12) Doltó, Françoise: "El caso Dominique", Siglo XXI Editores, España, 1999.
- (13) Krippendorf, Klaus: op cit.
- (14) Guidano, Vittorio: "El sí mismo en proceso", Ediciones Paidós, Barcelona, 1994.
- (15) Rotenberg, Eva: Op.cit.
- (16) Abadi, Dora y P. De García Lema, Cristina: Op. Cit.
- (17) Degano, Jorge y colaboradores: Op cit.
- (18) Piaget, Jean: "La formación del símbolo en el niño", Fondo de cultura económica, México, 1996.
- (19) Citado en Zicari y Formaggi: op. cit.
- (20) Lipski, Graciela: Op cit.
- (21) Rotenberg, Eva: Op.cit.

Raúl Barón Biza: Un escritor censurado

Sialle de Gauna, Marta

Filiación Institucional:

Docente Cátedra Psicopatología I e Integrante del Proyecto de Investigación *La subjetividad y las formas jurídicas*. Universidad Católica de Sgo. del Estero
Miembro del Consejo de Administración de la Fundación Psicoanalítica S. Freud.
Integrante de la Red Interuniversitaria Internacional de Investigación DELITO, SUBJETIVIDAD E INSTITUCIONES

“En la Edad Media ellos me habrían quemado.
Ahora se contentan con quemar mis libros...”
Freud (1)

Raúl Barón Biza fue un escritor único en la literatura argentina. Excéntrico millonario participó activamente en las revueltas cívicas contra Uriburu y Justo denunciando la degradación política de la década del 30. Sufrió cárcel, fue acusado de pornógrafo y sobrellevó dos procesos judiciales por pornografía y obscenidad.

Según sus propias referencias, sus ideas abrevan en Nietzsche, Max Stirner y Freud, con la certeza de que el deseo y las acciones humanas son fruto de la doble tiranía del sexo y del estómago.

Al leer sus novelas, lo que se calificó como erótico o pornógrafo resulta hoy vetusto, pero lo verdaderamente llamativo es que su intención no se centraba en la escritura pornográfica, sino en arrojar sobre la mesa la cuestión de la sexualidad y la política, en bisagra con la corrupción. Barón Biza cuestiona el poder del Estado.

Utiliza en sus novelas el género autobiográfico – autoficcional (2).

Philippe Lejeune (3) dice: *“la ficción es una de las formas posibles de la creación [...] no hay más reglas que las fijadas por el propio autor”*.

Freud expresa: *“la investigación psicoanalítica se atrevió a abordar las creaciones del poeta también con otro propósito [...] pide saber, con qué material de impresiones y recuerdos ha plasmado el poeta su obra, y por qué caminos y procesos ese material fue llevado hasta la creación poética”* (4).

Todo recuerdo porta la verdad del sujeto, verdad que se manifiesta en las inexactitudes de la memoria y en los olvidos. Es el inconsciente quien decide lo que se recuerda y lo que se olvida. *“Todo hombre se esconde en la memoria y permite que su verdad se filtre en los intersticios que ella deja”*. La memoria actúa *“distorsionando los recuerdos, mezclándolos con fantasías, con novelas familiares y con mitos individuales”* (5).

Todo lo que se recuerda, se olvida, se habla y se actúa esta teñido de ficción. Freud se interroga acerca de la analogía entre creación literaria y método psicoanalítico expresando: *“Lo probable es que nos nutramos de la misma fuente, elaboremos idéntico objeto, cada uno de nosotros con diverso método”* (6).

Raúl Barón Biza 1989 - 1964

Conocido como idealista de la violencia, atípico y desafiante, duelista, irigoyenista revolucionario, preso político, anticlerical y suicida, su biografía y sus novelas contienen las figuras del playboy, del blasfemo, del millonario extravagante, del autor independiente.

Su vida, soberbia y desafiante, se transformó en un género literario en sí mismo, el autoficcional, donde la realidad y la ficción no logran desanudarse. Poseedor de una sólida cultura adquirida durante su estadía en Estados Unidos y Europa, se casa en Venecia (1930) con una actriz, Myriam Stefford. Instalados en Argentina la joven pierde la vida piloteando un biplaza en 1931.

Barón Biza, anticipándose al obelisco porteño, hizo construir un monolito de 82 metros de altura, que simula un ala de avión, en Alta Gracia (Córdoba), enterrándola (7) con las valiosas joyas que le obsequiara.

Atreviéndose su duelo entre fiestas y mujeres en Europa. Vuelve en el primer aniversario de la tragedia para concurrir al homenaje que le hacían a su mujer, ocasión en que dona el premio anual para quien lograra completar el “Raid de Catorce Provincias”, que sólo se realizó en 1932 pues en los siguientes años el gobierno del presidente Justo las prohibió. Esta prohibi-

ción se vincula a la militancia política y la escritura. Así lo expresa en *Por qué me hice revolucionario* (8) (1934) “Sentí entonces la rebeldía contra esos hombres... (...) Lo olvidé todo, negocios, placeres, deportes, todo lo que no fuera preparar con éxito la futura liberación argentina”.

Barón Biza, como irigoyenista, participó en los levantamientos armados de 1931 a 1933. En diciembre de 1932, a horas de iniciarse las operaciones revolucionarias, el movimiento fue desmantelado y los revolucionarios detenidos, entre ellos, Barón Biza. Acusado de ser “financista de la revolución” y de incitar a tomar las armas contra el gobierno constituido, quedó a disposición de Poder Ejecutivo Nacional donde compartió la suerte de anarquistas, sindicalistas, y radicales” (9).

Haciendo uso del artículo 23 de la Constitución (10) optó por el exilio en Montevideo donde se unió con Amadeo Sabattini. Levantado el estado de sitio regresa en mayo de 1933 y es encarcelado.

Desde su lugar de detención hizo publicar *El Derecho de Matar*, libro por el cual, tras el secuestro de los 5000 ejemplares de la primera edición, el Estado le inicia un juicio por obscenidad y pornografía, superponiendo una causa por moralidad, a su condición de preso político.

“El Derecho de matar no fue solo un libro, fue su primer gran acto de rebeldía a través de la escritura y no pudo haber tenido mejor destino, para los objetivos del autor, que la censura” (11).

La persecución judicial se repetirá en 1943, cuando edita *Punto Final*, ahondando su fama de inmoralista y el rechazo de la pléyade literaria local. Las acusaciones de pornógrafo se centran en la temática en la infidelidad, la histérica, la pobreza, la riqueza, la corrupción, consideraba que la enfermedad del mundo no tenía cura. Esto lo ubicó dentro de los innombrables.

Entre ambos textos, en la vida de Barón Biza, se produce un vuelco radical; en 1935 conoce a Clotilde Sabattini, de 17 años, allí comenzó el amor, un amor tan intenso que ardería hasta consumir a los protagonistas de la historia (12).

Ante la oposición de Amadeo Sabattini, huyen a Uruguay donde contraen matrimonio (13). Fruto de esa unión, empedrada de separaciones, nacieron tres hijos.

Clotilde Sabattini se dedicó a la educación y la política.

Raúl Barón Biza paso a ser una sombra de aquel revolucionario cuando el 16 de agosto de 1964, en ocasión de reunirse con los abogados para

concretar el divorcio, destruyó el rostro de su mujer arrojándole ácido de vitriolo. Horas después se suicidó.

Tres suicidios siguieron al de Barón Biza, su esposa en 1978, su hija menor Cristina en 1990, y su segundo hijo, Jorge en septiembre del 2001.

Siete días antes de la tragedia, Raúl Barón Biza escribió una larga carta a su mujer. *“Cada día que pasa continuamos arrancándonos un pedazo de carne. Es increíble confirmar que seres que se han amado como nosotros, puedan llegar a odiarse tanto” (14).*

Los procesos judiciales

Los Alegatos para las defensas penales de *El Derecho de Matar* y *Punto Final* fueron redactados, respectivamente, por los abogados defensores, Néstor Aparicio y Aristóbulo Aráoz de Lamadrid.

1.- *El Derecho de Matar*

En el año 1935 el Ministerio Fiscal de la ciudad de Córdoba, lo acusa de violar la disposición del artículo 128 del Código Penal (15), con su libro titulado *El derecho de matar*.

El Dr. Néstor Aparicio, basándose en el allanamiento, sin orden judicial de las oficinas del acusado y en el proceso por la publicación del periódico revolucionario *La Víspera*, del cual fue sobreseído, formula el alegato para la defensa argumentando que se le instruye *“sumario por los términos en que está escrito El derecho de matar” (16)* en un proceso difamatorio que pretende encubrir la persecución política, ante lo cual su defendido *“resolvió encastillarse en el mutismo ante el inquisidor interrogatorio policial, y en la huelga de hambre, como suprema protesta de la individualidad humana”*.

El abogado defensor acusó al Ministro Fiscal de amordazar ideas por orden del gobierno y rebatió la acusación argumentando:

“De sus treinta y cinco años durante veinte recorrió todos los continentes del mundo, conviviendo con la sociedad de todas las razas y de todas las civilizaciones. Escritor, novelista, con espíritu observador estudió y retuvo los pasajes más variados de la vida humana, para estamparlos en obras; en unas, relatando lo visto, y en otras, apuntando defectos sociales con el sano propósito de que fueran corregidos [...] El novelista adquiere [...] orientaciones diversas, defendiendo diversas tesis o fijando rumbos filosóficos y morales, y así ha escrito libros (17) y crónicas en diarios de diferentes países [...] y a pesar del filo de su palabra escrita, es la primera vez que se le acu-

sa. [...] De acuerdo a las condiciones personales del acusado y a sus tendencias como escritor, no es posible aceptar, ni en hipótesis, que la publicación de su libro *El Derecho de Matar*, encierre un propósito inmoral” (18).

En el largo alegato, bajo el subtítulo *Qué Piensa Barón De Su Libro*, lee-mos:

“Decid al señor Juez, que la defensa está en el libro, jén todo el libro! Una frase o un concepto aislado forma un hecho sin importancia con respecto al concepto general de la obra. Si los escritores tuviéramos que emitir nuestras ideas, con el Código Penal a la vista, no podríamos dejarnos llevar por la fantasía de nuestro cerebro y no podríamos producir lo que llamamos: la “obra” (19).

Afirma que su libro solo reproduce escenas reales *“He querido simbolizar el poder de la voz del sexo, esa voz de la naturaleza, la más poderosa, la más brutal de nuestro instinto. [...] Yo analizo, no legislo. Yo señalo un hecho, formulo un juicio, para que los otros encuentren la solución [...] Y he llevado mi libro sin pornografía, sin intención obscena, con toda altura, sin prejuicios, para señalar a los hombres [...] que la verdad no debe cubrirse ni con la niebla, como única forma de llegar a una verdadera educación moral y a los legisladores el problema del sexo que es más importante que cualquier otro problema social. [...] ¿Qué asusta en mi libro? ¿La verdad? [...] Si en la liberal Francia, en la timorata Suiza o en la puritana Inglaterra publicara mi libro, pasaría desapercibido como hubiera pasado aquí mismo, si intereses encubiertos no se hubieran sentido afectados” (20).*

El propósito de Barón Biza según su abogado es *“Desnudar el vicio para hacerlo execrable”* y lo califica como *“Un Libro Moralizador”*, citando párrafos de *El Hombre Reformador* de Emerson, de *Las fuerzas Morales* de José Ingenieros, argumenta que *“la justicia de todos los países ha resuelto que una obra es delictuosamente obscena cuando el propósito evidente de su autor sólo persigue despertar los apetitos sensuales, ofendiendo torpe, abierta y descaradamente al pudo [...] Pero cuando el autor se ha propuesto evidentemente un móvil distinto cual es un fin artístico o de crítica social, desaparece el carácter delictuoso aun cuando la obra contenga un asunto o pasaje de cruda descripción, que separadamente puedan reputarse como realmente obscenos” (21).*

Hace referencia a fallos de resonancia mundial como *Las Flores del Mal* de Baudelaire, *Madame Bovary* de Flaubert, *La Garçonne* de Víctor Margueritte, *Las Adolescentes* de Mario Mariani, etc.

El 9 de abril de 1935, el Juez Dr. Raúl B. Nicholson emitió el Fallo Absolutorio:

"[...] atendiendo a la evolución del concepto ético-literario contemporáneo, las precisas conclusiones de la jurisprudencia, así como la amplitud de libertad con que nuestros tratadistas y la doctrina interpretan las garantías de la palabra escrita, que asegura la Constitución Nacional, corresponde aplicar el principio: *in dubio pro reo* (22), establecido en el artículo 13 de Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional, y en consecuencia, fallo: Absolviendo de culpa y cargo al Sr. Raúl Barón Biza, por violación del Art. 128 del Código Penal

2.- *Punto Final*

La primera edición de *Punto Final* es de 1943. Su presentación se hizo en diarios, radios, cines, afiches murales en subterráneos.

La Dirección Nacional de Radio-Comunicaciones interrumpió la propaganda, ante lo cual "*Barón Biza, denunció mediante una solicitada en los diarios, ser víctima de un caso de censura previa*" (23).

El intendente de Buenos Aires, Carlos A. Pueyrredón, encomendó a su Comisión Asesora un análisis de la obra quien informó: "*Punto Final es un libro totalmente inmoral. Casi no hay una página en que el autor no incurra en expresiones y descripciones de la más baja pornografía. En él se solaza la destrucción de todos los valores fundamentales: el hogar, el honor, la familia, la religión, la institución del matrimonio*".

Nuevamente se aplicó el artículo 128 del Código Pena: Inmoralidad. La defensa de *Punto Final* a cargo de Aráoz De Lamadrid, alega "*atentado a la libertad de expresión*".

Por prescripción de la acción penal la causa se cerró en 1946. El alegato de la defensa fue publicado en 1943, en el diario *Crítica* ocupando toda una página, pero también se editó en folleto.

En 1963 lo publicó como prefacio de su último libro *Todo estaba sucio* (24) en el cual: "*recurrió a tres personaje para desdoblar los distintos aspectos de su personalidad*" (25), el joven millonario, el militante político y el hombre puro que se convierte en canalla.

Dice Freud: *La novela psicológica en su conjunto debe sin duda su especificidad a la inclinación del poeta moderno a escindir su yo, por observa-*

ción de sí, en yoes-parciales, y a personificar luego en varios héroes las corrientes que entran en conflicto en su propia vida anímica (26).

Federico Minolfi, defensor y restaurador de la obra de Raúl Barón Biza, considera que en este libro el escritor elige “*contar si piedad su propio fracaso. Todo estaba sucio, pone un lente de microscopio sobre [...] La crisis terminal de su matrimonio con Clotilde Sabbatini está recopilada con un detallismo enfermizo [...] Es el relato de la descomposición: “Todo esta sucio, enfermo, podrido”.*

Raúl Barón Biza prologa la novela con una larga advertencia, de la cual transcribo párrafos:

No publiques este libro – me aconsejaron
No publiques este libro- amenazaron.
No publiques este libro- gimieron los que aún me aman
[...] Querrás acusar y no tendrás pruebas. Los jueces están obligados a condenarte.
Juraron defender la ley y la ley no te permite decir más verdad que la que ésta afirma que es verdad. Su verdad debe ser tu verdad. Si niegas su verdad, niegas la ley. La ley es la conveniencia del grupo más fuerte, discutirla o negarla es delito, rebelión, cárcel, hambre, muerte. Te marcarán con rojo y no tendrás derecho de sal ni de fuego. Te tildarán de inmoral. La moral es la regla de lo que se debe o no decir y hacer, adaptada a las épocas, circunstancias y la voluntad de los más fuertes. ¿Vas a recordar que en ciertos períodos de la humanidad, moral era que la hermana fuera también esposa? ¿Vas a refregarles el complejo de Edipo?” (27).

Finalmente unas palabras sobre *Por qué me hice Revolucionario*, (1933) donde Barón Biza refiere las vicisitudes que atravesó durante el gobierno de Agustín P. Justo en alianza con los gobiernos de Getulio Vargas en Brasil y Gabriel Terra en Uruguay. Al modo de denuncia dice:

“Desde entonces me dediqué exclusivamente a la causa.
A medida que me compenetraba con mi pueblo, con sus necesidades, con sus dolores, se afianzaba más la idea libertadora [...] Dejé de ser en mí un sentimiento político para convertirse en una religión. [...] Algún día daré a conocer esta verdad, en que los héroes se mezclaron con los traidores; la generosidad de unos y el sacrifi-

cio de otros, fue aprovechada por bandidos disfrazados de políticos y revolucionarios”.

Deseo destacar de éste libro dos cuestiones:

La versión que llegó a mis manos tiene en su portada la inscripción: CENSURADO, y de ello dan cuenta muchos párrafos ilegibles, donde se consigna la censura.

La otra cuestión tiene que ver con lo que escribió Jorge Barón Biza, sobre su padre: *“Supongo que sus primeras embestidas se originaron en un sentimiento auténtico pero contradictorio con su clase. Al no encontrar en la política el freno de otra voz, como en el amor encontraba el freno de otro cuerpo, se abalanzó sobre los ideales con más ingenuidad que planes. Marchó preso y le pegaron. Conoció el odio; le gustó más que los ideales, y ya no se separó de él” (28).*

Las preguntas que quedan abiertas en esta investigación se vinculan a dos cuestiones:

1.- Ahondar sobre los vicios de la Justicia en la producción literaria, recordando que el Marqués de Sade (1740) calificó a la Justicia como una institución vetusta, enemiga de la razón y el orden natural, Jeremías Bentham (1748) acusaba a abogados y jueces de mantener una sociedad en comandita que obstaculizaba la reforma penal, Charles Dickens (1812 – 1870) consideraba que la autoridad ejercida por los jueces es una autoridad arbitraria, Kafka manifestaba su escepticismo respecto a la imparcialidad de los jueces, Flaubert (1857) fue acusado y enjuiciado por Madame Bovary considerada una novela pornográfica. Es decir, ¿qué se juzga cuando se juzga una obra literaria?

2.- Toda escritura autobiográfica es autoficcional y, como dice Néstor Braunstein El escritor [...] no precede a su obra: es más bien, una consecuencia de ella (29), entonces, ¿cuáles las consecuencias en la vida de B.B. de su obra?

Notas y Ref. bibliográficas

(1) Sigmund Freud, cuyos libros fueron seleccionados para ser destruidos en las quemas de mayo 1933, dijo irónicamente a un periodista que, a pesar de lo que pudiera comentarse, semejante hoguera era un avance en la historia humana.

- (2) El término autoficción acuñado por el escritor y crítico literario Serge Doubrovsky, se define como una forma innovadora de la autobiografía
- (3) LEJEUNE, P. (1994) El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul Endimión. Entrevista de Laura Freixas. Intramuros. La Vanguardia. dialnet.unirioja.es
- (4) FREUD, S. (1907[1906]) El delirio y los sueños en la Gradiva Posfacio a la edición de 1912. Amorrortu editores. Bs.As. 1979
- (5) BRAUNSTEIN, Néstor A. (2008) Memoria y Espanto o el recuerdo de infancia. Siglo XXI editores, Bs. As. 2008, p. 40
- (6) FREUD, S. El delirio y los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen (1907[1906]) O.C. Amorrortu ed. T. IX, Bs. As. 1979. Pág. 76
- (7) Agosto de 1936
- (8) BARON BIZA, Porqué Me Hice Revolucionario, Ed. Campo, Montevideo, 1934. Pág. 12
- (9) FERRER, Christian. 2007 Barón Biza, el inmoralista. Ed. Sudamericana. Bs. As., p. 96
- (10) Art. 23. - En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
- (11) DE LA SOTA, Candelaria. 2006. El Escritor Maldito, Raúl Barón Biza. Bs. As. Javier Vergara Editor, p. 73
- (12) DE LA SOTA, Candelaria. 2006. *Ibid.* p. 100
- (13) Matrimonio 5 de marzo de 1936
- (14) Citado por DE LA SOTA, Candelaria *Ibid.*, p. 178
- (15) CRESPO, Álvaro. La Pornografía infantil en el marco de los delitos informáticos y del llamado "Derecho Penal de las sociedades de riesgo". Cuestiones Problemáticas. Nota: El artículo 128 del código penal reprimía, en su origen, la publicación, fabricación o reproducción de libros, escritos, imágenes, y objetos obscenos y la exposición, distribución o circulación de ese material. El bien jurídico protegido era el pudor público, entendido como sentimiento medio de decencia sexual, que se atacaba por medio de la obscenidad, entendida como lo sexualmente lujurioso, lo que constituye un exceso respecto de lo sexual. www.jovenespenalistas.com.ar/Pornografia_infantil_Crespo_Alvaro.pdf
- (16) BARÓN BIZA, Raúl (1933) El derecho a matar, Editor M. Alfredo Angulo. Bs. As. (1939) Defensa de Barón Biza, Autor del Libro "El Derecho de Matar", presentada por el Dr. Néstor Aparicio, p. 3,4.
- (17) (Del Ensueño, 1917; Alma y Carne de mujer, 1922; Risas, lágrimas y sedas, 1924; en prensa: Por qué me hice revolucionario)
- (18) Barón Biza, Raúl (1933) *Ibid.* P. 5,6.
- (19) Barón Biza, Raúl (1933) *Ibid.* P. 7
- (20) Barón Biza, Raúl (1933) *Ibid.* P. 7
- (21) Barón Biza, Raúl (1933) *Ibid.* P. 12
- (22) Nota: In dubio pro reo, el sistema jurídico vigente requiere que el tribunal, para poder dictar una sentencia condenatoria, logre obtener y demostrar, de la prueba reunida en el juicio, la certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De ello se sigue que, en caso de incertidumbre, éste deberá ser absuelto: in dubio pro reo.
- (23) FERRER, Christian. *Ibid.* p. 161
- (24) Referencias tomadas de Ferrer y Candelaria de la Sota.
- (25) DE LA SOTA, Candelaria (2008) El escritor maldito. Raúl Barón Biza, Bs. As. Ed. Vergara, p. 169

1er. Encuentro de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

- (26) FREUD, S. (1908[1907]) El creador literario y el fantaseo O.C. Amorrotu editores, T. IX, Bs. As. (1979) p. 133
- (27) BARÓN BIZA, Todo Estaba Sucio. (1963) Restauración digital de Federico Minolfi. Escaneo Gabriel Waisberg. P. 13/14
- (28) BARON BIZA, Jorge. (1998) El Desierto y su semilla. Buenos Aires, Ed. Simurg, p. 241
- (29) BRAUNSTEIN, Néstor (2008) Ibíd. P 237

Nietzsche y Freud entre las opacidades de lo humano, demasiado humano

Soler, Federico Miguel

Filiación Institucional:

Ex Becario del Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac. de Tucumán
Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

En este trabajo propongo la hipótesis de que tanto Nietzsche como Freud comparten una misma episteme y convergen en una visión sobre lo humano, deconstruyendo la mirada que se venía fabricando desde la aparición del *cogito ergo sum* cartesiano.

Del filósofo alemán **Friedrich Nietzsche** utilizaré una de sus primeras obras: *El origen de la Tragedia*. Donde el filósofo se enfrenta con el círculo filológico de su época que consideraba al pueblo griego como exponente de la perfección y la belleza armónica, simétrica, encargada de reflejar el mundo en su arte, especialmente la arquitectura.

Siguiendo a este autor intentaremos una relación con la teoría freudiana, mostrando algunos convergentes epistemológicos que producirán el delineando de un hombre que desmonta la visión que la ciencia moderna impulsaba tozuda y desaforadamente.

Estos autores se acercan a una mirada convergente de lo humano. Aunque no se encuentran datos sobre el posible intercambio entre estos autores. Jaques Lacan en la introducción de la conferencia *Hamlet, un caso clínico* ya nos advertía: “Y no sabremos nunca si Freud conocía a Nietzsche en esa época”.

Sin embargo podemos intentar un entrecruzamiento de estos pensadores de una forma indirecta, ya que Nietzsche muere en 1900, cuando Freud está sacando a la luz su revolucionaria obra: *La interpretación de los sueños*. Un enlace indirecto podría ser Lou Andreas-Salomé (1996:3338), que

fue novia del filósofo alemán y luego se analizó con Freud. Sería una línea a investigar que excede este análisis.

Los puntos de contacto que propongo, tienen que ver con una misma mirada de lo humano: "*La muerte del hombre*".

Porque como bien lo explica Deleuze en su libro *Foucault*, Nietzsche cuando hace referencia a la muerte de Dios, indirectamente se está refiriendo a la muerte del hombre. Ya que según el mismo filósofo francés, fue Feuerbach el que planteó la muerte de Dios. Deleuze nos dice:

"Lo que le interesa —a Nietzsche— es la muerte del hombre. Mientras que Dios exista, es decir, mientras la formación Dios funcione, el hombre todavía no existe. Pero cuando la forma-hombre aparece solo lo hace incluyendo ya la muerte del hombre" (1986:167).

Pero...¿La muerte de qué hombre? La muerte del hombre construido por la edad moderna: racional, armónico, posible de ser medido desmedidamente, amordazado en una red conceptual universal, rígida y cerrada, destituyente de cualquier forma de posible novedad, de cualquier probable irrupción de lo no previsto. Especialmente de aquello que más angustia al ser humano: *el sexo, la locura, la violencia y la muerte*.

Situaciones límites que nos enfrentan con un *Otro primordial* en nosotros mismos, un algo desconocido. Nos enfrenta con el desmoronamiento de ese hombre formado por la mirada de la ciencia que en su afán de medirlo y anticiparlo ha enmascarado hasta su olvido su lado oscuro. Esto provocó el borramiento de la singularidad subjetiva y sus intersticios, que quedaron relegados a la marginalidad, por no entrar dentro de los universales de la ciencia.

Propongo que es posible realizar una posible convergencia epistemológica de la condición humana entre Nietzsche y Freud desde, por lo menos, cuatro aspectos:

1. La dualidad de la condición humana.
2. La utilización del mito como saber para poder representar y articular la condición tanática/dionisiaca del hombre.
3. El lenguaje como origen y constructor de la condición humana.
4. El arte y la creación como formas de transformar lo tanático/dionisiaco.

1.- La dualidad de la condición humana

Freud, como un auténtico filósofo del subsuelo, analizó meticulosamente

la psiquis humana hasta poder conceptualizar su dualismo pulsional (*eros* y *tánatos*). Interpretó de qué manera la cultura, como producción de la comunidad humana, regula limitando la pulsión a la destrucción (*tánatos*), posibilitando de esta manera el lazo social. Dualismo pulsional al que llegó tanto desde su observación clínica, desde su análisis de lo que estaba sucediendo en la cultura de su época (primera guerra mundial) y con la lectura de Schopenhauer.

El maestro vienés se cuestiona qué lugar tiene lo agresivo en el ser humano y la cultura, lo que podemos observar en su obra *Consideraciones de actualidad acerca de la guerra y la muerte* (1915), en *Tótem y tabú* (1912-1913); para entre 1929-1930 madurar con mayor detalle en *El malestar de la cultura*.

En el relato del mito moderno de *tótem y tabú* intenta explicar como la cultura se origina sobre un asesinato, que al quedar reprimido posibilitará el desarrollo cultural y humano. Esta pulsión agresiva no quedará aniquilada, tenderá a retornar, ya que toda pulsión tenderá a ser satisfecha, algunas veces lográndolo. Freud recurre para dar cuenta de la existencia de la cultura a una condición de lo humano que no se había tenido en cuenta: la pulsión tanática (de muerte) que solo persigue la destrucción del otro y de sí mismo.

Destruye así esa visión del hombre desde la ciencia como romántica, gracias al espiritualismo metafísico, del hombre conciente racional, dueño de sí mismo. Como lo expresa en *El malestar de la cultura* en el capítulo V:

“El hombre no es una criatura tierna, necesitado de amor, que solo osaría defenderse si se lo atacara, sino por el contrario un ser entre cuyas disposiciones pulsionales también debe incluirse una buena porción de agresividad. (...) Este prójimo se le presenta como un motivo de tentación para satisfacer su agresividad” (1996:3046).

Esto que “descubrió”, inventó (*erfindug*), Freud podemos ya avizorarlo en otro pensador, que murió cuando nacía el siglo XX y que por su condición de inactual muy pocos quisieron escuchar, cuando en 1871 escribió: *El origen de la tragedia* un año antes de ser nombrado catedrático extraordinario de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Basilea.

El origen de la tragedia intenta deconstruir la forma que cierto tipo de teoríafilológica se figuraba de la cultura griega, descubriendo un aspecto de ésta cultura que había quedado en el olvido, en realidad muestra que había sido invisibilizada. Su análisis de la cultura helena ataca viejas concepciones que se encontraban arraigadas en el espíritu culto de la época. Esta novedad le valió las críticas y la disconformidad de varios de sus colegas como

Ulrico von Wilamowitz-Moellendorf. Este primer ensayo, si bien una obra independiente, es al mismo tiempo el boceto y el embrión de la obra de toda su vida, como él mismo lo expresa en su *Ensayo de autocrítica* de 1886.

Pero ¿qué tendrá que ver esta obra de Nietzsche y la tendencia a tanática que Freud señala en lo humano y en la cultura?

Para el lector poco avisado esta relación puede pasarle por alto, si embargo, me esforzaré en mostrarles esta primera convergencia epistemológica.

Si bien en un primer momento puede parecernos que esta obra es una consideración estética más sobre como nace la tragedia griega. Nietzsche se adentra en las raíces culturales griegas y nos descubre un dualismo que hasta entonces había quedado momificado en las telarañas del tiempo. Para mostrarnos el origen de la tragedia griega Nietzsche recurre al nombre de dos de sus dioses: Apolo y Dionisio, a los que denominó como instintos artísticos primitivos.

Nietzsche realiza un análisis de las raíces de la cultura occidental, heredera de lo griego. Nuestra cultura occidental está atravesada por estos dos principios, que a veces se complementan y otras se enfrentan.

Como también Freud nos alerta, hay una obstinada negación de los hombres de su lado oscuro: lo orgiástico desmedido, lo dionisiaco.

Los griegos, según Nietzsche, representaban bajo la figura del dios Apolo el deseo feliz del ensueño; en cuanto dios de todas las facultades creadoras de la forma, es la *apariencia radiante* (2003:26). Lo relaciona también con el estilo, la medida, el ritmo, con la espiritualización del “instinto”, con la particular característica de la apariencia individual –*principium individuationis*–, las distintas máscaras que cubrirán lo horroroso y desmedido, poniéndole un borde, recubriéndolo de imágenes. Tiene que ver con la ensoñación y la posibilidad de metaforizar (desplazar). Se expresa artísticamente a través de la arquitectura y la plástica.

Lo dionisiaco, en cambio, se refiere al desvelamiento de esa apariencia, “al libertinaje sexual y sin freno, cuya ola poderosa destruye las barreras de la consanguinidad y suspende las leyes venerables de la familia: aquí se desencadena verdaderamente la más salvaje hostilidad de la naturaleza, en una horrible mezcla de sensualidad y crueldad” (2003:30).

Los griegos, para Nietzsche, tenían plena conciencia de esto siniestro en su cultura por la influencia que les había llegado de los pueblos bárbaros y sus cultos orgiásticos. Por eso mismo se empeñaban en cubrir con un velo esa realidad nueva y extraña, horrorosa y siniestra, tiránica de la naturaleza, a través del mundo intermedio del Olimpo, donde reina Apolo con su arte de la simetría y la armonía de lo bello. Por supuesto que a costa de

estar metido en la caverna platónica creando figurabilidades que se toman verdades eternas inamovibles.

Vattimo, en su libro *Introducción a Nietzsche* dice:

“que los dioses olímpicos son el medio por el que los griegos soportan la existencia, de la que han visto la caducidad, la vicisitud dolorosa de la vida y la muerte, experimentándolas de modo profundo a causa de su exacerbada sensibilidad (1987:21).

Nietzsche nos explica como lo *apolíneo* y *dionisiaco* representan una dualidad que caracteriza lo más profundo de la cultura griega, una dualidad que atraviesa su historia, prevaleciendo ya sea uno u otro principio.

2.- El mito

Otro de los enunciados epistemológicos convergentes entre ambos autores es la forma de utilizar y rescatar al mito griego.

El mito trágico, para Nietzsche, condensa de forma equilibrada ambos “instintos” artísticos primitivos, al igual que la tragedia ática. Por eso mismo la muerte de la tragedia fue también la muerte del mito (2003:151). Donde, como podemos ver, según los vestigios que nos llegaron de los griegos, estos referían sus mitos a los acontecimientos trágicos de su existencia. Nietzsche pretende rescatar esta mirada de lo humano que los pos-socráticos se empeñaron en ocultar y desprestigiar por pre-filosófico: la *condición trágica* de la existencia humana. El hombre es este gran fabulador, gracias a lo cual puede subsistir, enfrentar la a-formalidad significativa del mundo.

Freud, por su parte, también resucita al mito como forma de conocimiento. Convierte el mito de Sófocles de “*Edipo*” en estructurante del psiquismo humano. Al mismo tiempo al igual que Platón, crea un mito moderno para dar cuenta del origen del hombre, en *Tótem y tabú*. En este podemos observar como la cultura nace y se encuentra fundada en un cruel y sanginario asesinato; de la unión de muchos contra la fuerza desmedida de uno. Desmesura pulsional que hace posible la capacidad simbólica del hombre, lo apolíneo. En cambio la embriaguez de lo dionisiaco, lo puramente pulsional busca únicamente descargarse, fluir, aliviar esa carga que por su exceso produce displacer. Con la religión totémica, al igual que con el panteón olímpico griego, hay un intento de cubrir lo siniestro; que puja por salir y hace “malestar” desde en el lazo social.

Para el psicoanálisis este mito moderno será transmitido a cada sujeto en la primigenia relación con sus progenitores, será una condición estructurante. La pulsión tanática tenderá a salir, será un peligro al acecho. La amenaza del asesinato para aquel que intente ocupar el lugar del protopadre (parricidio), ingerir su carne (canibalismo) o intente tener a las mujeres de su familia o clan (incesto).

Tanto Nietzsche como Freud recurren al mito para explicar la condición humana, quizá por ser la forma de expresión más precisa en su imprecisión, que abre puertas en vez de cerrarlas, como en sentido contrario intenta hacer la ciencia. El mito estimula la interpretación y el análisis, que ante todo es una creación que estimula la invención, como verdadero arte. A través del mito ambos autores muerden la realidad sin pretender fosilizarla en una definición.

3. El lenguaje como origen y constructor de la condición humana.

El filósofo alemán trabaja el origen del lenguaje y del hombre en *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Esta es una obra que pertenece a los escritos del joven Nietzsche, data de 1873, pero recién fue publicado en 1903, después de su muerte.

Su tesis se fundamenta en que si las verdades se forman con palabras, o más precisamente con conceptos que son palabras fosilizadas, hay que atacar la condición ficcional, constructiva del lenguaje. Así hace aparecer entre las palabras y las cosas al hombre, que a su medida, según su perspectiva, nombra lo que lo rodea y se constituye en juez y parte del orden de la creación, del universum.

El hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, al asesinato y por eso, ante el *bellum animum contra omnes*, es que realiza un tratado de paz y se pone de acuerdo con sus semejantes para nombrar de forma deliberada las cosas. Determinando que aquello que tenga una forma tal se nombrará de tal forma. Verdadero será lo que se ajuste a esa convención y falso quien se atreva a romperla, convirtiéndose en un peligro para el orden y la paz social. El origen de la verdad esconde así un impulso moral y no racional. La palabra como signo es arbitrario y no tiene ninguna necesaria correspondencia con lo que nombra, con la cosa. Luego en el hombre se producirá un olvido sobre esa construcción metafórica de la palabra y después sucederá lo mismo con los conceptos.

Es el poder legislativo del lenguaje quien otorgará las primeras leyes y los andamiajes iniciales que podrán darnos la condición de posibilidad para

que de ese impulso se tienda a la verdad, y así la ciencia (en sentido amplio de conocimiento lógico) podrá venir a la existencia.

El lenguaje no será entonces un vehículo transparente de “la realidad” de las cosas. El filósofo mostrará lo arbitrario del nombrar.

Entre las palabras y las cosas no hay un *adaequatio rei*. No hay un reflejo, sino una impostura, que necesita una interpretación. El hombre *crea* ese mundo flexible del lenguaje, que le permitirá segmentar lo otro, lo que está fuera de él, las cosas y, lo hará desde sí. Las palabras se limitan a designar las relaciones de las cosas con respecto al hombre.

Aquel demiurgo platónico es el hombre mismo y él lo ignora para poder creer en la verdad como metafísica.

Podemos rescatar como el filósofo se adelanta y en este aspecto supera al Maestro de Viena, aunque Freud desde su interpretación de los sueños da cuenta de la importancia en la configuración humana del lenguaje.

Después Lacan conseguirá construir con elocuencia y maestría el puente que unirá a estos dos grandes pensadores del siglo XX y otorgarle al lenguaje su lugar prioritario en la constitución humana.

4. La creación artística como salida a lo siniestro

Tanto Freud como Nietzsche coinciden en otorgarle al arte esa función redentora, esa posibilidad de construir sobre aquello horroroso y siniestro que tiene el hombre, su lado oscuro.

Freud en *Pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis* de 1924 mostrará que una conducta saludable es aquella que no niega la realidad y que al mismo tiempo se esfuerza en transformarla (1996:2746).

Aquí nos abre el panorama existencial y así el arte es toda actitud creativa en el hombre que lo saque de su inercia cotidiana, objetivizante; de todo lo que aniquile lo subjetivo y desanude el lazo social.

La dualidad estética apolíneo-dionisiaca que propone Nietzsche le servirá para presentar un nuevo tipo de hombre, que más adelante conceptualizará como el super-hombre; elite de aquellos que tendrán la capacidad para transformar la realidad: el hombre artista, que sabe que lo humano es una metáfora, una construcción, invención, *erfindung*, que será siempre recreada. El hombre tiene que recordar que lo que le es más propio es transformar la realidad, pervertirla, subvertirla. Esto mismo es el lenguaje, lo más propiamente humano: crea una realidad común a todos sobre la imagen de otra.

A modo de cierre

¿Podemos seguir manteniendo la visión utópica del modernismo cientifista de que somos seres puramente racionales y qué esta actitud bastará para aniquilar la tendencia humana a la crueldad y la destrucción? ¿Podemos seguir creyendo en que las tendencias dionisiacas son impropias de la condición humana? ¿A quiénes beneficia esta utopía racional-cientifista? ¿Es posible esperar todavía una felicidad, llegar a ella como si se tratara de un lugar que nos estaría esperando para un goce definitivo en esta vida o en alguna otra un poco más lejana? ¿No sería más auténtico comenzar a aceptarnos como humanos demasiado humanos, sin metafísicas terrenales ni limbos espirituales?

Nos quedan las preguntas que estos autores nos permitieron asomarnos como a un abismo. No queremos mirar hacia abajo, el vértigo nos produce náuseas y retorcijones estomacales. Nos hacen caminar por un desfiladero, pero nos empeñamos obstinadamente en creer que lo hacemos por una sólida llanura. Creemos, creemos, creemos... vanas ilusiones.

Atrevemos a mirar por nosotros mismos es muy doloroso, preferimos esperar ese paraíso perdido de la perfecta condición humana, de donde creemos que alguna vez fuimos desterrados, cobijándonos en las maternales manos de la razón, de la religión o de algún otro narcótico, sin animarnos, cobardes fabuladores, a mirar que la muerte nos espera con su colmillo de marfil ensangrentado, con su palabra última. Nos queda continuar la actitud sospechosa y analítica de estos pensadores y ser auténticos artistas constructores de esta realidad o de alguna otra un poco más soportable. No hay caminos. Pero nadie nos impide construirlos.

Ref. Bibliográficas

- Deleuze, G. (1971) Nietzsche y la filosofía, Barcelona: Ed. Anagrama, 1998.
- Deleuze, G. (1986) Foucault, Barcelona: Paidós, 1986.
- Foucault, Michael. (1966) Las palabras y las cosas, México: Siglo XXI. 1969.
- Freud, Sigmund (1912) Tótem y tabú, Tomo 2. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996.
- Freud, Sigmund (1915) Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, Tomo 2, Madrid: Biblioteca Nueva. 1996.
- Freud, Sigmund (1930) El malestar en la cultura, Tomo 3, Madrid: Biblioteca Nueva, 1996.
- Freud, Sigmund (19329) El por qué de la guerra, Tomo 3, Madrid. Biblioteca Nueva. 1996.
- Freud, Sigmund (1924) La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, Tomo 3, Madrid: Biblioteca Nueva. 1996.
- Freud, Sigmund (1919) Lo siniestro, Tomo 3, Madrid: Biblioteca Nueva, 1996.
- Izquierdo, Agustín (1985) Friedrich Nietzsche, México: Siglo XXI, 1985.
- Lacan, Jaques. (1958-59) Hamlet, un caso clínico, Ed. Bóveda: Bs.As., 1983/1983.

- Nietzsche, Friedrich. El ocaso de los ídolos, Bs. As: Ed. Siglo XX, 1979.
- Nietzsche, Friedrich (1871) El origen de la tragedia, Bs. As. Ed: Libertador. 2003.
- Nietzsche, Friedrich (1903) "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral", Revista "Discurso y realidad", Vol. 0. N° 2.
- Piosseck Prebisch (1976) Lucía. Nietzsche, actualidad de un inactual, Revista Humbolt, N° 61, Bruckman Munich, 1976.
- Schopenhauer, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte, México: Ed. Coyoacán, 1999.
- Vattimo, G. (1987) Introducción a Nietzsche, De la filosofía a la filosofía, Barcelona: Península, 1987.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Maltrato infantil, Fantasma y Responsabilidad Subjetiva

Uribe Aramburo, Nicolás Ignacio

Filiación Institucional:

Psicólogo, de la Fundación Universitaria María Cano-Colombia
Magister en Investigación Psicoanalítica- Universidad de Antioquia (Colombia).
Docente-Investigador de la Fundación Universitaria Luis Amigo, Miembro del Grupo de Investigación *Estudios sobre Juventud* de la Universidad de Antioquia-COLCIENCIAS. Asistente de la Revista ANALISIS. Medellín-Colombia.

Resumen: Se aportan puntualizaciones al debate psicoanalítico sobre la responsabilidad subjetiva en la clínica con niños, a partir de las conclusiones extraídas de una investigación realizada en el año 2009 con niños maltratados en Colombia. Se señala la importancia de que el analista asuma una posición de neutralidad, de escucha flotante, y sobre todo, de una abstinencia del furor moralizante, pues al querer promover que el niño asuma la responsabilidad subjetiva por los actos agresivos desplegados en los fantasmas que construye en el espacio clínico, el analista puede abandonar su posición neutral para adoptar un rol pedagógico y moralizante, similar al que Klein y Lacan criticaban en Anna Freud, respecto de la clínica con niños. Al respecto se presentan algunos resultados de la investigación, que corroboran la relación que Klein estableció entre las tendencias de reparación, la culpa y la asunción de la responsabilidad subjetiva por los contenidos sádicos del fantasma, articulando una crítica a la idea de que la aparición de la compasión, la culpa y la reparación se consideren indicio de la asunción de la responsabilidad subjetiva. En síntesis, los resultados de la investigación corroboran la actualidad de las tesis psicoanalíticas sobre la importancia de promover la asunción de la responsabilidad subjetiva por los deseos reprimidos, que encuentran una posibilidad de satisfacción en el fantasma, mostrando al mismo tiempo las dificultades que ello implica para el analista, pues puede terminar asumiendo una postura pedagógica y moralizante, ajena al quehacer clínico psicoanalítico.

Palabras claves: Maltrato, Agresividad, Fantasma, Angustia, Culpa, Reparación, Responsabilidad.

En una investigación concluida en el año 2009 mostramos la importancia que tiene el hecho de que en el trabajo clínico con niños maltratados el analista asuma una posición de neutralidad frente a las producciones fantasmáticas que estos sujetos elaboran, pues de esa manera se facilita la exteriorización de los contenidos de sus fantasmas, ya que al no ser objeto de juicios moralizantes o de rechazo por los contenidos inmorales que suele contener el fantasma, el niño capta que en dicho espacio puede dar a co-

nocer sus fantasmas ya que la persona que lo atiende se muestra interesado en dichas producciones sin asumir un rol de figura de autoridad que rechaza y sanciona el contenido de las mismas.

En dicha investigación además pudimos develar el hecho de que los fantasmas que forjan algunos niños maltratados tienen por contenido típico y constante un drama que padece un sujeto indeterminado, el cual se refiere precisamente a los maltratos físicos y psicológicos a que es sometido por parte de otros, con los cuales tiene una relación de parentesco.

Estos fantasmas tenían unos contenidos que se asociaban con la propia situación de maltrato que el niño estaba vivenciando en la realidad, de suerte que en el fantasma se produce lo que Lacan denominó como un “desdoblamiento de la propia función personal”, que quiere decir que en el fantasma el yo es representado por un sujeto indeterminado, tal como lo había mostrado Freud en la famosa fantasía de flagelación “pegan a un niño”.

Así mismo, el hecho de que los niños maltratados tampoco representarían directamente a los sujetos que los habían afrentado en la realidad material, sino que lo hicieron por medio de una sustitución de estas personas por otros personajes indeterminados que los representaban, nos muestra que en el fantasma el yo y el objeto generalmente son sustituidos por otros personajes imaginarios, conformando lo que Lacan llamo como el “cuarteto mítico”.

Siguiendo la enseñanza de Lacan sobre el fantasma, encontramos que el fantasma básicamente contiene elementos narcisistas que explican el por qué generalmente su contenido se refiere a la muerte imaginada de un otro, de suerte que en el fantasma se expresarían los aspectos hostiles, agresivos y violentos de la relación con el objeto, cuando el yo se siente afrentado por este. No es nada nuevo decir que estos elementos imaginarios del fantasma ya habían sido descubiertos y descritos por M. Klein, mucho antes de que Lacan nos mostrara la agresividad propia de la relación especular imaginaria con la madre.

Klein ya había descrito con amplitud de detalles el carácter agresivo y violento del fantasma en el niño pequeño, siendo bien conocidas sus teorías sobre las angustias persecutorias que el niño pequeño experimenta ante la posibilidad de ser atacado por las imagos paternas en respuesta a las agresiones que les ha dirigido en sus fantasías inconscientes, cargadas de envidia y sadismo.

Pues bien, a partir de las tesis Kleinianas sobre la fantasía inconscien-

te, y los aportes lacanianos sobre el fantasma, hemos observado que en los fantasmas contruidos por los niños maltratados estos elementos agresivos y violentos son los que caracterizan sus construcciones míticas, de suerte que en todos los casos que se analizaron fue posible encontrar una serie de producciones fantasmáticas donde los personajes que representan al yo y los objetos cambian de posiciones subjetivas, de la pasividad a la actividad, en la relación de agresión y violencia que se establece entre ellos.

Así por ejemplo, encontramos que en la mayoría de los casos en principio se representaban insistentemente situaciones dramáticas en las que un niño indeterminado era objeto de malos tratos por parte de sus propios familiares, siendo golpeado, excluido, humillado, insultado, entre otros actos que podrían agruparse bajo la categoría de maltrato físico y/o psicológico. Aquí el yo se representaba en posición pasiva, masoquista.

En un segundo momento estos niños elaboraban fantasmas en los cuales se continuaba representando situaciones maltrato físico y psicológico entre un niño indeterminado y sus familiares, pero a diferencia de la primera serie de producciones fantasmáticas ahora las escenas de maltrato implicaban un cambio de posición en los personajes que intervienen en estas escenas, pues ahora el niño maltratado pasaba a ser el maltratador, y los antiguos victimarios ahora eran objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte del niño indeterminado.

En este cambio de posición subjetiva del personaje, que representa al yo en el fantasma, se develan las tendencias que Freud denominaba como de agresión vengativa, pues en el fantasma el yo puede darle trámite a las pulsiones de muerte que alimentan las tendencias agresivas despertadas por los actos de maltrato, de suerte en el fantasma puede golpear, humillar, excluir y hasta descuartizar al objeto, tal como lo afirmaba Klein y como lo corrobora Lacan.

En ese sentido, los fantasmas elaborados por los niños maltratados nos mostraron que allí el sadismo estaba en todo su apogeo, y que estas fantasías de agresión vengativa buscan ser exteriorizadas para poder ligar las angustias persecutorias que generan las mismas, pues en el fantasma el personaje que representa al yo es quien padece las consecuencias de sus actos agresivos vengativos, de suerte que el fantasma sirve para proteger frente a la angustia, tal como dice Lacan en el seminario 10.

Según Lacan, el sustituto del yo es el objeto sobre el cual recaen todas las amenazas mortales, explicando así la función protectora que tiene el fan-

tasma. Esto permite pasar de la posición pasiva, masoquista, a la posición activa, sádica, pues las consecuencias de las agresiones imaginarias las padece el doble del yo, que de ese modo evade la responsabilidad subjetiva.

Observamos entonces que en estos casos el sujeto que construye el fantasma no se hace responsable de las consecuencias de sus actos, pues dichas consecuencias las padecería el personaje que lo sustituye en el fantasma y que por ende asume la responsabilidad por los actos que allí realiza, los cuales sin embargo están determinados por los deseos de agresión vengativa de quien fantasea, razón por la cual señalamos que el sujeto que piensa el fantasma es quien debe sumirse como responsable de los actos imaginarios que realiza su personaje ficticio.

Es este uno de los mayores problemas en el trabajo clínico con niños maltratados, pues, al igual que cualquier sujeto neurótico, estos no se implican directamente en sus fantasmas sino que lo hacen por medio de sustitutos que en principio asumen la responsabilidad por los actos que se desarrollan en las escenas fantasmáticas.

Sin embargo, en momentos posteriores del proceso clínico los sujetos pueden llegar a implicarse directamente en el fantasma y dejar de hacerlo por medio de sustitutos, lo cual genera un mayor nivel de angustia que cuando el yo es representado por otro indeterminado.

Así pues, la construcción del fantasma implica asumir la responsabilidad subjetiva por las escenas que allí se representan, lo cual implica tolerar las angustias derivadas de la asunción de la responsabilidad por los contenidos del fantasma.

Dicho de otra manera se trata del atravesamiento del fantasma.

En los casos de niños maltratados que examinamos pudimos observar que en algunos de ellos se presentaba una tercera serie de producciones fantasmáticas en las cuales desaparecían las escenas basadas en el drama de maltratos físicos y psicológicos entre un niño y sus familiares, y mas bien estas nuevas producciones tenían por contenido vínculos de amor y amistad entre los personajes anteriormente en conflicto, en los cuales no se observaba rastro de las tendencias de agresión vengativa.

Concluimos que estas tendencias han encontrado la satisfacción mediante un cumplimiento de deseo fantasmático, pues de otro modo el superyó y las figuras de autoridad externa hubieran interceptado constantemente su satisfacción aunque fuera por una vía simbólica como son los jue-

gos y dibujos, que en el niño permiten el cumplimiento del deseo prohibido, tal como sucede en el sueño, en donde el deseo aparece ya como cumplido.

En estos casos también se pudo corroborar las tesis de Klein sobre la reparación del objeto, pues a diferencia de la primera serie de producciones fantasmáticas, en los últimos relatos y dibujos algunos niños maltratados habían reparado el objeto atacado en sesiones anteriores, expresando el sentimiento de culpa de los personajes por los daños causados imaginariamente a los objetos atacados, pasando entonces de las angustias persecutorias que llevaban a atacar al objeto como forma de defensa, a la culpa que da paso a la compasión y la reparación del objeto.

Sin embargo, en otros de los casos examinados los niños maltratados no avanzaron hacia esta tercera serie de producciones fantasmáticas en las que nuevamente se da un cambio de posición, esta vez del sadismo a la compasión, pues en algunos de ellos se continuaron elaborando fantasmas en los que el yo estaba en posición de maltratador y los objetos en posición pasiva, padeciendo sus embestidas imaginarias.

En estos casos no puede decirse que se ha asumido la responsabilidad subjetiva por las tendencias de agresión vengativas despertadas por los actos de maltrato a que se fue sometido, siendo entonces la reparación un índice de la asunción de la responsabilidad subjetiva por los actos de maltrato que ha generado el o los personajes que representan al yo en el fantasma.

Ahora bien, no podemos afirmar tampoco que el asumir la responsabilidad subjetiva por las tendencias vengativas que se expresan en el fantasma equivale a que el sujeto se responsabilice por sus actos en la realidad, pues a menudo se puede asumir la responsabilidad frente a los actos realizados por los personajes del fantasma al tiempo que se puede ser un irresponsable en cuanto a los actos que se realizan en la realidad material exterior.

Por ello, pensamos que el analista debe promover la inserción del niño en su fantasma, es decir, promover que este se implique en sus fantasmas de forma directa, pues de ese modo se logra establecer una relación entre los dramas que padecen sus personajes fantasmáticos y sus propios dramas vividos en la realidad.

En ese sentido, cuando el niño reconoce que los sentimientos de odio, la ira y la cólera que sienten sus personajes y que los llevan a atacar a los otros en forma vengativa, son sus propios sentimientos y deseos, puede asumir la responsabilidad subjetiva por los actos de sus personajes, facili-

tando que al tiempo asuma la responsabilidad subjetiva de sus propios pensamientos, deseos y actos en la realidad.

Sin embargo, como dice lacan, no se puede forzar a un sujeto a asumir su responsabilidad subjetiva por los contenidos de su fantasma, pues dicho forzamiento puede generar un efecto no deseado, en el sentido de que el sujeto pueda interpretar este forzamiento como un enjuiciamiento, como un llamado del Otro de la ley a asumir la responsabilidad por los deseos y pensamientos reprimidos que lograron exteriorizarse en el fantasma.

En ese sentido, el analista podría ser puesto en el lugar del superyó y engrosar la serie de los personajes que representan la ley, como los padres y maestros, que ante este tipo de producciones fantasmáticas responden con un enjuiciamiento y sanción del niño por sus fantasías.

De allí que sea el propio sujeto, niño o adulto, quien debe incluirse poco a poco en sus fantasmas, implicándose en los dramas que allí se representan y estableciendo un enlace entre estos dramas y sus propios padecimientos en los vínculos que establece con los otros en la realidad exterior.

Un forzamiento del analista para que el analizante se reconozca en los personajes de sus producciones fantasmáticas, podría no generar el reconocimiento del deseo propio, que está reprimido, sino que podría entorpecer la exteriorización del fantasma que es lo que permite reconocer algo del deseo, debido a que el niño podría empezar a ocultar sus producciones tal como lo hace con los padres y maestros que asumen una posición moralizante en razón de sus roles.

Como puede colegirse, la promoción de la asunción de la responsabilidad subjetiva en los analizantes, en especial con los niños, implica que el analista no solo asuma una actitud neutral, guiada por la escucha flotante que recomendaba Freud, sino que además deberá despojarse de lo que Freud denominaba como *furor sanandi*, pues movido por el afán de que los niños asuman la responsabilidad subjetiva en sus fantasmas el analista puede terminar realizando forzamientos simbólicos en los cuales asume una posición moralizante, como la de los padres y maestros, a partir de la cual hace llamados al otro para que asuma la responsabilidad subjetiva por los actos puestos en escena en los fantasmas, con lo cual puede terminar colocándose en la posición pedagógica que Anna Freud adoptaba frente a los niños, según la cual había que reforzar al superyó, punto de vista moralizante fuertemente criticado por Klein, quien consideraba que esta estruc-

tura psíquica estaba presente en los niños y que era cruel y sádica, siendo necesario mitigar su severidad.

Terminamos entonces llamando la atención sobre el riesgo de dejarse llevar por un furor moralizante, según el cual en un análisis habría que perseguir a como diere lugar la asunción de la responsabilidad subjetiva en los analizantes, sobre todo en los niños.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Cognición e ingenuidad del derecho del criminal: una crítica psicoanalítica a Jakobs

Uribe Cano, Juan Manuel

Filiación Institucional:

Docente del Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Humanidades de la Universidad CES-Medellín. Psicoanalista. Miembro de APERTURA Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires Argentina y de la Asociación de Foros del Campo Lacaniano-Medellín.

Resumen: La relación que se extiende del saber psicoanalítico al mundo del derecho en muchas ocasiones contribuye al establecimiento de teorizaciones cada vez más extremistas del lado del derecho, provocando el efecto contrario del esperado cuando las Ciencias del Derecho aceptan la existencia del sujeto inconsciente.

“Un diagnóstico posible de los tiempos modernos
es una sordera fantasmática generalizada”.

La propuesta de Gunther Jakobs, el derecho del criminal–enemigo, se soporta en la idea que existe el sujeto criminal en ejercicio de su potencia racional e intencional. Esta idea ha sido de una u otra manera promocionada desde ciertas corrientes psicoanalíticas que sostienen la existencia de un sujeto criminal inconsciente. Se pretende realizar una crítica de esta teorización teniendo al psicoanálisis como herramienta que derrumba la existencia de ese sujeto criminal y su derecho.

Preámbulo

La mayoría de la veces que el psicoanálisis participa o bien de la reflexión de una ciencia o comparte su interés por algún tópico de ellas es para indicar la existencia de lo descubierto por Freud y por Lacan.

De la pulsión de muerte, el auto castigo, del sujeto del inconsciente, la repetición, del deseo, entre otros, que confirman lo sabido o dicho saber.

En pocas ocasiones se trabaja con los conceptos de la ciencia en cuestión y se los toma para una revisión detallada en donde se encuentre su insuficiencia o su poder.

Es decir, la mayoría de las veces sé entra con la certeza que lo que habrá de ser analizado, la ciencia en cuestión, está perdida en algún lugar, que le falta las nociones o conceptos de la batería psicoanalítica haciendo de esta la panacea de lo humano mismo y una weltanhang de todo lo posible.

Innegable la potencia del descubrimiento e invenciones que el saber psicoanalítico ha hecho y que pueden explicar buena parte de los avatares de nuestra condición mendicante y algunas veces obtusa de humanos, empero en muchas ocasiones nuestras intervenciones en otros saberes o ciencias hacen más mal que el bien que ese pretende realizar al esclarecer lo que no se tiene esclarecido; es decir, para poder avanzar en la analítica, en el diálogo con otros saberes o ciencias es condición obligada tener un mínimo de esclarecimiento de los conceptos propios, las consecuencias posibles de éstos en su aplicación extraterritorial.

Así, encontramos, que por más que se insista aun no se escucha la diferencia, no de grado sino fundamental que Lacan nos ha propuesto cuando trabaja con el sujeto del inconsciente y el sujeto inconsciente.

Sin poder abrir el abanico en esta presentación por lo breve del espacio—tiempo, baste recordar en este sentido el Seminario 9, *La Identificación*, para notar esa sutil pero definitiva distinción o el trabajo *Subversión del sujeto...*: sin esta distinción, entonces nos encontramos que algunos colegas pensando el mundo de la criminalística o del criminal, o sumidos en el delirio de salvadores o de faros de la consciencia legislativa elevan su voz para sostener que existe algo así como: el sujeto criminal inconsciente.

Dicho sujeto criminal inconsciente entonces implicaría que de algún modo éste será dominado por el conocimiento, las cogniciones y con cognición lo que de una u otra manera haría que postulados como el del “Derecho penal del enemigo” del profesor Günther Jakobs tuviesen cabida en el mundo de las estructuras. Veamos.

La aparición del enemigo

Sin detenernos en una reflexión ontológica, ni una que posea la caracte-

rística de la transcendentalidad propia de la propuesta kantiana, el profesor Jakobs nos propone la existencia de una forma del derecho penal especial y de excepción, en tiempo y para tiempos excepcionales, el “Derecho penal del enemigo” justifica al mismo en la aparición social no sólo de personas jurídicamente determinadas, sino de “individuos” que insisten en mantenerse alejados de la presuntiva de la norma y, con ello, excluidos del conjunto de personas que en derecho exigen una seguridad más allá de la pronunciación de la norma y su aplicación, que exigen una seguridad en el futuro ante la “decisión” del individuo de advenir como enemigo.

El enemigo entonces es aquel que adviene de persona jurídica a individuo en tanto éste no ofrece garantía cognitiva en su conducta futura de no violentar a las restantes personas que cohabitan de una u otra manera con él.

Persona es aquella que ofrece una garantía mínima de conducta para los otros y se mantiene al interior de este mínimo, incluso cuando eventualmente éste se constituya en criminal.

De ser así, el criminal de las pequeñas cosas, será tratado bajo la pena que confirma la dialéctica con la norma y que ha de reconducir a que vuelva a ofrecer la garantía cognitiva mínima exigida; en cambio contra el individuo no se tiene la pena sino el puro acto, la pura coacción, que en palabras de Jakobs, no significa nada; no establece una relación dialéctica con la norma sino que busca prevenir la peligrosidad del individuo que no ofrece garantía alguna cognitiva.

El establecimiento de esta diferencia parece que valida la existencia de dos formas del derecho penal en donde la concepción y la conceptualización jakobsianas encuentran su manifestación más gravosa, más delicada y que sirve de apuntalamiento a la tan extendida noción y ejecutoria de la guerra preventiva, en sus palabras: *“Derecho penal del ciudadano es el derecho de todos, el Derecho penal del enemigo el de aquellos que forman contra el enemigo, es sólo coacción física, hasta llegar a la guerra”* (Günther, J. and Cancio, M., 2003: 33).

De entrada existen por lo menos tres olvidos, explicables más no defendibles, en Jakobs, a saber: el primero que toda la historia de la humanidad está montada, soportada en la dialéctica entre ley y crimen, que el criminal desde siempre se ha tratado como enemigo y sin embargo no es posible mantenerlo en exclusión radical de la esfera del Derecho y del Estado, que de no existir el enemigo no podría haber leyes que se estatuyan e impliquen, exijan, su cumplimiento, con lo cual la ley estaría ciertamente perdida en el absoluto universo del vacío.

El segundo olvido estriba en que el Derecho penal del enemigo no pre-

tende, no persigue ninguna figura de la verdad de ese individuo peligroso en su no garantía cognitiva, sino que la da por declarada de entrada.

Tercero, no hace distinción entre la agresividad y la violencia y desconoce que la primera es condición de la constitución del ethos social y de la condición individual del yo.

Estos olvidos, naturalmente, llevan a otros que quizá no sean imputables a Jakobs, en tanto su especialidad no le dicta la urgencia de reconocer los crímenes superyoicos de algunos individuos cognitivamente garantes para las personas de una sociedad, empero no es tampoco óbice para no señalar los múltiples peligros que atendiendo al psicoanálisis su propuesta alberga.

Su ingenuidad estriba en creer que existe un individuo que obedezca la ley desde y por su conocimiento sin operar el universo de la falta. Es más, el enemigo o el criminal señala, muestra como toda ley que necesariamente está ligada al mundo de lo simbólico encuentra en su seno el vacío, un agujero que precisamente la hace humana y que no hay más dictamen de ella que la castración. Único universal defendible más allá de cualquier cognición que obligue a dar garantías a los semejantes, otros, que se mienten en aras de la no agresión constitutiva del yo en su identificación imaginaria.

Que en el ámbito de las identificaciones se juega buena parte de la influencia determinante del Otro y de los semejantes para el sujeto, la persona o el individuo, comenzando por las relaciones primigenias del infante con la forma familiar y sus modos particulares de gozar.

Ahora bien, esa petición de garantías cognitivas o de cualquier orden se pone, inmediatamente, del lado de la confesión de principios y de autos que lindan con el corazón mismo de lo mítico—religioso.

Exigir mínimos comportamentales a un individuo peligroso, un enemigo, para la tranquilidad de los semejantes, es elevar la presencia de un amo que garantiza la inexorabilidad de su ley, manteniendo el falo simbólico como garante de ello, gañifa de lo absoluto, amo que posee en su entraña esa ley del corazón, de su sí mismo, que eleva el alma bella de las personas jurídicas a principio de verdad radicalmente excluyente de lo diferente y, hace del delirio de infatuación la sede de las propuestas preventivas avizorantes de un mañana básicamente mantenido en el orden del sueño y la represión esencialista del universo de la falta, de la dialéctica propuesta por el NO—Todo.

Una suerte de hipocresía que hace valer lo imaginario como lo real y no

reconoce sino aquello que se hace adepto y terminará exigiendo su sacrificio como garantía de la omnipotencia.

Delirio de infatuación, alma bella y ley de corazón, esas características que construye Hegel y señala Lacan para determinar la existencia de la “locura” como aquella manifestación que siendo un momento de la construcción de la subjetividad del sujeto y de la identificación imaginaria pueden quedarse fijas, petrificadas, para luego manifestarse del lado de la acción violenta en aras de hacer valer “lo que está bien hecho para todos en pro del bien-estar, lo que es correcto políticamente hablando, y que fundamenta la existencia de los totalitarismos.

Sostengamos, pues, con Lacan, en *Criminología*, que toda propuesta que se diga en el ámbito de la prevención y desee ver en el enemigo peligroso aquel sobre el que ha de recaer la acción pura que conduce por la vía de la guerra, no se tiene la verdad de ese individuo, nos advierte de manera radical:

“Pero ni aún en los casos en que la punición se limita a recaer sobre el individuo autor del crimen se tiene a éste, ni en la función misma ni, se quiere, en la misma imagen de él, por responsable, como resulta evidente si se reflexiona sobre la diferencia de la persona que tiene que responder por sus actos según sea que su juez represente al santo oficio o presida el tribunal del pueblo” (Lacan, J., 2003: 119).

El resto apenas comienza aquí. Muchas gracias.

Ref. bibliográficas

GÜNTHER, Jakbobs and Cancio Melía. Derecho penal del enemigo. Ed. Civitas Ediciones: Madrid, 2003. p. 33.
LACAN, J. Introducción Teórica a las funciones del psicoanálisis en Criminología. En: Escritos I, Ed. Siglo XXI Editores: México, 2003. p. 119.



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com



Sección de PÓSTERS



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

La lógica en la escritura de un caso clínico

**Abad, Luciana M. - Ávila, Paulo - García Sir,
Carina B. - Nofal, Andrea C. - Sigona, Silvia I.**

Filiación Institucional:
Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: El Posters intentara abordar la cuestión que gira en torno a la escritura de un caso clínico. Se sostiene que existen diversos modos de realizarlo, aunque, se sabe también, debe contener una lógica dirigida u organizada desde la dirección de la cura. Una forma de dar cuenta de la práctica y la experiencia clínica es a partir de la transmisión del psicoanálisis a través de la formulación de un caso clínico. Ahora bien, esto deja planteado una serie de interrogantes ¿Qué relación lógica se establece entre transferencia y escritura? ¿Cuáles son los efectos de la intersección lógica entre la lógica del caso y la lógica de la cura? ¿Cuál es la relación entre el deseo del analista y el caso que elige para escribir? Estos son algunos interrogantes surgidos del trabajo de investigación llevado a cabo durante el año 2010.-

Palabras claves: Caso clínico, Lógica, Dirección de la Cura

Introducción

El presente posters surge a partir del trabajo llevado a cabo durante las jornadas internas desarrolladas durante el año 2010 en la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud. Las mismas, estuvieron conformadas por un grupo de psicoanalistas en formación y estudiantes de psicología que sostienen la presentación de la práctica clínica desde el año 2003 dentro del espacio que se dio en llamar “La Otra Escena de la clínica”.

En “Análisis Fragmentario de un caso de Histeria” (1905) Freud postula a la práctica clínica como el pivote de la transmisión del Psicoanálisis, proponiendo que los analistas den testimonio de su práctica clínica y que de ello depende el porvenir del psicoanálisis.

Sostenido desde la ética, dirá que los analistas deben mostrar lo que hacen en el consultorio, pero sin olvidar que hay que preservar la privacidad y el anonimato del paciente. Por lo tanto, por un lado, se debe dar a conocer la práctica clínica y por otro, guardar el secreto profesional.

Ahora bien, cabe preguntar ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Este es el eje central que se intentará responder en una futura investigación.-

Objetivos

Seleccionar casos clínicos paradigmáticos y dilucidar la lógica implícita.
Descubrir la articulación teórica-práctica en la experiencia de lo que se entiende como "fábrica de un caso".

Diferenciar caso clínico para el psicoanálisis de un caso para la medicina o psicoterapia.

Metodología

Análisis de los discursos subyacentes en los historiales de Freud hasta la actualidad, cuyo eje sea la escritura de la práctica analítica dirigida a la transmisión del psicoanálisis.-

Discusión

¿Cuántas maneras existen para escribir la experiencia analítica? ¿Qué relación lógica se establece entre transferencia y escritura? ¿Cuándo se puede hablar de "caso clínico"? ¿Cuándo un caso es "paradigmático"? ¿Cuáles son los efectos de la intersección lógica entre la lógica del caso y la lógica de la cura? ¿Cuál es la relación entre el deseo del analista y el caso que elige para escribir?

Bibliografía

- Braunstein, N.: "Freudiano y Lacaniano". Bs. As. Manantial, 1994
Cottet, S.: "Construcciones y metapsicología del análisis". Bs. As. Ornicar, 1978
Dylan, E.: "Diccionario Introductorio de Psicoanálisis lacaniano". Bs. As. Paidós, 1996
Freud, S.: Obras Completas. Bs. As. Amorrortu, 2000
Gerez Ambertín, M.: "Los Imperativos del Superyó - Testimonios Clínicos". Bs. As. Lugar Editorial, 1999
Gerez Ambertín, M.: Tesis Doctoral. Tucumán. UNT, 1999
Gitaroff, G.: "Claves para escribir sobre psicoanálisis". Bs. As. Letra Viva, 2010
Lacan, J.: Seminario I "Los Escritos Técnicos de Freud". Bs. As. Paidós, 2006
Lacan, J.: Seminario VII "La ética del psicoanálisis". Bs. As. Paidós, 1988
Miller, J.: "Orientación Lacaniana II". Lección 4 y 5 (2001)
Nasio, J.: "Los más famosos casos de psicosis". Bs. As. Paidós, 2005

“LA LÓGICA EN LA ESCRITURA DE UN CASO CLÍNICO”

Autores

- Psic. Luciana María Abad
- Paulo Avila
- Psic. Carina Beatriz García Sir
- Psic. Andrea Cecilia Nofal
- Lic. Silvia Inés Sigona

Hipótesis

Se sostiene la hipótesis que existen diversos modos de escribir un caso clínico, aunque, se sabe también, debe contener una lógica dirigida u organizada desde la dirección de la cura.

Objetivos

- Seleccionar casos clínicos paradigmáticos y dilucidar la lógica implícita.
- Descubrir la articulación teórica-práctica en la experiencia de lo que se entiende como "fábrica de un caso".
- Diferenciar caso clínico para el psicoanálisis de un caso para la medicina o psicoterapia.

Metodología

Análisis de los discursos subyacentes en los historiales de Freud hasta la actualidad, cuyo eje sea la escritura de la práctica analítica dirigida a la transmisión del psicoanálisis.

Discusión

¿Cuántas maneras hay de escribir la experiencia analítica? ¿Qué relación lógica se establece entre transferencia y escritura? ¿Cuándo se puede hablar de “caso clínico”? ¿Cuándo un caso es “paradigmático”? ¿Cuáles son los efectos de la intersección lógica entre la lógica del caso y la lógica de la cura? ¿Cuál es la relación entre el deseo del analista y el caso que elige para escribir?

Bibliografía

- Braunstein, N.: "Freudiano y Lacaniano". Bs. As. Manantial, 1994
- Cottet, S.: "Construcciones y metapsicología del análisis". Bs. As. Ornicar, 1978
- Dylan, E.: "Diccionario Introductorio de Psicoanálisis lacaniano". Bs. As. Paidós, 1996
- Freud, S.: Obras Completas. Bs. As. Amorrortu, 2000
- Gerez Ambertín, M.: "Los Imperativos del Superyó - Testimonios Clínicos". Bs. As. Lugar Editorial, 1999
- Gerez Ambertín, M.: Tesis Doctoral. Tucumán. UNT, 1999
- Gítaroff, G.: "Claves para escribir sobre psicoanálisis". Bs. As. Letra Viva, 2010
- Lacan, J.: Seminario I "Los Escritos Técnicos de Freud". Bs. As. Paidós, 2006
- Lacan, J.: Seminario VII "La ética del psicoanálisis". Bs. As. Paidós, 1988
- Miller, J.: "Orientación Lacaniana II". Lección 4 y 5 (2001)
- Nasio, J.: "Los más famosos casos de psicosis". Bs. As. Paidós, 2005

Entrevistas Preliminares

**Barros, Daniel - Pasteris, Estefanía -
Hernández, Sergio - Díaz, Blanca**

Filiación Institucional:
Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: Es nuestra intención interrogarnos desde el psicoanálisis a cerca del concepto “Entrevistas Preliminares”, nos preguntamos: ¿Qué se habrá planteado Freud cuando puntúa “Entrevistas Preliminares”? ¿preliminar a qué?, ¿previo a qué?, ¿qué estatuto tendrá este tiempo de escucha preliminar? ¿cuál es su función en el devenir de un análisis?



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

- Es nuestra intención interrogarnos desde el Psicoanálisis a cerca del concepto "Entrevistas Preliminares", nos preguntamos ¿Qué se habrá planteado Lacán cuando puntúa "Entrevistas Preliminares"?
¿Preliminar a qué?

FUENTES Y MÉTODOS

- La fuente en la que nos apoyamos para abordar nuestro problema es la clínica psicoanalítica, tanto en sus formulaciones teóricas como así también en la clínica.
- En cuanto a la metodología usaremos: análisis discursivo del material

OBJETIVOS

- Se pretende demostrar que “Entrevistas Preliminares” es un tiempo previo necesario para el devenir de un análisis, durante las cuales se tendrá la finalidad de la construcción del dispositivo analítico, ya que sin este no hay análisis posible.

CONCLUSIONES

- Esta primera aproximación al tema nos permitió diferenciar entrevistas preliminares de entrada en análisis, tal diferenciación fue posible utilizando el concepto Transferencia desde la teoría psicoanalítica. Nos quedaron interrogantes acerca del quehacer del analista en primer tiempo para que haya transferencia y entrada en análisis.

Encuentro Internacional de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

Entrevistas Preliminares

Definición del problema

Es nuestra intención interrogarnos desde el psicoanálisis a cerca del concepto "Entrevistas Preliminares", nos preguntamos: ¿Qué se habrá planteado Lacán cuando puntúa "Entrevistas Preliminares"?; ¿preliminar a qué?

Fuentes y métodos:

La fuente en la que nos apoyamos para abordar nuestro problema es la clínica psicoanalítica, tanto en sus formulaciones teóricas como así también en la clínica. En cuanto a la metodología usaremos: análisis discursivo del material

Objetivos

Se pretende demostrar que "Entrevista Preliminares" es un tiempo previo necesario para el devenir de un análisis, durante las cuales se tendrá la finalidad de la construcción del dispositivo analítico, ya que sin este no hay análisis posible.

Conclusiones:

Esta primera aproximación al tema nos permitió diferenciar entrevistas preliminares de entrada al análisis, tal diferenciación fue posible trabajando el concepto transferencia desde la teoría psicoanalítica. Nos quedaron interrogantes a cerca del quehacer del analista en primer tiempo para que haya transferencia y entrada en análisis.

Autores: Psic. Daniel Barros, Psic. Blanca Díaz,
Est. Sergio Hernández y Psic. Estefanía Pasteris
(Miembros Fundación Sigmund Freud- San Miguel de Tucumán).

Bibliografía:

- Freud, S.(1912) La dinamica de la transferencia. O.C. XII. Ed. Losada
Freud, S.(1912) Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico. O.C. XII. Ed. Losada
Freud, S.(1913) La iniciación del tratamiento. O.C. XII. Ed. Losada
Miller, J.A.(1985) C.S.T. En Quehacer del psicoanalista. Ed. Manantial
Gereiz Ambrerín,M. (1999) Imperativos del Superyo. Ed. Lugar

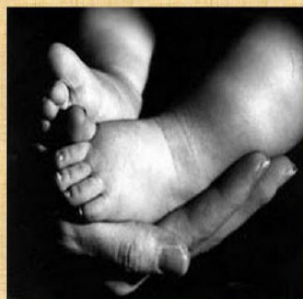
Adopción, un derecho dentro del matrimonio igualitario

Díaz, Blanca R.

Filiación Institucional:
Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud
Fac. de Psicología-UNT

Encuentro Internacional de Investigadores en Derecho y Psicoanálisis

***“Adopción, un derecho
dentro del matrimonio
igualitario”***



*Autora: Lic. Blanca Rosa Díaz
(Miembro Fundación Sigmund Freud – San Miguel de Tucumán)*

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

En todas las discusiones previas a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, el derecho de adoptar fue –y sigue siendo– muy cuestionado

OBJETIVOS:

Demostrar que, un niño cuando nace , necesita de atenciones de un adulto para subsistir independientemente de la condición biológica sexual del adulto u orientación sexual de éste. Y que la futura sexualidad del niño no estará dada por la identidad sexual del adulto que lo asiste sino por otras cuestiones mucho más complejas

MARCO TEÓRICO:

Teoría Psicoanalítica freudiana y lacaniana acerca del Padre y los Nombres del Padre, como significantes fundantes del sujeto y no como atributos del Padre.

CONCLUSIÓN:

Si sólo pueden tener o criar niños los matrimonios heterosexuales para preservar la identidad sexual del niño ¿de quiénes son hijos los actuales homosexuales? Lacan al alejarse del modelo anatómico de la castración, sitúa esta cuestión en la marca de lo simbólico, ya que el falo representa la falta en ambos sexos con independencia del sexo biológico; lo que determinará al sujeto como mujer o varón será la función paterna como significante fundante.

INTERROGANTES:

¿Existe diferencia entre padres Heterosexuales u Homosexuales con respecto a la crianza de lo hijos?

¿La posición sexual se transmite?

BIBLIOGRAFÍA:

Sigmund Freud: Tótem y Tabú – Moisés y la religión monoteísta

Jacques Lacan: Seminarios III, VI, VII, VIII, X, XX

Diferencias entre Acting Out y Síntoma en Adolescentes

Heredia, Santiago

Filiación Institucional:

Tesista Univ. Católica de Sgo. del Estero

Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: A partir de la lectura de los periódicos LA GACETA y EL LIBERAL se hace un recorte de las notas periodísticas mas llamativas sobre la conducta adolescente en el periodo Octubre 2010 - Marzo 2011.

A partir de ello se busca dar una explicación a estas conductas (Suicidios, homicidios, accidentes, picadas de auto, etc.) desde la teoría psicoanalítica considerando porqué algunas se constituyen como síntoma y otras como Acting Out.

El diseño metodológico del trabajo es una revisión bibliográfica donde se toman los conceptos freudolacanianos para diferenciarlos desde la teoría y a partir de ello con la empiria (recortes periodísticos).

Considerar cómo la Angustia aparece involucrada en todo esto es un puntos fundamental de la investigación. Y cómo el comportamiento adolescente aparece ligado a actos, sacrificios, rituales, que muchas no son sintomáticos. Es fundamental, también, considerar la relación psicoanálisis y adolescencia, para tener en cuenta la teoría en relación a esta etapa del desarrollo humano.

Construir un Síntoma o Hacer un Acting



Diferencias entre Síntoma y Acting Out en Adolescentes

AUTOR: Santiago Heredia
Miembro de la Fundación Psicoanalítica
Sigmund Freud

¿Por qué investigar?

- Haciendo una lectura de la realidad, vemos en los periódicos de Tucumán (La Gaceta) y Sgo del Estero (El liberal) muchas notas periodísticas que muestran el desborde de la angustia en la población adolescente.
- Intentos de suicidios, suicidios, homicidios, picadas de motos, accidentes de tránsito.
- ¿Cómo leemos esto?

Hacemos la pregunta...

- ¿Son síntomas estas manifestaciones de los adolescentes?
- ¿Son Acting out?
- ¿Cuál es la diferencia entre Síntoma y Acting Out?
¿Cómo la vemos?



OBJETIVOS

General:

- Diferenciar a partir de los conceptos de Acting Out y Síntoma las conductas de los adolescentes observadas en las notas periodísticas.

Específicos:

- Explorar la génesis de los conceptos Acting out y Síntoma
- Diferenciar teóricamente los estatutos: Síntoma y Acting out
- Diferenciar en la realidad estos conceptos teóricos observando la conducta del adolescente

Método de Trabajo

- Se realizara una revisión bibliográfica de conceptos que permita diferenciar teóricamente los estatutos
- A partir de ello se intentara realizar inferencias sobre cuales de las conductas adolescentes son Sintomáticas y cuales son Acting.



**La revisión bibliográfica se
realizara desde los textos de:**

Sigmund Freud

Jacques Lacan

*Jacques – Allain
Miller*

Marta Geréz Ambertin



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

Cómo pensar un caso clínico desde el grafo del deseo”

**Gutiérrez, Romina - Solaiman, Mónica -
Rinaldi, Paola - García, Ma. Albana -
Ternavasio, Sonia**

Filiación Institucional:
Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Resumen: Desde un espacio que fue a “construir”, en cuanto a modalidad de trabajo, en el año 2010, desarrollamos un primer acercamiento a abordar “Cómo pensar un caso clínico desde el Grafo del deseo”. A partir de investigar, disentir y proponer bibliografía, fuimos trabajando en función de dicho tema.

Este Poster intenta dar cuenta de aquel trabajo: mostrar que un caso clínico tiene una lógica; lógica que debe estar presente a la hora de escuchar un paciente y que los efectos de un tratamiento, serán consecuencia de ello.

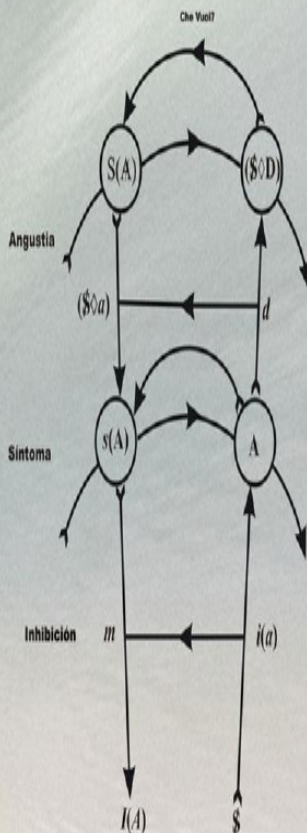
Damos cuenta de esto a partir de material teórico y clínico.

La elección del grafo del deseo (entre otros esquemas de Lacan) se debe a que éste tiene la particularidad de estar articulado en función del deseo del Otro, y por ende en torno al *Che Vuoi*; y en ese sentido va mostrando las diferentes respuestas que el Sujeto neurótico va armando, y por lo tanto las diferentes posiciones que ocupa en relación a ese *¿Qué me quiere el Otro?* Ora desde el deseo, ora desde el goce, dichas respuestas no cesan de plantearnos interrogantes y diversos modos de intervenir, teniendo en cuenta la historia del paciente y el momento en que nos encontramos en el proceso de la cura.

Palabras claves: Grafo del deseo- Dirección de la Cura- Caso clínico

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DERECHO Y PSICOANÁLISIS

Grafo del Deseo



**ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
EN DERECHO Y PSICOANÁLISIS**

Cómo pensar un caso clínico desde el Grafo del Deseo

Integrantes:

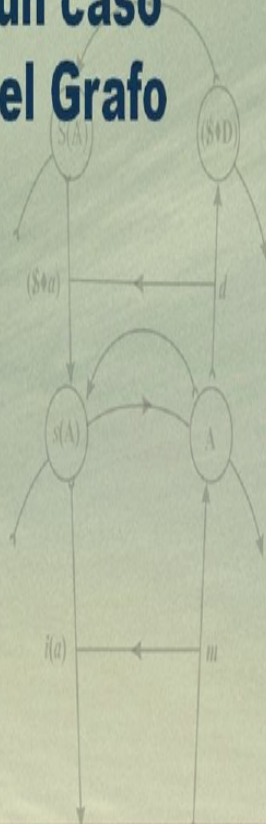
García Albana

Gutiérrez Romina

Rinaldi Paola

Solaimán Mónica

Ternavasio Sonia

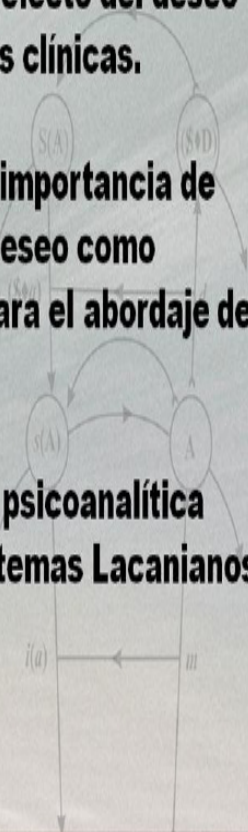


ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DERECHO Y PSICOANÁLISIS

Tema: El Sujeto como efecto del deseo del Otro: Implicaciones clínicas.

Problema: ¿Cuál es la importancia de emplear el Grafo del Deseo como herramienta teórica para el abordaje de un caso clínico?

Marco Teórico: Teoría psicoanalítica
Freudo-Lacanian. Matemas Lacanianos



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DERECHO Y PSICOANÁLISIS

Objetivos: - Demostrar la importancia teórico-clínica del Grafo del Deseo en la lógica de la dirección de la cura.

- Establecer a partir del Grafo del Deseo la existencia de la lógica en un caso clínico.

Metodología: Investigación cualitativa de casos clínicos publicados (neurosis). Análisis de discurso. Caso María. Dra. Gerez Ambertín (Voces del Superyo - 2007). De la letra a la escritura: del desenmarcamento fantasmático a las formaciones del inconsciente.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DERECHO Y PSICOANÁLISIS

Conclusión: A partir del Grafo del Deseo se señala:

- Lógica del caso.

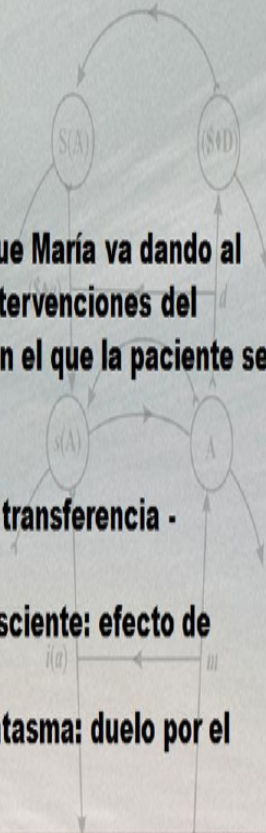
- Diferentes respuestas que María va dando al “Che vuoi” y diferentes intervenciones del analista según el “piso” en el que la paciente se encontraba:

a) Constitución del Otro - transferencia -

Acting out

b) Formaciones del inconsciente: efecto de verdad

c) Atravesamiento del fantasma: duelo por el padre ideal



“Ver para poder Mirar

Maldonado, María Paulina

Filiación Institucional:

Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud

Colaborado en la Cátedra “Psicoanálisis-Esc. Francesa”. Fac. de Psicología-UNT

Resumen: El presente trabajo está destinado al diseño de un taller dirigido a adolescentes y jóvenes que viven en situaciones de vulnerabilidad. Es la gestación de un proyecto de dar la posibilidad de circulación de la Palabra a través del aprendizaje de fotografía.



Introducción

Adhiriendo a la hipótesis de que la subjetividad de la época tiene fuertes lazos con aparatos audiovisuales y este “régimen de visibilidad que la regula propone una paradoja: no deja ver”(Guy Debord) es que propongo valarme del recurso del aprendizaje de la técnica fotográfica para intentar

usar esta disciplina artística como un disparador para el trabajo con chicos adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.



Objetivos

Proponer un trabajo en donde el aprendizaje de una disciplina permita la circulación de la Palabra, quitando la primacía que existe en el orden imaginario para poder velar lo real con recursos simbólicos capaces de, parafraseando a Lacan, permitir que los ojos no sirvan sólo para ver sino que permitan acariciar el objeto con la Mirada.

Materiales y Métodos



El gran desafío en primera instancia será lograr gestionar los equipos con los cuales el grupo trabajaría.

Se podría partir de la utilización cámaras analógicas compactas con rollo. Si bien las mismas no permiten el aprendizaje de la técnica en sí pero serviría como disparador del taller.

En caso de lograr captar a posteriori un público interesado en la activi-

dad entonces se pasaría en un segundo módulo a la utilización de cámaras compactas digitales, de pocos megapíxeles (5,6, 8 MP) que tienen pocas prestaciones manuales, a diferencia de (lo óptimo) la utilización de cámaras modelos prosumer en donde ahí sí existe la posibilidad de controlar la imagen de manera manual (su costo también es bastante más alto).

A través de la adquisición de teoría se pasaría al trabajo de práctica en el cual los participantes del taller tendrían algunas consignas precisas por cumplir. La idea de acotar en este caso sería en pos de lograr establecer límites en cuando no sólo a la evaluación de los datos que van incorporando sino el respeto de una dinámica que establecerá el profesional idóneo en la disciplina.

Un segundo momento de la actividad admitiría una mayor libertad. Los aprendices tendrían la posibilidad de llevar consigo las cámaras y documentar lo que quisieran.

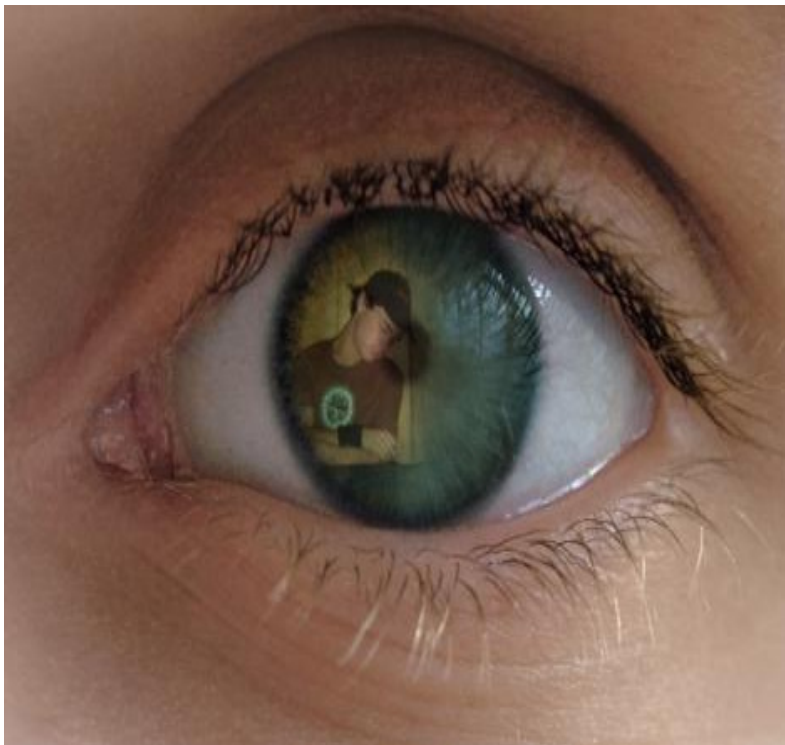
Al inicio de cada encuentro se haría una pequeña muestra acerca de las tomas que realizaron en esos días. La idea sería no sólo que el profesor tenga la posibilidad de realizar correcciones sino fundamentalmente permitir la circulación de la Palabra, que los participantes puedan dar cuenta de qué intentaron plasmar. Trabajando con la idea de que a través del arte la pieza representa algo de la subjetividad del artista.



Resultados

A largo plazo lo ideal sería poder transmitir no sólo la adquisición de un conocimiento sino además la posibilidad de hacer lazos sociales quitándo-

le la primacía a la imagen para convertirla en un recurso disparador capaz de permitir posicionarse como sujetos capaces de comunicarse y, por qué no, adquirir las herramientas de una disciplina que podrían servir como una salida laboral.



Referencias

- Jacques Lacan. Seminario 10- La Angustia. Ed. Paidós. 4ª reimpresión 2008
Guy Debord- La Sociedad del Espectáculo. Ed. La Marca 2ª edic Bs As 2008
Diana Rabinovich. La angustia y el deseo del otro. Manantial 2006



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com

La coherencia del silencio:

“Es el otro el que debe saber que callarse, es metonímicamente un equivalente de morir” El Suicidio y la violencia es la causa clave en la muerte de adolescentes y menores.

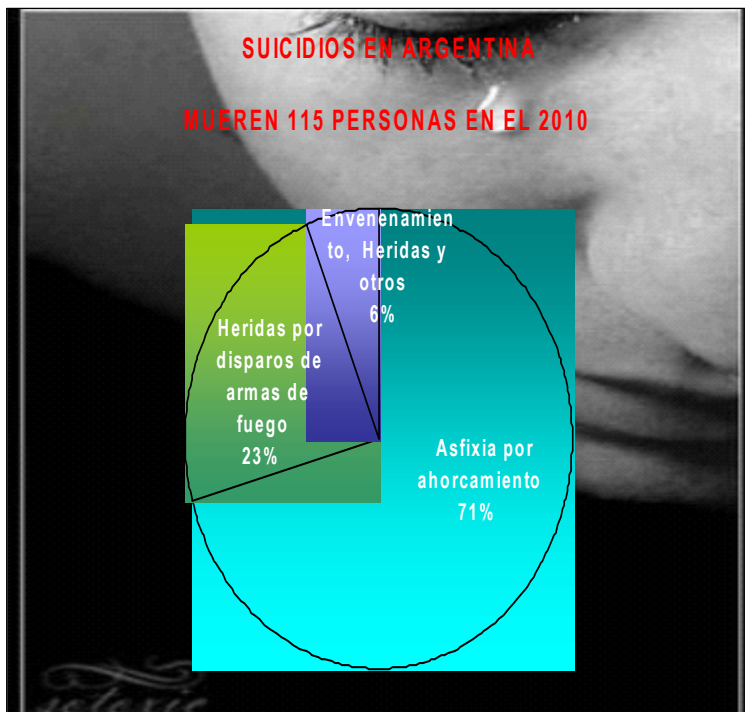
Vallino Salazar, Gabriela Jessica

Resumen: A lo largo del trabajo de investigación se va a abordar como eje articulador el suicidio, el mismo resultado de valor creciente y despertó inquietud, por el significativo aumento en le número de casos de muerte en menores.

Para analizar el suicidio, consideramos que estamos trabajando con adolescentes, los cuales tiene características particulares, se encuentran transitando una etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la realidad que el medio le ofrece tienden a la estabilidad de la personalidad. Ahora debemos agregar a lo aquí expuesto sobre el sujeto que vamos a abordar, el contexto en el cual esta inmerso, vivimos un mundo muy acelerado donde la inestabilidad política, los problemas socioeconómicos, la constante discrepancia entre los valores tradicionales y los nuevos, la violencia a todo nivel, la desertión escolar, el narcotráfico, el deterioro ambiental, entre otros; hacen que la vida del adolescente se ubique en parámetros de alta vulnerabilidad. Es claro, que la inestabilidad del proceso adolescente aumenta con la inestabilidad del ambiente circundante y con el ámbito familiar, que son los que van a proveer los principales factores protectores al joven.

Abordamos diferentes enfoques sobre los posibles factores que influyen en las personas para que las mismas intenten acabar con su propia vida. De los cuatro modelos a analizar, no queremos desmerecer ninguno por que cabe aclarar que todos entrelazados son necesarios para abordar un sujeto tan complejo, por ende reconocemos la importancia de los factores biológicos y hereditarios, en el suicidio, pero en este trabajo nos centraremos en las perspectivas sociológicas y psicoanalistas, las cuales creemos necesarias investigar a fondo para debelar el problema actual en el incremento insólito de los suicidios en adolescentes.

Para acercarnos mas a la realidad considerare de suma importancia el acceso libre de los sujetos a Internet, donde actualmente circula una amenaza que es para lo menores simplemente tomada como un juego o diversión, hablamos aquí del llamado juego de la muerte o juego de la asfixia, expondremos en el trabajo brevemente la dinámica del juego, pero lo que mas nos preocupa el por que el sujeto se peligra de tal manera, y la consecuencias de la practica de este juego. Articularemos la investigación sobre una mirada psicoanalítica y sociológica que nos permita de alguna manera aclarar por que los menores se convierten en adictos a este juego, y en la actualidad las tazas de mortalidad en adolescentes se incremento considerablemente.



El suicidio es una acción por la cual una persona acaba con su propia vida. La clasificamos como conducta autodestructiva porque esa acción puede conducir directamente a la muerte o puede ser un intento pero Siempre existe una intención letal en su misma esencia. Es un fenómeno muy complejo de origen multicausal, que ha estado presente en todas las épocas y culturas.

De acuerdo a información de la OMS, cada día intentan quitarse la vida en el mundo entre 5 y 15 mil personas, lográndolo 3.500. Cada año, casi un millón de personas mueren por suicidio una muerte cada 40 segundos

Distintas perspectivas sobre el suicidio

Modelo Biológico

Quienes detentan cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los niveles de Serotonina (neurotransmisor) en el Líquido cefalorraquídeo y en la actividad dopaminérgica.

Modelo Genético

El estudio de los árboles genealógicos confirma cierta transmisión genética.

Modelo Sociológico

Factores sociales descriptos por Durkheim, quien distinguió tres tipos de suicidio:

Suicidio Egoísta: la sociedad poco cohesionada exagera el yo individual frente al yo colectivo. Entre más integrada esté la familia y la Nación menos suicidios habrán.

Suicidio altruista : hay una excesiva cohesión social.

Suicidio Anómico : las crisis socioeconómicas o de otro tipo irrumpen en el equilibrio del mecanismo social que regula los deseos del hombre, produciendo una gran insatisfacción

Modelo Psicológico

Según el Psicoanálisis, el suicidio es un homicidio contra uno mismo a causa del abandono vivido por los demás. La agresividad que siento hacia el entorno la dirijo hacia mí.

El acting-out es una conducta sostenida por un sujeto y que se da a descifrar al otro a quien se dirige. El acting-out da a oír a otro, que se ha vuelto sordo. Es una demanda de simbolización. Es al otro al que se confía el cuidado de descifrar, de interpretar los guiones escénicos. Es el otro el que debe saber que callarse es metonímicamente un equivalente de morir. El acting-out, precisamente, es un raptó de locura destinado a evitar una angustia demasiado violenta.

En la estructura el primer significativo en el sujeto lo recorta del gran Otro, de las fallas del Otro por donde el deseo se introduce. Ante la pregunta ¿Qué me quiere el Otro? el sujeto ofrece su propia desaparición como respues-

ta, posición suicidaria que lo sumerge en el deseo. Es por esto mismo que debemos pensar la insistencia de los intentos de suicidio en ese momento tan singular de sacudimiento y reordenamiento estructural que le damos el nombre de adolescencia

El juego de la asfixia: cada día se cobra más vidas



Los participantes buscan producir la suspensión temporal de la irrigación cerebral (7-12 segundos en promedio) hasta generar la pérdida de la conciencia por hipoxia, mediante técnicas como la compresión bilateral del cuello o la hiperventilación seguida de aplicación de presión en el tórax. Tradicionalmente se practica entre dos personas, pero en ocasiones es presenciado por pares, quienes incitan a otros a jugar.

Estas formas colectivas han evolucionado hacia prácticas privadas donde se usan elementos para el autoestrangulamiento, como corbatas, correas y bufandas. Los juegos individuales explican el aumento en el número de ahorcamientos y de sobrevivientes con secuelas neurológicas graves.

Responde a una actividad aparentemente nueva entre los adolescentes y que entre las razones que motivan su práctica está, simplemente, “ver quién aguanta más” e incluso la curiosidad.

Consecuencias:

- daño cerebral
- estado vegetativo
- parálisis
- perdiendo capacidad cognitiva
- convulsiones
- pérdida de consciencia
- asistolia
- morir
- hemorragias
- fracturas



LETRA VIVA - Librería y Editorial
Av. Coronel Díaz 1837
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina
E-mail: info@imagoagenda.com
WEB PAGE: www.imagoagenda.com